



한국 교육의 중심 • 미래 교육의 중심 • 행복교육의 중심

2025년 계약실무편람



본 편람 발간 이후 계약법령 및 예규, 지침 등이 수시 개정될 수 있으므로, 계약 업무 시 반드시 관련 규정 원문을 참고하여 추진하시기 바라며, 본 편람은 법적인 효력을 갖는 것이 아닌 참고용으로 발간한 것이므로 계약담당자는 발주 건별 개별상황, 관련 규정 등을 종합적으로 검토하여 적법하게 처리할 수 있도록 유의해야 합니다.

계약업무 주요사항 요약



(2025. 5월 기준)

▶ 주요 계약법령

가. 지방계약법

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(법)
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(영)
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(규칙)

나. 행정안전부 예규

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준
- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준

▶ 물품·용역의 사전 규격공개(영 제32조의2)

가. 기간 : 5일간(긴급 3일간)/ 초일 불산입, 토·공휴일 포함

나. 대상 : 추정가격 5천만원 이상

다. 방법 : 나라장터-입찰정보-물품[용역]-사전규격공개

라. 내용 : (물품)규격서, 사양서, 시방서 등
(용역)과업지시서, 제안요청서 등

※ (생략 가능) 긴급한 수요 및 수의계약 대상, 추정가격 5천만원 미만, 해당 연도에 1회 이상 사전 공개 실시한 물품 및 용역, 음식물 등을 구입할 경우 등

▶ 금액기준에 따른 계약방법 결정/추정가격 기준

계약구분		지역제한 입찰 (시·도 단위)	수의계약		비고
			2인 이상 견적	1인 견적	
공사	종합(5종)	100억원 미만	4억원 이하	2천만원 이하	● 일반입찰은 금액제한 없음 ● 여성, 장애인기업 : 5천만원 이하 1인 수의계약 가능 ● 사회적경제기업(사회적 기업, 사회적협동조합, 자활 기업, 마을기업) : 취약계층 고용비율 30% 이상인 경우 5천만원 이하 1인 수의계약 가능
	전문(14종)	10억원 미만	2억원 이하		
	전기·통신·소방·기타		1.6억원 이하		
물품 제조·구매		5억원 미만	1억원 이하	(학교*) 1천만원 이하 → 한시적 2천만원 이하 (행정기관) 2천만원 이하	
용역	일반	5억원 미만	1억원 이하	2천만원 이하	
	기술	3.3억원 미만			
	안전진단	1.5억원 미만			

* 학교 물품 1인 수의계약 가능금액은 자체기준 1천만원 이하이나 한시적 특례기간(~'25.6.30.) 중 2천만원 이하로 상향 적용

※ 일상감사 의뢰 : 종합공사(5억원), 전문 등 기타공사(3억원), 용역(2억원), 물품(5천만원)

▶ 입찰공고(영 제33, 35조)

⇒ 지정정보처리장치 이용공고

※ (공고기간 산정) 입찰은 토·공휴일 포함, 2인 이상 견적(3일 이상)은 토·공휴일 불포함
가. 공사

- 추정가격 10억원 미만 : 입찰마감 전일 7일전 ⇒ 총 9일
- 추정가격 10억원~50억원 미만 : 입찰마감 전일 15일전
- 추정가격 50억원~고시금액(249억원) 미만 : 입찰마감 전일 30일전
- 추정가격 고시금액(249억원) 이상 : 입찰마감 전일 40일전
- ※ 긴급, 재공고 입찰의 경우 5일전

나. 용역, 물품 제조·구매 : 입찰마감 전일 7일전 ⇒ 총 9일

※ 긴급, 재공고 입찰의 경우 5일전

다. 협상에 의한 계약, 2단계 입찰

- 추정가격 1억원 미만 : 입찰마감 전일 10일전 ⇒ 총 12일
- 추정가격 1억원~10억원 미만 : 입찰마감 전일 20일전
- 추정가격 10억원 이상 : 입찰마감 전일 40일전
- ※ 긴급, 재공고 입찰의 경우 10일전

▶ 낙찰하한율/추정가격 기준

구분		수의계약			입찰	
		1인 견적	2인 이상 견적			
공사*	종합(5종)	2천만원 이하 (경제적 가격)	4억원 이하(89.745%)****		10억원 미만 적격심사 (89.745%)	50억원 미만 적격심사 (88.745%)
	전문(14종)		2억원 이하(89.745%)			
	전기·통신· 소방·기타		1.6억원 이하(89.745%)			
물품 제조·구매		(학교) 1천만원 이하 → 한시적 2천만원 이하 (행정기관) 2천만원 이하 (경제적 가격)	2천만원 이하 (90%)	1억원 이하 (88%)	2.3억원 미만 적격심사*** (84.245%)	10억원 미만 적격심사 (80.495%)
용역**		2천만원 이하 (경제적 가격)	2천만원 이하 (90%)	1억원 이하 (88%)	개별 법령에 따름	

* 공사(입찰·2인 이상 견적) 낙찰자 결정 시 법정경비(A款:국민연금, 건강보험, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액) 제외하고 산정

** 용역의 경우 적격심사, 협상에 의한 계약, 2단계 입찰 등 유형에 따라 낙찰자 결정방법이 달라지며, 개별법령에 따라 적격심사 기준(조달청, 환경부 등)이 다름에 유의

*** 기획재정부 고시금액 2.3억원으로 상향(기존 2.2억원)[2025.1.1. 시행]

**** 지방계약 예규 개정에 따른 공사계약 낙찰하한율 상향

- 2인 이상 견적 수의계약: 89.745%로 상향[수의계약의 경우 2025. 5. 1.부터 적용]

- 입찰: 10억 미만:89.745%, 10~50억:88.745%, 50~100억:87.495%, 100~300억:81.995%
[입찰의 경우 2025. 7. 1.부터 적용]

▶ 낙찰자 결정

가. 제1장. 입찰참가자격 사전심사기준

나. 제2장. 적격심사 기준(공사, 용역, 물품)

다. 제7장. 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준

라. 제9장. 설계공모 낙찰자 결정기준

마. 제11장. 건설업역 개편에 따른 낙찰자 결정기준

▶ 예정가격 작성(예규 제2장)

가. 예정가격 : 계약을 체결하면서 계약담당자가 낙찰자, 계약상대방 또는 계약금액결정의 기준 등으로 삼기 위하여 입찰 또는 계약체결에 앞서 미리 작성 비치해 두는 가격

나. 예정가격 작성 절차

① 추정가격 작성 → ② 설계가격 또는 조사가격 작성* → ③ 기초금액 작성 → ④ (복수예비 가격 작성) → ⑤ 예정가격조서 작성 → ⑥ 예정가격 결정

* 설계가격 또는 조사가격 : 기술 또는 설계 담당공무원(원가계산 용역기관 포함)등이 설계서에 따라 거세실례가격, 원가계산에 따른 가격 등으로 작성하거나 직접조사하여 작성

다. 입찰 시 예정가격은 입찰 참여업체가 지정정보처리장치에 접속하여 15개의 복수예가 중 업체별 2개씩 추천하여, 추천된 복수예가 중 다빈도 순 4개의 평균으로 예정가격 결정

※ 복수예가 작성기준 : 기초금액 $\pm 3\%$ 범위 내 15개 작성(+3%:7개, -3%:8개)

라. 예정가격 작성의 예외(지정정보처리장치를 이용하지 않고 수의계약을 체결하는 경우에 한함)

① 국가기관이나 다른 지방자치단체와 수의계약을 체결하는 경우

② 추정가격이 4억원(전문 2억원, 전기·통신·소방·기타 1억6천만원) 이하인 공사 등 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 해당 시

③ 추정가격이 5천만원(임차·임대는 연액 또는 총액 기준) 이하인 임대차 등 그 밖의 계약

④ 추정가격이 1억원 이하인 물품 제조·구매, 용역 계약

※ 유찰로 수의계약을 진행할 경우에는 예정가격 작성해야 함(기초금액과 예정가격이 다름에 유의)

▶ 지역의무공동도급(영 88조)

가. 종합공사 추정가격 100억원(전문·전기·통신·소방·기타 10억원) 이상 지역제한 입찰이 아닌 경우 지역업체 최소 시공참여비율을 40%로 입찰공고에 명시해야 함

나. 지역경제활성화를 위해 필요하다고 인정되는 경우 49% 이하의 범위에서 정하여 입찰공고 할 수 있음(용역 및 물품계약은 적용하지 않음)

▶ 수의계약(영 25조①5호)/추정가격 기준

가. 공사

- 종합 : 4억원 이하
- 전문 : 2억원 이하
- 전기·통신·소방·기타 : 1.6억원 이하

나. 용역, 물품 제조·구매 : 1억원 이하

다. 예정가격 작성 생략 가능(영 8조②항)

- 영 25조①항5호 수의계약 대상(단, 전자견적 대상은 제외)

라. 견적서 생략 가능 대상(규칙 33조)

- 추정가격 2백만원 미만 용역, 물품 제조·구매
- 국가, 타 지자체, 전기, 가스, 수도공급 계약

※ 수의계약은 '1인 견적(1인 수의)'과 '2인 이상 견적(2인 수의, 소액수의)'으로 구분

※ 소액수의 계약시 '수의계약 각서'를 받더라도 공사·기술용역 수의계약 시 기술자 보유현황을 제출받는 등 업종등록기준 충족 여부를 확인하여야 함

보증금

가. 입찰보증금 : 입찰금액의 5% 이상(영 37조) ⇒ 한시적 특례 시 2.5% 이상

※ 전자입찰 시 면제/ 단, 계약미체결 등 사유 발생 시 현금 납부

나. 계약보증금 : 계약금액의 10% 이상(영 51조) ⇒ 한시적 특례 시 5% 이상

※ 5천만원 이하 : 면제가능/ 지급각서 대체(영 53조)

다. 하자보수보증금(영 71조, 규칙 70조)

조경공사	일반건축공사	기타공사	물품 제조	수리·가공·구매·용역
5%	3%	2%	3%	2%

※ 3천만원 이하(조경 제외), 구조물 해체, 모래자갈 채취공사 등 면제 가능

건설공사 공종별 하자담보 책임기간

구분	공종별	책임기간
조경	조경시설물 및 조경식재	2년
건축	①대형공공성 건축물의 기둥 및 내력벽	10년
	②대형공공성 건축물 중 구조상 주요부분	5년
	③건축물 중 ① 및 ②와 제15호의 전문공사를 제외한 기타	1년
전문	①실내건축 ③미장·타일 ⑤도장 ⑦창호 설치 ⑰보링 ⑨판금 ⑭보일러설치	1년
	⑱건축물 조립 ⑫⑭⑮외의 건물내 설비	
	②토공 ⑥석공사·조적 ⑩철물	2년
	⑫급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스·배연설비	
	⑰온실설치 ⑯아스팔트포장	
	④방수 ⑧지붕 ⑪철근콘크리트 및 콘크리트 포장	3년
	⑬승강기 및 인양기기설비	

* 건설공사의 종류별 하자담보 책임기간(지방계약법 시행규칙 제68조, 건산업 시행령 제30조 별표 4)

※ 하자담보 책임기간 : 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 공종별로 일정기간
하자보수를 보증하는 기간 ☞ 통상 보증시작일은 (준공)검사완료일이 됨

▶ 지연배상금(영 90조, 규칙 75조)

가. 계산방식 : 계약금액×지연배상금율×지체일수

나. 지연배상금율

- 공사 : 1,000분의 0.5
- 물품의 제조·구매 : 1,000분의 0.8
- 용역, 물품의 수리·가공·대여 : 1,000분의 1.3
- 운송·보관 및 양곡가공 : 1,000분의 2.5

※ 지연배상금 10일 이상 부과 시 수의계약 결격사유에 해당

▶ 선금급(법 18조, 영 67조, 예규 제1장)

가. 지급대상 : 공사, 물품제조(구매는 제외), 용역계약

나. 조건

- 법 제31조에 따라 입찰참가자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 자
- 선금지급일 기준 선금을 지급하려는 회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우. 단, 원자재 가격 급등 등 불가피한 사유가 있는 경우는 제외
- 계약금액의 100분의 70(지방자치단체의 장이 원활한 공사 진행 등에 필요하다고 인정하는 경우에는 100분의 80)을 초과하지 아니하는 범위에서 계약상대자가 신청하는 바에 따라 지급

※ (선금 채권확보) 증권 또는 보증서/ 선금액 및 이자상당액 이상/ 보증기간은 선금지급일 이전으로, 종료일은 이행기간 종료일+60일 이상 확보

▶ 계약정보의 공개(영 124조)

※ 대전시교육청 홈페이지 ⇒ 계약정보공개(계약정보공개시스템)

가. 계약과정 공개

- 발주계획, 입찰공고(2인 이상 수의견적 포함), 개찰결과, 계약체결 현황, 계약 변경, 감리·감독·검사 현황, 대가 지급 등
- 수의계약 공개 : 학교는 100만원 이상, 기관은 500만원 이상
- ※ (공개기간) 수의계약 체결일 기준으로 익월 10일까지 월별 수의계약 내역을 계약 이행 완료일로부터 5년 이상 공개

나. 입찰자료실 ⇒ 법령정보

- 지방계약법, 행정안전부 예규, 건설산업기본법 등 41개 법령

다. 입찰자료실 ⇒ 계약서식

- 공사 계약 구비서류
- 물품·용역 계약 구비서류
- 청렴서약서 변경 서식 등

▶ 계약담당자 주의사항

가. 계약담당자는 공사·용역·물품 등의 입찰·계약 집행과 관련하여 이 예규에 정한 바에 따라 업무를 처리해야 한다.

나. 입찰 및 계약 과정에서 금지해야 할 사항

1) 부당한 방법으로 입찰참가자격을 제한하는 사례

가) 입찰참가자격을 대표자의 본적·주소 등으로 제한하거나 해당 지역에 일정기간 이상 거주한 자(업체)로 제한하는 사례

나) 공사의 지역의무공동도급 시 지역업체 수를 과도하게 제한하는 사례 (예: 3개사 이상 지역업체 참여 의무화 등)

다) 입찰공고·특수조건 등에서 해당 지역업체에게 의무적으로 하도급하게 하거나 자재납품업체를 해당 지역업체로 제한하는 사례

2) 특수한 기술·공법 등이 꼭 필요하지 않음에도 불구하고 무차별적으로 제한하는 사례

3) 해당 계약이행에 불필요한 등록·면허·자격요건 등으로 제한하는 사례

4) 동일한 종류의 공사실적을 인정하지 아니하는 사례

■ 하수관거공사 입찰에 택지조성공사·경지정리공사의 하수관거 공사실적을 인정하지 아니하는 사례

■ 농공단지조성공사 입찰에 공업단지·주택단지 조성공사의 실적을 제외하거나 인정하지 아니하는 사례

5) 국가·지방자치단체·정부투자기관 등 특정기관이 발주한 실적만 인정하고 지방공기업·지방자치단체 출자·출연법인, 민자·민간 또는 해외 발주실적을 인정하지 아니하는 사례. 하도급 계약을 승인하는 경우에도 이와 같다.

6) 특정한 명칭의 실적으로 제한하여 실제 동일 실적에 해당되는 실적을 인정하지 아니하거나 입찰참가를 제한하는 사례

7) 입찰공고나 설계서(도면·시방서·물량내역서·현장설명서)·규격서·사양서 등에 부당하게 특정 규격·모델·상표 등을 지정하여 입찰에 부치거나 계약을 하고 품질·성능 면에서 동등 이상의 물품을 납품하더라도 이를 인정하지 아니하는 사례(특히, 수의계약 및 협상 절차 등을 통해 특정업체와 계약을 체결하기 위해 특정 규격·사양 등을 명시하는 사례)

다만, 국민의 생명보호, 건강, 안전, 보건위생 등 특별한 사유가 있을 경우는 예외로 한다.

8) 관련법령 등에 따라 1개의 등록·면허 등으로 계약이행이 가능함에도 2개 이상의 등록·면허 등 과도하게 자격요건을 강화하는 사례

9) 교량·도로 등의 공사발주 시 실적평가의 주요 기준을 규모·양으로 제한하지 아니하고 폭 등 독특한 실적만으로 제한하는 사례, 또는 폭·연장·경간·공법 등을 모두 제한하는 사례

10) 창의성이 요구되는 건축설계 등의 특정 용역에 대해서 과도하게 용역 수행실적으로 제한하는 경우사례

11) 건설사업관리 용역을 발주함에 있어서 감리용역이 주요 부분인데도 건설사업관리 실적만 요구하고 감리용역 실적은 인정하지 아니하는 사례

12) 시행령 제18조 제5항에 따른 2단계 입찰 및 시행령 제43조에 따른 협상에 의한 계약에 의한 경우 평가기준 및 절차(외부전문가를 위원으로 선정하여 평가하는 경우를 포함한다)등을 정함에 있어 특정업체에 유리한 평가기준 적용 등 공정성, 객관성, 적합성 등이 결여되는 사례

13) 법 제22조 및 시행령 제75조의 그밖에 계약 내용의 변경에 따른 계약금액 조정 신청 시 계약담당자가 계약금액 조정신청을 거부하거나 인정하지 아니하는 사례

- 14) 현장대리인(「건설산업기본법」 등 공사 관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 말한다)을 불필요하게 현장에 상주시키는 사례
- 15) 특수한 기술이나 공법^{*}이 요구되지 않음에도 실적을 지역제한이나 기술의 보유상황과 중복하여 제한하는 사례
 - * 제4장 제한입찰 운영요령 별표 특수한 기술·공법·설비 등이 필요한 공사와 물품의 제조·구매
 - ※ 예시) 특수한 기술이 요구되는 공사가 아닌 일반 도로공사를 발주하면서 지역과 기술보유상황 및 실적으로 중복 제한
- 16) 규모(양)로 제한하는 경우 특별한 사유가 없는데도 공사·용역·물품 규모의 1/3을 초과하거나, 금액으로 제한하는 경우 추정가격의 1배를 초과하여 제한하는 사례
 - ※ 예시) 추정가격 4억 원의 물품 구매 시 납품실적 10억 원 이상 보유자로 입찰참가자격을 과다 제한
- 17) 규모(양)와 금액으로 또는 규모(양)와 다른 규모(양)로 이중 제한하는 사례
 - ※ 예시 1) 200병상 및 2억 원 이상 2) 도로 5km 및 교량 2km
- 18) 과도한 시설요건으로 제한하거나 필요하지 않은 특수한 설비요건을 요구하는 사례
 - ※ 예시) 기계설비공사 자격이 있는 업체를 참여토록 하면 자격이 충분한데도 불필요한 특수 설비요건을 갖춘 업체로 과다하게 제한
- 19) 수의계약 시에도 규격이나 사양 등에 특별한 이유가 없는 한 표준시방서를 명시하고 재무관(계약부서)에서 수의계약 대상제품(규격)을 효율성·안전성·경제성을 고려하여 최종 선택해야 함에도 사업부서에서 특별한 경우(에너지 효율 등 특수한 기술 개발 제품이 필요하거나 자재 선정심의위원회를 통해 기술개발제품 등을 설계에 반영한 경우 등) 이외에 특정제품 규격이나 인증번호 등을 명시하여 수의계약 체결을 요구하는 사례
- 20) 계약목적(물)과 관련이 없는 실적 제한이나 법령·예규에 근거가 없는 실적건수로 제한하는 사례
 - ※ 예시 1) 전기공사를 발주하면서 전기공사와 관련없는 생물안전설 100㎡ 이상 허가 실적이 있는 □□도내 업체로 제한
 - 예시 2) “○○설치공사실적이 최근 5년간 5건 이상 있는 업체”로 제한
- 21) 신기술·특허공법 보유자 또는 물품공급·기술지원사가 발주기관과 당초 협의한 내용과 다르게 부당한 요구를 하여 낙찰자와 신기술·특허 보유자 또는 물품공급·기술지원사간 협약이 체결되지 않거나 발주자가 발주 전에 협약을 체결하지 않아 낙찰자가 계약을 체결할 수 없는 경우 부정 당업자로 입찰참가자격 제한 조치 및 입찰보증금을 자치단체에 귀속하는 사례
- 22) 신기술·특허공법 보유자 또는 물품공급·기술지원사가 발주 전에 사용협약 또는 물품공급·기술지원 협약을 체결하지 아니하고 낙찰자로 하여금 직접 신기술·특허 보유자 또는 물품공급·기술지원사와 체결한 사용협약서 또는 물품공급·기술지원협약서를 제출하게 하는 사례
- 23) 발주기관이 신기술·특허공법 보유자 또는 물품공급·기술지원사와 협약을 체결 시 하도급 대금 등에 대해 신기술·특허 사용협약서 규정과 달리 협약을 체결하는 사례
 - ※ 예시) 발주기관이 협약내용을 공고 시 하도급 계약금액으로 결정할 경우 하도급계약의 적정성 심사대상이 되는 비율(82%)보다 높게 책정(예 : 90%)
- 24) 신기술·특허공법이 사용되는 공사의 전부 또는 일부가 기술보유자의 기술력을 활용하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능하거나, 기술보유자가 보유한 특수 장비 등을 직접 사용하지 아니하면 시공과 품질 확보가 불가능한 경우 이외에 발주기관이 계약상대자에게 신기술·특허공법 보유자와 하도급계약을 체결하도록 강요·유도하는 사례
 - ※ 예시) 계약상대자가 신기술·특허 개발자로부터 기술지원만 받으면 직접 시공이 가능한데도 하도급계약 체결

- 25) 현장설명 참가자에 한하여 투찰이 가능하도록 제한하는 사례
 ※ 다만, 300억 원 이상 공사입찰 시 현장설명을 하는 경우에 현장설명에 참가한 자만을 입찰에 참여해야 함
- 26) 전문성, 기술성, 창의성, 예술성, 안정성 등이 요구되지 않는 물품, 용역을 협상에 의한 계약으로 체결하는 사례
 ※ 예시) 단순노무용역 등
- 27) 발주기관이 계약체결 이후 과업을 변경 시 계약 목적달성을 위해 필요한 최소한의 과업만을 변경하지 않고 빈번하게 과업변경을 계약상대자에게 요구하는 사례 또는 계약금액 감액 시 업체의 적정대가를 보장하지 않는 사례
- 28) 하도급자 승인조건으로 특정기관에 납품한 실적을 요구하거나 특정업체와의 하도급을 요구하는 사례
- 29) 계약체결 부대비용 등 계약체결 및 이행과정에서 발생하는 비용 중 발주기관이 부담할 부분을 계약상대자에게 전가하는 행위
- 30) 신기술·특허 사용협약 및 물품공급 기술지원 협약 시 낙찰률을 고려하지 않고 협약을 체결하는 사례
- 31) 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준 및 일반관리비용 및 이윤율을 입찰공고의 내용에 명시하지 않는 사례
- 32) 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우 입찰보증금을 귀속하도록 규정하고 있음에도 관련 법령에 따른 등록기준 미달 등으로 인해 적격심사 대상자에서 제외된 자에 대해 입찰보증금을 귀속하는 사례
- 33) 협상에 의한 계약 시 계약이행과 무관하거나 발주기관 소재 지역업체만 유리한 평가 항목을 포함하여 평가하는 사례
- 34) 계약담당자가 낙찰자 통과점수 미달로 인하여 입찰참가자의 심사서류 제출을 생략하게 하거나 심사 포기서를 제출하게 한 입찰참가자에 대하여 부정당업자 입찰참가자격 제한 조치를 하는 사례

목 차

제1편 계약일반

제1장 한시적 특례 등	3
제2장 계약일반	7
제3장 수의계약	41

제2편 공사계약

제1장 시설공사 계약	65
제2장 공사계약 요점정리	94

제3편 물품계약 및 관리

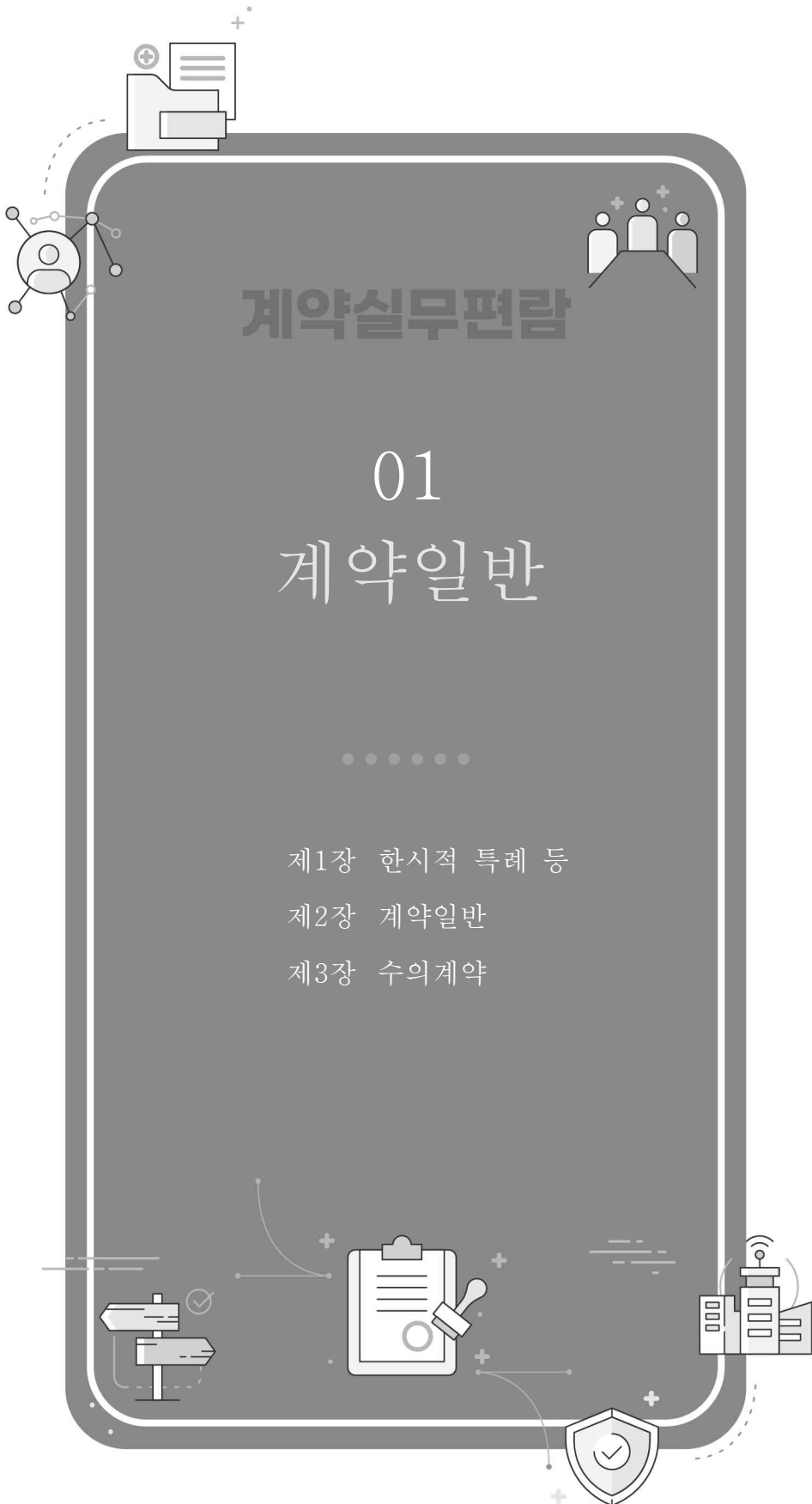
제1장 물품계약	101
제2장 공공구매	123
제3장 물품관리	130

제4편 용역계약

제1장 용역계약	163
제2장 기술용역	173

제5편 도움자료 및 사례 Q&A

제1장 부정당업자 제재 업무처리 요령	179
제2장 수의계약 배제 등록 업무처리 요령	196
제3장 채권압류	199
제4장 계약시 체크리스트	206
제5장 사례중심 유권해석 및 Q&A	207



계약실무편람

01 계약일반

.....

제1장 한시적 특례 등

제2장 계약일반

제3장 수의계약

1장 한시적 특례 등



1 수의계약 등 한시적 특례

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시
- 특례기간 : 행정안전부 고시, ~'25.6.30.까지(추후 연장 시 공문 게시)[공문게시판 참조]
- 주요내용

구 분		기 준	특례기간 시	비 고
수의 계약 대상 금액 (2인수의)	공사	종합 추정가격 <u>4억원</u> 이하 전문 추정가격 <u>2억원</u> 이하 기타 추정가격 <u>1억6천만원</u> 이하	좌동 ※종전에는 특례기간에만 금액 상향했으나, 법률 개정됨	영§25①5호
	소기업·소상 공인 대상 물품·용역계약	추정가격 2천만원 초과 <u>1억원</u> 이하		
	학술연구 ·원가계산 등 물품·용역계약	추정가격 2천만원 초과 <u>1억원</u> 이하		
수의계약 절차		재공고 유찰시 수의계약 허용	경쟁입찰로 입찰자가 1인뿐인 경우 1회 유찰시 수의계약 허용 ※ 2인수의 유찰시 재공고 실시	영§26②
입찰보증금		입찰금액의 <u>100분의 5</u> 이상	입찰금액의 <u>1000분의 25</u> 이상	영§37①
계약보증금		계약금액의 <u>100분의 10</u> 이상	계약금액의 <u>100분의 5</u> 이상	영§51 ①제1호,⑤
검사기간		완료통지일로부터 <u>14일</u> , 연장 <u>7일</u>	완료통지일로부터 <u>7일</u> , 연장 <u>3일</u>	영§64①
대가지급		청구를 받은 날부터 <u>5일</u> 이내	청구를 받은 날부터 <u>3일</u> 이내	영§67①
공사이행보증금 ※ 계약보증금 대체		계약금액의 <u>100분의 40</u> 이상	계약금액의 <u>100분의 20</u> 이상	영§51 ①제2호

※ 수의계약 대상금액 : 2인 이상 견적 수의계약을 말하는 것으로 1인 견적가능 수의계약이 아님에 유의

※ 한시적 특례기간 중 1인 견적가능 수의계약 : 공사·용역·물품 추정가격 2천만원 이하임

(교육청 자체기준 각급학교 물품 1인 견적가능 수의계약 : 1천만원 이하 ⇒ 2천만원 이하)

2 > 선금의 부채 제외 특례 종료

- 관련근거 : 교육부 지방교육재정교-26(2025. 1. 3.)[공문게시판 참조]
- 내용
 - 특례 기간 중 ‘선금의 부채 제외’는 2025.1.1.(입찰공고일 기준) 이후 종료
 - 적격심사 평가항목 부채비율 및 유동비율 평가 시 국가·지방계약법령 적용·준용하는 기관에서 받은 공사의 선금 중 입찰공고일까지 정산되지 않은 선금에 대하여 부채 제외가 적용되었으나 현재는 적용 종료된 사항임

3 > 지방계약법, 시행령, 시행규칙 개정 주요내용

※ 시교육청 재정과-15807(2023.9.1.)호 참고

- 공사계약의 계약보증금률 10% 이상(기존 15% 이상)으로 하향 조정
 - * 단, 한시적 특례기간 중에는 5% 이상
- 계약보증금의 지방자치단체 세입 조치 방식 개선
 - * 계약 중도 포기 등 계약의무 불이행으로 계약보증금을 세입 조치할 때, 분할 가능한 공사·물품·용역의 일부 완성 부분을 인수한 경우에는 이에 해당하는 계약보증금은 제외하고 세입 조치
- 입찰보증금 및 계약보증금 면제 대상기관 확대
 - * 한국교육시설안전원 및 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 시(인구 50만 이상) 연구원을 입찰보증금 및 계약보증금 면제 대상기관에 추가
- 기술용역 지역제한 입찰 대상 금액을 3.3억원으로 상향(기존 2.2억원)
- 하자책임 구분이 쉽고 공정관리에 지장이 없는 경우로 시설공사 관급자재 적용 요건 제한 강화
- 입찰참가 제한 폐지
 - * 협상에 의한 계약의 설명 미참가자에 대한 입찰참가 제한 폐지(영 제43조)
 - * 연 3회 이상 입찰 의사 표시 후 입찰에 미참가한 자에 대한 입찰 참가자격 제한 규정 삭제 (§92②1호 다목 삭제)
- 계약상대자의 권리 보호
 - * 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건은 무효로 하고, 이의신청 대상에 ‘부당한 특약 등’을 포함

● 저가입찰에 따른 부실 계약이행 방지

- * 100억원 미만 공사의 경우 순공사원가(재료비·노무비·경비·부가가치세 합계액)의 100분의 98 미만으로 입찰한 자는 낙찰자 결정 시 배제

● 2단계 입찰의 규격·기술평가위원회 구성 및 심사 의무화(§18④ 신설)

- * 2단계 입찰의 「지방교육행정기관 규격기술평가위원회 구성·운영 기준」(교육부 지방교육재정과-2350(2023.4.18.))

- * 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」에 따라 「낙찰자결정기준」의 제안서평가위원회 구성·운영을 준용하되,

- 지역 제한이 가능한 범위(물품의 제조·구매, 일반용역 등의 경우 5억원)내에서는 각 교육청별 자체 규정에 따라 평가위원회를 구성·운영할 수 있도록 예외 규정 마련
- 학교는 「지방교육행정기관 규격·기술평가위원회 구성·운영 기준」 적용 가능

「지방교육행정기관 규격·기술평가위원회 구성·운영 기준」

1. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제1항 또는 제3항에 따른 규격입찰 또는 기술입찰에 관한 사항을 심의하기 위해 지방교육행정기관에 두는 규격·기술평가위원회의 구성 및 운영에 관해서는 「낙찰자결정기준」 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 제4절 제안서평가위원회 구성·운영을 준용한다.
2. 다만, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제24조에 해당하는 지역 제한이 가능한 범위 내에서는 예외적으로 자체 평가위원회를 구성·운영한다.
3. “1”의 지방교육행정기관은 시·도교육청, 직속기관, 교육지원청, 교육지원청 소속 기관을 의미한다.

부 칙

1. (시행일) 이 기준은 2023년 7월 1일부터 시행한다.
2. (2단계 입찰에 대한 적용례) 이 기준은 시행일 이후 최초 입찰 공고 분부터 적용한다.

- * 교육행정기관(교육청, 공립학교 등)의 경우, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제24조에 해당하는 지역제한이 가능한 범위(5억) 내에서는 예외적으로 자체평가위원회를 구성하여 운영(5억 이하는 기관이나 학교에서 자체 평가위원회를 구성하여 평가 가능)

4 지방계약 예규 개정 주요내용

※ 시교육청 재정과-15807(2023.9.1.)호 참고

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준
- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준
- 주요내용

- 협상에 의한 계약 시 계약이행과 무관하거나 발주기관 소재 지역업체만 유리한 평가항목을 포함하여 평가하는 사례 금지
- 입찰 관련 서류 교부 시점을 종전 ‘입찰마감일 전’에서 ‘입찰공고일’로 앞당겨 업체의 충분한 검토 시간 보장
- 설계보상비 지급기준 강화
- 발주기관 공정계약 서약제 도입
- 2인 견적 수의계약 하한율 산정방식을 입찰과 동일하게 법정 경비* 등을 제외하고 산정하도록 개선
 - * 법정 경비(A값, 국민연금, 건강보험, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액)
- 종합공사 지역참여도 평가 대상 확대(2억→4억)
- 협상에 의한 계약 입찰 하한선 상향(60%→70%)
- 학술연구용역 고용창출 우수 관련 평가기준 조정

2장 계약일반



1 계약용어 사전

▶ 계약의 개념

- 계약담당자 : 수입과 지출의 원인이 되는 계약에 관한 사무를 지방자치단체의 장으로부터 위임받은 「지방회계법」에 따른 회계관계공무원, 「지방계약법」 제7조 제1항에 따라 계약사무의 전부 또는 일부를 위탁받은 중앙행정기관, 다른 지방자치단체, 전문기관의 계약사무를 담당하는 자 및 그 밖에 법령에 따라 세입세출 외의 자금 또는 기금의 출납의 원인이 되는 계약을 담당하는 공무원
- 계약상대자 : 지방자치단체(계약사무 위·수탁기관 포함) 등과 계약을 체결한 자연인 또는 법인
- 공사감독관 : 계약일반조건에 규정한 임무(건설공사 감독자 업무지침)를 수행하기 위하여 지방자치단체가 임명한 기술직원이나 그의 대리인을 말한다. 다만, 건설기술 진흥법 제49조에 따라 책임관리를 하는 공사에 있어서는 해당공사의 감리를 수행하는 감리원을 말함
- 설계서 : 공사설계설명서(시방서), 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서(가설물 설치에 소요되는 물량 포함) ※설계서에는 금액이 없음
- 공사설계설명서(시방서) : 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서, 설계도면에 대한 설명이나 설계 도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서
- 설계도면 : 시공할 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도서
- 수의시담 : 수의계약 시 계약담당자와 계약상대자(업체)가 실시하는 가격 협상
 - (1인)전자시담 : 지정정보처리장치를 통해 계약공무원이 지정한 1개 업체와 전자적으로 실시하는 수의시담
 - 다자간전자시담 : 지정정보처리장치를 통해 계약공무원이 다수의 업체를 지정하여 견적제출을 요구하는 수의시담

- 현장설명서 : 지방계약법 시행령 제15조에 따른 현장설명 시 교부하는 도서로서 시공에 필요한 현장상태 등에 관한 정보나 단가에 관한 설명서 등을 포함한 입찰가격 결정에 필요한 사항을 제공하는 도서
- 공종별 목적물 물량내역서(물량내역서) : 공종별 목적물을 구성하는 품목·비목과 동 품목 또는 비목의 규격·수량·단위 등을 표시하고, 지방계약법 시행령 제15조제1항·제30조 제2항에 따른 입찰공고·수의계약 안내 후 입찰참가자(낙찰자·견적제출자)에게 교부된 내역서
- 산출내역서 : 지방계약법 시행령 제15조제6항, 제7항 및 제9항에 따라 발주기관이 교부한 물량내역서에 입찰자나 계약상대자가 단가를 기재하여 제출한 내역서, 제98조 제2항 및 제3항에 따라 제출한 내역서, 제132조제1항과 제134조제2항에 따라 제출한 내역서 및 수의계약으로 체결된 공사의 경우 착공신고서 제출 시 제출한 내역서
- 관급자재 : 도급자 설치 관급자재와 관급자 설치 관급자재로 구분
 - 도급자(계약상대자) 설치 관급자재 : 발주기관(학교)이 직접 구입하여 계약상대자에게 지급하는 자재로서 계약상대자가 설치 또는 시공하는 자재(시멘트, 철근 등)
 - 관급자(발주자) 설치 관급자재 : 발주기관(학교)이 직접 구입하여 설치 또는 시공하는 자재(방송장비, 무대장치, 냉난방기 등)

구분		자재 구매자	시공 주체	설명
관급 자재	도급자 관급자재	발주처	도급업체	발주처가 구매한 물품을 도급업체가 설치 (내역서에 시공비 반영)
	관급자 관급자재	발주처	발주처	발주처가 구매하여 설치 (내역서에 시공비 미반영)
사급자재		도급업체	도급업체	내역서에 포함되어 있는 자재 (자재비+시공비)

- 관급자재 인도조건
 - 납품장소도 : 판매자가 자재를 공사현장까지 운반(운반비 부담은 판매자)
 - 공사현장 하차도 : 판매자가 자재를 공사현장까지 운반+하차
 - 현장설치도 : 판매자가 자재 운반+물품 설치(운반비, 설치비 부담은 판매자)
- 추정가격 : 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결하면서 국제입찰 및 수의계약 여부, 내역입찰 여부, 지역제한 여부, 실적제한 여부 등을 판단하는 기준으로 삼기 위한 가격으로 예산상 가격 또는 품의 가격, 설계상 가격 등에서 관급자재와 부가가치세를 제외한 가격

구 분	개 념
① 추정가격	순공사비 등* * 순공사비(내역서의 재료비, 노무비, 경비의 합계), 간접경비(4대보험료, 산업 안전보건관리비 등), 일반관리비, 이윤
② 기초금액	① 추정가격(순공사비 등) + 부가가치세
③ 추정금액 (공사예정금액)	② 기초금액(추정가격 + 부가가치세) + 도급자 설치 관급
④ 총공사비	③ 추정금액(기초금액 + 도급자 설치 관급) + 관급자 설치 관급

- 기초금액 : 계약담당자가 설계가격 또는 조사가격(관급자재 제외)의 적정여부를 검토하여 가감·조정한 후 부가가치세를 합산하여 작성한 가격으로서 최종 예정가격으로 결정되기 직전에 예정가격조서의 형식으로 작성된 가격(공개 원칙)
- 추정금액 : 지방계약법 시행령 제2조에 따라 추정가격에 「부가가치세법」에 따른 부가가치세와 도급자 설치 관급자재로 공급될 부분의 가격을 합한 금액
 ※ 추정금액 = $\frac{(\text{추정가격} + \text{부가가치세})}{\text{기초금액}} + \text{도급자 설치 관급자재}$
 - 관급자(발주자) 설치 관급자재는 추정금액에 미포함
- 복수예비가격 : 계약담당자가 기초금액에 $\pm 3\%$ 상당금액의 범위 안에서 서로 다른 15개의 가격을 작성(0%~+3% 범위 안에서 7개, 0%~-3% 범위 안에서 8개의 복수예비가격 작성)
- 예정가격 : 계약을 체결하면서 계약담당자가 낙찰자, 계약상대방 또는 계약금액결정의 기준 등으로 삼기 위하여 입찰 또는 계약체결에 앞서 미리 작성 비치해 두는 가격
 - ⇒ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제2장 “예정가격 작성요령”에 의함
 - ⇒ 예정가격 작성 절차

① 추정가격 작성 → ② 설계가격 또는 조사가격 작성* → ③ 기초금액 작성 → ④ (복수예비가격 작성) → ⑤ 예정가격조서 작성 → ⑥ 예정가격 결정

* 설계가격 또는 조사가격: 기술 또는 설계 담당공무원(원가계산 용역기관 포함)등이 설계서에 따라 거래실례가격, 원가계산에 따른 가격 등으로 작성하거나 직접조사하여 작성

- ⇒ 입찰 시 예정가격은 입찰 참여업체가 지정정보처리장치에 접속하여 15개의 복수예가 중 업체별 2개씩 추첨하여, 추첨된 복수예가 중 다빈도 순 4개의 평균으로 예정가격 결정(1원 미만 절상)
- ※ 복수예가 작성기준 : 기초금액 $\pm 3\%$ 범위 내 15개 작성(+3%:7개, -3%:8개)

⇒ 예정가격 작성의 예외(지정정보처리장치를 이용하지 않고 수의계약을 체결하는 경우에 한함)

- ① 국가기관이나 다른 지방자치단체와 수의계약을 체결하는 경우
- ② 추정가격이 4억원(전문 2억원, 전기·통신·소방·기타 1억6천만원) 이하인 공사 등 지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호 해당 시
- ③ 추정가격이 5천만원(임차·임대는 연액 또는 총액 기준) 이하인 임대차 등 그 밖의 계약
- ④ 추정가격이 1억원 이하인 물품 제조·구매, 용역 계약

※ 유찰로 수의계약을 진행할 경우에는 예정가격 작성해야 함(기초금액과 예정가격이 다름에 유의)

■ 추정가격, 예정가격, 추정금액 비교 ■

구분	부가가치세	관급자재비
추정가격	미포함	미포함
예정가격	포함	미포함
추정금액	포함	포함(도급자 설치 관급)

- 제한적 최저가 낙찰 : 예정가격 이하로 예정가격의 낙찰하한율 이상으로 투찰한 업체 중 최저가인 업체가 낙찰되는 방법(과도한 경쟁으로 인한 낙찰자의 부담과 그로 인한 과업 부실수행을 방지하기 위한 제도로, 낙찰업체의 일정 이윤을 보장)
- 고시금액 : 지방계약법 제5조에 따라 행정안전부(기획재정부) 장관이 고시한 금액
- 실적 : 1건의 공사 또는 제조 등의 실적(장기계속공사 또는 제조에 있어서는 총공사 또는 총제조 실적으로 한다)에 해당되는 금액 또는 규모(양)
- 발주자 : 건설공사를 건설업자에게 도급하는 자, 다른 사업자에게 물품의 제조 등을 위탁하여 납품받는 자(물품의 제조, 수리, 용역, 공사를 최초로 위탁하는 사업자)
- 도급자 : 계약상대자, 발주청에서 공사를 도급받은 업자(발주자와 직접 계약한 업체)
- 수급인 : 도급인(원청)과 계약한 하청업체
- 공동계약 : 공사·제조·그 밖의 계약에 있어서 발주기관(지방자치단체와 그 계약 사무를 위탁받은 기관을 말함)과 공동수급체가 체결하는 계약
- 공동수급체 : 구성원을 2인 이상으로 하여 수급인이 해당계약을 공동으로 수행하기 위하여 잠정적으로 결성한 실체를 말함
- 공동수급체 대표자 : 공동수급체의 구성원 중에서 대표자로 선정된 자
- 공동수급협정서 : 공동계약에 있어서 공동수급체 구성원 상호간의 권리·의무 등 공동 계약의 수행에 관한 중요사항을 정한 계약서

- 주계약자 : 주계약자 관리 방식에 따른 공동수급체의 구성원 중에서 공동계약의 수행에 관하여 종합적인 계획·관리 및 조정을 하는 자로서 공동수급체의 대표자
- 심사항목 : 적격심사에서 각 심사분야의 평가항목을 말하며 공사 수행능력 분야의 시공경험, 경영상태, 기술능력, 신인도 등을 말함
- 공사이행능력 : 사전심사 항목 중 시공경험, 기술능력, 시공평가결과, 신인도 항목을 합쳐 공사능력이라고 함
- 시공능력평가액(공시액) : 건설산업기본법 등 관련법령에 따라 공사를 업종별로 관련 부처에서 사업자가 시공할 수 있는 능력을 매년 평가하여 공시한 금액
- 시공비율 : 공동수급체 각각의 구성원이 시공할 비율을 말하며 시공경험, 기술능력, 경영상태 등의 평가 시 각 구성원의 실적 등을 평가하는 데 활용함
- 지역제한입찰 : 일반입찰 시 입찰참가자격을 주된 영업소를 발주하는 지방자치단체가 관할하는 특별시, 광역시 또는 도의 관할구역 안에 있는 자로 제한하는 제도
- P.Q(pre-qualification, 입찰참가자격 사전심사) : 공사 또는 기술용역에 있어 입찰 참가 자격심사 신청자의 입찰참가자격을 미리 심사하여 일반 입찰에 참가할 수 있는 적격자를 선정하는 제도
- 지역의무공동도급 : 공사계약에 있어 2인 이상의 수급인이 해당계약을 공동으로 수행하기 위하여 잠정적으로 결성한 실체인 공동수급체와 계약을 체결하는 경우 공사현장을 관할하는 시·도 관할구역 내에 있는 1개 이상 업체를 의무적으로 참가토록 하는 제도
- 적격심사제도 : 계약법령에서 정하고 있는 낙찰자의 결정방법 중에 충분히 이행능력이 있다고 인정되는 자로서 낙찰하한을 이상 최저가격으로 입찰한 업체 순으로 이행능력을 심사하여 종합평점이 “적격통과점수” 이상(95점, 100억이상 92점)이면 낙찰자로 결정하는 방법
- 계약문서
 - 공사 : 품의서(계획서), 계약서, 설계서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건(필요시), 산출내역서, 물량내역서, 착공·준공신고서, 공사공정표, 하도급계약서 사본, 그 밖의 계약이행에 필요한 서류 등으로 구성하고 상호 보완효과를 가지며 계약 당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서의 효력을 가짐
 - 물품 : 계약서, 규격서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건(필요시), 산출내역서로 구성하며 상호 보완효과를 가짐
 - 용역 : 계약서, 유의서, 계약일반조건, 계약 특수조건(필요시), 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호 보완의 효력을 가짐

- 국제입찰 : 국제입찰이란 내·외국인 또는 외국인을 대상으로 하여 물품·공사 및 용역을 조달하기 위하여 행하는 입찰을 말하며 수의계약을 포함 함
- 일괄입찰 : 건설공사에서 발주기관이 제시하는 기본계획, 입찰안내서, 지침 등에 따라 입찰 시에 그 공사의 설계서, 기타 시공에 필요한 도면·서류를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 입찰
- 대안입찰 : 원안입찰과 함께 입찰자의 의사에 따라 대안의 제출이 허용된 입찰

알고가기

- ※ 전, 이전, 이후, 이상, 이하, 초과, 미만
- ‘전’ : 4월 30일 ‘전’ → 4월 29일까지
 - ‘이전’ : 4월 30일 ‘이전’ → 4월 30일을 포함한 그 앞쪽 날짜
 - 이전, 이후, 이상, 이하 : 그 시점을 포함하는 개념
 - 전, 후, 초과, 미만 : 그 시점을 포함하지 아니하는 개념

2 계약의 의의

▶ 계약의 개념

- 계약 : 법률상 일정한 효과의 발생을 목적으로 복수 당사자 사이에 서로 반대되는 의사표시의 합치에 의하여 성립되는 법률행위
- 지방자치단체 계약 : 지방자치단체가 계약상대자의 일방이 되는 계약은 상대방인 사인과 공사, 용역, 물품의 제조·구매 등의 계약을 체결함으로써 지방자치단체의 제반 수요를 충족시킴과 동시에 사법상 효과 발생을 목적으로 하는 행위

▶ 계약의 원칙

지방자치단체의 계약은 사법상의 계약이므로 민법상의 일반원칙인 계약자유의 원칙, 신의 성실의 원칙, 사정변경의 원칙 및 권리남용금지의 원칙 등을 적용하며, 이에 대한 다툼도 민사소송 대상이 됨(단, 부정당업자 제재처분은 행정처분으로 행정소송 대상임)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

제6조(계약의 원칙) ① 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하고, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 하며, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 이 법 및 관계법령에 규정된 계약상대자의 계약상 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건을 정하여서는 아니 된다.

구 분	내 용
민사소송	입찰절차(공고, 적격심사, 낙찰자결정) 및 계약절차(대금지급, 계약해제)
행정소송	부정당업자 제재

▶ 지방자치단체 계약의 특성

- 지방자치단체가 체결하는 계약은 개인의 이익을 추구하는 사인간의 계약과는 달리 공공복리 추구라는 목적의 달성을 위하여 체결하며, 이에 따라 계약 관련 법령 및 규정을 운영하고 있음

- 계약업무담당자의 자의적인 행위를 방지하고 회계질서를 엄정하게 유지하는 동시에 예산집행의 공익성·공정성·경제성 확보를 요구하므로 계약 관계 법령이 정하는 바에 따라 처리하여야 함
- 입찰 및 계약 시 계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 특약이나 조건 불가

▶ 청렴서약제 (지방계약법 제6조의2)

- 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약의 투명성과 공정성을 높이기 위하여 입찰참가자 또는 수의계약 계약상대자에게 청렴서약서를 제출하도록 하여야 함
- 내용 : 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 감독, 검사와 관련한 직접 또는 간접적인 사례, 증여, 금품·향응 제공 금지 사항, 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유 경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위의 금지 사항, 기타 계약의 투명성과 공정성을 높이기 위하여 정한 사항

▶ 고유식별정보의 처리

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제139조에 따라 불가피한 경우 개인정보 보호법 시행령 제19조(고유식별번호의 범위)제1호 또는 제2호에 따른 주민등록번호 또는 여권번호가 포함된 자료 처리 가능

▶ 지방계약 관련 법령

구 분	종 류	소관부서
기본법령	계약결정방법, 입찰 및 계약절차, 계약관련 보증금, 검사, 대가지급 등	
	◦ 지방재정법 ◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 ◦ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙	행 정 안 전 부
개별법령	계약이행 자격, 하도급, 영업정지, 원가계산요령 등	
	◦ 공유재산 및 물품 관리법	행 정 안 전 부
	◦ 건설산업기본법 ◦ 건설기술 진흥법 ◦ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 ◦ 건축사법 ◦ 건축법	국 토 교 통 부

구 분	종 류	소관부서
	- 폐기물관리법 - 소음·진동관리법 - 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 - 환경기술 및 환경산업지원법 - 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률	환경부
	- 공중위생관리법 - 장애인복지법 - 국민건강보험법 - 사회복지사업법	보 건 복 지 부
	- 전기공사업법 - 전기사업법 - 엔지니어링 산업진흥법	산업통상자원부
	- 근로기준법 - 최저임금법 - 산업안전보건법 - 고용보험법 - 산업재해보상보험법 - 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률	고 용 노 동 부
	- 인지세법 - 부가가치세법	기 획 재 정 부
	- 정보통신공사업법 - 소프트웨어산업 진흥법	과 학 기 술 정 보 통 신 부
	소방시설공사업법	소방청
	조달사업에 관한 법률	조달청
	- 중소기업진흥에 관한 법률 - 중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	중소벤처기업부
	- 문화재보호법 - 문화재 수리등에 관한 법률 - 매장문화재보호 및 조사에 관한 법률	문 화 재 청
	하도급거래 공정화에 관한 법률	공정거래위원회
회계예규	- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 - 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준	행 정 안 전 부

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 지방계약법에서 정하는 바에 따름. 즉, 다른 법령에 계약과 관련된 근거가 있을 경우에는 그 법령에 의함(지방계약법 제4조)

▶ 계약체결금지 대상

- 지방단체장·지방의회의원은 그들이 종사하는 지방자치단체와 모든 경쟁·수의계약 불가(지방계약법 제33조)
 - ☞ 학교운영위원 위원, 위원의 배우자, 위원 또는 배우자의 직계 존속·비속은 해당 유치원 및 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 하거나 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익을 취득 또는 알선을 할 수 없음 (대전광역시립 학교운영위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제5조 제3항)
 - ☞ 자료제출 요구 : 수의계약을 체결할 수 없는 자의 여부를 확인하기 위하여 관계 행정기관 등 (지방의회 포함)에 가족관계증명서, 사업자등록증 등의 자료제출이나 사실조회를 요구하여야 함 (지방계약법 제33조의 2)
- 지방단체장·지방의원의 배우자·직계존비속 및 배우자 계열회사 등은 해당 지방자치단체와 수의계약 금지(지방계약법 제33조)
- 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 않은 자 (지방계약법 제31조의 5, 영 제93조)
- 법령에 의한 인·허가 등 자격요건 미비, 등록말소·영업정지 중인 자
- 소득세법·법인세법·부가가치세법 등에 의한 사업자등록·납세번호가 없는 자
- 부정당업자 제재로 입찰참가자격이 제한된 자(지방계약법 제31조)
- 영업정지 중인 자 또는 다른 법령에 의하여 영업 또는 사업행위가 일시 중지된 자
- 공직자의 이행충돌 방지법에 의한 수의계약 체결 제한자
 - 제한대상 : 고위공직자, 소속 계약·사업담당자·결재자(배우자 및 직계존비속포함), 대전광역시의원(배우자 및 직계존비속포함) 등은 수의계약 체결금지(공직자의 이행충돌 방지법 제12조)
 - 확인방법 : 수의계약 시 수의계약 체결 제한여부 확인서 제출
 - ※ (확인서 제출 예외) 전기·가스·수도 등 공급계약, 추정가격 200만원 미만 계약 등

알고가기

- ※ 입찰 및 계약 시 금지해야 할 사항
지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제1절 제7번 계약담당자 주의사항(34개 항목)에 정한 바에 따라 업무 처리를 요함

3 계약의 유형

▶ 계약원인별 구분

- 세입이 원인이 되는 계약 : 예정가격 이상으로서 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 결정(물품·공유재산의 매각, 청사임대, 리스)
- 지출이 원인이 되는 계약

계약목적물별	계약체결 형태별	경쟁 형태별	낙찰자결정방법별
◦ 공사계약 - 종합/전문공사 - 전기, 통신, 소방 - 문화재 수리공사 - 환경관련 공사 등 ◦ 용역계약 - 기술, 학술, 일반 ◦ 물품계약 - 제조 - 구매 등	◦ 확정계약, 개산계약, 사후원가검토조건부계약 ◦ 총액계약, 단가계약 ◦ 단년도계약, 장기계속계약, 계속비계약 ◦ 회계연도내계약, 회계연도 개시전계약 ◦ 단독계약, 공동계약 ◦ 종합계약	◦ 경쟁입찰에 의한 계약 - 일반경쟁입찰 - 제한경쟁입찰 - 지명경쟁입찰 ◦ 수의계약 - 금액기준 - 내용기준	◦ 공사 - 적격심사 - 턴키, 대안입찰 - 기술제안, 공모 - 종합평가낙찰 ◦ 용역, 물품 - 적격심사 - 협상에 의한 계약 - 2단계 경쟁입찰 - 설계공모 - 희망수량 입찰 - 유사물품의 복수입찰 - 경쟁적 대화 방식 ※ 중소기업자간 경쟁입찰 - 의무적 적격 심사

■ 세입이 원인이 되는 계약과 세출이 원인이 되는 계약 비교 ■

구분	세입이 원인이 되는 계약	세출이 원인이 되는 계약
예정가격	작성	작성
낙찰자결정 방식	예정가격 이상 최고가 낙찰	예정가격 이하 최저가 낙찰 등
입찰보증금	필요	필요
1인 투찰 시	유효한 입찰	유효
하자보증	불필요	필요
대가 수납(지급)	선납 원칙	계약 이행 후 지급
지연배상금	부과	부과
지정정보처리장치	온비드(전자자산처분시스템)	g2b(나라장터), s2b(학교장터), eat(학교급식전자조달시스템)
사례	불용품매각, 체육관 사용료	물품의 제조·구매, 공사, 용역

■ 경쟁 형태에 따른 장·단점 비교 ■

구분	이점	단점
일반입찰	- 공정한 절차 - 가격경쟁에 따른 예산절감	- 경쟁과열에 따른 부실공사 우려 - 계약 준비기간 장기화
수의계약	- 경험 많은 계약자 선정 가능 - 입찰공고 생략에 따른 행정절차의 간소화	- 경쟁제한에 따른 자의적 운용 가능성 내재

▶ 계약목적물별 구분

● 공사계약(종합공사업 5종, 전문공사업 14종)

가. 건설공사 : 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는 공사 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말하는 것으로 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재 수리공사는 포함하지 아니함(건설산업기본법 제2조, 시행령 제7조)

1) 종합공사 : 종합적 계획, 관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사

구분	업종	업무내용
종합공사 (5종)	① 토목공사업	도로, 항만, 철도, 택지조성 등
	② 건축공사업	건축공사 및 부수되는 시설물
	③ 토목건축공사업	토목공사와 건축공사
	④ 산업환경설비공사업	산업생산시설, 환경시설공사 등
	⑤ 조경공사업	수목원, 공원, 숲, 정원 조성공사 등

2) 전문공사 : 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 건설공사

구 분	업종	업무분야	업무내용
전문공사 (14종)	①지반조성·포장공사업	토공사	굴착, 성토, 절토, 흙막이
		포장공사	아스팔트콘크리트 포장
		보링·그라우팅·파일공사업	보링, 그라우팅, 착정공사
	②실내건축공사업	실내건축공사	인테리어, 칸막이, 목공사
	③금속창호·지붕건축물조립 공사업	금속구조물·창호·온실공사	창호, 금속구조물, 온실
		지붕판금·건축물조립공사	지붕판금, 건축물 조립
	④도장·습식·방수·석공사업	도장공사	도장, 차선도색
		습식·방수	미장, 타일, 방수, 조적
		석공사	석재, 돌붙임, 돌포장
	⑤조경식재·시설물공사업	조경식재공사	조경수목, 잔디
		조경시설물설치공사	조경석, 인조목, 야외의자
	⑥철근·콘크리트공사업	철근·콘크리트공사	철근, 콘크리트공사
	⑦구조물해체·비계공사업	구조물해체·비계공사	구조물해체, 비계공사
	⑧상·하수도설비공사업	상하수도설비공사	상하수도설비공사
	⑨철도·궤도공사업	철도·궤도공사	철도 궤도 설치
	⑩철강구조물공사업	철강구조물공사	교량, 대형댐
	⑪수중·준설공사업	수중공사	수중공사, 부표, 항로표지
		준설공사	항만, 하천 준설
	⑫승강기업·삭도공사업	승강기설치공사	엘리베이터, 기계식 주차설비
		삭도설치공사	케이블카, 리프트
	⑬기계설비공사업	기계설비공사	급배수, 환기, 배관
	⑭가스난방공사업	가스시설공사(제1종)	가스시설공사 제2종업무
		가스시설공사(제2종)	가스시설공사 제3종업무
		가스시설공사(제3종)	1천만원 미만 가스공사
		난방공사(제1종)	
		난방공사(제2종)	
		난방공사(제3종)	

※ 시설물유지관리업 제외

나. 개별법령에 따른 공사

구분	관련법령	업무내용
전기공사	전기공사법	「전기공사법」 제2조에 의한 전기설비와 전력 사용 장소의 전기 기계장치 설비 및 전기에 의한 신호표지에 해당하는 설비 등을 설치·유지·보수하는 공사와 부대공사
정보통신공사	정보통신공사법	「정보통신공사법」 제2조에 의한 정보통신설비의 설치 및 유지·보수에 따른 공사와 이에 따른 부대공사
소방시설공사	소방시설공사법	「소방시설공사법」 제2조에 의한 설계도서에 따라 소방시설을 신설, 증설, 개설, 이전, 정비하는 공사 (전문 소방, 일반 소방)
문화재 수리공사	문화재수리 등에 관한 법률 시행령	문화재수리 등에 관한 법률 시행령 제2조에 의한 지정문화재의 보존 및 활용과 둘러싸고 있는 보호구역 안의 시설물 또는 조경공사
환경관련 공사	폐기물관리법	폐기물처리 및 오폐수처리 시설의 설치 등 환경과 관련되는 시설물의 설치

● 용역계약

구분	기술용역	학술용역	일반용역
정의	사업이나 시설물의 설계, 감리 등 건설기술에 관한 업무를 전문 업체에 의뢰하여 수행	학술, 연구, 조사, 검사, 평가, 개발 등 지적활동을 통한 정책이나 시책의 자문에 제공되는 용역	기술용역 및 학술용역을 제외한 용역
대상	공사를 전제로 한 사업이나 시설물의 설계, 조사, 감리 등	사업계획 단계에서 광범위하고 심도 있게 분석 되어야 할 교육 정책 등	시설물관리, 청소, 경비, 소프트웨어 분야, 행사대행용역, 여행, 교육, 건설폐기물 등

가. 기술용역

- 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술용역
 - 「엔지니어링산업진흥법」에 따른 엔지니어링활동 용역
 - 「건축사법」에 따른 설계 및 공사감리 용역
 - 그 밖에 다른 법령에 따른 조사·설계·감리·측량용역과 이에 준하는 용역
- 나. 학술용역 : 정책 개발·연구, 사업의 타당성조사, 수요·공급의 예측과 분석 등
- 위탁형 학술용역 : 계약상대자가 자기 책임 아래 연구를 수행, 결과물을 용역결과 보고서로 제출하는 방식
 - 공동연구형 학술용역 : 계약상대자와 발주기관이 공동으로 연구를 수행하는 방식

- 자문형 학술용역 : 계약상대자가 발주기관의 특정 현안에 대한 의견을 서면으로 제출하는 방식

다. 일반용역(기술용역과 학술용역 이외의 용역)

- 시설유지보수 : 컴퓨터유지보수용역, 학내망유지보수용역, 청소관리용역, 에어컨 유지보수용역, 공기정화장치관리용역, 교내소독용역, 전기안전관리용역, 승강기 안전관리용역, 소방시설관리용역 등
- 보안 : 기계경비용역
- 폐기물 : 폐기물(생활·건설)처리용역
- 급식 : 폐식용유처리용역, 음식물(잔반)처리용역, 정수기유지관리용역
- 운송 : 차량임차용역
- 여행 : 숙박업체계약, 여행사 일괄계약
- 교육 : 민간참여 컴퓨터교육용역, 방과후학교 위탁교육용역
- 기타 일반용역(보험, 전시회, 광고 등)

● 물품제조·구매계약

가. 물품제조 : 규격서나 설계서대로 별도의 주문에 의하여 제작하게 하여 구매하는 방법, 제조업자만 계약 가능

- 생산시설을 갖추고, 계약목적물을 생산하여 납품 : 직접생산증명서 등을 요구
- 물품의 제조계약의 경우, 선금지급 가능

나. 물품구매 : 이미 제조된 완성된 물품을 그대로 구매하는 행위로서 유통업자, 제조업자 모두 계약 가능

- 제3자로부터 물품을 구매하여 납품 가능(제조업자가 아니더라도, 입찰참가 가능)
- 물품제조계약이 아닌 물품구매계약은 선금지급 대상이 아님

➤ 계약체결 형태별 구분

- 확정계약 : 계약체결 전에 예정가격을 미리 결정하고 이를 기초로 하여 낙찰자를 결정한 후 계약을 체결하는 형태로서 통상적으로 이루어지는 계약
- 개산계약 : 예정가격을 정할 수 없을 때 대략적 개산가격을 정하여 입찰공고와 계약서에 개산계약임을 명시하여 체결하는 계약으로 사업 물량이 확정되면 지체없이 확정된 금액에 입찰당시의 낙찰률을 곱하여 계약금액을 확정·정산함
- 사후원가검토조건부 계약 : 입찰 전에 미리 예정가격을 구성하는 일부 비목별 금액을 결정할 수 없는 경우 계약금액을 잠정적으로 정한 후 계약이행 이후에 원가를 검토하여 금액을 조정하는 계약

- 총액계약 : 계약목적물 전체에 대하여 총액으로 계약
- 단가계약 : 일정기간 계속하여 제조·수리·가공·공급·사용 등의 필요가 있을 때 단가로 체결하는 계약으로 입찰공고 및 계약서에 대금정산의 절차, 기준을 반드시 명시
- 제3자를 위한 단가계약 : 수요기관에서 공통적으로 소요되고 신속한 공급이 필요한 물자에 대하여 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조 제1항에 따라 조달청장이 물품별로 단가입찰을 실시하고, 각 수요기관에서 계약상대자에게 납품을 요구하는 계약 ⇒ 학교장터(s2b) 쇼핑물 구매 품목은 제3자단가 계약 물품이 아님에 유의
- 단년도계약 : 해당 연도 확정사업의 예산 범위 내에서 이루어지는 계약
- 장기계속계약 : 전체 공사내용이 확정되었으나 예산 일괄확보의 어려움 등이 있을 때 총 공사금액으로 입찰하고 매년 각 회계연도의 예산범위 안에서 계약을 체결 (총 공사금액 부기)
- 계속비계약 : 완성에 수년을 요하는 공하나 물품제조 및 연구개발 사업으로, 전체 사업 예산을 확보하여 총 금액으로 이루어지는 총액계약
 - － 계속비 예산으로 편성된 사업에 대한 계약
 - － 총 예산이 시의회의결을 거쳐 확보된 경우로서 동 계약은 5년 이내로 하되 필요한 경우 시의회의 의결을 거쳐 다시 그 연한을 연장할 수 있음
 - － 계약은 총액(연부액)으로 계약 체결하는 것이며 매년마다 연차별 계약 체결하는 것은 아님

■ 단년도·장기계속·계속비 계약 비교 ■

구분	단년도계약	장기계속계약	계속비계약
사업내용 확정 여부	확 정	확 정	확 정
예산확보 여부	확 보	미확보 (해당 연도분 확보)	확 보
계약체결	해당년도 예산범위 내 입찰 및 계약	총공사금액으로 입찰하고 각 회계연도 예산범위 안에서 계약체결 및 이행 (총공사금액 부기)	총공사금액으로 입찰 및 계약 (연부액 부기)

- 단독계약 : 계약상대자를 1인으로 체결하는 계약

- 공동계약 : 2인 이상의 수급인이 잠정적으로 결성한 공동수급체와 체결하는 계약

■ 공동계약 형태 비교 ■

구분	공동이행 방식	분담이행 방식	주계약자 관리 방식
구성 방식	출자비율로 구성	분담내용으로 구성 (면허분담 가능)	주계약자 : 종합조정·관리 부계약자 : 분담내용으로 구성
대표자	공동수급체 총괄관리	공동수급체 총괄관리	주계약자가 총괄관리
이행 및 하자 책임	구성원 연대책임 (1차-구성원, 2차-보증기관)	구성원 각자 책임 (1차-구성원, 2차-보증기관)	구성원 각자 책임(원칙) (1차-구성원, 2차-보증기관) ※ 하자구분이 곤란한 경우 구성원 연대책임
하도급	구성원 전원동의 시 하도급 가능	각자 책임 하에 일부 하도급 가능	부계약자 중 전문건설업자는 직접시공 의무
실적 인정	금액 : 출자비율로 산정 규모 : 실제 시공부분	구성원별 분담시공부분	주계약자 : 낙찰자결정기준에 따라 실적인정 부계약자 : 분담시공부분

- ※ 공고시 공동도급이행방식 명시, 주계약자관리방식은 입찰시 참여대상 업종, 업종비율 명시
 ※ 지역의무 공동도급제도 : 지역의무 공동도급으로 입찰공고하는 공사의 경우에는 지역업체 일정비율(40% 이상) 이상 참여토록 공고하되 지역경제 활성화를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 지역업체 최소 시공 참여비율을 49% 이하의 범위에서 정하여 입찰공고 할 수 있음
 (용역 및 물품계약은 적용하지 않음)

- 회계연도개시전계약 : 임차·운송·보관 등 성질상 중단할 수 없는 경우 회계연도 개시전에 당해 연도의 확정된 예산의 범위 내에서 하는 계약 (예 : 유지보수 용역계약)
- 종합계약 : 동일 장소에서 서로 다른 국가기관 2개 이상이 관련되는 협의체를 구성하여 공동으로 체결하는 계약

▶ 경쟁 형태별 구분

● 입찰계약

- 가. 일반입찰 : 계약내용을 공고하여 일정한 자격을 가진 불특정 다수 희망자를 모두 입찰에 참여시키는 방식 ※ 계약은 일반입찰이 원칙(법 제9조, 영 제11조)
- 나. 제한입찰 : 계약의 목적을 효과적으로 달성하기 위하여 일정한 기준에 따라 입찰 참가자격을 제한하는 방식으로 시공능력, 실적, 기술, 지역 등 일정한 기준에 의하여 제한하여 경쟁입찰에 참가시키고 그 낙찰자와 체결하는 계약(시행령 제20조)

제한의 기본원칙

- 계약목적물 난이도, 규모, 수급상황 등을 적정하게 고려하여 제한범위 결정
- (원칙) 다음 각호 2개 항목 이상을 중복제한 금지
 - ① 동일실적 ② 기술의 보유현황 ③ 시공능력평가액 제한 ④ 지역제한 ⑤ 설비제한 ⑥ 유자격자 명부에 따른 제한 ⑦ 물품의 납품능력 ⑧ 중소기업자 ⑨ 벤처기업 ⑩ 소상공인 ⑪ 소기업 ⑫ 창업기업 (예외) 특수한 기술이나 공법이 요구되는 공사의 ④와①, ④와② 또는 ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫와 각 호의 어느 하나와는 중복제한 가능 (중소기업자+동일실적, 중소기업자+기술의 보유현황, 중소기업자+지역제한, 중소기업자+설비제한 등)
- 지역제한 입찰시 입찰자의 주된 영업소 소재지
 - (공사) 공사의 현장이 소재하는 시·도의 관할구역 안에 주된 영업소가 있는 자
 - (용역) 용역의 최종결과물 납품지 (감리용역 등 현장과 밀접한 관련이 있는 경우에는 해당 용역의 현장)가 소재하는 시·도의 관할구역 안에 주된 영업소가 있는 자
 - (물품) 물품의 납품지가 소재하는 시·도의 관할구역 안에 주된 영업소가 있는 자

다. 지명입찰 : 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자를 지명하여 입찰에 참여시키는 방식으로 대상자가 10인 이내인 경우로서 종합공사의 경우 추정가격 3억원(그 외 공사 1억원) 이하의 공사, 용역은 추정가격 2억원 이하, 물품 제조·구매 추정가격 1억원 이하에 적용(시행령 제22조)

● 수의계약 : 입찰에 의하지 않고 2인 이상 견적 또는 특정인을 선정하여 계약가. 금액에 의한 구분

① 2인 견적에 의한 수의계약 : 추정가격 4억원 이하(종합), 2억원 이하(전문), 1억 6천만원 이하(전기, 소방, 통신 등), 용역·물품은 1억원 이하

② 1인 견적에 의한 수의계약 : 추정가격 2천만원 이하(공사·용역·물품*)적용 가능하나, 1인 수의는 최대한 지양

* 학교 물품 1인 수의계약 가능금액은 자체기준 1천만원 이하이나 한시적 특례기간(~'25.6.30.) 중 2천만원 이하로 상향 적용

※ 여성기업, 장애인기업, 사회적기업 등은 추정가격 5천만원 이하의 물품, 용역계약
나. 내용에 의한 구분 : 천재지변, 하자구분곤란 등

▶ 낙찰자 결정방법에 의한 구분

● 적격심사 : 예정가격 이하 낙찰하한을 이상 최저 입찰자 순으로 계약이행능력을 심사하여 적격점수 통과자를 낙찰자로 결정하는 방식(시행령 제42조)

● 2 단계 입찰(시행령 제18조)

- (규격·가격 분리입찰) 용역, 물품제조·구매 입찰의 경우 ①1단계에서 규격 입찰서를 제출받아 적격자를 판정하고 ② 2단계에서 적격자를 대상으로 가격 입찰을 하여 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정하는 방식으로 통상 2단계 경쟁입찰로 부름(원칙_시행령 제18조 제1,2항)
- (규격·가격 동시입찰) 용역, 물품제조·구매 입찰에 있어 입찰에 참가한 자는 ①규격과 가격 입찰서를 동시에 제출하고 ②1차 규격서를 개봉, 평가하여 적격자를 선정한 후 ③적격자를 대상으로 가격입찰서를 개찰하여 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정(예외_시행령 제18조 제3항)
- ※ 규격·가격 동시입찰의 경우 2인 이상의 유효한 입찰로 성립된 규격입찰의 개찰결과 규격적격자로 확정된 자가 1인인 경우에도 가격입찰서를 개봉할 수 있으며, 유효한 입찰입

2단계 입찰 규격·기술평가위원회 구성 및 심사 의무화(§18④ 신설)

- 낙찰자결정기준 제7장 협상에 의한 계약 제4절 제안서평가위원회 구성·운영을 준용
- 단) 지방계약법을 적용하는 교육행정기관(교육청, 공립학교 등)의 경우 교육부 「지방교육행정기관 규격·기술평가위원회 구성·운영 기준」에 따름

2단계 입찰 <규격·가격입찰 결과 예정가격 초과 입찰 시 조치사항>

- 규격·가격입찰을 한 경우에 가격입찰서를 개찰한 결과 최저입찰가격이 예정가격을 초과한 때에 처리방법
- ① 규격적격자가 1인으로 유찰된 경우에는 재공고 입찰
- ② 규격적격자가 2인 이상인 경우로서 개찰결과 예정가격 이하로 입찰한자가 없는 등 낙찰자를 결정할 수 없을 때에는 규격적격자에게 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있음(영 제18조제6항, 입찰유의서15-다)
- ⇒ 규격·가격동시입찰을 시행할 경우에는 규격적격자가 1개 업체인 경우에도 가격입찰서를 개봉할 수 있으나, 유찰된 경우에는 재공고 입찰에 부쳐야 함

- 협상에 의한 계약 : 계약이행의 전문성·기술성·창의성·긴급성, 안전성 등이 있는 경우 다수의 입찰자로부터 제안서와 가격입찰서를 제출받아 제안서를 평가 후 협상 절차를 거쳐 가장 유리하다고 인정되는 자를 낙찰자로 결정하는 방식(시행령 제43조)
 - ※ 지식기반사업에 우선적용(엔지니어링, 정보통신, 디자인, 문화산업, 콘텐츠산업, 학술 등) 또한 협상 시 내용 가감 없이 제안가격 증감조정 불가
 - ※ 주의 : 제안서평가위원회 구성시 7인 이상 10인 이내로 구성. 예비위원 확보로 최소인원수 7인 확보 후 위원회 개최(협상에 의한 계약의 제안서평가위원회 관련 주의사항 통보, 행정안전부 회계제도과-3858(2021.9.13.))
 - ※ 공사 계약의 경우 협상에 의한 계약 대상이 아님. 물품과 용역만이 협상에 의한 계약 대상이며, 또한, 단순 물품구매와 청소 용역 등 단순 노무 또한 계약 대상에서 제외

Ⅱ 2단계 입찰과 협상에 의한 계약 비교

구분	2단계 입찰		협상에 의한 계약
	규격가격 동시	규격가격 분리	
대상	- 미리 적절한 규격을 작성하기 곤란한 물품·용역		- 창의성, 예술성이 필요한 물품·용역
심사위원	- 협상에 의한 계약 준용 - 자체 계획에 따른 구성(지역제한 가능 범위 내)		- 사업특성을 고려 7~10명 이내 구성(예비위원 확보로 최소인원수 7인 확보 후 위원회 개최) - 이해관계자를 제외한 3배수 이상의 평가위원 예비명부 작성
입찰방식	규격(제안서) 및 가격 입찰서 동시 제출 - 규격(제안서)평가 - 규격적격자 선정 - 규격적격자 가격개찰 - 낙찰자 결정	1. 규격(제안서) 제출 - 제안서 평가 - 규격적격자 선정 2. 규격적격자만 가격 입찰서 제출 - 가격개찰 및 낙찰자 결정	제안서 제출 - 가격입찰서 제출 - 제안서 평가 - 가격개찰 - 협상 적격자 선정 - 가격, 기술 협상 - 계약체결
입찰 유효여부	규격 및 가격입찰서 동시 제출자 2인 이상 - 가격개찰 시 적격자 1인인 경우 입찰 유효	규격 및 가격 입찰 시 각각의 단계별 2인 이상	2인 이상 유효 - 협상 대상자 1인 선정 가능
예정가격	작성		생략가능

- 설계공모 : 상징성·기념성·예술성 등 창의성이 요구되는 공사의 설계용역이나 물품 제조 디자인용역을 할 때 공모에 당선된 자를 낙찰자로 결정하는 방식(시행령 제42조의4)
- 종합평가 : 입찰가격 이외에 품질·성능·효율 등을 종합적으로 고려하여 가장 경제성 있는 가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정하는 방식(시행령 제42조)
- 턴키, 대안입찰 : 주로 300억원 이상의 고난도 기술이 요구되는 대형공사에 사용되는 낙찰제도(시행령 제95조)
 - 턴키(일괄입찰) : 건설업체가 설계와 시공을 일괄해 책임지는 공사 방식
 - 대안입찰 : 설계서상의 공종 중에서 대체가 가능한 공종에 대하여 동등 이상의 기능이나 효과를 가진 대체방안을 원안입찰과 함께 입찰자의 의사에 따라 제출할 수 있는 입찰제도

- 희망수량 입찰 : 기관에서 다량의 수요물품을 제조 및 구매하는 경우, 최저가격으로 입찰한 자 순으로 수요수량에 도달할 때까지의 입찰자를 낙찰자로 결정하는 입찰 방식, 입찰 시 업체에서 단가와 희망수량을 제출하여 입찰참가업체가 자유롭게 납품수량을 정할 수 있음(사례. 보건용마스크 구매 건)
일반적인 입찰의 1인 낙찰자 결정이 아닌, 입찰한 자 중 최저가격으로 입찰한 자 순으로 발주처의 매입수량이 확보될 때까지 낙찰자로 결정(시행령 제17조)
- 유사물품의 복수입찰 : 유사한 종류의 물품 중에서 품질·성능 또는 효율 등이 일정 수준 이상인 물품을 지정하여 구매하고자 하는 경우 부칠 수 있는 경쟁방법으로 유사물품별로 별도로 작성된 예정가격에 대한 입찰금액 비율이 가장 낮은 자를 낙찰자로 결정하는 방식(시행령 제24조)
- 경쟁적 대화에 의한 입찰 : 전문성·기술성이 요구되는 물품, 용역계약으로서 기술적 요구 사항이나 최종 계약목적물의 세부내용을 미리 정하기 어려운 경우 등에는 입찰대상자들과 계약목적물의 세부내용 등에 관한 경쟁적·기술적 대화를 통해 계약 목적물의 세부내용 및 계약이행방안 등을 조정·확정한 후 제안서를 제출받아 이를 평가하여 지방자치단체에 가장 유리하다고 인정되는 자를 낙찰자로 결정하는 방식(시행령 제44조의2)
- 다수공급자계약(MAS) : 조달청장이 2인 이상을 계약상대자로 하는 공급계약을 체결하고, 수요기관이 조달청장이 정하여 고시하는 금액(중기간 경쟁물품 1억원, 일반물품 5천만원) 이상의 수요물자를 구매하려는 경우에는 둘 이상의 계약상대자로 하여금 제안서를 제출하도록 하여 해당 수요물자 납품자로 결정하도록 하는 방식(조달사업에 관한 법률 시행령 제7조의2)

4 계약의 체결

▶ 계약절차 흐름도

● 예산품의~입찰공고

주관 부서	주요 절차	체크 포인트
계약 의뢰 전 사업부서	예산확보·배정, 품의	- 사업계획서 작성 : 계약방법, 기간, 과업내용서 작성, 원가계산, 예산집행과목 등 확인 ※ 수의계약시 수의계약 근거 및 업체 선정 이유서 등 ※ 회계부서 및 예산 부서 협의
계약부서	계약방법 결정 및 원가계산 검토	- 계약방법 : 추정가격 기준으로 입찰, 2인 이상 견적에 의한 수의 (G2B, S2B, EAT), 1인 견적수의, 조달구매 등 검토 - 원가계산 등 : 예정가격 기초조사 및 예정가격 결정, 제경비 등 적용기준의 적정성 검토
계약부서	입찰(안내)공고 또는 조달청 계약요청	- 지정정보처리장치 탑재 - 입찰공고기간 : 7일~40일(긴급 및 재공고 시 5일), 견적안내공고 : 3일 이상(공휴일과 토요일 제외) ※ 입찰공고일(초일은 포함하지 아니함) - 입찰참가기준일 : 입찰참가등록마감일 ■ 단, 지역제한은 입찰공고일 전일

● 현장설명~대가지급

주관 부서	주요 절차	체크 포인트
사업부서	현장(과업, 제안) 설명	- 300억원 이상 의무, 300억원 미만은 선택 - 설계도서, 규격서, 입찰유의서 등 설명
입찰참가자	입찰참가자 등록	- 구비서류 접수 및 확인
계약부서	전자입찰	- 입찰보증금 or 지급각서
계약부서	개찰, 적격심사 및 낙찰자 결정	- 입찰(견적제출) 유효여부 확인 및 적격심사 - 낙찰예정자 적격여부 확인 후 낙찰자 통보 - 계약체결 전 부정당업자 및 수의계약배제여부 확인
계약부서	계약체결 (전자계약)	- 계약보증금(공사·물품·용역 10%) ※ 특례기간 5% 이상 - 계약서 작성, 인지세 납부 확인(1천만원 이상) - 청렴서약서(추정가격 2백만원 이상) - 수의계약각서 및 수의계약체결제한 확인서(수의계약시) - 국민주택채권 매입 확인(5억원 이상 건설공사) ※ 낙찰통지를 받은 후 10일 이내(행안부예규 : 입찰유의서)

주관 부서	주요 절차	체크 포인트
계약부서 사업부서 (낙찰자)	계약의 이행	- 착공(착수)신고서 ※ 계약서에서 정한 날짜 - 노무비 구분관리 및 지급확인 관련 합의서 등 - 직접시공계획(70억원 미만인 건설공사, 계약체결한 날부터 30일 이내, 전문공사 제외) - 직접시공계획 생략가능 : 4천만원 미만이고 공사기간이 30일 이내인 건설공사 - 현장감독 및 위탁감독 - 하도급계약통보 및 관리 - 하도급 계약체결(30일 이내 발주청 신고)
계약부서	선금, 기성금 지급	- 선금신청공문(선금신청서), 선금사용각서 - 선금채권 확보(선금보증서), 기성금 지급 시 선금정산
사업부서	검사	- 준공(완료·납품)신고서 접수 및 검사 ※ 계약이행완료 통지를 받은 날로부터 14일 이내(시행령 제64조) ※ 준공(완료·납품)기한후 신고서제출시 지연배상금 부과(시행규칙 제75조) - 지연배상금=계약금액*지연일수*지연배상금률 - 준공(완료·납품)기한 익일부터 최종 준공(완료·납품)검사일까지 - 선금 지급한 경우 기성 시 마다 안분정산 - 선금 사용내역서
사업부서 계약부서	대가지급	- 사후정산 (건강보험, 연금보험, 노인장기보험, 산업안전보건관리비, 환경보전비, 퇴직공제부금, 건설기계대여수수료, 하도급지급보증수수료 등) - 하자보수보증금 납부(기간, 요율확인) - 납부확인사항(건강·연금보험료 완납증명서) - 국세, 지방세 납세증명서 ※ 검사완료 후 청구를 받은 날로부터 5일 이내(시행령 제67조) ※ 공사는 「하도급지킴이」 시스템 이용하여 대금 지급

② 계약 단계별 내용

- 예산품의 및 검토 : 세출예산서에 편성된 예산의 목적을 달성하기 위해서 예산 집행 의사를 결정하는 행위
- 계약방법 결정 : 입찰/수의계약 여부, 제한입찰방법, 공동계약 여부, 입찰인 경우 낙찰자 결정방법, 원가 계산 검토, 예정가격 작성 등

가. 금액기준에 따른 계약 방법 결정/ 추정가격 기준

계약구분		지역제한 입찰 (시·도 단위)	수의계약		비고
			2인 이상 견적	1인 견적	
공사	종합(5종)	100억원 미만	4억원 이하	2천만원 이하	· 일반입찰은 금액제한 없음 · 여성, 장애인기업 : 5천만원 이하 1인 수의계약 가능
	전문(14종)	10억원 미만	2억원 이하		
	전기·통신·소방·기타		1.6억원 이하		
물품 제조·구매		5억원 미만	1억원 이하	(학교*) 1천만원 이하 → 한시적 2천만원 이하 (행정기관) 2천만원 이하	· 사회적경제기업(사회적 기업, 사회적협동조합, 자활 기업, 마을기업) : 취약계층 고용비율 30% 이상인 경우 5천만원 이하 1인 수의계약 가능
용역	일반	5억원 미만	1억원 이하	2천만원 이하	
	기술	3.3억원 미만			
	안전진단	1.5억원 미만			

※ 2인 이상 견적 : 지정보처리장치(G2B, S2B 등)를 통해 안내광고하는 2인 이상 견적서 제출 수의계약

※ 2인 이상 견적 2천만원 이상 1억원 이하 물품·용역은 소기업·소상공인 확인

* 학교 물품 1인 수의계약 가능금액은 자체기준 1천만원 이하이나 한시적 특례기간(∼'25.6.30.) 중 2천만원 이하로 상향 적용

나. 실적, 기술, 시공능력 등에 의한 제한입찰 내용

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제4장 제한입찰 운영요령

제한의 종류	계약 목적물	제 한 요 건	비 고
1. 해당 계약 목적물과 동일한 종류의 실적으로 제한	공사	○ 추정가격 30억 원 이상 종합공사 ○ 추정가격 3억 원 이상 전문·그밖의 공사 ○ <별표> 특수한 기술·공법이 요구되는 공사	○ 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1/3이내 단, 계약목적물의 특성, 안전성, 난이도 등 고려 규모 또는 양의 1/3 이상 1배 범위에서 최소 실적기준 정할 수 있음 ○ 해당 계약목적물의 금액의 1배 이내
	물품 용역	○ <별표> 기획재정부장관이 정하여 고시한 금액 이상 특수한 설비·기술이 요구되는 물품제조 ○ 기획재정부장관이 정하여 고시한 금액 이상 특수한 기술이 요구되는 용역	

제한의 종류	계약 목적물	제 한 요 건	비 고
2. 기술보유 상황으로 제한	공사	○ <별표> 특수한 기술·공법이 요구되는 공사	
	물품 용역	○ <별표> 특수한 기술이 요구되는 물품제조·용역	
3. 시공능력 평가액으로 제한	공사	○ 추정가격 30억 원 이상 종합공사 ○ 추정가격 3억 원 이상 전문·그 밖의 공사	
4. 지역제한	공사	○ 추정가격 100억 원 미만 종합공사 ○ 추정가격 10억원미만 전문공사, 전가·그 밖의 공사	
	물품 용역	○ 추정가격 5억원 미만 일반용역·물품 ○ 추정가격 3.3억원 미만 건설기술용역 ○ 추정가격 1.5억 원 미만 안전점검 및 정밀안전진단용역	
5. 설비 제한	물품	○ 특수한 설비가 요구되는 물품제조	
6. 유자격자 명부에 따른 제한	공사	○ 시도지사가 공사 성질별·규모별 유형화 및 제한 기준을 정하여 등록한 사업자로 제한	
7. 물품납품능력	물품	○ 특수한 성능·품질이 요구되는 경우 해당 인증 등을 받은 물품인지 여부	
8. 중소기업자	물품	○ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 중소기업부장관이 지정·고시 한 물품의 제조·구매하는 경우 중소기업기본법 제2조의 중소기업자로 제한	
9. 소기업·소상공인	물품	○ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제7조의2제2항제1호에 따른 제한경쟁 입찰 방법에 따라 물품 제조·구매 계약을 체결하는 경우에는 같은 항에 따른 공동사업에 참여한 소기업 또는 소상공인(해당 물품 등을 납품할 수 있는 소기업 또는 소상공인)	
10. 벤처기업, 소상공인, 소기업, 창업기업, 중소기업자	물품 용역	○ 추정가격 1억원 미만 물품 또는 용역을 제조 구매 계약을 체결하는 경우에는 「벤처기업육 성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처 기업, 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인, 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「중소기업창업 지원법」 제2조제3호에 따른 창업기업 ○ 추정가격이 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만 추정가격 1억원 이상인 물품 또는 용역을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자	

다. 추정가격에 따라 결정되는 사항

구분	입찰방법 등 구분	관련규정
국제입찰	공사 249억원, 물품·용역 3.3억원 이상	행정안전부 고시 ※교육청은 해당없음
현장설명	300억원 이상 공사, 입찰일 전일부터 33일 전에 실시	지방계약법 시행령 제15조
내역입찰	100억원 이상 공사	
수의계약	공사 4억원(전문공사 2억원, 전기공사 등 1억6천만원)이하, 물품·용역 1억원 이하** ** 영제25조 개정으로 세분화 (2천만원 초과~1억원 미만 소기업 또는 소상공인 등)	지방계약법 시행령 제25조제1항제5호
낙찰자 결정방법	- 종합평가 낙찰제 : 300억원 이상 공사(턴키, 대안입찰 제외), 10억원 이상 물품제조·용역 - 적격심사 : 공사 300억원 미만, 물품·용역은 모든 입찰 (예외 : 소액수의 계약 대상)	지방계약법 시행령 제42조

- 입찰공고 : 계약방법을 결정하고 계약방법의 세부내용을 입찰참가자에게 입찰 전에 알려주는 통지행위로서 지정정보처리장치 이용
- 가. 입찰의 성립 : 2인 이상의 유자격자가 입찰하여야 됨
- 나. 재입찰 : 유찰된 경우 다시 공고절차를 거치지 않고 같은 장소에서 재차 입찰에 부치는 제도로 공고문에 미리 재입찰 여부 및 일시를 명시함(처음 입찰에 참가하지 않아도 재입찰 참가 가능), 새로운 입찰로 보지 않고 입찰횟수의 제한을 받지 않음
- 다. 재공고 입찰 : 입찰이 성립되지 않은 경우, 낙찰자가 없거나 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우에 다시 공고하여 입찰에 부치는 제도로, 기한을 제외한 다른 입찰조건은 변경불가
- 라. 정정공고(변경공고) : 입찰공고 내용에 단순 법규 위반사항이 포함되어 있거나 관련 법령을 잘못 표기하는 등 경미한 하자가 있는 경우에 정정하여 올리는 공고로서 남은 공고일수에 5일 이상을 가산하여 공고함
- 마. 새로운 입찰 : 사업내용, 예정가격, 입찰참가자격, 입찰 및 계약의 조건 등 입찰 공고 내용에 중대한 오류가 있는 경우에는 당초 공고를 취소하고 새롭게 올리는 공고(재입찰이나 재공고 입찰사유가 발생한 경우라도 조건을 변경하여 새로운 입찰을 실시할 수 있음)

바. 공고내용

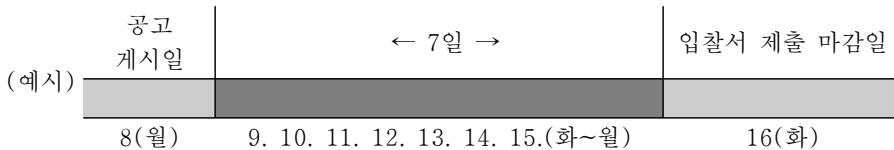
- ① 입찰에 부치는 사항
- ② 낙찰자 결정방법
- ③ 입찰참가 등록 및 입찰 관련 서류에 관한 사항 등

사. 공고기간

- ① 입찰(공휴일 및 토요일 포함)

- (공사) 추정가격 10억 미만 7일, 50억 미만 15일, 249억(고시금액) 미만 30일
⇒ 긴급의 경우 5일
- (물품·용역) 7일 ⇒ 긴급의 경우 5일
- (협상에 의한 계약, 2단계 입찰) 추정가격 1억 미만 10일, 10억 미만 20일, 10억 이상 40일
⇒ 긴급의 경우 10일

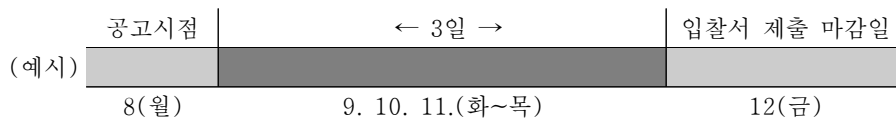
※ 입찰 공고기간 산정 예시(공사 8억, 7일의 경우)
게시일(1일)+7일+입찰서 제출 마감일(개찰일)(1일),(공휴일 및 토요일 포함) ⇒ 총 9일



※ 긴급공고 기간으로 할 수 있는 경우

1. 재공고 입찰의 경우
2. 지방자치단체의 재정정책상 예산의 조기집행을 위하여 필요한 경우
3. 지방자치단체의 다른 사업과 연계되어 사업의 일정조정을 위하여 불가피한 경우
4. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해 예방·복구 등을 위하여 필요한 경우
5. 2호 또는 3호에 준하는 경우로서 입찰을 긴급히 입찰공고를 할 필요가 있는 경우

② 수의계약 : 게시일(1일)+3일 이상+견적서 제출 마감일(1일), (토·공휴일 제외)



※ 공고 전 실시하는 사전규격공개의 경우 물품 및 용역만 해당(지방계약법 9조의 2)

입찰공고 내용의 우선순위(지방계약법 시행규칙 제36조)

- 지정정보처리장치를 이용한 입찰공고에서 지정정보처리장치에 게시된 내용과 입찰공고문 내용이 다른 경우 입찰공고문 내용이 우선
- 지정정보처리장치 게시일과 입찰공고일이 다른 경우에는 지정정보처리장치 게시일이 우선

아. 공고시기

- ① 공고일 계산은 날짜로 기산하여 공고일과 개찰일을 제외한 일수를 기준으로 산정(수의견적은 공휴일 제외, 입찰은 공휴일 포함)하고, 나라장터(G2B) 공고 시간은 제한이 없으나, 개찰시간은 근무시간 내로 정하여 추진
 - ② 입찰서(견적서, 제안서) 제출마감일(현장설명의 경우 현장설명일) 전날부터 기산
 - 현장설명 : 설계도, 규격서, 계약조건, 입찰유의사항 등에 대해 설명, 300억원 이상 공사는 의무
 - 입찰 : 전자입찰 및 유효여부 확인
 - ※ 입찰 무효 : 부정당업자 및 수의계약 제한업체 확인 등(영 제39조 확인)
 - 개찰 및 낙찰자 결정 : 행안부 예규 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 참조
- 가. 적격심사
- ① 대상 : 300억원 미만 공사, 1억 원 이상 물품 및 용역
 - ② 절차 : 서류제출(제출 요구부터 7일이내)→적격심사(7일이내)→보안요구(1회에 한해 7일 이내 보완)→결과통보(G2B 또는 서면으로 즉시 통보. 영업의 비밀로 분류되어 미공개)→재심사 요청(이의가 있을 경우 3일 이내)
 - ③ 심사방법 : 시공경험, 기술능력, 경영상태, 신인도, 입찰가격 등을 종합적으로 고려함

나. 낙찰자 결정

- ① 적격심사를 할 경우 : 예정가격 이하 낙찰하한율이상 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 심사하여 일정점수 이상인 자를 낙찰자로 결정
- 단, 선순위 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우와 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없어 적격심사 포기서를 제출한 경우에는 차순위자를 대상으로 적격심사를 실시하여 낙찰자 결정
- ※ 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상일 때 이행능력 심사 결과 최고점수인 자를 낙찰자로 결정하고 이행능력심사 점수도 같으면 추첨으로 결정
 - ※ 동일가격 입찰자에 대해 자동 추첨 기능 활용 가능(G2B)

② 낙찰하한율(추정가격 기준)

구분	수의계약			입찰	
	1인 견적		2인 이상 견적		
공사*	종합(5종)	2천만원 이하 (경제적 가격)	4억원 이하(89.745%)*	10억원 미만 적격심사 (89.745%)	50억원 미만 적격심사 (88.745%)
	전문(14종)		2억원 이하(89.745%)		
	전기·통신· 소방·기타		1.6억원 이하(89.745%)		
물품 제조·구매	(학교) 1천만원 이하 → 한시적 2천만원 이하 (행정기관) 2천만원 이하 (경제적 가격)	2천만원 이하 (90%)	1억원 이하 (88%)	2.3억원 미만 적격심사*** (84.245%)	10억원 미만 적격심사 (80.495%)
용역**	2천만원 이하 (경제적 가격)	2천만원 이하 (90%)	1억원 이하 (88%)	개별 법령에 따름	

* 공사(입찰·2인 이상 견적) 낙찰자 결정 시 법정경비(A값:국민연금, 건강보험, 퇴직공제부금비, 노인

장기요양보험, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비의 합산액) 제외하고 산정

** 용역의 경우 적격심사, 협상에 의한 계약, 2단계 입찰 등 유형에 따라 낙찰자 결정방법이 달라지며, 개별법령에 따라 적격심사 기준(조달청, 환경부 등)이 다름에 유의

*** 기획재정부 고시금액 2.3억원으로 상향(기존 2.2억원)[2025.1.1. 시행]

**** 지방계약 예규 개정에 따른 공사계약 낙찰하한율 상향

- 2인 이상 견적 수의계약: 89.745%로 상향[수의계약의 경우 2025. 5. 1.부터 적용]

- 입찰: 10억 미만:89.745%, 10~50억:88.745%, 50~100억:87.495%, 100~300억:81.995%

[입찰의 경우 2025. 7. 1.부터 적용]

● 계약 체결 : 낙찰통지를 받은 후 10일 이내 계약 체결

※ 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약 미체결시 부정당업자 제재 조치(수의계약 시는 수의계약
결격 사유에 해당됨, 입찰보증금은 귀속시킴)

가. 계약문서의 종류 : 품의서, 표준계약서, 계약일반조건, 계약특수조건, 입찰유의서,
설계서(설계설명서, 설계도면, 현장설명서), 과업지시서(용역), 규격서(물품), 물
량내역서, 공정예정표, 착공·준공신고서, 산출내역서, 계약보증서, 정부수입인지,
하도급계약서 사본, 하도급대금 직불합의서 등

나. 계약서 작성의 생략 : 5천만원 이하의 계약, 국가 또는 지자체와의 계약 등
(청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등은 갖추어야 함)

다. 과세대상 계약문서(인지세법 제3조)

계 약 금 액	인지세액
1천만원 초과 3천만원 이하	20,000원
3천만원 초과 5천만원 이하	40,000원
5천만원 초과 1억원 이하	70,000원
1억원 초과 10억원 이하	150,000원
10억원 초과	350,000원

라. 국민주택채권 매입 : 도급계약 5억원 이상 건설공사는 계약금액의 1/1,000을 매입

● 계약이행

가. 직접시공계획서 작성(건설공사만 해당) : 도급금액이 4천만원 이상으로 공사기간이 30일을 넘는 경우 계약체결 후 30일 이내에 직접시공계획서 제출

계약금액	직접시공률
3억원 미만	50%
3억원 이상 10억원 미만	30%
10억원 이상 30억원 미만	20%
30억원 이상 70억원 미만	10%

나. 하도급계약

- ① 하도급 계약 체결 시 30일 이내 통보
- ② 공사의 전부 또는 주요부분 하도급 금지
- ③ 전문공사는 전문 시공업자에게, 동일업종 건설업자에게 이중 하도급 금지
- ④ 재하도급의 금지

다. 계약금액의 조정

- ① 설계변경으로 인한 조정
- ② 물가변동으로 인한 조정(요건 : 90일 이상 경과, 물가변동률 3%이상 증감)

라. 계약의 해제·해지 사유

- ① 계약상 의무 불이행
- ② 지연배상금이 계약금액의 100분의 10 이상에 달하고 계약대상자의 귀책으로 계약이행 가능성이 없음이 명백한 경우
- ③ 입찰과정에서 거짓서류를 제출하여 부당하게 낙찰을 받은 경우
- ④ 입찰, 수의계약 및 계약이행 과정에서 관계공무원 등에게 직접 또는 간접적으로 사례, 중여, 금품·향응 제공을 하는 등 법에 따른 청렴서약서의 내용을 위반한 경우
- ⑤ 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약담당자의 이행 촉구에 따르지 않는 경우
- ⑥ 부도, 파산, 해산, 영업정지, 사업 또는 영업에 관한 등록·인가·허가 등의 취소, 그 밖의 사유로 계약 이행이 곤란하다고 인정되는 경우
- ⑦ 계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 준공(완료, 납품)기한까지 공사(용역, 물품)를 완성(납품)하지 못하거나 완성(납품)할 가능성이 없다고 인정될 경우
- ⑧ 장기계속공사의 계약에 있어서 제2차 공사 이후의 계약을 체결하지 아니하는 경우
- ⑨ 설계변경으로 계약금액이 100분의 40이상 감소하거나 공사 정지기간이 공기의 100분의 50을 초과하였을 경우에 계약상대자가 해제·해지를 청구하는 경우 등

해제와 해지의 차이

- 해제(解除) : 당초부터 그 계약이 없었던 것으로 하는 조치(소급하여 계약의 효력을 소멸하는 것)
- 해지(解止) : 일단 유효하게 성립된 계약을 당사자 일방의 의사표시에 의하여 계약의 효력을 일정 시점부터 소멸시키는 행정행위 (해지 시점부터 계약의 효력이 중지되는 것)≡해약(解約)
- (예) 당해 계약목적물이 일부 납품 완료되어 사용 중인 경우에는 계약해지 조치

- 선금 지급 : 계약상대자의 계약이행 전 또는 기성대가지급 전에 미리 그 대금의 일부를 지급하는 것으로 노임, 자재구입비, 보험료 등에 우선 충당하도록 계약체결 후 즉시 지급하며 선금제도의 실효성을 확보하기 위하여 일정률(30%이상)은 의무 지급
※공사는 노임 제외

가. 선금 지급대상

- ① 공사, 물품 제조(구매는 제외) 및 용역계약
- ② 입찰참가자격제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우
- ③ 동일회계연도에 기성금을 지급한 사실이 없는 경우(단, 원자재 급등 등 불가피한 사유는 제외)

나. 선금지급 범위 : 계약금액의 100분의 70(지방자치단체의 장이 원활한 공사 진행 등에 필요하다고 인정하는 경우에는 100분의 80), 30% 이하로 신청하는 경우는 신청하는 바에 따라 지급

선금의무지급률	공사	물품제조·용역
계약금액의 30%	100억원 이상	10억원 이상
계약금액의 40%	20억원 이상 100억원 미만	3억원 이상 10억원 미만
계약금액의 50%	20억원 미만	3억원 미만

※ 노무비 구분관리제 적용 시 직접노무비를 제외한 금액으로 산정(지방회계법 시행령 제44조)

다. 선금지급의 예외

- ① 해당 기관의 자금사정으로 자금배정이 지연될 경우
- ② 계약체결 후 불가피한 사유로 이행착수가 상당기간 지연될 것이 명백한 경우
- ③ 계약상대자로부터 선금지급 요청이 없는 경우

라. 선금 지급 시 채권확보 : 증권 또는 보증서

- ① 보증기간 개시일은 선금지급일 이전으로
- ② 종료일은 이행기간 종료일+60일 이상 확보
- ③ 보증금액은 선금액+약정이자액 이상

마. 선금사용

- ① 용도 : 노임(공사계약 및 단순노무용역계약은 제외) 지급, 자재 확보 등에 사용
- ② 통지 : 선금 수령사실을 공동수급구성원이나 하수급자에게 5일 이내 서면 통지
- ③ 선금배분 여부 확인 : 15일 이내 현금 지급 여부

바. 선금반환 청구(이자상당액 포함)

- ① 계약 해제 또는 해지 시
 - ② 선금지급조건을 위배한 경우
 - ③ 정당한 사유없이 선금수령일로부터 15일 이내 선금배분하지 않은 경우 등
 - ④ 계약변경으로 인해 계약금액이 감액 되었을 경우
 - ⑤ 선금 반환하는 경우 기성부분에 대한 미지급액을 선금잔액에서 우선 충당
- 사. 선금 신청 시 구비 서류

- ① 신청 : 신청서, 지급각서, 사용계획서 등
- ② 청구 : 청구서, 보증서, 세금계산서, 국세·지방세 납세증명서, 건강·연금보험료 완납증명서 (4대보험 완납증명서 가능), 통장 사본 등

아. 선금 정산 및 사용내역 확인

- ① 정산은 기성대가 지급 시마다 선금정산액 이상으로 정산

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성(기납) 부분의 대가상당액}}{\text{계약금액}}$$

- ② 계약상대자는 계약목적 용도 이외의 목적사용은 안되고, 노임지급 및 자재확보에 우선 사용해야 함
 - ③ 계약이행이 원활하지 않아 선금이 다른 목적에 사용되었는지 확인할 필요가 있다고 판단되는 경우 사용내역서 제출 요청 가능
- 기성금 지급 : 공사 준공 전, 기성 신청 당시까지 완료된 사업 내용에 대한 대가 지급
- 가. 기성검사 : 서면 통지 후 14일 이내 실시하고 검사조서 작성(3천만원 이하 조서 생략), 3억원 이하는 감독과 검사 직무의 겸직 가능
- 나. 기성대가 지급 : 적어도 30일마다 지급, 검사완료일로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내 지급. 단, 청구가 있을 때에는 청구일로부터 5일(공휴일과 토요일 제외) 이내
- 다. 구비서류 : 청구서, 세금계산서, 기성검사조서(30일마다 지급하는 경우 감독조서로 같음. 단, 3회마다 1회는 정식검사), 국세·지방세 납세증명서, 건강·연금보험료 완납증명서(4대보험 완납증명서 가능), 기 지급한 기성대가가 있는 경우에는 계약상대자에게 하수급인, 자재·장비업자 및 하수급인 자재·장비업자의 대금 수령내역(수령자, 수령액, 수령일 등) 및 증거서류, 기타

● 준공검사 : 준공(완성·납품)신고서 제출에 따른 검사

가. 검사 수행자

- ① 공사 주관 부서장이 지정하는 자
- ② 물품·용역-사업부서
- ③ 필요시 전문기관 검사 의뢰

나. 검사조서 생략 가능 : 계약금액 3천만원 미만인 경우, 매각계약, 전기·가스·수도의 공급 등 성질상 불필요한 경우 등

다. 검사기간

- ① 이행완료 통지 후 14일 이내
- ② 시정조치가 있는 경우 시정조치 완료 통지 후 14일 이내

라. 감독과 검사 겸직 : 계약금액 3억원 이하인 경우, 기성검사를 감독조서로 갈음한 경우 등

● 공사의 사후 정산 : 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 산업 안전 보건관리비, 환경보전비, 건설근로자 퇴직공제부금, 건설공사하도급대금 지급보증서 발급수수료, 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 등

● 대가(준공금)지급

가. 지급기한 : 검사완료 후 청구일로부터 5일 이내(지급기한내 미 지급시 지체일수에 따른 이자 지급)

나. 구비서류 : 청구서, 세금계산서, 하자보증서, 국세·지방세 납세증명서, 건강·연금 보험료 완납증명서, 통장사본 등

※ 하도급대금 직불 합의 시 : 하도급자의 청구서, 세금계산서, 국세·지방세 납세증명서, 건강·연금보험료 완납증명서, 통장사본 추가

● 지연배상금 : 정당한 이유 없이 약정 기일을 경과하고도 준공 또는 납품하지 못한 경우

가. 지연배상금 산정 : 계약금액×지체일수×지연배상금률(기성분은 제외)

나. 지연배상금률

공사	물품 제조·구매	물품 수리·가공·대여, 용역, 그 밖의 계약	운송·보관 및 양곡가공
0.5/1000	0.8/1000	1.3/1000	2.5/1000

－ 계약상대자의 책임 없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당 일수를 지체일수에 포함하지 아니함

－ 계약금액(기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약에서 뺀 금액)의 100분의 30을 한도로 함.

● 하자보수보증 : 법정 하자담보 책임기간 동안 보수책임을 담보하기 위하여 하자보수 보증금 납부(보증서 징구)

가. 담보책임 책임기간 : 전체 목적물을 인수한 날과 검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 공종별로 일정기간 하자보수를 보증하는 기간

나. 하자보수보증금 납부 면제 : 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사 제외) 등

다. 하자보수보증금 : 현금 또는 보증서 납부

라. 하자보수보증금의 사용 : 하자발생시 계약상대자가 하자보수 이행을 하지 않을 경우, 발주자는 하자보수 필요금액을 산정하여 해당 지방자치단체에 귀속

① 보증금이 현금일 경우 : 관계 징수관에게 통지하여 징수

② 보증금이 보증서일 경우 : 관계 징수관, 유가증권취급공무원(세외출납공무원) 및 보증기관에 통지하여 징수

마. 하자보수보증금의 반환 : 하자보수 완료 확인 후 요청에 의해 즉시 반환

하자보수보증금의 직접사용 (지방계약법 시행규칙 제71조)

하자보수를 위한 예산이 없거나 부족한 경우 하자보수보증금을 세입세출외 현금으로 직접 사용할 수 있고, 사용 잔액은 세입 예산에 납입함. 보증서 납입일 경우 보증기관에 통지하여 즉시 세입세출외현금으로 납입토록 함

【직접사용 절차】 지출원인행위(재무관 or 분임재무관) → 세외현금출납공무원 → 지출

3장 수의계약



1 수의계약 일반

▶ 수의계약 개념

- 경쟁입찰에 의하지 않고 임의의 특정인을 선택하여 계약을 체결하는 방식으로 긴급히 계약을 체결할 필요가 있는 경우, 계약금액이 소액인 경우, 계속공사로 인해 새로운 입찰절차가 필요하지 않거나 계약상대자가 1인 밖에 없거나 중소기업 보호 등의 경우에 한정적으로 운용함

장 점	단 점
◦ 경험·전문성 있는 계약상대자를 선정할 수 있어 계약의 품질을 확보할 수 있음 ◦ 입찰절차 생략으로 신속한 사업추진 가능	◦ 계약담당자의 자의적 운영 가능성이 높음 ◦ 예산절감 효과 저하

- (1인 견적 수의계약) 경쟁입찰을 통해 낙찰자를 선정하지 않고, 법령에 의거 적법한 계약상대자를 임의로 결정하여 체결하는 계약
- (2인 이상 견적제출 수의계약) 지정정보처리장치(G2B, S2B, EAT)를 통해 2인 이상의 견적서를 제출받아 낙찰하한을 이상 최저가격을 제출한 계약상대자와 체결하는 계약

▶ 입찰과 수의계약 비교

구분		입찰	수의계약
성립요건(유찰 여부)		2인 이상 참여	1인수의 : 1인 참여 2인수의 : 2인 이상 참여
낙찰 후 계약 미체결	입찰보증금	징수	미징수
	부정당 체제	부정당업자 체제	비대상(수의계약 배제업체 등록)
계약 체결 후 미이행		부정당업자 체제	부정당업자 체제
지역제한		가능	가능
업체 투찰 시 지점 참여 여부		본점만 가능(지점 불가능)	지점 참여 가능(공고에 명시)
부정당업자와 계약체결 가능 여부		불가능	불가능
수의계약 배제업체와 계약체결 가능 여부		가능	불가능

⑤ 수의계약 유형별 운영 요령

● 금액기준에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약

구분	유형	주요내용				견적서 제출방법
		종합공사	전문공사	전기 등 그밖의 공사	용역·물품 기타	
2인 이상 견적제출	금액 기준	추정가격 4억원 이하	추정가격 2억원 이하	추정가격 1.6억원 이하	추정가격 1억원 이하	◦ 지정정보처리장치에 의함 ◦ 예외 : 수의계약 운영요령 제6절 참조

☞ 2인견적 물품제조·구매, 용역 수의계약 (2천만원 초과 ~ 1억원 이하) : 관련법령에 따른 소기업·소상공인 확인(영 제25조 제1항 제5호), 예외인 경우 수의계약 운영요령 제9절의 2 참조

가. 입찰 및 계약방법 : 경쟁입찰에 준하며, 조달청에선 소액견적입찰로 통칭

【경쟁입찰과의 차이 : 입찰 후 계약포기시 부정당제제(×), 수의배제(○)】

나. 안내공고 : 견적서 제출마감일 전일부터 기산하여 3일전까지 공고

① 게시기간 : 3일 이상(공휴일과 토요일은 제외) → 입찰공고와 다른 점에 유의

② 게시내용 : 물량내역서, 참가자격제한(지역, 실적 등) 사항 등

다. 견적서 제출 대상 제한 관련

① 지역 제한 방법

가) 공사현장·납품소재지를 관할하는 시·군 (다만, 광역시 관할구역 안에 있는 군의 경우 물품·용역은 해당 군으로 제한할 수 없다)

나) 광역시 안에 자치구와 군이 혼합되어 있는 경우 군을 제외한 자치구만을 대상으로 제한 (공사의 경우에만 한정한다)

다) 공사현장·납품소재지를 관할하는 시·군과 인접 시·군 (인접 시·군 중 일부 인접 시·군만 제한 가능)

라) 공사현장·납품소재지를 관할하는 시·군과 인접 자치구 (자치구 전부나 일부 자치구)

마) 공사현장·납품소재지를 관할하는 시·도 또는 관할시·도와 인접 시·도 (인접 시·도 중 일부 시·도만 제한 가능)를 포함한 지역

바) 공사현장이 섬지역(제주특별자치도, 교량·방파제 등으로 육지와 연결된 섬은 제외 한다)에 소재하는 경우에는 해당 섬지역 (추정가격 5천만 원 이하인 공사에 한한다). 단, 해당 섬지역에 자격을 갖춘 자가 1인 뿐인 경우에는 해당 섬지역으로 제한할 수 없다

☞ 지역사업자는 안내공고일 전일 기준 해당지역에 소재한 자(발주기관에서 필요 하다고 인정한 경우에는 지점을 포함한다)로 한다.

② 계약의 특성상 계약목적달성을 위하여 필요한 경우 제한 방법

- 가) 실적(시공실적, 용역수행실적, 납품실적)
- 나) 규격
- 다) 재질·품질
- 라) 인력보유상황이나 기술인력 보유상황
- 마) 장비·시설 보유상황
- 바) 시공여유율(안내공고일 현재 이행 중인 계약건수 또는 계약금액 기준으로 제한)
- 사) 제조공장·처리장
- 아) 그 밖에 계약담당자가 계약 목적 달성을 위하여 필요하다고 인정하는 내용

※ ①과 ②항목과의 제한은 중복제한 가능

- 1인 견적서 제출 가능 수의계약(지정정보처리장치에 의하지 않고 수의계약 가능)
가. 금액기준 : 추정가격 2천만원 이하

다음의 어느 하나에 해당하는 기업 또는 조합과 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하, 다만 다)부터 바) 까지에 해당하는 기업 또는 조합의 경우에는 취약계층 고용비율 30%이상인 경우만 해당
 가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
 나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
 다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업
 라) 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합
 마) 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업
 바) 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업)으로서 「마을기업 육성사업 시행지침」에 적합한 기업
 ※ 취약계층 고용비율 확인서 발급기준은 운영요령 <별표 3>에 따름

- ① 계약담당자는 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격이 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려하여 최종 계약금액을 결정
- ② 업무처리 절차 : 품의 → 예정가격조사 → 견적서 징구 → 계약체결 등 추진
 - 1) 1인 수의계약도 반드시 수의계약 배제업체 해당여부와 부정당제재 확인
 - 가) 부정당업자 조회 : G2B-조달업체정보-부정당업자조회
 - 나) 수의계약 배제업체 조회 : K-에듀파인 '학교회계[재무회계] > 계약관리 > 계약업체관리 > 수의계약배제업체관리'에서 조회

※ k에듀파인을 통한 수의계약배제업체 등록 및 조회 방법

• 수의계약배제업체 등록

수의계약배제업체관리 (여울누리유지원 / A00FAH0104003) > 학교회계 > 계약관리 > 계약업체관리 > 수의계약배제업체관리

등록 조회

*제재기간: 2021-07-01 ~ 2022-01-04 발주기관: 등록기관: 업체명: 사업자등록번호: 대표자명: (소트기법)

수의계약배제업체목록

선택	수의계약배제대상업자	배제사유	등록일자	발주기관	등록기관
☐	업체명: 205-81-01 생년월일: 0000-01-01 시작일자: 2021-12-07 종료일자: 2022-03-06 배제지역: 나라장터를 통한 견적제출 및 1순위	근거: 2021-12-09	행정국 재청과		

- 수의계약 배제사유(소액수의 공고 후 낙찰자 계약 포기 등) 발생
 - 경로 : 학교회계[재무회계]>계약관리>계약업체관리>수의계약배제업체관리
 - k에듀파인 상에서 수의계약배제업체 등록→타학교에서 등록사항 조회 가능
 - 수의계약 결격기간 적용시점을 등록일 최소 1일후부터 시작
- ※(예시) 수의계약 배제업체 등록일: 2024.12.18./ 결격기간: 2024.12.19.(시작일자)~2025.3.18.(만료일자)

• 수의계약배제업체 조회

승낙사람(목록)

☐ 차감 후첨단기 삭제 저장 글러

*계약종류: 물품구입 계약금액: 25,000 조달수수료금액: 0 *계약일자: 2022-01-04

*수령인구분: 법인사업자 상호: 주식회사 발렌베리 검색: 수의계약배제업체조회 *납품일자: 2022-01-28

수의계약배제업체검색

조회

수의계약배제업체 부정당업체조회

*제재기간: 2022-01-04 ~ 2022-01-04 상호: 사업자등록번호: 대표자명: (소트기법)

수의계약배제업체목록

업체명	사업자등록번호	대표자명	생년월일	제재기간		배제지역	배제사
				시작일자	종료일자		

- 수의계약 전 타학교에서 등록한 수의계약배제업체 조회
- 경로 : 학교회계>지출관리>지출처리>원인행위>원인행위목록 : 승낙사람 재무회계>계약관리>계약업체관리>수의계약배제업체관리

※ 수의계약 배제업체와 부정당업체 구분

사 유	수의계약	입찰
계약체결 이전 1순위자가 계약에 응하지 아니하거나 계약포기서를 제출한 경우	수의계약 배제업체	부정당업체
계약체결 이후 계약이행을 하지 아니하거나 계약을 포기한 경우	부정당업체	부정당업체

나. 하자구분 곤란 등 (시설공사 계약에만 해당)

구 분	구 체 적 범 위	수의계약 제외대상
1) 하자에 대한 책임 구분이 곤란한 경우	■ 시행령 제25조제1항제4호가목에 따라 금차공사가 시공 중인 전차공사 또는 하자보수보증기간 내에 있는 전차공사와 그 수직적 기초를 공통으로 할 경우와 전차시공물의 일부를 해체 또는 변경하여 이에 접합시키는 경우	■ 하천축제·하천호안·도로포장·도로개설·상·하수도 접합·조경·토공·준설과 이에 유사한 토목공사 ■ 동일 구조물 이외에서 이루어지는 전기, 정보통신 공사 등 ■ 전차공사의 공동수급체 구성원 중 일부가 시공과정에서 탈퇴하고 다른 구성원으로 재구성하여 전체공종의 50%이상 시공한 경우 ※ 잔존구성원 시공은 제외함
2) 작업상 혼잡 등의 경우	■ 금차공사가 시공과정상 다른 공사와 시간적·공간적으로 중복되는 공사	■ 금차공사기간 대비 전차공사 잔여공사기간 비율이 40% 미만인 공사
3) 마감공사의 경우	■ 기시공물에 대한 뒷마무리공사와 성토·옹벽·포장 등의 부대시설공사로서 2종 이상의 전문공사가 복합된 공사인 경우에는 금차공사 추정금액이 2억 원 미만이고 마감공사의 공사추정금액이 금차공사 전체 예정금액의 2분의1 미만인 공사	■ 마감공사 추정금액이 금차공사 추정금액의 1/2 이상인 경우 ■ 2종 이상 전문공사가 복합되면서 2억 원 이상인 공사 ■ 전차공사의 공동수급체 구성원 중 일부가 시공과정에서 탈퇴하고 다른 구성원으로 재구성하여 전체공종의 50%이상 시공한 경우 ※ 잔존구성원 시공은 제외함
4) 특허공법·신기술·새로운 전력기술 공사 등으로 사실상 경쟁이 불가능한 경우	■ 특허공법에 따른 공사, 건설기술진흥법 제14조에 따라 고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증받은 신기술, 전력기술관리법 제6조의2에 따른 전력기술공사 및 자연재해대책법 제61조에 따라 지정·고시된 방재신기술에 의한 공사로서 입찰적격자가 한정되어 입찰이 실질적으로 곤란한 경우	

다. 천재지변 등

- 1) 천재지변, 감염병의 발생 및 유행, 작전상의 병력이동, 긴급한 행사, 원자재의 가격급등 그 밖에 이에 준하는 경우로서 입찰에 부칠 여유가 없는 경우
- 2) 입찰에 부칠 여유가 없는 응급복구, 응급복구와 관련한 장비입차와 자재구입, 이재민 구호를 위한 물품·의약품 등의 조달과 임시구호시설 설치, 방역·소독 등의 용역, 시설물 붕괴 우려 등을 예방하기 위한 응급조치의 경우
- 3) 국가기관, 다른 지방자치단체(「지방자치법」 제176조에 따른 지방자치단체조합을 포함한다)와 계약을 하는 경우
- 4) 접경지역 등 특수지역에서의 공사로서 사실상 입찰이 불가능한 경우
- 5) 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우
- 6) 특허(특허 통상실시권 제외)를 받았거나 실용신안·디자인 등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우
- 7) 해당 물품의 생산자나 소지자가 1인뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업 목적을 달성할 수 없는 경우
- 8) 특정인의 기술·품질이나 경험·자격이 필요한 조사·설계·감리·건설사업관리·특수측량·훈련·시설관리·교육·행사·정보이용·의상(의류)·구매 계약을 체결하거나 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 설계용역 계약을 체결하는 경우
- 9) 특정인과의 학술연구를 위한 용역계약을 할 필요가 있는 경우
- 10) 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 특정인의 재산을 임차하는 경우
- 11) 이미 조달된 물품 등의 부품교환·설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 해당 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환이 되지 아니하는 경우
- 12) 특정한 장소나 위치에 있는 사업장을 보유한 자와 그 사업장의 이용과 관련한 계약을 체결하지 않으면 계약목적의 달성하기 곤란한 물품의 제조·구매 또는 용역계약을 체결하는 경우
- 13) 「매장문화재보호 및 조사에 관한 법률」 제11조에 따른 문화재 발굴(조사)용역으로서 시공 중인 건설 공사의 지연이 예상되는 등 긴급한 사유가 있거나 시굴조사 후 정밀발굴조사로 전환되는 등 문화재 발굴의 연속성 유지가 필요한 경우
- 14) 「방위사업법」에 따른 방산물자를 방위산업체로부터 제조·구매하는 경우
- 15) 「농어촌 정비법」에 따른 농공단지에 입주한 공장(새마을공장을 포함한다)이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 제조·구매할 경우
- 16) 「지역중소기업 육성 및 혁신촉진에 관한 법률」에 따른 중소기업특별지원지역에 입주한 공장이 직접 생산하는 물품을 이들로부터 구매하는 경우
- 17) 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 제품을 그 생산자로부터 제조·구매하는 경우로서 주무부 장관으로부터 인증·지정된 유효기간[해당물품에 대한 인증 또는 지정 유효기간을 연장한 경우에는 연장된 기간을 포함하되, 유효기간이 6년을 넘는 경우에는 6년으로 한다] 이내에 해당하는 경우
 - ① 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조에 따라 성능인증을 받은 제품
 - ② 「소프트웨어 진흥법」 제20조에 따라 품질인증을 받은 제품
 - ③ 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따라 신제품으로 인증된 제품
 - ④ 「건설기술 진흥법」 제14조, 「국가통합교통체계효율화법」 제102조, 「농림식품과학기술 육성법」 제12조의2, 「농업기계화 촉진법」 제7조, 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제18조, 「물류정책기본법」 제57조, 「보건의료기술 진흥법」 제8조, 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2, 「자연재해대책법」 제61조, 「해양수산과학기술 육성법」 제17조, 「환경기술 및 환경산업 지원법」

- 제7조에 따라 인증 또는 지정·고시된 신기술을 이용하여 제조한 제품으로서 주무부장관이 상용화 단계에서 성능을 확인한 제품
- ⑤ 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품
- ⑥ 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제31조에 따라 지정고시된 우수조달 공동상표의 물품(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제3호 바목에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품을 구매하는 경우에 한정한다)
- ⑦ 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제9조제1항제3호에 따른 지원을 받아 개발이 완료된 제품으로서 당초의 수요와 연계된 자가 구매를 협약한 제품
- ⑧ 「재난 및 안전관리 기본법」 제73조의4제1항에 따른 적합성 인증을 받은 제품
- 18) 비상재해가 발생한 경우로서 지방자치단체가 소유하는 복구용 자재를 재해를 당한 자에게 매각하는 경우
- 19) 지역사회의 개발을 위하여 그 지역주민의 다수를 참여시키는 것이 필요한 경우로서 추정가격이 2천만 원 미만인 공사나 추정가격이 5천만 원 미만인 목목재배를 행정안전부령이 정하는 그 지역의 주민이나 대표자와 직접 계약을 하는 경우
- 20) 국가보훈처장이 지정하는 국가유공자 자활집단촌의 복지공장에서 직접 생산하는 물품을 그 생산자로부터 제조·구매하거나 이들에게 직접 물품을 매각·임대하는 경우
- 21) 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」 제1조에 따라 설립된 단체 중 상이(傷痍)를 입은 사람들로 구성된 단체가 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각·임대하는 경우
- 22) 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각 또는 임대하는 경우
- 23) 「사회복지사업법」에 따라 설립된 법인이 직접 생산하는 물품의 제조·구매 또는 직접 수행하는 용역 계약을 하거나 이들에게 직접 물품을 매각·임대하는 경우
- 24) 지방자치단체의 해외사무소에서 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우
- 25) 물품의 가공·하역·운송 또는 보관을 하게 할 때 입찰에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우
- 26) 「조달사업에 관한 법률」 제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우
- 27) 다른 법령에 따라 국가나 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우
- 28) 시험지와 비밀문서의 인쇄 등 지방자치단체가 그 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우
- 29) 「과학기술기본법」 등 관련 법령에 따른 연구개발사업을 통해 개발된 제품 중 각 중앙행정기관의 장이 행정안전부장관과 협의하여 정한 기준과 절차에 따라 기술의 혁신성을 인정한 제품을 구매하려는 경우
- 30) 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령」 제8조의2제1항에 따라 선정된 디지털 서비스에 관한 계약을 하는 경우
- 31) 시행령 제27조에 따라 계약을 해제·해지하는 경우의 수의계약
- 32) 시행령 제26조에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(재공고 입찰에서 정한 자격과 조건을 갖춘 자 중에서 우선적으로 수의계약 상대자를 결정한다.)
- 33) 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우(시·군구로 지역제한을 한 경우는 제외한다)로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 경우
- 34) 시행령 제95조제1항제4호에 따른 대안입찰, 같은 항 제5호에 따른 일괄입찰 또는 제127조제2호·제3호에 따른 기술제안입찰로 발주되었으나 시행령 제26조 제1항에 따라 재공고 입찰 결과 입찰자가 1인뿐인 경우

☞ 주의사항

- (직접생산<수행> 확인) 지방자치단체의 장이나 계약담당자는 15)·20)·21)·22)·23)에 따라 수의계약을 하는 경우에는 수의계약 대상자의 자격요건과 수의계약 대상 물품의 직접생산 및 용역의 직접수행 가능 여부를 확인해야 하며, 이 경우 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제25조에서 정한 중소벤처기업부장이 운영하는 중소기업제품 공공구매종합정보망이나 계약상대자가 제출한 공장등록증, 공장(전·후·내부) 및 작업현장 사진 등으로 확인할 수 있음.
- (규격확인) 17)에 따라 수의계약을 하는 경우 그 규격을 명확하게 확인하여 우수 조달, 성능 등 인증제품이 아닌 유사한 규격의 제품이 수의계약 대상으로 포함되지 않도록 주의하여야 하며, 아울러 이러한 제품의 설치 등에 수반되는 부속적인 성격의 제품을 수의계약 대상으로 포함할 수 없음.
- 8)의 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 설계용역 계약을 체결하려는 경우에는 공모의 공고문에서 결정된 대가를 감액하여 수의계약을 체결하여서는 안됨

➡ 지정정보처리장치를 이용하지 않고 견적서를 제출받을 수 있는 수의계약

- 적용대상 : 품질확인 등이 필요한 추정가격 5천만원 이하 물품·용역계약과 행정안전부장관이 지정·고시한 지정정보처리장치의 장애·오류 등 불가피한 사유로 일정 기간 이용할 수 없는 경우
 - 가. 음식물(재료·공산품 구입 포함)의 구입, 농·축·수산물의 구매 등 품질을 우선적으로 고려해야 하는 경우
 - 나. 국내·외 연수 등 안전과 품질을 우선적으로 고려해야 하는 경우(학교 등 교육기관에서 시행하는 수학여행·수련활동은 제외한다)
 - 다. 기존 시설물을 계속적으로 유지·보수하는 경우로서 전자견적에 따라 수의계약을 하는 경우 호환이 되지 않는 등 사실상 유지·보수가 곤란하거나 예산낭비가 우려되는 경우
 - 라. 학문적 전문성 등 전문지식을 활용하는 학술연구용역을 수의계약으로 발주하는 경우
 - 마. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제8조에 따라 중소벤처기업부장이 지정고시한 물품 중 중소기업협동조합이 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)을 통해 2인 이상 추천하는 경우
 - 바. 그밖에 계약의 목적·성질상 지정정보처리장치로 전자견적을 제출받아 수의계약을

체결하는 경우 사실상 계약목적 달성이 어려운 경우

- ▶ 지정정보처리장치를 이용하지 않는 경우 참고사항
- 가. 견적서 제출 대상을 지역으로 제한할 수 없음
- 나. 계약상대자는 계약담당자가 견적서 제출자의 가격·품질 등을 종합 고려하여 가장 적정하다고 판단되는 자로 결정

④ 계약정보 공개 및 수의계약 내역 공개 의무화

- 근거 : 지방계약법 제43조 및 시행령 제124조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1장 제1절의 8(계약정보의 공개), 제5장 제8절(수의계약 내역 공개), 대전광역시 공립학교회계 규칙 제33조의5(수의계약 내역의 공개)

● 공개대상

- 가. 학 교 : 계약금액 100만원 이상인 수의계약
- 자료 추출 경로 : 학교회계>계약관리>계약자료관리>자료관리

나. 학교외 기관 : 계약금액 500만원 이상인 (수의)계약 전 과정 공개

※ 예외 : 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상 견적서를 제출하여 체결한 계약

다. 공개내용 : 발주계획(사업명, 발주물량 또는 그 규모, 예산액), 입찰공고(수의계약 공고), 개찰 결과, 계약체결 현황(하도급 현황), 계약내용 변경 사항, 감리·감독·검사 현황, 대가 지급현황, 수의계약 사유(법령근거 반드시 명시)

라. 공개기간 : 수의계약 체결일 기준으로 익월 10일까지 월별 수의계약 내역을 계약 이행 완료일로부터 5년 이상 공개

2 > 수의계약 사례

수의계약 발주 시 고려사항 (체크)

- ❑ 꼭 수의계약에 의해야만 계약목적을 달성할 수 있는지?
- ❑ 수의계약을 체결하기 위한 근거가 확실한지?
- ❑ 지정정보처리장치에 의할 것인지?
※ 지정정보처리장치에 의하지 않을 수 있는 경우에도 검토
- ❑ 견적서 제출대상을 제한할 것인지?
• 수의계약은 임의규정이므로 계약담당자의 판단이 가장 중요
☞ 계약담당자의 판단의 책임성과 객관성, 독립성이 요구되며, 수의계약은 원칙이 아니라 예외이므로 신중한 검토 필요!!

1. 입찰과 공고

- ① 입찰이 성립되지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우
☞ (같은 장소에서) 재입찰 가능
- ② 재입찰에 부칠 수 있는 경우(입찰이 성립되지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우) 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우
☞ 재공고 입찰(가격 및 조건 변경 할 수 없음)
- ③ 재공고 입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우
☞ 수의계약(보증금과 기한을 제외하고는 가격과 조건 변경할 수 없음)
- ④ 재공고 입찰을 할 때 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우
☞ 새로운 입찰(가격 및 조건 변경)

2. 수의계약의 예정가격 작성

- ❑ 대상사업
계약담당자는 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 해당 규격서 및 설계서 등에 의하여 예정가격을 작성하고 이를 밀봉하여 미리 개찰장소 또는 가격협상장소 등에 두어야 하며 예정가격이 누설되지 않도록 하여야 함(시행령 제8조)

□ 예정가격 작성의 예외

- 국가기관이나 다른 지방자치단체(지방자치단체조합 포함)와 계약을 체결하는 경우
- 수의계약(종합공사 추정가격 4억원, 전문공사 2억원, 전기/정보통신/소방시설/기타공사 1억6천만원, 용역/물품 1억원 이하)
 - ※ 단, 지정정보처리장치에 의해 견적서를 제출받는 경우 제외
 - ※ 유찰로 수의계약을 진행할 경우, 단일 예정가격 작성, 기초금액과 예정가격이 다름에 유의

3-1. 금액기준에 의한 2인 이상 견적 수의계약

□ 계약상대자 결정

- 거래실례가격 등에 의한 예정가격 결정
- 예정가격 대비 제출된 견적가격이 공사 89.745%/물품·용역 88%이상 견적서 제출자
 - ※ 추정가격이 2천만원 이하인 용역·물품은 예정가격 대비 90%
 - ※ 도서구매의 경우 예정가격 대비 90%
- 낙찰하한을 이상 최저가격 제출자 순서에 따라 결격사유가 해당되지 않는 자
- 결격사유의 신속한 판단을 위해 각서를 받고 우선 계약체결 가능
 - 최저가 입찰 : 2단계 입찰(용역)

사례 : 특정상품 제한가능 여부

■ 수의계약 안내공고시 특정상품(제조사, 상표, 제품명 등)을 지정하는 것이 지방계약법령 위반인지 여부

- 입찰 및 계약시 입찰공고나 설계서·규격서 등에 부당하게 특정 규격·모델·상표 등을 지정하여 입찰을 부치거나 계약을 하고 품질·성능 면에서 동등 이상의 물품을 납품하더라도 이를 인정하지 아니하는 사례를 금지(입찰 및 계약 집행기준 제1장-제1절-7.)

다만, 계약의 목적·성질 등을 고려하여 특정상표·모델로 제한하는 것이 계약목적 달성을 위하여 불가피하다고 판단되는 경우에는 특정상표·모델로 제한하는 것도 가능할 것이나, 이 경우는 예외적인 사항으로 그 적용여부는 계약담당자가 신중히 판단하여야 함 (대법원 2000.8.22. 선고, 99다35935판결)

사례 : 견적서 제출의 중복제한 가능여부

- 수의계약시 지역제한은 시행령 제20조 규정에 의하여 그 주된 영업소의 소재지(법인등기부등본상 본점)로 제한하는 것과 건설폐기물처리 시설 소재지로 제한하는 것의 적법 여부
 - 2인 이상 견적서 제출 수의계약의 경우 견적제출 대상을 폐기물처리 현장 소재지를 관할하는 시도 또는 시군에 주된 영업소 소재지와 제조 또는 처리공장에 대한 견적제출 제한이 추가로 가능하나, 이 경우 발주자는 중복하여 제한하는 경우 계약목적 달성 등을 위한 합리적 이유가 있어야 될 것임(과도한 제한 여부 검토)
 - ※ 본사, 처리장, 본사 + 처리장 모두 가능
- 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출하는 식재료 구매계약에 있어서 작업장 인증업체로 참가자격을 제한하고 중복하여 지역제한이 가능한지 여부
 - 계약의 특성상 계약목적 달성을 위하여 필요한 경우 작업장/처리장 등으로 견적서 제출대상을 제한할 수 있으며, 이와 함께 지역소재지로 중복하여 제한할 수 있음
 - ※ 지역제한+계약담당자가 인정하는 사항(우수작업장 인증업체)
 - 예) 축산물 HACCP(위해 요소 중점관리기준) 우수작업장 인증업체

사례 : 물품구매 계약시 낙찰하한율 적용여부

- 추정가격 1억원 이하의 물품 구매시 지정정보처리장치를 이용하여 2인수의 안내광고하는 경우에 낙찰하한율(88%)을 적용하지 않고 최저가 낙찰제 적용이 가능한지 여부
 - 수의계약 대상금액에 해당되어 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상 견적을 받은 경우에는 낙찰하한율(88%)을 적용하여야 함
 - ※ 2인 이상 견적서 제출 수의계약에서 최저가 방식은 없음
 - [종전 2.1억원 미만 물품구매 최저가 입찰 제도 폐지('17.8.9.)]
- 공사/용역/물품을 2인 이상 지정정보처리장치로 견적서를 제출받을 경우 예정가격 대비 제출된 견적가격이 88%(추정가격 2천만원 이하인 물품·용역은 90%) 이상이 되어야 함

사례 : 도서구매 계약시 낙찰하한을 적용여부

- 추정가격 1억원 이하의 도서를 지정정보처리장치를 이용하여 수의계약하는 경우에 계약상대자 결정 방식
 - 도서의 경우 “도서정가제” 시행에 따라 2인 이상 견적을 받는 경우에는 예정가격을 도서 정가(인터넷 할인가격 또는 행사가격이 아님에 유의)의 0~1% 범위에서 산출하여 낙찰하한율(90%)을 적용하여야 함. 다만, 수의계약이 아닌 경쟁입찰에 의한 경우, 물품 적격심사 세부기준(행안부 예규) <별표 4>에 따라 적격심사를 함
 - 「도서정가제」 시행에 따른 지방계약제도 운영지침 통보 [행정자치부-535,14.12.19.] 참조

3-2. 금액기준에 의한 2인 이상 견적 수의계약

□ 계약상대자 결정(2)

- 선순위 견적서 제출자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 계약상대자 결정 대상에서 제외된 경우(계약포기서를 제출한 경우 포함) 사업기간, 견적률 등을 고려하여 차순위자 순으로 결격사유에 해당하지 아니한 자로 계약체결 가능
 - ※ 차순위자가 제출한 금액으로 계약 체결하되, 견적률이 1순위자와 차이가 큰 경우 체결하지 않아도 됨 (“가능” 조항임)
- 계약체결 이후 계약을 해지·해제한 경우, 차순위자가 결격사유가 없고 잔여계약 체결에 동의한 경우, 최초 계약상대자의 견적률을 적용하여 차순위자 순으로 계약체결 가능

사례 : 계약 해제·해지 후 수의계약 시 예정가격 적용

- 시행령 제27조에서 계약을 해제 또는 해지한 경우 수의계약에 의할 수 있으며, 이 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없다고 한 바, 이때의 가격은?
 - 계약의 해제 또는 해지 후 잔존 계약목적물에 대해서는 입찰 또는 수의계약에 의할 수 있을 것인 바, 계약의 해제 또는 해지 후 지방계약법 시행령 제27조에 따라 수의계약에 의할 경우에는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없도록 하고 있으므로, 최초의 입찰에 부칠 때 정한 예정가격에 낙찰율을 적용한 금액을 기준으로 수의계약 여부를 검토하여야 하며, 물가변동 등으로 이것이 곤란할 경우에는 새로운 입찰에 의하여야 함

4. 수의계약 체결의 제한 대상자 확인

□ 지방계약법 제33조(입찰 및 계약체결의 제한) 해당 사유

- 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자)
- 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자
- 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자
- 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계 존·비속)의 합산 금액이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 사업자
- 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등
- 학교의 경우 「대전광역시립 학교운영위원회 구성 및 운영에 관한 조례」 제5조제3항에 의거 위원, 위원의 배우자, 위원 또는 배우자의 직계 존속·비속은 해당 유치원 및 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 하거나 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익을 취득 또는 알선을 할 수 없음

참고 : 수의계약 체결의 제한 대상자 확인

□ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 법 제33조제2항에 따라 수의계약을 체결할 수 없는 자의 여부를 확인하기 위하여 관계 행정기관 등에 자료의 제출이나 사실 조회를 요구하여야 함.

□ 자료의 제출이나 사실 조회를 요구받은 관계 행정기관 등은 특별한 사유가 없으면 자료를 제출하거나 조회 결과를 통보 하여야함.

※ 법 제33조의2(자료 제출 요구 등) 신설

※ 계약부서에서 의회사무처 등에 의원관련 자료(업체 소유자 등 해당자) 또는 법 제33조 해당 여부를 요구하여 정기적 또는 변동 시 제출 받아 제한 대상자 확인

사례 : 수의계약 체결의 제한

■ **【감사사례 1】** 지방의원 직계가족이 업체 지분의 54%를 보유한 건설사와 28건 3억5천여만원의 수의계약 체결

【감사사례 2】 지방의원 배우자가 보유한 업체와 96건, 3억6천여만원의 수의계약 체결

- 단체장 및 지방의원은 영리목적의 계약체결 금지
- 단체장 및 지방의원의 가족 등의 업체와 수의계약 금지
- 지방계약법에 따른 계약이 아닌 조달사업법에 따른 제3자 단가계약, 다수공급자물품계약도 동일하게 적용

참고 : 수의계약 체결의 제한(법제처 해석)

- 조달사업에 관한 법률에 따른 제3자 단가계약 및 다수공급자물품계약(MAS) 체결시 지방의원 등의 제한 적용 여부
 - 조달청장과 사업자 간에는 단가만 정하고, 그 이후 수요기관인 자치단체장이 수량, 수요기일, 납품장소, 공급상대방 등 계약의 주요내용을 정함
 - 외관상 조달청과 사업자가 계약의 당사자로 보이나, 수요기관인 지자체장이 다수공급자 중 지방의원에게 납품을 요구하여 물자를 공급하는 것은 실질적 수요기관인 지자체가 계약의 당사자가 되어 수요물자를 구입하는 것과 다르지 않음

사례 : 수의계약 체결 가능 여부

- 지방의회 의원 및 가족(배우자, 아들, 딸)이 관내 건설업체의 지분을 가지고 있고 지분을 합하면 100분의 50 이상이지만 건설업체의 대표자는 아니며, 대표자는 지분이 전혀 없는 지방의원 시동생인 경우 수의계약 체결에 제한을 받는지 여부
 - 지방의회 의원 및 가족(배우자, 아들, 딸)이 비록 업체의 대표자가 아니더라도 이들이 소유하고 있는 자본금 합산금액이 자본금 총액의 100분의 50 이상인 업체는 지방의회 의원이 속한 해당 자치단체와 수의계약을 체결할 수 없음

사례 : 영업정지 관련 수의계약 체결 가능여부

- 수의계약 개찰결과(3.1.) 1순위 업체가 견적서 제출일 현재 영업정지 처분(2.28.)을 통보 받았으나 영업정지기간(3.15.~3.30.)이 도래하지 않은 경우를 결격사유인 “영업정지 등이 확정된 경우”로 볼 수 있는지? (계약기간 : 계약일부터 60일간)
 - 결격사유 : 견적서 제출일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우
 - 영업정지 개시일은 도래하지 않았으나 계약기간이 60일로 영업정지기간을 포함하고 있으므로, 영업정지에 따라 계약의 이행이 곤란할 경우에 계약을 체결하는 것은 타당하지 않음

사례 : 수의계약 체결 가능 여부

- 수의계약 개찰결과 1순위 업체가 부도('07.12.13.), 연체('08.3.26.), 신용회복지원('08.4.29) 상태로 법원의 회생절차개시('08.3.26.) 및 회생계획인가 결정('09.11.23.)의 상태인 경우 수의계약 체결이 가능한지 여부
 - 업체의 부도 이후 법원의 회생절차개시 및 회생계획인가 결정으로 보증기관의 보증서 발급이 가능하거나 당좌거래가 재개되는 등 정상적인 영업활동 및 거래가능 상태인지를 확인하여야 할 사항으로 만약 해당 업체가 정상적인 영업활동 및 거래가 가능하다면 수의계약 체결이 가능
 - ※ 주거래 은행, 금융결제원 등에 부도여부 확인

사례 : 견적서 제출 무효여부

- 지정정보처리장치에 의한 2인 이상 견적서 제출 수의계약에서 1순위업체의 법인등기부상 대표자가 12월 1일 변경되었으나 12월 3일에 견적서를 제출하고 이후 등록사항(대표자의 성명)을 변경한 경우 유,무효 여부
 - 지방계약법 시행규칙 제42조(입찰무효)에 따라 등록사항(대표자의 성명)을 변경 등록하지 아니하고 입찰서를 제출한 경우에는 해당 입찰은 무효로 처리하도록 규정하고 있고, 수의계약 운영요령에는 견적서 제출자의 무효에 관하여는 동 규정을 준용하도록 규정하고 있으므로 해당업체의 견적서 제출은 무효

사례 : 수의계약 포기시 부정당제재 여부

- 지정정보처리장치를 이용하여 2인 이상 견적서를 제출하는 수의계약에서 1순위자인 견적서 제출자가 계약을 체결하지 아니한 경우, 해당 견적서 제출자가 부정당업자 입찰참가자격 제한대상에 포함되는지 여부?
 - 「지방계약법 시행령」 제92조제1항제6호에 따라 정당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 아니한 자에 대하여는 부정당업자 입찰참가자격 제한을 하여야 하는 바, 동 규정은 입찰방식에 적용되며 수의계약에 대하여는 적용되지 아니함
 - 단, 수의계약 결격사유에는 해당됨

5-1. 금액기준에 의한 1인 견적 수의계약

□ 대상사업

- 공사/용역/물품 : 추정가격 2천만원 이하
- ※ 우리교육청 물품자체기준(학교) : 추정가격 1천만원 이하

□ 수의계약요령

- 1인으로부터 견적서를 제출 받아 견적가격을 거래실례가격 등과 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종 계약금액 결정
- ※ 가장 경제적인 가격 : “최저가”의미(×), 품질과 가격을 동시에 고려할 수 있도록 최저가 아닌 가장 경제적인 가격을 의미함
- 지정정보처리장치에 의하지 않고 수의계약 체결 가능
- 수의계약 결격사유에 해당하는 자는 제외
- 결격사유 여부의 신속한 판단을 위하여 각서를 받아 계약 체결 가능

5-2. 하자구분 곤란 등에 의한 1인 견적 수의계약

- 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우
- 마감 공사의 경우
- 작업상의 혼잡 등의 경우
- 특허공법 등 사실상 입찰이 불가능한 경우
- ※ 반드시 공사에만 적용

5-3. 천재지변 등에 의한 1인 견적 수의계약

- 수의계약운영요령 제3절-4호 참조, 아래 주요사례 참조

사례 : 국가나 자치단체 사업 위탁자 등과의 수의계약

- 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우 해당 여부(시행령 제25조제1항제8호 사목)
 - 국가 또는 지방자치단체 사업 및 이에 대한 위탁·대행 근거규정이 해당 법령에 명시되어 있어야 함
 - 위탁 및 대행사업자가 해당 법령에 구체적으로 명시되어야 함
 - 이에 해당되는지 여부는 발주기관 판단임

사례 : 수의계약 체결이 가능한 국가기관 체대업브

- 사립대학교 산학협력단 또는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조의3에 의거 설립된 “한국산업단지공단”을 국가기관으로 보아 수의계약이 가능한지
 - 국가기관은 국회, 대법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회, 헌법 또는 정부조직법 기타 법률에 의하여 설치된 중앙행정기관을 말하는 것으로, 공공기관 운영에 관한 법률에 의한 공공기관은 이에 해당되지 않음
- 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」 제25조에 따라 설치된 국립대학교(단, 국립대학법인은 제외) 산학협력단과 수의계약 가능 여부
 - 【법제처 해석 2012】
 - 산학협력단은 국가기관에 해당하지 않음(시행령 제25조제1항제3호)
 - ⇒ 산학협력에 관한 업무를 수행하기 위해 학교규칙에 따라 설립되는 법인으로서 국가와는 별개의 법인격을 가지므로 국가기관에 해당하지 않음
 - 다른 법령에 따라 국가 또는 자치단체의 사업을 위탁 받거나 대행할 수 있는 자에 해당하지 않음(시행령 제25조제1항제8호사목)
 - ⇒ 산학협력에 관한 업무는 국가 또는 자치단체의 사업이 아니라 산학협력단 자신의 사업 이므로 위탁 또는 대행하는 자가 아니라 그 업무의 수행 주체임
- 국립대학교에 설치된 환경연구소가 국가기관에 해당하는지 여부
 - 환경연구소가 법령에 따라 국립대학교의 정식 직제에 포함되어 독립된 법인으로 설치되지 아니하고 국가직 공무원이 근무하는 경우에는 국가기관에 해당
 - ⇒ 환경연구소가 국립대학교의 소속기관이면 국가기관에 해당하나, 산하기관(별도 법인) 이라면 해당없음

6. 품질확인 및 예산절감 등의 경우 수의계약

- 수의계약 대상(1) : 품질확인 등이 필요한 추정가격 5천만원 이하
- 음식물 구입, 농축산물 구매 등 품질을 우선 고려하여야 하는 경우
 - 국내외 연수 등 안전과 품질을 우선 고려해야 하는 경우
 - ※ 교육기관 또는 학교에서 시행하는 수학여행·수련활동은 제외
 - “ 전자입찰만 가능 ”
 - 기존의 시설물을 계속 유지·보수하는 경우로 전자견적의 경우 호환이 되지 않는 등 사실상 유지보수가 곤란하거나 예산낭비가 우려되는 경우
 - 학문적 전문성 등 전문지식을 활용하는 학술연구용역
 - 「중소기업제품구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률」 시행령 제8조에 따라 중소벤처기업부가 지정고시한 물품 중 중소기업협동조합이 2인 이상 추천하는 경우(공공구매종합통신망)
 - 그 밖에 계약의 목적·성질상 지정정보처리장치에 의하여 전자견적을 제출 받아 수의계약을 체결하는 경우 사실상 계약 목적 달성이 어려운 경우
- 수의계약 대상(2) : 지정정보처리장치 장애, 오류 등 불가피한 사유로 일정기간 이용할 수 없는 경우
- 수의계약 방법
- 지정정보처리장치에 의하지 않고 2인 이상의 직접 견적서 제출
 - 견적서 제출대상을 지역으로 제한 불가
 - 계약담당자는 견적서 제출자의 가격, 품질 등을 종합 고려하여 가장 적정하다고 판단되는 자를 계약상대자로 결정

사례 : 수의계약 배제사유 해당여부

- 식재료 납품계약 이행 중 배달착오로 축산물이 바뀌는 사고가 발생되어 계약심의위원회로부터 부정당업자 입찰참가자격 제한처분을 받은 경우, 부정당업자였다는 사실만으로도 처분기한이 경과한 이후 3개월간 학교와 수의계약을 체결할 수 없는지?
- 수의계약 운영요령에 따라 부정당업자 제재기간중에 있거나, 최근 3개월 이내에 부실이행, 담합행위, 입찰 및 계약서류 위조 또는 허위 제출, 입찰·낙찰 또는 계약 이행 관련 뇌물제공으로 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 경우를 제외하고는 부정당업자 제재 처분을 받았던 사실만으로 수의계약 제한 할 수 없음
 - 부실이행, 담합행위, 입찰 및 계약서류 위조 또는 허위 제출, 입찰·낙찰 또는 계약이행 관련 뇌물제공의 사유로 제재처분을 받은 경우만 3개월간 제한됨

7. 수의계약시 소기업·소상공인 확인

□ 확인 대상 및 방법

- 2인 건적 물품·용역 수의계약(2천만원 초과~1억원 이하) 대상
- 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 기본법」 제2조에 따른 소상공인 여부를 확인하여야 함
- ※ 물품·용역 2천만원 초과~1억원 이하는 소기업·소상공인으로 제한 : 중소벤처기업부, 중소기업중앙회에서 증명 확인

□ 예 외 (대기업·중기업 참여 가능)

- 추정가격 2천만원 이하
- 시행령 제30조제1항제3호
- 추정가격 5천만원 이하인 임대차 계약 등 물품 제조·구매와 용역이 아닌 계약
- 시행령 제25조제1항제5호라목의 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 계약
 - ▶ 학술연구, 원가계산, 타당성, 여론조사 용역
 - ▶ 「건설기술진흥법」에 따른 건설엔지니어링
 - ▶ 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 따른 안전점검 및 정밀안전진단용역
 - ▶ 「엔지니어링산업진흥법」에 따른 엔지니어링 활동을 목적으로 하는 용역
 - ▶ 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 및 「폐기물관리법」에 따른 폐기물처리용역
 - ▶ 법률자문, 회계, 감정평가 등 특정 자격을 필요로 하는 용역
 - ▶ 기타 전문적인 지식이나 인력, 설비 등을 요하는 용역
- 시행령 제25조제1항제5호마목의 어느하나에 해당하는 기업 또는 조합과 계약을 체결하는 경우
 - ▶ 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업
 - ▶ 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업
 - ▶ 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업
 - ▶ 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합
 - ▶ 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업
 - ▶ 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업으로서 행정안전부장관이 정하는 기준에 적합한 기업

8. 1인 수의계약을 위한 분리발주 금지

□ 대상사업

- 단일사업으로 지원받은 예산으로 분할 계약의 필요성이 없는 물품구매, 용역
- 단일공사로서, 설계서 등에 따라 동일공종으로 전체 사업내용이 확정된 공사

■ 【감사사례】

- 전기시설 보수공사를 추진하면서, 공사시기가 비슷한 상황에서, 특별한 이유없이, 해당 공사를 동별로 분할발주하여 각각의 공사를 1인 수의로 진행
- 00교육지원의 단일사업으로 목적사업비를 교부받은 위탁용역사업을 시행하면서, 특별한 이유 없이 각 학년별로 분리하여 1인 수의 용역계약을 체결
 - ▶ 「지방계약법 시행령」 제77조(공사의 분할계약 금지) 계약담당자는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니 된다.
 - ▶ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행지준(행정안전부 예규)」 제1장제1절 계약담당자는 용역·물품 계약에 대하여도 단일사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 체결하지 않도록 해야 한다.

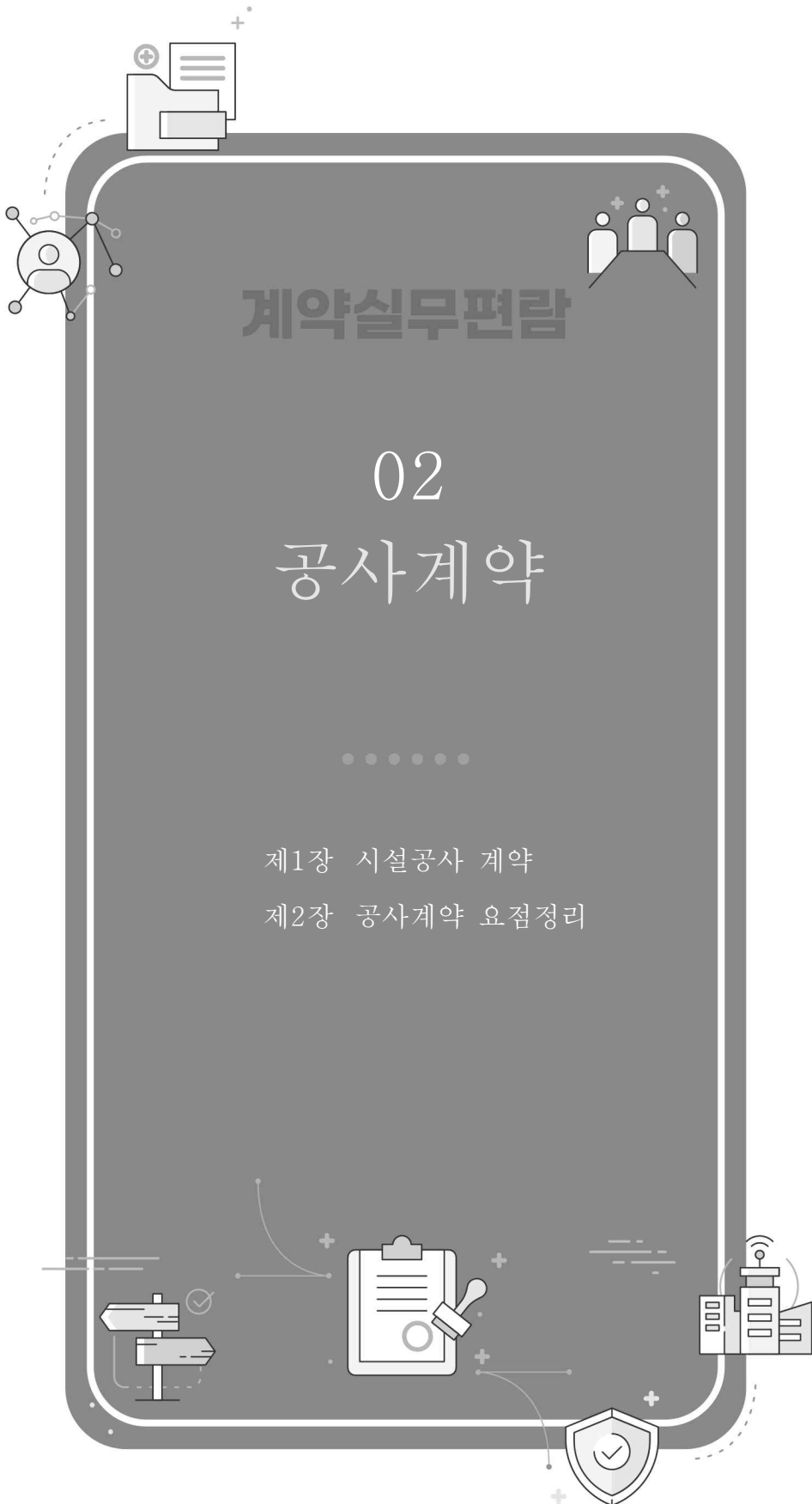
9. 수의계약 시 소기업(소상공인)확인서 유효 시점

□ 소기업(소상공인)확인서의 근거

- 「지방계약법 시행령」 제25조 제1항 제5호에 따라 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 물품·용역계약의 경우 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인 여부를 확인해야 함.

□ 소기업 소상공인 확인서 발급 유효 시점

- 중소기업확인서는 계약체결일까지 발급된 자료도 심사대상으로 인정
- 관련 규정
 - ▶ 입찰참가자가 「중소기업기본법」에 따른 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따른 중소기업 확인서를 제출해야 할 경우는 적격심사 서류제출 마감일까지(수의계약 건적서를 제출하는 경우에는 계약체결일까지) 중소기업확인서를 제출하여야 하며, 중소기업 확인서는 적격심사서류 제출마감일까지(수의계약의 경우 계약체결일까지) 발급된 자료도 심사에 포함한다.
 - ▶ 건적서 제출자가 「중소기업기본법」에 따른 중소기업자로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따른 중소기업 확인서를 제출해야 할 경우에는 계약체결일까지 중소기업 확인서를 제출하여야 하며, **중소기업 확인서는 계약체결일까지 발급된 자료도 계약상대자 결정에 고려한다.**
- ※ (공고문 예시) 건적제출 참가자격: 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인으로 소기업소상공인확인서(계약체결일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 업체



계약실무편람

02

공사계약

.....

제1장 시설공사 계약

제2장 공사계약 요점정리

1장 시설공사 계약



1 시설공사 계약 기준

구 분	내 용	관련근거
지정정보처리장치에 의한 견적 제출 공고방법	- 2인 이상 견적서를 제출받아야 하는 수의계약 대상은 지정정보처리장치 (G2B, S2B)에 의하여 견적서를 제출 받아야함	☞지방계약법 시행령 제30조 (수의계약대상자의 선정절차 등) ☞수의계약 운영요령
입찰 및 견적 제출 공고 기간	- 입찰공고 : 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일 전(공휴일과 토요일 포함) - 긴급 및 재공고입찰 : 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 5일전(공휴일과 토요일 포함) - 견적제출 안내공고 : 일정기간 (3일 이상, 공휴일과 토요일 제외)	☞지방계약법 시행령 제35조 (입찰공고의 시기) ☞수의계약 운영요령
2인 이상 견적제출 대상	- 종합공사 : 추정가격 2천만원 초과 ~ 4억원 이하 - 전문공사 : 추정가격 2천만원 초과 ~ 2억원 이하 - 전기,통신,소방,기타(석면)공사 : 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억6천만원 이하 ☞추정가격 2천만원 미만 1인 견적 제출 수의 계약 가능	☞지방계약법 시행령 제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) ☞수의계약 운영요령
업종판단	- 시공할 공사 내용에 따라 건설업의 업종 판단 ※ 건설공사에 대한 정의 참조	☞건설산업기본법 제2조, 제8조, 동법 시행령 제7조
경미한 건설공사의 범위	- 종합공사 : 1건 공사의 공사예정금액이 5천만원 미만 - 전문공사 : 1건 공사의 공사예정금액이 1천 5백만원 미만 단, 가스시설, 승강기설치, 난방공사 등은 제외 ※ 경미한 건설공사의 경우 건산법 제9조제1항에 의거 건설업 등록을 하지 않은 업체와 계약 가능	☞건설산업기본법 시행령 제8조 (경미한 건설공사 등)
	- 건설폐기물 분리발주 ☞건설폐기물의 발생량 중 위탁처리하는 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 경우	☞건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조 및 동법 시행령 제11조
낙찰자 결정 방법	- 입찰 공사 건에 대해서는 적격심사로 낙찰자 결정 •추정가격 종합공사 4억원 초과, 전문공사 2억원 초과, 전기 등 1.6억원 초과 ☞낙찰자 결정 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 계약 체결	☞행정안전부 예규 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제2장의 1 시설공사 적격심사 세부 기준 금액별 평가기준 참조 단 석면해체제거공사는 '대전광역시교육청 학교석면해체 제거공사 적격심사 세부기준'에 의함

구 분	내 용	관련근거
입찰보증금률 (물품, 용역 공통)	- 입찰금액의 100분의 5 이상 ※ 전자입찰 시 면제가능	☞ 지방계약법 시행령 제37조 (입찰보증금)
계약보증금률	- 계약금액의 100분의 10 이상	☞ 지방계약법 시행령 제51조 (계약의 이행보증) 제53조(계약보증금 면제)
인지세 (물품, 용역 공통)	- 1천만원 초과 3천만원 이하 : 2만원 - 3천만원 초과 5천만원 이하 : 4만원 - 5천만원 초과 1억원 이하 : 7만원 - 1억원 초과 10억원 이하 : 15만원 - 10억원 초과 : 35만원	☞ 인지세법 제3조(과세문서 및 세액) 및 동법 시행령 제2조의2
산업안전보건관리비 계상과 정산	- 총 공사금액 2천만원 이상 안전관리비 계상, 입찰공고 등에 명시안내 - 준공검사 시 미사용분 감액 등 정산	☞ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용 노동부 고시)
국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료 계상과 사후정산	- 공사기간이 1개월 이상인 모든 공사, 용역 및 물품제조 계약 - 예정가격 작성 시 국민건강보험료, 노인장기보험료, 국민연금 보험료 계상, 입찰공고 등에 명시 안내 - 준공검사 시 미사용분 감액 등 정산	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제1장 제8절 ☞ 건설산업기본법 제22조 제7항 및 같은 법 시행령 제26조의2
산재보험료 및 고용보험료 계상	- 산재보험 : 모든 건설공사, 전기공사, 통신, 소방공사 등에 적용 - 고용보험 : 모든 건설공사, 전기공사, 통신, 소방공사 등에 적용(단, 총공사금액 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 적용 제외) - 예정가격 작성 시 산재보험료 및 고용보험료 계상 - 산재, 고용 완납증명원 : 해당 사업장(공사명)이 기재 되어 있는지 확인	☞ 고용보험법 시행령 제2조제1항 ☞ 고용보험 및 산업재해보상 보험의 보험료 징수 등에 관한 법률 시행령 제2조제1항제2호
공사 후 발생하는 폐기물 처리	- 폐기물을 5톤(공사를 착공할 때부터 마칠 때까지 발생 되는 폐기물의 양을 말한다)이상 배출하는 사업장에서는 폐기물관리법 시행령 제7조의 폐기물처리기준에 의거 처리 [확인서류 : 세금계산서, 신고필증(5톤 이상), 관리대장, 계량증명서, 인계서(5톤 이상) 등]	☞ 폐기물관리법 시행령 제2조, 제7조 ☞ 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제18조 같은법 시행 규칙 제9조, 제24조
검사의 시기 (물품, 용역 공통)	- 계약이행 완료사실을 통지받은 날로부터 14일 이내	☞ 지방계약법 시행령 제64조 (검사) 제65조(검사조서의 작성 생략)
하자보수보증금률	- 조정공사 : 계약금액의 100분의 5 - 일반건축공사 : 계약금액의 100분의 3 - 기타공사(소방, 전기, 통신) : 계약금액의 100분의 2	☞ 지방계약법 시행규칙 제70조(하자보증금률)

구 분	내 용	관련근거
하자담보책임기간	- 건설공사 : 세부공종별 책임기간 설정 - 전기, 정보통신, 소방 : 개별법령에 따른 기간 ※ 목적물을 인수한 날과 준공 검사 완료한 날에서 먼저 도래한 날부터 기산	☞ 건설산업기본법 시행령 제30조 [별표 4] ☞ 지방계약법시행규칙 제68조
대가의 지급기한 (물품, 용역 공통)	- 검사를 완료한 후 청구를 받은 날로부터 5일 (공휴일 및 토요일은 제외) 이내 (우리 교육청 자체 기준은 3일임)	☞ 지방계약법 시행령 제67조 (대가의 지급)
대가지급 지연이자 (물품, 용역 공통)	- 지방자치단체의 장이 지정한 금고의 일반자금 대출 시 적용하는 연체 이자율(지연이자 = 지연일수×미지급액×연체이자율)	☞ 지방계약법 시행령 제68조 (대가 지급 지연에 대한 이자)
대금의 전자적 지급	- 전자대금시스템을 통한 공사대금 청구, 지급 • 조달청 하도급지킴이 시스템 이용 • 건설공사 중 3천만원 이상이고, 30일 초과하는 공사	☞ 건설산업기본법 제34조 제9항 ☞ 건설산업기본법 시행규칙 제28조 제6항
지연배상금	- 공사 : 계약금액의 1,000분의 0.5 × 지연일수 ※ 지연배상금 부과 사유로 부정당업자 입찰참가자격 제한을 두는 것은 아니나, 10일 이상 부과 시 수의계약 결격사유에 해당	☞ 지방계약법 시행령 제90조, 시행규칙 제75조(지연배상금률)

2 업종개편

▶ 배경

- 종합건설업체와 전문건설업체간의 업역을 폐지해 상호 시장에 자유롭게 진출할 수 있도록 업역규제를 폐지하는 내용으로 「건설산업기본법」 개정(공공 '21.1.1., 민간 '22.1.1. 시행)
- 상호 시장 진출시 직접시공을 원칙으로 하여 하도급단계를 축소하고, 시공효율을 높이는 등 성장잠재력을 확충하고 글로벌 경쟁력 강화

▶ 주요내용

- 종합·전문건설업 간 상호 시장 진출이 가능하도록 업역규제를 폐지
공공(기관 및 국공립학교) : '21.1.1.시행, 민간(사립학교) : '22.1.1.시행
 - 종합공사→전문공사 과도한 진출 제한
: 종합공사의 전문공사 원도급 수주 허용(다만, 공사예정금액 4.3억원 미만 전문공사에 대하여 종합업체의 원도급 수주를 한시적 제한('24.1.1~'26.12.31))
: 10억 미만 원도급 공사는 종합업체→전문업체 하도급만 허용
 - 전문업체→종합공사 수주기회 확대
: 대업종화 및 주력분야제 도입('22년 공공, '23년 민간)
: 전문업체간 컨소시엄을 통한 종합공사 수주는 '27년부터 허용
- 발주자는 주된 공사의 업종 및 구성비율을 입찰공고문에 기재(부대공사는 미기재)
- 상호진출 제한시 그 사유를 입찰공고문에 기재
- 전문건설업종 대업종화(전문업종 28개(시설물유지관리업 제외)에서 14개로 통합)
- 발주자가 전문시공 분야를 판단할 수 있도록 전문업체의 주력분야 제도 도입
: 상호시장 진출 건설사업자에게 주력분야 요구할 수 없음. 다만 전문공사 발주시 재량으로 전문건설사업자에게 주력분야 요구 가능(특수공사인 경우 주력분야 반드시 요구)
- 기존 시설물 유지관리업체는 특례를 통해 자율적으로 '23.12월 말까지 전문건설 대업종 3개 또는 종합건설업으로 전환('24.1.1.자 말소)
- 상호시장 진출시 직접시공 원칙이 적용됨을 입찰공고문에 명시하고 시공과정에서 위반여부를 확인(하도급을 승낙하려는 경우 사전에 입찰공고문에 사유를 기재)

④ 종합공사와 전문공사의 구분(건설공사 발주 세부기준 제4조)

- 종합-전문간 상호시장 진출 시 등록기준 충족, 직접시공의무 등이 적용됨에 따라 발주자는 종합-전문공사를 구분
- 주된공사와 부대공사를 결정하고, 주된 공사의 종합적인 계획·관리·조정 필요 여부에 따라 종합-전문공사를 구분

④ 부대공사 판단기준(건설공사 발주 세부기준 제5조)

- 부대공사의 범위
 - 주된 공사를 시공하기 위하여 또는 시공함으로 인하여 필요하게 되는 종된 공사
 - 2종이상의 전문공사가 복합된 공사로서 공사예정금액이 3억원 미만이고, 주된 전문공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 2분의 1이상인 경우 그 나머지 부분의 공사
- 부대공사 인정하는 기준
 - (종속성) 공사 전·후 시공 과정상 주된 공사에 수반되는 공사인지 여부
 - (연계성) 전체 공사 중 주된 공사의 규모를 초과하지 않는지 여부
 - (현지어건) 공사구간·기간·시기, 연약지반 등 특수여건, 공정 전반에 대한 종합적인 계획·관리 및 조정의 필요성 여부

④ 상대업역 참여시 자격요건

- (종합→전문) 전문공사를 직접시공할 수 있도록 시설·장비 및 기술능력(시설·장비를 등록기준으로 하는 업종) 갖추고 입찰참가할 수 있도록 제한

가. 기술능력 : 기술인력 보유현황에 관한 서류 및 고용·산업재해보상보험가입증명원
 나. 시설·장비 : 다음의 어느 하나에 해당하는 서류

- 1) 자기소유인 경우 : 등록증 또는 등기증명서
- 2) 임대차(임대인 소유의 시설·장비를 직접 임대차하는 경우로 한정한다. 이하 같다)의 경우 : 임대차 계약서 및 임대인의 자기소유임을 증명하는 서류 사본

- (전문→종합) 종합공사를 시공할 수 있는 기술능력 및 자본금에 대한 등록 기준을 갖추고 입찰참가할 수 있도록 자격요건 마련

- 가. 기술능력 : 기술인력 보유현황에 관한 서류 및 고용·산업재해보상보험가입증명원
 나. 자본금 : 다음의 어느 하나에 해당하는 서류
 1) 법인인 경우: 최근 결산일 기준 재무제표 또는 재무관리상태진단보고서(법 제49조제2항 각 호 외의 부분에 따른 공인회계사, 세무사 또는 전문경영진단기관이 진단한 보고서만 해당한다. 이하 이하 같다)
 2) 개인인 경우 : 영업용 자산액 명세서와 그 증명서류 또는 재무관리상태진단보고서

▶ 등록기준 확인

- (구비요건) 입찰마감일까지(수의계약 : 계약전까지) 상대업종의 등록기준에 상응하는 요건을 충족하고 건설사업자는 이를 시공 중에 유지해야 함

▶ 상호진출시 상대업종 실적인정 특례

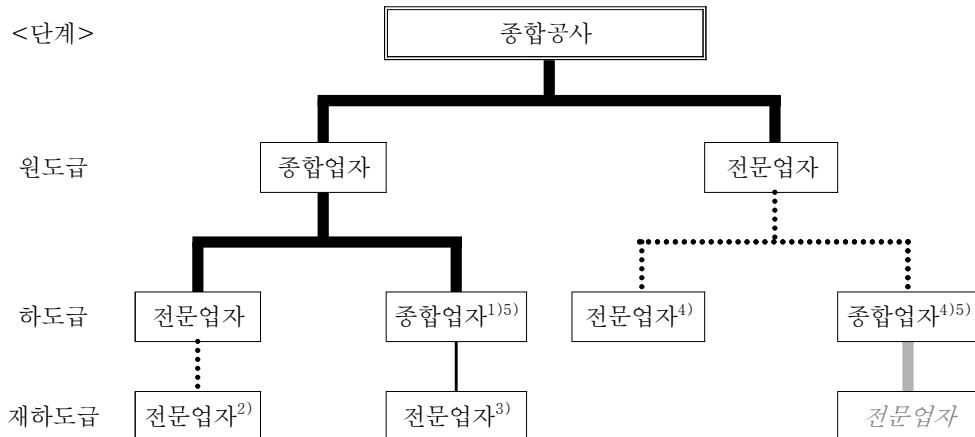
- 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 전문공사를 도급받으려는 경우 : 종합공사 실적 중 3분의 2를 전문공사 실적으로 인정
- 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자가 전문공사로 구성된 종합공사를 도급받으려는 경우 : 전문공사 실적 전부를 종합공사 실적으로 인정
- 실적 인정을 받기 위한 세부적인 절차, 인정받은 실적의 관리 및 건설공사실적을 업종별로 구분하는 기준에 대해서는 국토교통부장관이 정하여 고시

▶ 건설공사의 하도급 제한

Ⅰ 업역개편 이후 하도급 구조 체계도 Ⅰ

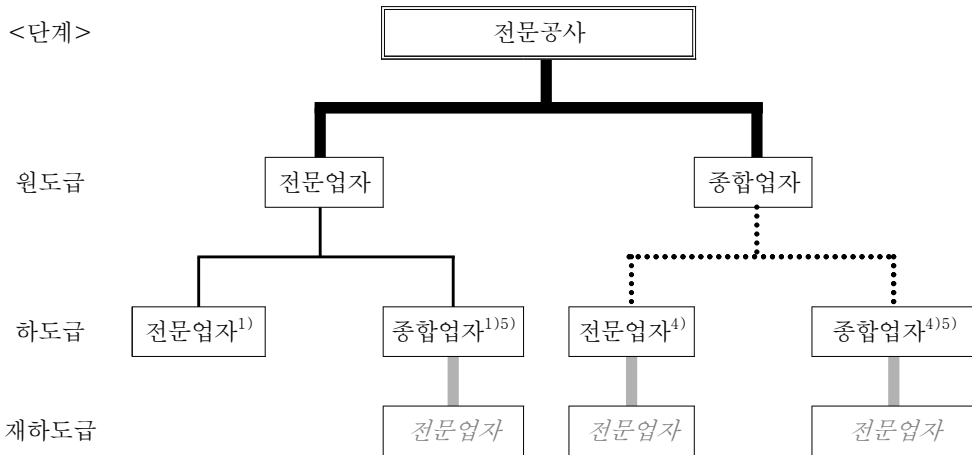
■ 일반 허용 — 서면승낙 허용 제한적 허용 ■ 재하도급 불가

<단계>



- 1) 별도요건 없음, 일괄하도급은 금지(법 제29조제1항)
- 2) 20% 범위 내+발주자 및 수급인 서면승낙 등(법 제29조제3항제2호, 규칙 제25조의7)
- 3) 발주자 서면승낙(법 제29조제3항제1호)
- 4) 발주자 서면승낙+20% 범위 내(법 제29조제5항, 영 제31조의2)
- 5) 10억원 미만 도급공사는 종합에 하도급 금지(법 제29조제4항)

<단계>



1) 발주자 서면승낙(법 제29조제2항제1호)

2) 20% 범위 내+발주자 및 수급인 서면승낙 등(법 제29조제3항제2호, 규칙 제25조의7)

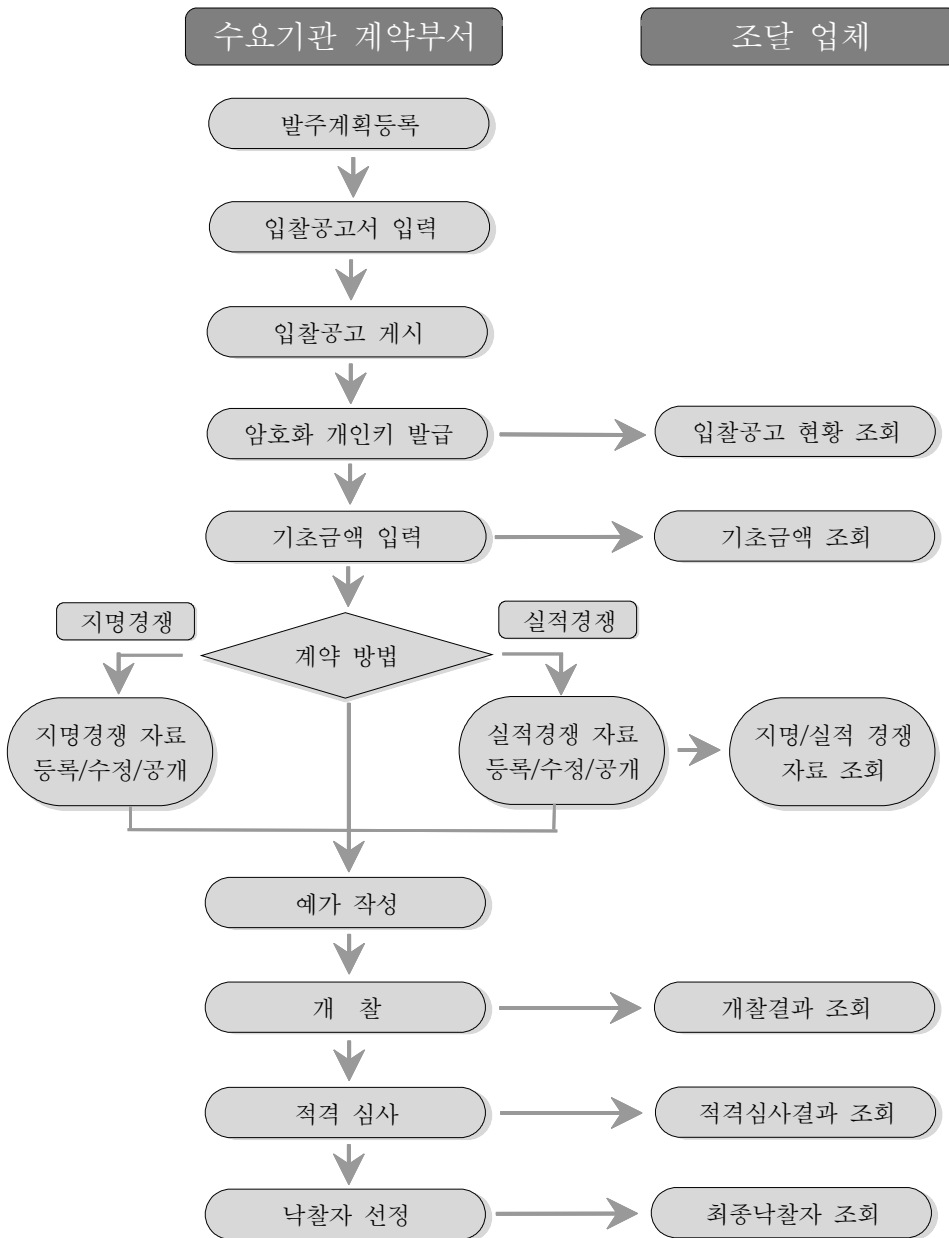
3) 발주자 서면승낙(법 제29조제3항제1호)

4) 발주자 서면승낙+20% 범위 내(법 제29조제3항제1호 및 제2호, 영 제31조의2)

5) 10억원 미만 도급공사는 종합에 하도급 금지(법 제29조제4항)

3 1단계 - 품의 ~ 개찰

■ 전자입찰 흐름도 (G2B) ■

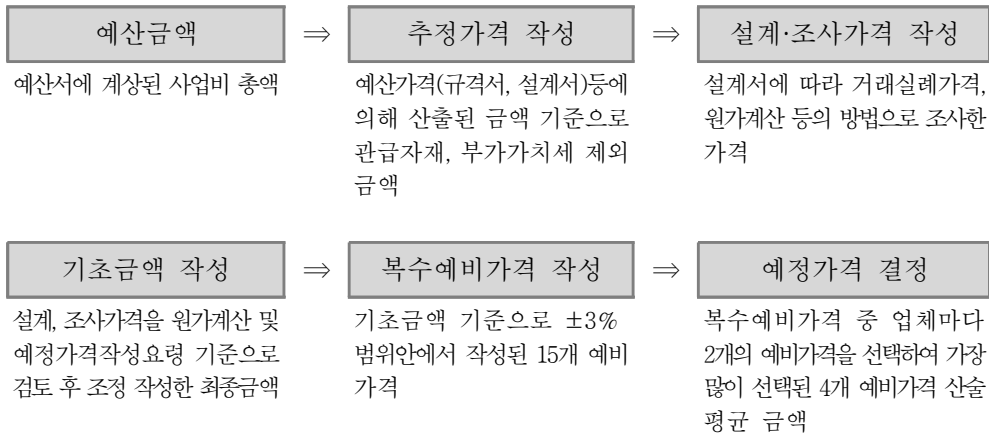


▶ 예산집행품의

● 예정가격 결정기준(공사·물품·용역계약 공통)

- 거래실례가격
 - － 조달청장이 조사하여 통보한 가격(가격정보)
 - － 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격 조사기관으로서 기획재정부 장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격
 - － 계약담당자가 2인 이상의 사업자에 대하여 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격
- 원가계산
 - － 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우 계약담당자가 직접 작성 또는 원가계산용역기관에 의뢰
- 감정가격 : 감정평가법인 또는 감정평가사가 평가한 가격
- 유사한 거래실례가격 : 기능과 용도가 유사한 물품의 거래실례가격
- 견적가격 : 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 가격

● 예정가격 작성절차



▶ 계약방법 결정

● 계약방법 결정 유형(추정가격 기준)

구분	입찰계약		수의계약	
	일반입찰	제한입찰 (지역제한)	2인 이상 견적 (G2B)	1인 견적
공고기간	7~40일 (긴급 5일)	7~40일 (긴급 5일)	3일 이상 (공휴일과 토요일 제외)	.
종합	제한없음	100억원 미만	4억원 이하	2천만원 이하 (여성기업·장애인기업· 사회적기업* 등과 계약체결은 5천만원 이하)
전문		10억원 미만	2억원 이하	
전기·통신· 소방·기타공사			1.6억원 이하	

* 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업(단, 취약계약 고용비율을 30%이상 충족시)

● 계약목적물별 지역제한 가능 범위(추정가격 기준)

구분 (지역제한범위)	공 사		
	종합공사	전문공사	전기·통신·소방공사
입찰(대전광역시)	100억원 미만	10억원 미만	10억원 미만
2인 이상 수의계약 (동일시·군, 인접 시·군 등)	4억원 이하	2억원 이하	1.6억원 이하

● 입찰참가자격

● 규정

- 건설산업기본법 제8조, 제9조, 제25조 및 같은법 시행령 제7조
- 공사내용에 상응하는 업종을 등록한 건설업자에게 도급해야 함
- 경미한 건설공사는 업종등록대상 제외(종합공사 5천만원, 전문공사 1천5백만원)

● 종합공사와 전문공사의 구분(건설산업기본법 시행령 제7조 별표1)

- 단일 업종의 전문공사는 해당 전문공사로 발주해야 함
- 종합공사 : 종합적인 계획·관리 및 조정하에 시설물을 시공하는 건설업
- 전문공사 : 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업
- 전문건설업자는 2종이상의 전문공사가 복합된 공사로서 공사예정금액이 3억원 미만이고, 주된 전문공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 2분의 1이상인 경우 그 나머지 공사를 함께 도급가능(건설산업기본법 시행령 제21조제1항제2호)

※ 건설공사 발주 세부기준(국토교통부고시 제2022-546호)

▶ 입찰 공고

● 입찰공고에 명시할 사항[공사·물품·용역계약 공통 : 지방계약법 시행령 제36조]

- 1) 입찰에 부치는 사항
- 2) 입찰 또는 개찰의 장소 및 일시
- 3) 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소·일시·참가자격·참가의무 여부에 관한 사항
- 4) 입찰참가자의 자격에 관한 사항
- 5) 입찰보증금의 납부 및 세입조치에 관한 사항
- 6) 낙찰자결정방법
- 7) 계약의 이행예정기간
- 8) 계약하려는 조건을 공시하는 장소
- 9) 입찰무효에 관한 사항
- 10) 입찰에 관한 서류의 열람·교부장소와 교부비용
- 11) 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등
- 12) 우편입찰 등을 허용하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
- 13) 지정정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우 그 내용
- 14) 공동계약을 허용하는 경우 공동계약이 가능하다는 뜻과 공동계약의 이행방식
- 15) 대안입찰 또는 일괄입찰 등에 관한 사항
- 16) 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무 여부에 관한 사항
- 17) 입찰참가 등록 및 입찰 관련 서류에 관한 사항
- 18) 입찰 공고의 내용에 이의가 있는 경우의 이의 신청 방법
- 19) 입찰 관련 비리 및 불공정행위의 신고에 관한 사항
- 20) 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 기준 및 비율
- 21) 그 밖에 입찰에 필요한 사항

● 재입찰과 재공고입찰 구분

구 분	내 용
재입찰	입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 다시 공고절차를 거치지 않고 같은 장소에서 재차 입찰에 부치는 제도로, 새로운 입찰로 보지 아니하며 입찰 횟수의 제한을 받지 않음. 최초 입찰에 참가하지 않아도 재입찰에 참가 가능함
재공고 입찰	입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우 다시 공고하여 입찰에 부치는 제도로 최초 입찰에 참가하지 않아도 재공고 입찰시 참가 가능하며 입찰공고문을 재작성하여야 함

☞ 재공고입찰 결과 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 1인 전적 수의계약 가능

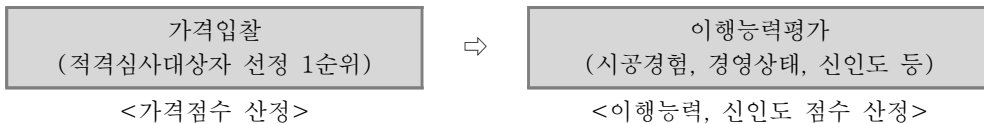
※ 재입찰 또는 재공고 입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없음

• 수의견적(2인 이상)과 입찰의 구분

구분	수의견적(2인 이상)	입찰
공고명	“수의견적제출 안내” 공고	“입찰” 공고
공고기간	3일 이상(공휴일과 토요일 제외)	7일(긴급은 5일) 이상
입찰보증금	면제	5% 납부
계약대상자 (낙찰자) 결정	예정가격대비 공사 89.745%이상, 용역·물품 88% 이상 최저가 견적제출자 중 수의계약 결격 사유 없는 자 ※ 추정가격 2천만원 이하 물품·용역 : 90%	적격심사 등
지역제한	납품소재지를 관할하는 시·군, 시·군 및 인접 시·군, 시·도, 시·도 및 인접 시·도에 있는 업체 ※ 인접 시·군 중 일부 시·군(도)만 제한 가능	주된 영업소가 관할 시·도에 있는 업체 ※ 시·군으로 제한 불가
부정당업자 제재조치	－ 계약상대자 결정 후 계약을 체결하지 않을 경우 부정당업자제제 대상에는 해당되지 않으나, • 수의계약 배제사유에 해당되며, 해당 지방자치 단체와 3개월간 수의계약 체결할 수 없음 － 계약체결 후 계약이행을 하지 않을 경우 계약보증금 세입조치 및 부정당업자제제 조치(입찰과 동일)	낙찰자 결정 후 계약을 체결하지 않거나 계약체결 후 계약이행을 하지 않을 경우 입찰, 계약보증금 세입조치 및 부정당업자제제 조치
적용법령	「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제5장 수의 계약 운영요령	지방계약법, 같은법 시행령 및 시행규칙

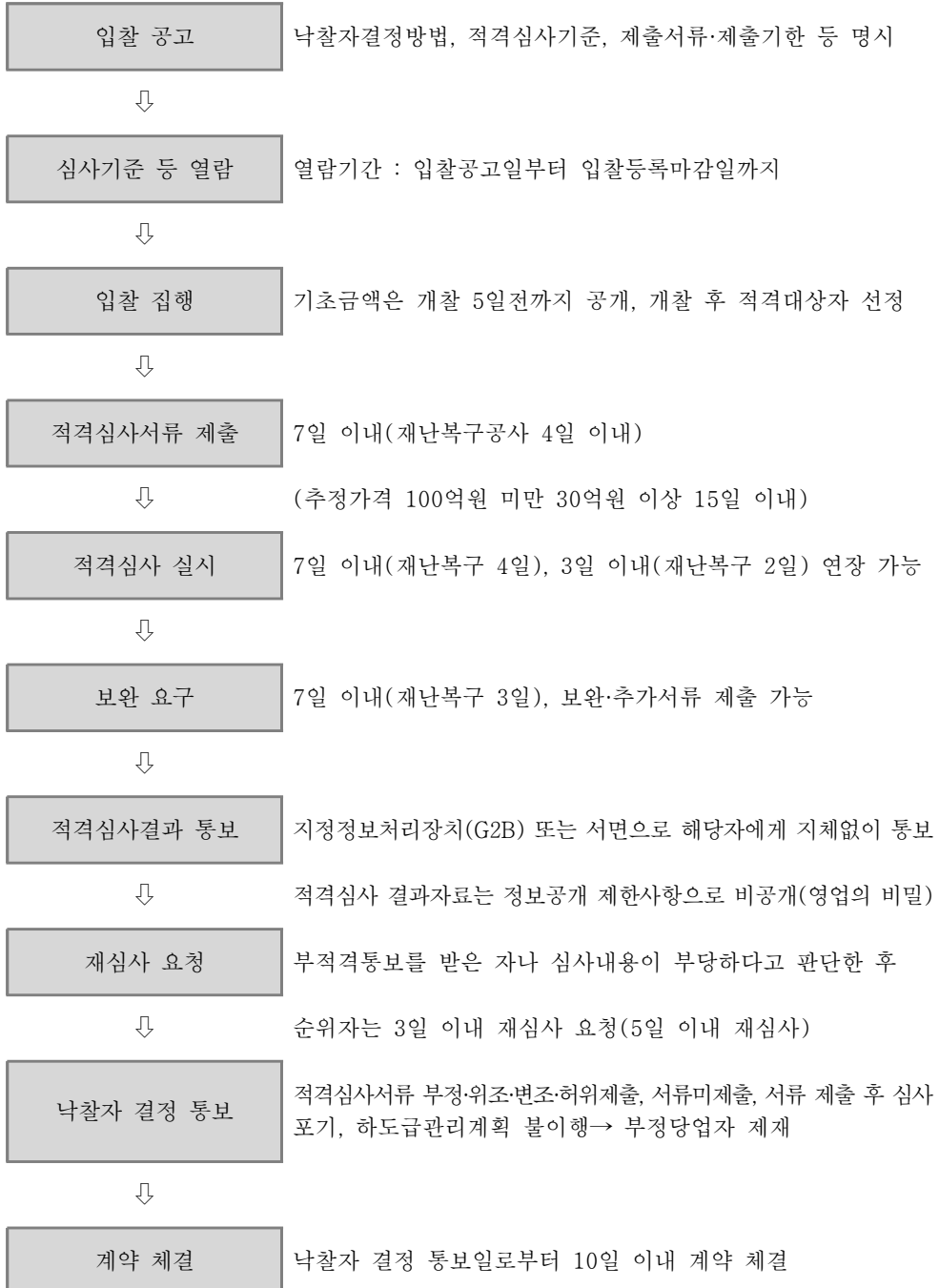
▷ 개찰 및 적격심사

- 적격심사제도는 낙찰자 결정 시 입찰가격 이외에 비가격요소인 계약이행실적, 기술 능력, 재무상태, 신인도 등을 종합적으로 심사하여 낙찰자를 결정하는 제도로 1차 적으로 가격입찰을 실시하여 최저가격으로 입찰한 업체 순으로 적격대상자를 선정한 다음 이행능력을 심사하여 종합평점이 “적격통과점수” 이상이면 낙찰자를 2차로 결정하는 낙찰자 결정방법



- 적격심사 대상 공사 : 추정가격 4억원 초과(전문공사 2억원, 전기·통신·소방·기타 공사 1.6억원 초과) 300억원 미만의 모든 공사에 적용
즉, 300억원 미만의 수의계약 대상을 제외한 모든 공사

● 적격심사 절차 및 흐름도



● 적격심사 제출서류 목록표(지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준)

심사분야	연번	내용	발행(확인)기관	비고
총괄	1	적격심사신청서	신청자	
	2	적격심사 자기평가와 심사표	신청자	
시공경험	3	공종별 동일공사 실적명세서	신청자	
	4	시설공사 시공실적증명서	협회, 발주처	
	5	시설공사 연도별 시공실적증명서	신청자	
	6	시설공사 시공실적증명서	협회, 발주처	
기술능력	7	건설기술자 보유증명서	관계기관	
	8	건설기술자 보유현황표	신청자	
	9	건설기술자 경력사항 확인서	관계기관	
경영상태	10	결산서 감사보고서	회계법인 등	
	11	경영상태 등의 확인서	관련협회 등	
	12	신용평가등급 확인서	평가기관 등	
신인도	13	신인도평가 증명서류	관련협회 등	
	14	신인도평가 각서	신청자	
직접시공 하도급	15	직접시공 및 하도급관리계획서	신청자	
	16	하도급관리계획 적정성평가 각서	신청자	
기술인력	17	기술자보유증명서(공고일 기준)	관련협회	
기타	18	법인등기사항 증명서	관계기관	
	19	사업자등록증명원	관계기관	

● 수의계약 및 입찰시 계약상대자(낙찰자) 결정(낙찰하한율*)

구분(공사)		대상금액 (추정가격 기준)	낙찰하한율 (적격통과점수)	적격심사 대상여부	적격심사기준
수의 계약	2인 이상 견적서 제출(지정정보 처리장치 이용)	종합공사 4억원 (전문2억, 전기·통신·소방, 1억6천만원 이하~ 2천만원 초과)	89.745%	×	적격심사 안함
	1인 견적서 제출가능	2천만원 이하	예산범위 내 경제적인 가격	×	
입찰	종합 전문 전기·통신·소방	100억원 미만~ 50억원 이상	87.495%(95점)	○	지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 (행안부 예규 제2장의 1 시설공사 적격심사 세부기준)
		50억원 미만~ 30억원 이상	88.745%(95점)	○	

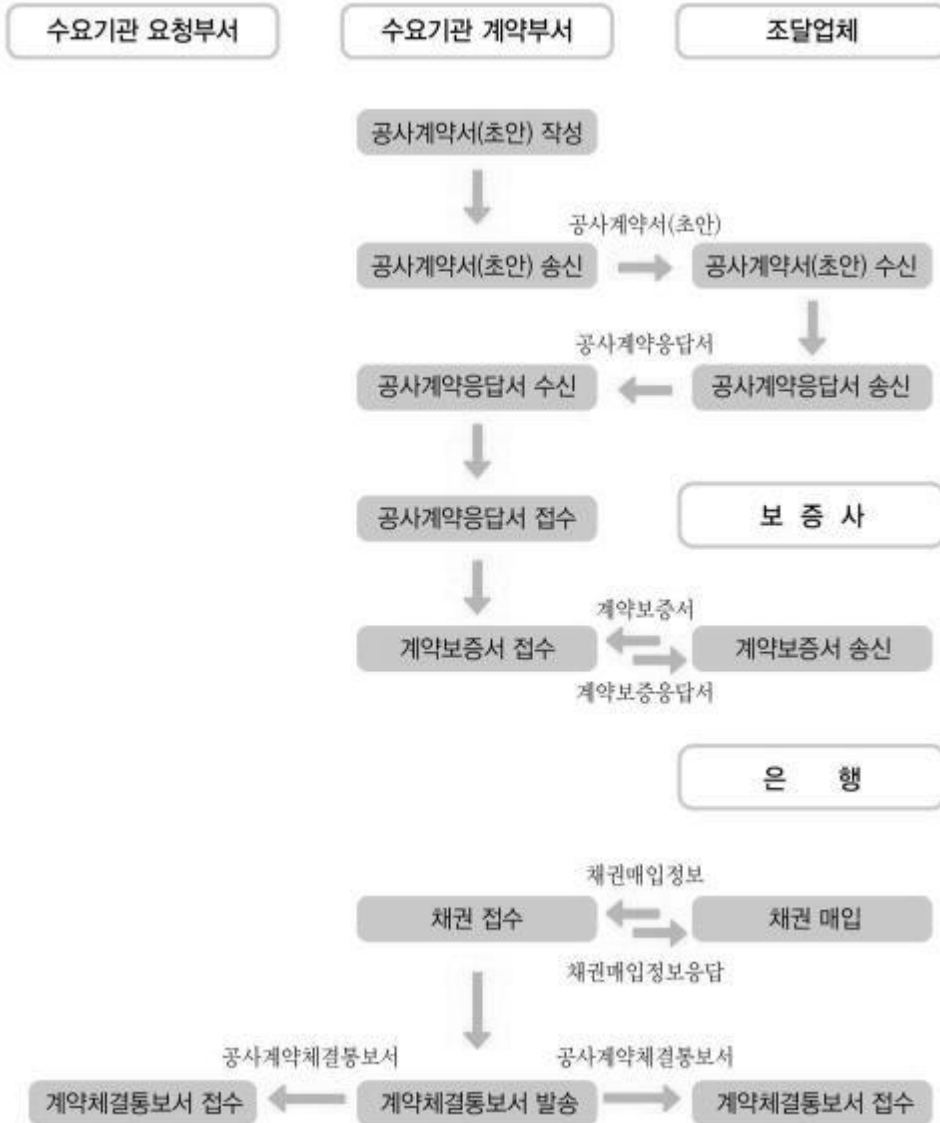
구분(공사)		대상금액 (추정가격 기준)	낙찰하한율 (적격통과점수)	적격심사 대상여부	적격심사기준
		30억원 미만~ 10억원 이상	88.745%(95점)	○	
		10억원 미만 4억원 이상	89.745%(95점)	○	
		4억원 미만~ 2억원 이상	89.745%(95점)	○	
		2억원 미만	89.745%(95점)	○	

* 낙찰하한율이란 입찰가격을 제외한 비가격요소(이행실적, 기술능력, 재무상태 등)의 평점이 만점임을 전제로 했을 때, 최저가격으로 낙찰이 가능한 예정가격 대비 입찰금액을 의미함

※ 상기 낙찰하한율을 적용하기 전에 반드시 적격심사 기준 원문의 입찰산식을 확인 바람

4 2단계 - 계약부터 기성금 지급

▶ 전자계약 흐름도



④ 공사계약

① 계약서의 구성

- 표준계약서(계약상대자와 상호날인, 간인 : 전자계약시 날인·간인 생략)
- 계약일반조건, 입찰유의서, 계약특수조건(필요시)
- 설계서(시방서, 설계도면, 현장설명서 포함), 과업지시서(용역), 규격서(물품)
- 공종별 물량내역서
- 공정예정표, 착공신고서, 산출내역서
- 계약보증서(계약기간과 보증기간 확인) : 계약금액의 10% 이상
 - ※ 면제자인 경우 계약보증금 지급 각서
- 정부수입인지, 국민주택채권매입, 하도급 계약서 및 직불합의서 등

② 공사 계약시 구비서류 목록

구비서류	비 고
표준계약서(전자계약)	- 계약서 생략 가능 : 계약금액 5천만원 이하, 국가나 지자체와 계약
사업자등록증 사본	
건설업(공사업) 등록증 사본	- 공사예정금액 1천5백만원 이상인 건설공사 필히 면허소지업체와 계약 체결
건설업(공사업) 등록수첩 사본	
법인등기사항증명서	- 개인사업자는 주민등록등본 (※ 주민번호 뒷자리 미포함으로 발급받아 제출)
사용인장계	- 2010.3.1자로 인감증명서 제출 요구사항 폐지로 인감증명서 생략
계약보증금 납부서	
계약보증금 (전자납부) - 계약금액의 10% 이상 납부	- G2B로 제출, 보증기간 및 계약기간은 계약일로부터
국민주택채권매입(전자납부) - 계약금액 5억원 이상 건설공사(계약금액의 1/1,000 해당금액 단, 5천원 미만 절사, 5천원 이상 1만원 미만은 만원으로 매입)	- G2B로 제출, 건설공사만 해당(토목공사, 건축공사, 조경공사, 환경시설공사, 산업설비공사, 전문공사) ※ 발주처가 사립학교인 경우 매입 제외 ※ 전기·소방·통신공사 제외

구비서류	비 고
수입인지 (전자납부) - 1천만원 초과 3천만원 이하 : 2만원 - 3천만원 초과 5천만원 이하 : 4만원 - 5천만원 초과 1억원 이하 : 7만원 - 1억원 초과 10억원 이하 : 15만원 - 10억원 초과 : 35만원	- G2B로 전자납부 - 2011.1.1부터 도급계약서는 과세문서이기 때문에 전자계약에도 적용
공동수급 표준협정서	- 공동이행 또는 분담이행 방식으로 공사도급 계약을 할 경우
각서(수의계약 배제사유 확인 각서)	- 소액수의 계약시(종합 4억원, 전문 2억원, 전기·통신·소방 1.6억원 이하) ※ 단, 각서를 받더라도 공사기술용역 수의계약 시 기술자 보유 현황을 제출받는 등 업종등록기준 충족 여부를 확인하여야 함
수의계약 체결제한 확인서	- 추정가격 2백만원 이상
청렴서약서	- 추정가격 2백만원 이상
개인정보 수집·이용 동의서	
하도급지킴이 이용확약서	

● 계약보증금 납부금액 및 납부방법

- 납부금액 : 계약금액의 10% 이상 납부
- 계약보증금을 내지 않고 공사이행보증서로 제출할 경우 : 보증한 기관이 계약상의 의무를 이행하지 않는 경우에는 계약금액의 40% 이상 낼 것을 보증
※ 예정가격의 100분의 70 미만으로 낙찰된 경우 계약금액의 100분의 50
- 납부방법 : 현금 또는 지방계약법 시행령 제37조 제2항의 보증서 등
- 납부방법 변경 : 계약상대자가 보증방법 변경 요청시 한차례 변경 가능
- 납부시기 : 계약체결 전까지
- 보증기간 : 계약기간 개시일(착공일부터가 아님) ~ 계약기간 종료일 이후

● 국민주택채권 매입(주택도시보증법 제8조, 시행령 제8조)

- 지방자치단체(지방자치단체의 교육, 과학, 기술, 체육 그 밖의 학예에 관한 사무를 집행하는 기관만 해당)와의 건설공사도급계약(도급계약금이 5억원 이상인 경우)
- 매입금액 : 계약금액의 1/1,000

▶ 하도급계약

- 하도급계약 신고시 제출서류 (모든 사본문서는 원본대조필 날인)
 - 관련 법령 : 건설산업기본법 제29조, 시행령 제32조, 시행규칙 제26조
 - 공사하도급계약 점검표
 - 하도급계약통보서 / 하도급계약서 사본(표준계약서로 작성)
 - 공사내역서 / 공사비 도급·하도급 대비표 / 예정공정표
 - 하도급대금 지급보증서 사본(1천만원 미만일 경우 생략할 수 있음) 또는 하도급 대금 직접지급합의서
 - 하도급계약 이행보증서 사본
 - 사업자등록증 사본 / 건설업 등록수첩 및 등록증 사본
 - 지방세·국세 납세증명서
 - 현장대리인 선임계 / 현장대리인 건설기술자 자격증 또는 건설기술자격증 사본
 - 현장대리인 건설기술자경력증명서(건설기술인협회 발급) / 현장대리인 재직증명서
 - 법인등기사항전부증명서(하도급업체)
 - 사용인장계(하도급업체) / 통장사본 (하도급 대금 직불 업체만 제출)
 - 착공신고서

▶ 착공신고서

● 구비서류 목록

구비서류	비 고
착공신고서	
현장대리인 선임계 - 현장대리인 재직증명서 - 현장대리인 국가기술자격증사본 - 건설기술자 경력증명서	※ 현장대리인 선임 시 공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준 참고 - 현장대리인 변경 시 변경대리인 신고서 제출 (안전관리자 및 품질관리자 변경 시 적용)
안전관리자 선임계	- 안전관리자선임 등 보고서를 관할지방 고용노동관서의 장에게 제출하여야 함
품질관리자 선임계	- 계약금액 5억원 이상 토목, 2억원 이상 전문, 연면적 660㎡ 이상 건축공사
산출내역서(내역서 간인)	- 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험, 퇴직공제부금, 산업안전관리비는 공고서에 명시된 금액과 동일해야 함

구비서류	비 고
공사공정예정표	
고용·산재보험 가입증명원	- 공사명, 기간, 공사금액 등의 기재사항 반드시 기입
건강·연금보험 가입증명원	- 공사현장으로 별도 가입시 제출
안전관리 계획서	
산업안전보건관리비 사용계획서	- 산출내역서에 산업안전보건관리비 포함 시 제출
환경보전비 사용계획서	- 산출내역서에 환경보전비 포함 시 제출
품질관리 계획서	- 계약금액 5억원 이상 토목, 2억원 이상 전문, 연면적 660m ² 이상 건축공사
직접시공 계획서	- 70억 미만 건설공사만 해당 (직접시공 비율은 아래와 같음) • 도급금액이 3억원 미만 : 50% • 도급금액이 3억원 이상 10억원 미만 : 30% • 도급금액이 10억원 이상 30억원 미만 : 20% • 도급금액이 30억원 이상 50억원 미만 : 10% - 계약체결 후 30일 이내 - 1건 공사의 계약금액이 4천만원 미만이고 공사기간이 30일 이내인 공사는 제출 생략 가능 - 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자의 전문공사
공동계약이행 계획서	- 공동이행 또는 분담이행 방식으로 공사도급 계약시 제출
공정별 인력 및 장비투입계획서	
착공전 사진	
건설공사대장 전자통보(KISCON)	- 1억원 이상(30일 이내), 계약상대자가 등록후 발주기관 확인
노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 또는 적용제외서 (노무비를 구분하여 매월 노무비 전용 통장으로 청구하여 지급하고 익월 노무비 지급내역을 확인)	- 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서 제출 - 적용제외 대상 • 구분관리제 적용 제외 : 노무비 청구기일 전에 근로자 전원에게 노무비를 지급한 경우, 계약기간이 1개월 미만인 공사 • 구분관리제 및 지급확인제 적용 제외 : 직접노무비 지급대상 전원이 상용근로자만으로 구성된 공사

※ 대전시교육청 홈페이지> 계약정보 공개> 공개자료실 참고

● 건설재해예방 기술지도 계약 체결

- 관련 법령 : 산업안전보건법 제73조, 시행령 제59조, 시행규칙 제89조
 - 건설공사의 발주자는 '건설재해예방 전문지도기관'과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 함

- 체결대상 공사: 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사(공사기간이 1개월 미만인 공사 등은 제외)
- 체결시기: 건설공사 착공일의 전날까지 체결

◆ 선금 신청과 정산

● 구비서류 목록

구 분	구 비 서 류	비 고
신 청	선금 신청 공문	
	선금 신청서	
	선금사용 계획서	- 공사의 경우 계약내역 대비 선금사용 계획 내역서 첨부 (필요시 예정공정표 첨부)
	각서	- 계획서에 첨부
청 구	선금 청구서	
	선금보증서	- 지급일 이전~종료일로부터 60일 이상, 선금액 + 약정이자 상당액
	선금보증금 납부서	
	세금계산서	
	국세, 지방세, 4대보험 완납증명서	
	통장 사본	
	각서	
배 분	선금배분 내역	- 선금 수령 후 원수급인은 공동수급체 또는 하수급인에게 15일 이내에 선금 배분 후 발주청에 배분내역 제출 ※ 정당한 사유없이 선금 수령일로부터 15일 이내에 공동수급체 구성원 또는 하수급자에게 선금을 배분하지 않은 경우 반환 (이자 상당액 가산)
정 산	선금 기성정산 조서	- 기성금 청구시 작성 제출
	선금사용 내역서	- 선금 사용 후 즉시 선금사용 내역서 제출
	세금계산서	
	거래명세서	
	기타 증빙자료	

● 선금 지급 대상 및 범위

● 지급대상

- 공사, 물품 제조(구매는 제외) 및 용역계약
- 법 제31조에 따라 입찰참가자격 제한을 받고 그 제한기간 중에 있지 아니한 경우
- 선금지급일 기준 선금지급 회계연도에 기성금을 지급하지 않은 경우

- 지급범위 : 계약금액 70% 이내(다만, 지방자치단체의 장이 원활한 공사 진행 등에 필요하다고 인정하는 경우에는 계약상대자의 재무건전성 등을 감안하여 계약금액을 초과하지 않는 금액 범위 내 지급 가능)

- 일정률(30%이상) 의무지급, 단 30% 이하 신청 시에는 신청액 지급
※ 계약의 선금 의무지급률 산정 시에는 계약금액에서 직접노무비를 제외한 금액을 기준으로 산정함

● 선금보증

- 선금보증방법 : 선금보증보험증권 또는 보증서 제출
- 선금보증금액 : 선금지급액 + 보증(보험)기간 이자 상당액 이상
- 선금보증기간 : 선금지급일 이전 ~ 이행기간 종료일 + 60일 이상 확보
※ 공사기간 연장 시 선금보증 기간도 반드시 연장

● 선금의 사용과 정산

- 선금은 해당계약의 목적달성을 위한 용도로 사용
- 공동수급채구성원이나 하수급자에게 선금 수령사실을 5일 이내 서면통지 및 15일 이내 지급
- 전액 사용시 사용내역서 제출
- 다음 사항에 해당하는 경우에는 선금잔액을 지체 없이 반환해야 하며, 계약상대자의 책임있는 사유로 반환하는 경우에는 해당 선금잔액에 대한 이자상당액을 가산

● 계약을 해제·해지하는 경우

● 선금지급조건을 위배한 경우

- 정당한 사유 없이 선금수령일로부터 15일 이내에 공동수급채구성원이나 하수급자에게 선금을 배분하지 않은 경우

● 계약변경으로 인해 계약금액이 감액 되었을 경우

- 선금은 기성·기납 부분의 대가 지급시 마다, 다음 방식에 따라 산출한 선금 정산액 이상을 정산해야함

$$\text{선금정산액} = \text{선금액} \times \frac{\text{기성부분의대가상당액}}{\text{계약금액}}$$

▶ 기성검사 및 기성금 지급

● 구비서류 목록

구 비 서 류	비 고
세금계산서, 대금청구서	
기성검사조서	- 30일마다 지급하는 경우, 감독조서로 같음 단, 3회마다 1회는 정식검사
국세 및 지방세 납세증명서 4대보험 완납증명서	
기타 기성관련서류	

● 기성검사

- 완료 사실을 통지 받은 날로부터 14일 이내(7일 연장 가능)
- 검사 조서 생략 : 계약금액 3천만원 미만

● 기성금 지급시 유의사항

- 기성부분 또는 기납부분에 대한 대가를 지급하는 경우에는 계약수량, 이행의 전망, 이행기간 등을 참작하여 적어도 30일마다 지급하며, 이 경우 대가 지급 시에는 검사를 완료하는 날 이전까지 계약상대자로 하여금 대가지급 청구를 하게 할 수 있음.
- 계약담당자는 검사완료일로부터 5일 이내에 검사된 내용에 따라 기성대가를 확정하여 지급함. 다만, 계약상대자가 검사완료일후에 대가의 지급을 청구한 때에는 그 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 함.

5 3단계 - 준공접수 ~ 하자보증

▶ 준공신고서 접수 및 준공검사

● 구비서류 목록

구 비 서 류	비 고
준공신고서	
준공검사원 검사조서	- 사업부서 기술직공무원 - 검사조서 생략 : 계약금액 3천만원 미만, 매각, 전기·가스·수도의 공급 등
준공계 서류 증빙서류 확인표	- 퇴직공제부금비, 건설하도급대금지급보증서 발급 수수료, 폐기물 처리비 등 정산 증빙자료 첨부
고용·산재보험 완납증명서	
건강·연금보험 완납증명서	- 상용직 : 공사에 실제 투입된 직원만을 대상으로 근로내역확인서, 가입자명부, 명세서, 영수증 등 첨부
산업안전보건관리비 사용내역서	
환경보전비 사용내역서	
폐기물처리비 사용내역서	
착공 전 및 준공사진	

● 지연배상금 산정기준

- 지연배상금률 : 계약금액의 0.5/1,000 (공사)
- 지체일수 산정기준
 - 준공기한 내에 준공한 때에는 검사에 소요된 기간은 지연일수에 산입하지 아니함.
다만, 준공기한 이후에 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날로부터 최종 준공
검사에 합격한 날까지의 기간 산입
 - 준공기한을 경과하여 준공검사원을 제출한 때에는 준공기한의 다음날부터 준공
검사(시정조치를 한 때에는 최종검사)에 합격한 날까지의 기간 산입
 - 준공기한의 말일이 공휴일인 경우는 준공기한이 다음날로 종료되고 지체일수는
그 종료일의 다음날부터 기산
- 납부방법
 - 현금으로 납부하며, 계약상대자에게 지급될 대가, 대가지급 지연에 대한 이자
또는 기타예치금 등과 상계 가능

▶ 사후 정산

● 정산 항목

- 국민연금 및 국민건강보험료 (노인장기요양 보험료 포함)
 - 준공(기성)부분에 대한 대가지급 청구시 국민건강보험료 등의 청구와 관련하여 다음 서류를 첨부하여야 함
 - 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등 납입확인서(하수급인의 보험료 납입확인서를 포함)
 - 전 회분 기성대가에 포함하여 지급된 국민건강보험료 등의 지급액 중 해당부분을 하수급인에게 지급하였음을 증빙하는 서류
- 정산범위
 - 계약담당자는 준공대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급공사를 포함하여 당해공사 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 정산
 - 관련 공단의 최종 보험료 납입확인서가 준공대가 신청이후에 발급이 가능한 경우에는 당해보험료를 준공대와 별도로 정산
- 정산대상 및 증빙서류 : 계약담당자는 계약상대자가 제출한 보험료 납입확인서(사업주 및 개인부담분을 포함하여 납부한 금액 중 사업주 부담금) 금액을 확인하여 다음과 같이 정산
 - 일용근로자는 당해 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산
 - 상용근로자(현장대리인 포함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장작업일지, 감독관 근무일지, 임금대장, 출근부 등 증빙서류를 첨부하여 당해 사업장 공사기간 대비 당해 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산하여 보험료를 일할 정산
- 선금의 사용 : 계약담당자는 선금을 지급하는 경우 국민건강보험료 등의 납부를 위하여 선금을 우선 사용할 수 있도록 할 수 있음.
- 산업안전보건관리비
 - 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제8조에 의거 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 아니한 금액은 감액조정 또는 반환
 - 대상 : 공사금액(도급금액+관급금액) 2천만원 이상 건설공사
(직접재료비+간접재료비+직접노무비)의 합계액×요율

● 제출서류

- 안전관리비사용내역서, 세금계산서, 거래명세표, 구매사진, 개인별지급 대장
- 인건비(신호수 등) 관련 정산시 → 근로계약서, 임금내역서, 작업사진, 작업일지 등
- 환경보전비
 - － 「건설기술진흥법 시행규칙」 제61조제2항에 의거 건설공사현장의 환경보전에 소요되는 비용의 사용계획을 제출하고, 비용을 정산
 - － 제출서류
- 환경보전비 사용내역서, 세금계산서, 거래명세표, 구매 사진 등
- 인건비 관련 정산시 : 근로계약서, 임금내역서, 작업사진, 작업일지 등
- 퇴직공제부금비
 - － 「건설산업기본법 시행령」 제83조에 의거 산출내역서에 명시된 금액이 건설업자가 납부한 공제부금을 초과하면 그 초과하는 금액을 정산
 - － 대상 : 추정금액 1억 이상 공사
 - － 제출서류 : 퇴직공제부금 납부증명원 또는 납부영수증
- 폐기물처리비
 - － 「건설기술진흥법 시행규칙」 제61조제1항제2호에 의거 건설공사 현장에서 발생 하는 폐기물의 처리 및 재활용에 소요되는 비용의 사용계획을 발주자에게 제출 하고, 발주자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산
 - － 대상 : 공사현장에서 예상되는 건설 폐기물물량을 원가계산서에 계상된 공사
 - － 제출서류 : 폐기물신고필증, 폐기물처리 확인서, 계량증명서, 인수인계서, 폐기물 관리대장, 작업사진, 세금계산서 등
- 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료
 - － 「건설산업기본법 시행령」 제34조의4의 규정에 의거 산출내역서에 명시된 금액 이 계약상대자가 지출한 금액을 초과하면 그 초과하는 금액을 정산
 - － 대상 : 공사내역 중 하도급 부분 공정 적용시(승강기 설치, 기계설비공사 등)
 - － 제출서류 : 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 영수증
- 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료
 - － 「건설산업기본법 시행령」 제64조의3에 의거 산출내역서에 명시된 금액이 건설 업자가 지출한 금액보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산
 - － 제출서류 : 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 영수증
 - ☞ 위의 항목 정산에 따라 산출내역서 상의 비율에 따라 이윤, 일반관리비 및 부가가치세 금액 조정

● 산재보험금 및 고용보험료

- 정산 근거는 없으나, 공사명으로 가입여부 확인해야 함
- 대상 : 면허가 필요한 모든 공사에 적용. (단, 고용보험료의 경우 총공사금액((도급금액+관급재료)에서 부가세 제외)이 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 적용 제외)
- 제출서류
 - 착공계 제출시→ 일괄사업개시필 통지서 또는 가입 증명원
 - 준공계 제출시→ 완납증명원(4대보험 : 산재·고용·국민연금·건강보험)

◆ 청구서 접수

● 구비서류

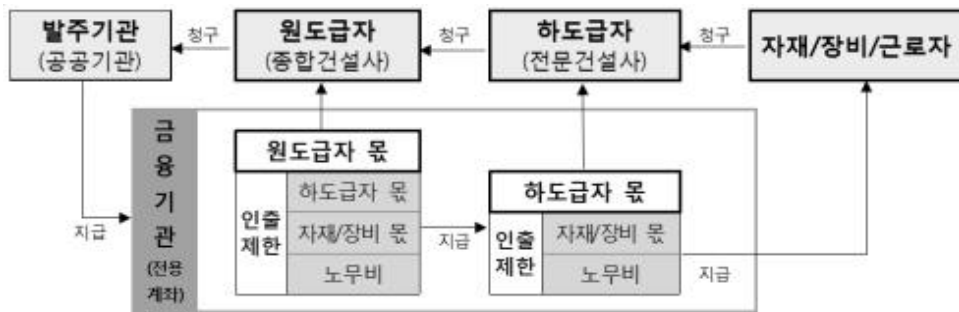
구 분	구 비 서 류	비 고
청 구	청구서	- 청구서 제출 후 전자세금계산서를 발행하여 메일로 전송 - 하자보수보증서(G2B로 전자제출) • 보증시작일은 준공검사일부터 공종별로 발급 - 계약금액 3천만원 미초과 시, 하자보수보증금 납부 면제 가능(지급각서 제출) - 하도급 직불 청구 시 : 직불청구서, 하도급공사 대금 지급이행사실 확인서
	계좌입금 의뢰서	
	세금계산서	
	입금통장 사본	
	임금지불 확인서, 노무비 지급확인 서류	
	자재·장비 사용 대금 지급 확인 서류	
	하자보수보증금 납부서	
	하자보수보증서	
	국세, 지방세 납세증명서 건강·연금·고용·산재보험료 완납증명서	
하도급 구비서류	하도급계약 신고서 제출서류 [하도급지급보증서를 제출했을 경우 대금 수령후 제출 서류] • 하도급대금 지급 확인서 • 하도급대금 수령 확인서	- 하도급 계약시 30일 이내 제출(4천만원 이상 하도급 업체는 건설산업종합정보망으로 통보) - 하도급대금지급보증서는 건설산업종합정보망을 통해 전자적으로 통보

▶ 임금직접지급제

● 「하도급지킴이」 시스템 활용

- 건설산업기본법 제34조제9항 공사대금 지급시 전자조달시스템인 「하도급지킴이*」 시스템 활용
- 공사금액 3천만원 이상이고 공사기간 30일 초과하는 건설공사 (입찰공고 등 전자조달시스템 사용의무 명시)
- 계약상대자(원도급사)는 「하도급지킴이」 시스템에서 약정계좌로 청구하고 발주기관에서는 고정계좌, 노무비 계좌로 입금 처리
- * 조달청에서 운영하는 대금 전자기급 시스템 (www.g2b.go.kr > 하도급지킴이)으로 시설공사 계약에 대해 원도급자가 하도급 계약 체결, 하도급 대금, 자재·장비대금, 노무비 지급 등을 전자적으로 처리하고 발주기관이 온라인으로 모니터링하는 시스템

● 처리절차



▶ 하자보증 및 관리

● 하자보수보증금 납부

- 납부시기 : 준공 검사 완료 후 대가 지급전까지 접수
- 보증기간 : 목적물 인수한 날과 검사완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 ~ 담보책임기간 종료일
- 보증금율 : 지방계약법 시행규칙 제70조

조경공사	일반건축공사	기타공사	물품 제조	수리·가공·구매·용역
5%	3%	2%	3%	2%

* 조경공사는 공사금액에 관계없이, 계약금액의 100분의 5를 하자보수보증금으로 징구

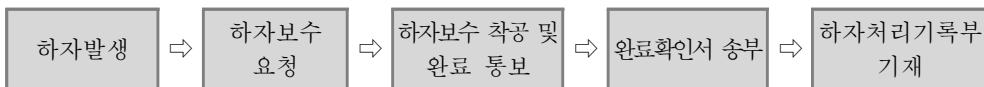
- 하자보수보증금 면제(지방계약법 시행규칙 제70조 제2항)
 - 「건설산업기본법 시행령」 별표 1에 따른 건설업종의 업무내용 중 구조물 등을 해체 하는 공사
 - 단순 암반절취공사, 모래·자갈채취공사 등 그 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니하다고 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 인정하는 공사
 - 계약금액이 3천만원을 초과하지 아니하는 공사(조경공사 제외)

● 공종별 하자담보 책임기간* : 1~10년

구분	공종별	책임기간
조경	조경시설물 및 조경식재	2년
건축	①대형공공성 건축물의 기둥 및 내력벽	10년
	②대형공공성 건축물 중 구조상 주요부분	5년
	③건축물 중 ① 및 ②와 제15호의 전문공사를 제외한 기타	1년
전문	①실내건축 ③미장·타일 ⑤도장 ⑦창호 설치 ⑰보링 ⑨판금 ⑭보일러설치	1년
	⑱건축물 조립 ⑫⑭⑮외의 건물내 설비	2년
	②토공 ⑥석공사·조적 ⑩철물	
	⑫급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스·배연설비	
	⑰온실설치 ⑯아스팔트포장	3년
	④방수 ⑧지붕 ⑪철근콘크리트 및 콘크리트 포장 ⑬승강기 및 인양기기설비	

* 건설공사의 종류별 하자담보 책임기간(지방계약법 시행규칙 제68조, 건설법 시행령 제30조 별표 4)

● 하자 처리 절차



2장 공사계약 요점정리



1 계약 단계별 서류 목록 및 확인사항

구분	제출서류 목록	확인사항
발의	품의서 내부결재	발주부서 계획
	설계서(설계도면, 공사시방서)	소액이거나 공사특성상 불필요한 경우 생략
공고	공고추진 내부결재	※ 업종에 맞는 자격, 분할계약 여부 확인
	공고문	지계법 시행령 제36조(입찰에 부치는 내용)
낙찰	낙찰자 결정 내부결재	G2B출력물 ※ 개찰 후 낙찰 통보 전 필수확인 사항 : 해당 업종 등록, 부정당업자 및 영업정지 제재 여부, 수의계약 결격 여부(각서 징구)
	개찰결과보고서	
	낙찰예정자등록자료	
	개찰조서	
	입찰조서	
	예정가격 추첨조서	
	등록업체별 예비가격 추첨현황	
	업체에 보내는 결정통보 문서	
1인 견적	견적서	업체제출서류
	견적조서	계약부서 기안
계약	계약체결 내부결재	계약부서 기안
	공사도급 표준계약서	지계법 시행규칙 제47조
	계약일반조건	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장
	계약특수조건	필요시 발주기관 사정을 고려하여 생산
	산출내역서(공무원가계산서)	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장
	설계서	
	입찰유의서	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제8장
	계약이행보증보험증권	지계법 시행령 제51조, 각서규정
	사업자등록증 사본	사업자등록여부 및 간이과세자 확인
	법인등기부등본	※ 주소지, 대표자 확인, 지역제한 경우 확인 필수
	해당업종 등록증·등록수첩	

구분	제출서류 목록	확인사항
	사용인장계	지계법 시행규칙 제15조 (2010.3.1.자로 인감증명서 제출 요구사항 폐지)
	수입인지	인지세법 제3조, 1천만원 미만 비과세
	청렴서약서, 수의계약 각서	
착공	착공신고서	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장
	현장대리인선임계	
	산출내역서(내역서 간인)	
	공사공정예정표	
	안전·환경 및 품질관리계획서	
	공정별 인력 및 장비투입계획서	
	착공 전 현장사진	
	직접시공계획통보서 (관련법령에서 정한 경우)	
	그 밖에 계약담당자가 지정한 사항	
준공	준공신고서	공종별 관계규정
	준공검사조서	지계법 제17조, 동법 시행령 제65조
	준공 전·중·후 사진	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장
	표준안전관리비 사용내역서	시설사업추진적용기준(교육청)
	환경보전비 사용내역서	
	산재·고용보험완납증명서	지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장제9절
	국민건강보험료·국민연금보험료 완납증명서	

☞ G2B에서 확인할 수 있는 서류는 별도 제출없이 G2B 자료 출력 후 활용

※ 대전시교육청 홈페이지>정보마당>통합자료실>시설과>일위대가 및 공사원가계산 제비율 자료 참고

2 대금지급 관련 서류 목록 및 확인사항

구분	제출서류 목록	확인사항
선금	선금지급신청서(각서 포함) 세금계산서 청구서 계좌입금의뢰서(통장사본) 국세·지방세 납세증명서 4대보험 완납증명서 선금지급보증서 및 납부서 선금지급각서	• 선금지급신청서의 선금지급 적정성 및 선금액지급 가능성 검토 • 사용인장 확인 • 채권압류확인 • 납세·보험료 완납 증명서 유효기간 확인 • 선금보증서는 지급일 이전 발행, 보증기간은 준공 후 60일, 이자내역 확인 • 공사대장 등재 확인
기성금	세금계산서 기성신청서 기성검사원 청구서 계좌입금의뢰서(통장사본) 국세·지방세 납세증명서 4대보험 완납증명서 임금지불확인서 기성검사서 (감리업체 또는 감독관)	• 사용인장 확인 • 납세·보험료 완납 증명서 유효기간 확인 • 채권압류확인 • 기성내역서 일치여부 확인 • 기성검사서 기성금액과 청구금액의 지급액 일치 여부 • 선금정산여부(선금을 지급한 경우) • 공사대장 등재 확인
준공금	세금계산서 준공신고서 준공검사원 청구서 계좌입금의뢰서(통장사본) 국세·지방세 납세증명서 4대보험 완납증명서 임금지불확인서 하자보수보증금 및 납부서 준공검사서(감리업체 또는 감독관)	• 사용인장확인 • 납세·보험료 완납 증명서 유효기간 확인 • 채권압류확인 • 준공일자 및 준공계 제출일자 일치여부(지연 배상금) • 하자보증서 보증시작일(준공검사일부터)과 공정별 요율 및 보증기간 일치여부 • 정산관련 항목(건강, 연금보험료 등) 정산 후 변경 계약 체결 • 선금정산여부(선금을 지급한 경우) • 공사대장 등재 확인

3 하도급지킴이 처리절차

공사대금을 「하도급지킴이」 시스템을 통해 지급합니다.





전자적대금지급관리시스템 [하도급지킴이] 공사대금 청구안내

<http://hado.g2b.go.kr> 

처리절차



통장개설

전용계좌(고정/ 선금/ 노무비/ 일반계좌) 4종 등록

개설가능은행
 경남, 광주, KB국민, IBK기업, NH농협(지역농축협), 대구, 부산, 새마을금고, 신한, 우리, 우체국, 전북, 제주, KBE하나, 한국시티, 수협은행
 ※ 은행 방문 전 시스템에서 신청서 출력 후 계좌 개설



대금청구

원도급사 청구. 꼭! 하도급 대금(하도급 직불 / 일반청구) 포함

청구금액 = 원도급 업체 몫 + 하도급 대금 + 노무비 + 자재·장비 대금

- **선지급시:** 계약상대자 일반계좌 입력 (입금 확인 필수)
- **일반지급시:** 노무비(노무자 계좌 입력), **자재장비**(자재장비 업체 계좌입력)



승인요청

계약 담당자 유선 연락 >



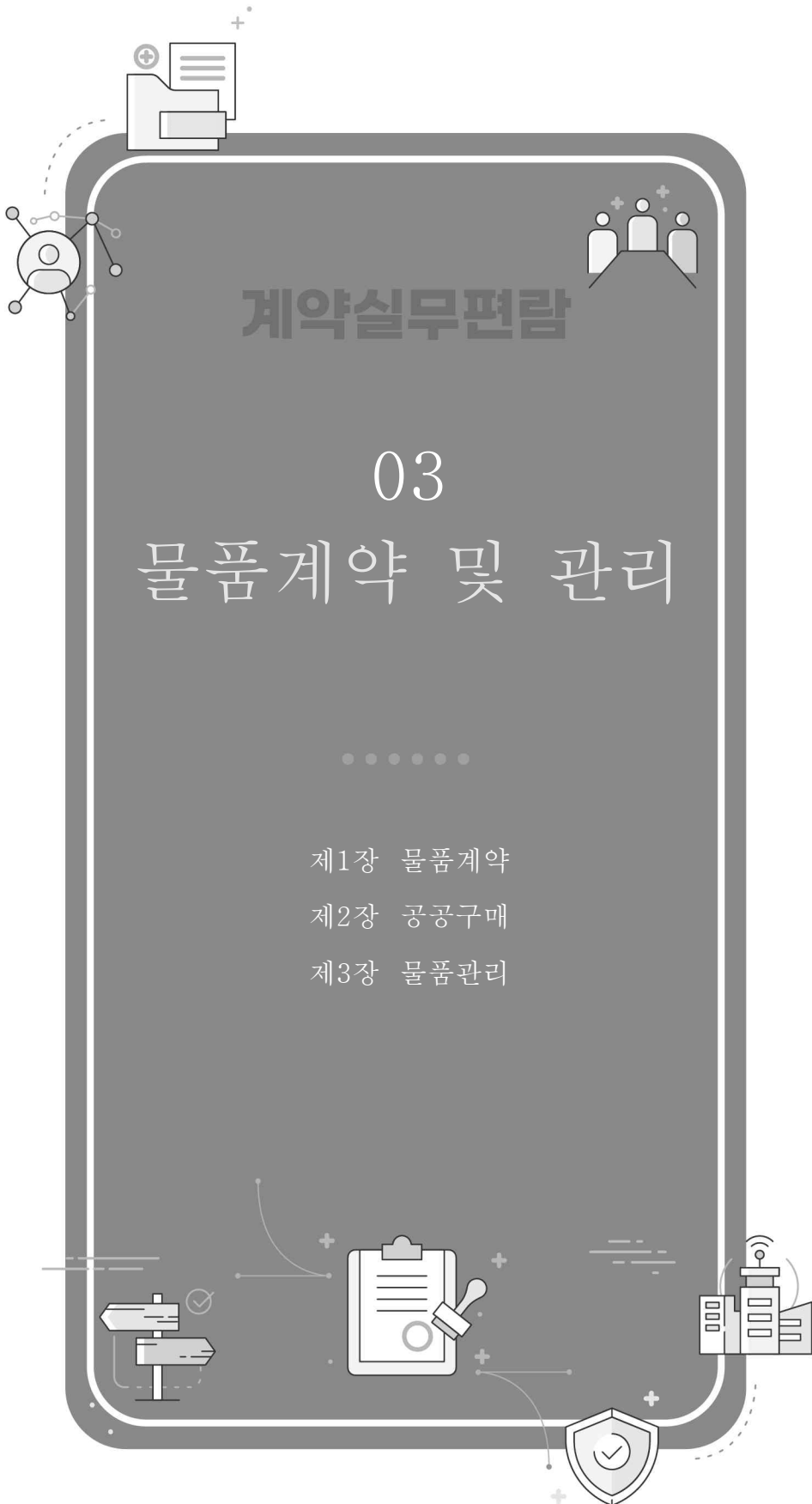
입금 확인 후 승인(필수)

업체승인

적용대상

공사금액 3천만원 이상이면서 공사기간 30일을 초과하는 모든 공사

▶ 계약관련 문의: 대전광역시교육청 재정과 ☎042-616-8842, 4) / ▶ 시스템 관련 문의: 조달청 콜센터 ☎1588-0800



계약실무편람

03

물품계약 및 관리

.....

제1장 물품계약

제2장 공공구매

제3장 물품관리

1장 물품계약



1 물품구매(제조) 계약 기준

구 분	내 용	관련근거
지정정보처리 장치에 의한 견적제출	- 2인 이상 견적서를 제출받아야 하는 수의계약 대상은 지정정보처리장치(G2B, S2B, EAT)에 의하여 견적서를 제출 받아야함	☞ 지방계약법 시행령 제30조 (수의계약대상자의 선정절차 등) ☞ 수의계약 운영요령
입찰 및 견적 제출 공고 기간	- 입찰공고 : 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전(단, 2단계 입찰협상에 의한 계약 공고 : 1억 미만 10일전, 10억 미만 20일전) - 긴급 및 재공고입찰 : 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 5일전(단, 2단계 입찰·협상에 의한 계약 (10일전) - 견적제출 안내공고 : 일정기간(3일 이상, 공휴일과 토요일 제외)	☞ 지방계약법 시행령 제35조 (입찰공고의 시기) ☞ 수의계약 운영요령
1인 수의계약	- (학교) 금액기준에 따른 1인 견적서 제출 가능 수의계약 : 추정가격 1천만원 이하(특례기간중 2천만원 이하) - (행정기관) 금액기준에 따른 1인 견적서 제출 가능 수의계약 : 추정가격 2천만원 이하 • 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격이 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종 계약 금액을 결정	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령
2인 이상 견적제출 대상	- 물품 : 추정가격 2천만원 초과~1억원 이하 (각급학교 자체기준 1천만원 초과 ~1억원 이하, 특례기간 중 2천만원 초과 ~ 1억원 이하)	☞ 지방계약법 시행령 제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) ☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 수의계약 운영요령 ☞ 정보처리장치의 지정에 관한 고시
물품 선정위원회운영	- 대상 : 추정가격 1천만원 초과(행정기관 2천만원) 비소모성 물품 구매시 - 운영방법 • 물품선정위원회 구성인원 규정(5인 이상) • 물품선정위원회 운영 시 외부위원 참여 적극 권장 (전체위원의 1/3)	☞ 재정과-19790(2024.10.17.)호

구 분	내 용	관련근거
	• 지역업체 및 사회적 약자기업 가점부여 반영 • 회의록은 지출결의서에 첨부 • 조달청 종합쇼핑몰에 제3단자가 또는 다수공급자 계약 물품 구매 시에도 동일	
물품구매 입찰(견적제출) 공고 시 주의사항	- 규격서에 특정 규격·모델·상표 등을 지정하여 입찰에 부치는 사례 금지 - 중기간경쟁제품과 일반제품 구분하여 공고 ※ 중기간경쟁제품 구매시 직접생산확인서 확인(추정가격 1천만원 이상의 건)	☞ 행정안전부 예규 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제1절 총칙 7. 계약담당자 주의사항 참조 ☞ 관로지원법 제9조, 시행령 제10조
구매규격 사전 공개 (일반입찰)	- 추정가격 5천만원 이상인 물품 (5일간, 긴급일 경우 3일간 지정정보처리장치를 통해 공개) • 규격서, 사양서 등 공개	☞ 지방계약법 시행령 제32조의2
2단계 (규격 가격 동시) 입찰	- 2인 이상의 유효한 입찰로 규격(기술)입찰의 개찰 결과 적격자로 확정된 자가 1인인 경우에도 가격 개찰 가능 → 가격은 예정가격 이하 최저가 낙찰 ※ 단, 가격 개찰 결과 예정가격을 초과할 경우 재공고 실시	☞ 지방계약법 시행령 제18조, 제42조, 시행규칙 제46조
다수공급자계약 (MAS) 2단계 경쟁	- 대상 : 중소기업자간 경쟁제품인 경우에 1억원 이상, 아닌 경우에는 5천만원 이상 물품 구매시	☞ 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조의2(다수공급자계약) ☞ 물품 다수공급자계약 업무처리규정
계약 보증금률	- 물품 : 계약금액의 10% 이상 ※ 한시적 특례기간 중 5% 이상	☞ 지방계약법 시행령 제51조제5항
하자보수 보증금률	- 물품의 제조 : 100분의 3 - 물품의 수리·가공·구매 : 100분의 2 (1년 초과 시) ※ 품질보증 : 검수와는 별도로 납품 후 1년 간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증해야 함	☞ 지방계약법 시행령 제71조 및 시행규칙 제70조 (하자보증금률)
지연배상금	- 물품의 제조·구매 : 계약금액의 1,000분의 0.8 × 지연일수 ※ 지연배상금 부과 사유로 부정당업자 입찰참가자격 제한을 두는 것은 아니나, 10일 이상 부과 시 수의계약 결정사유에 해당	☞ 지방계약법 시행령 제90조, 시행규칙 제75조 (지연배상금률) ☞ 행정안전부예규 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5장 수의계약 운영요령 별표1

2 금액에 따른 물품계약 방법의 결정 및 낙찰자 결정방법

▶ 일반물품

계약방법 추정가격	입찰	수의계약	
		2인 이상 견적	1인 견적
1억원	물품제조·구매 (적격심사, 2단계입찰 등)	제한적 최저가 (낙찰률 88%) (2천만원 초과~1억원 이하)	
2천만원			
		제한적 최저가 (낙찰률 90%) (2천만원 이하)	가장 경제적인 가격 (2천만원* 이하) * 학교는 1천만원 (특례기간 2천만원)
근거법	·지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ·지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 및 낙찰자결정기준		

▶ 조달물품

계약방법 추정가격 · 납품요구 금액	제3자 단가계약	다수공급자계약	
		중소기업자간경쟁제품	일반물품
1억원	물품선정위원회를 통한 나라장터 쇼핑물 구매 (추정가격 2천만원 초과 ~)	다수공급자계약 2단계 경쟁 (납품요구 1억원 이상~)	다수공급자계약 2단계 경쟁 (납품요구 5천만원 이상~)
5천만원		물품선정위원회를 통한 나라장터 쇼핑물 구매 (추정가격 2천만원 초과 ~ 납품요구 1억원 미만)	
2천만원			물품선정위원회를 통한 나라장터 쇼핑물 구매 (추정가격 2천만원 초과 ~ 납품요구 5천만원 미만)
	나라장터 쇼핑물 구매(추정가격 2천만원* 이하) * 학교는 1천만원(특례기간 2천만원)		
근거법	·조달사업법 ·물품다수공급자계약업무처리규정 ·중소기업자 구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률		

3 사전 체크리스트(물품계약)

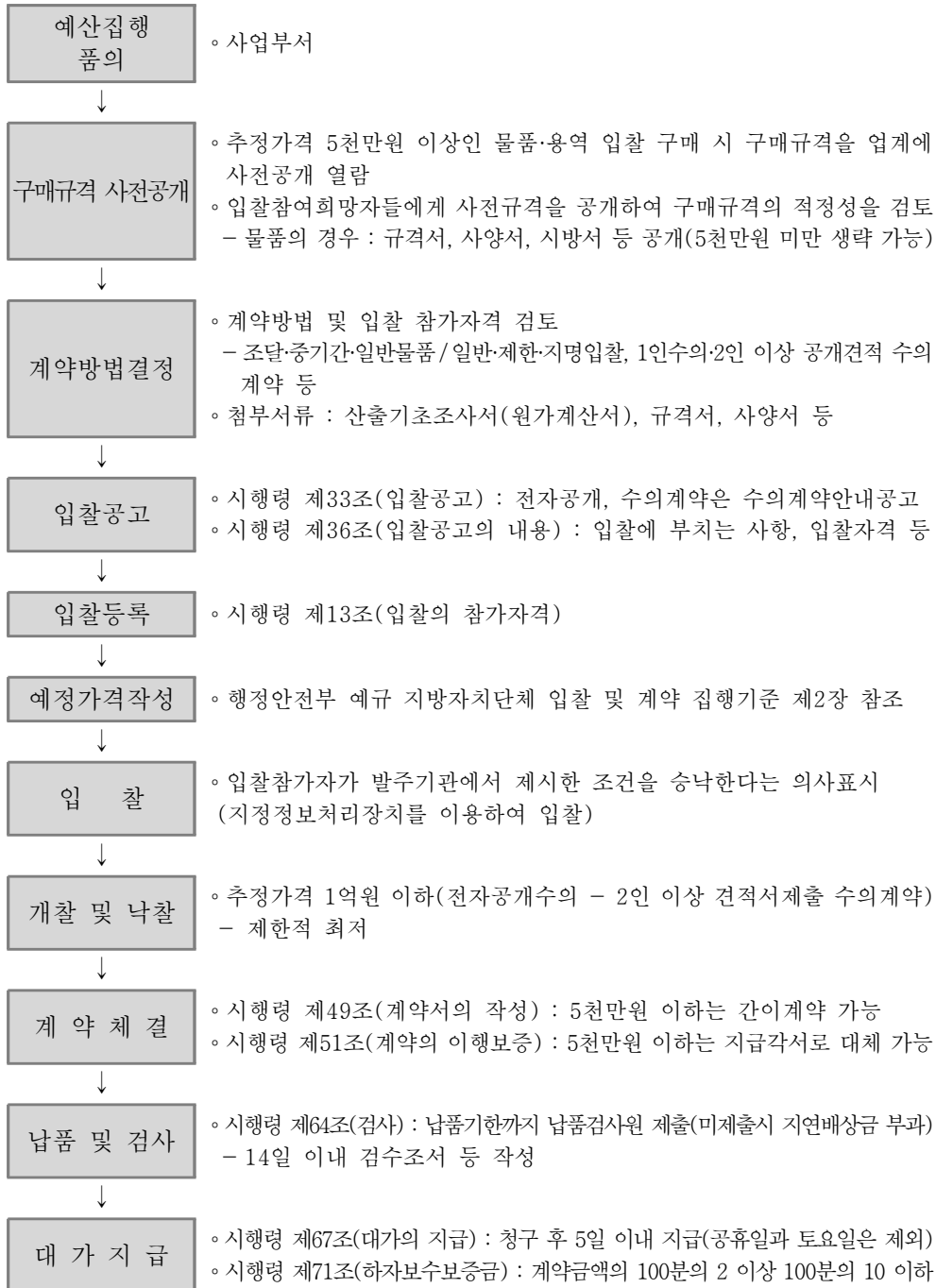
순	구분	점검사항	점검결과	근거												
1	기본계획 수립	사업계획을 적절하게 수립하였는가? -사업부서 기본계획 수립(사양 및 기초금액 산출) -소요예산 확보 여부		해당 사업 관련 법령 및 지침												
2	예정가격 작성	예정가격을 적절하게 산정하였는가? -거래실례가격: 조달청장, 전문가조사기관, 계약담당자 조사가격 -견적가격: 거래실례가격이 없거나 원가계산으로 결정할 수 없을 때 ※ 복수예비가격: 기초금액의 ±3%		계약 집행기준 제2장												
3	중소기업경쟁 제품 및 직접생산확인	중소기업자간 경쟁제품 지정 여부를 확인하고, 업체 직접생산을 확인하였는가? -대상물품: 중기간경쟁제품(인쇄, 가구 등) -직접생산확인: 수의계약(1천만원 이상), 입찰(금액제한 없음)		관료지원법 제9조 관료지원법시행령 제10조 중소기업자간 경쟁제품 고시 (중소벤처기업부)												
4	중소기업제품 우선구매 확인	중소기업자와의 우선조달계약 대상 여부를 확인 하였는가? <table border="1"> <tr> <th>구분</th> <th>2인 이상 수의계약</th> <th colspan="2">입찰</th> </tr> <tr> <td>금액기준</td> <td>2천만원 초과~1억원 이하</td> <td>1억원 미만 입찰</td> <td>1억~2.3억 입찰</td> </tr> <tr> <td>참가자격</td> <td>소기업, 소상공인</td> <td colspan="2"> 소기업, 소상공인 중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※ 1억원 미만 입찰 중기업 배제 안됨 </td> </tr> </table>	구분	2인 이상 수의계약	입찰		금액기준	2천만원 초과~1억원 이하	1억원 미만 입찰	1억~2.3억 입찰	참가자격	소기업, 소상공인	소기업, 소상공인 중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※ 1억원 미만 입찰 중기업 배제 안됨			관료지원법시행령 제2조의 2 지방계약법시행령 제25조제1항제5호 다목
구분	2인 이상 수의계약	입찰														
금액기준	2천만원 초과~1억원 이하	1억원 미만 입찰	1억~2.3억 입찰													
참가자격	소기업, 소상공인	소기업, 소상공인 중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※ 1억원 미만 입찰 중기업 배제 안됨														
5	계약방법 결정	[일반물품]추정가격에 따라 적절한 계약방법을 결정하였는가? <table border="1"> <tr> <th>구분</th> <th>입찰</th> <th>2인 이상 수의계약</th> <th>1인 수의계약</th> </tr> <tr> <td>금액기준</td> <td>전금액</td> <td>1억원 이하</td> <td>2천만원 이하</td> </tr> </table> * 학교는 1천만원(특례기간 2천만원) ※ 여성기업·장애인기업·사회적경제기업의 경우 추정가격 5천만원 이하 1인 견적 수의계약 가능 ※ 중증 장애인 생산품 생산시설, 장애인표준사업장의 경우 금액제한 없이 1인 견적 수의계약 가능	구분	입찰	2인 이상 수의계약	1인 수의계약	금액기준	전금액	1억원 이하	2천만원 이하		계약 집행기준 제5장 여성기업법 제2조 제1호 장애인기업법 제2조 제2호 사회적기업육성법 제2조 제1호, 제3호 및 제18조 지방계약법 시행령 제25조				
구분	입찰	2인 이상 수의계약	1인 수의계약													
금액기준	전금액	1억원 이하	2천만원 이하													

순	구분	점검사항	점검 결과	근거																					
		[조달물품] 납품요구금액에 따라 적절한 계약방법을 결정하였는가? <table><tr><th>구분</th><th>5천만원 미만</th><th>5천만원 이상</th></tr><tr><td>제3자단가계약물품 (우수조달제품 등)</td><td colspan="2">나라장터 종합쇼핑몰 납품요구</td></tr><tr><td>다수공급자 계약물품</td><td>나라장터 종합쇼핑몰 납품요구</td><td>다수공급자 2단계경쟁 (중소기업자간 경쟁제품 1억원 이상)</td></tr></table>	구분	5천만원 미만	5천만원 이상	제3자단가계약물품 (우수조달제품 등)	나라장터 종합쇼핑몰 납품요구		다수공급자 계약물품	나라장터 종합쇼핑몰 납품요구	다수공급자 2단계경쟁 (중소기업자간 경쟁제품 1억원 이상)		조달사업법제11조~제14조 조달사업법시행령 제11조~제13조 물품다수공급자계약업무처리규정												
구분	5천만원 미만	5천만원 이상																							
제3자단가계약물품 (우수조달제품 등)	나라장터 종합쇼핑몰 납품요구																								
다수공급자 계약물품	나라장터 종합쇼핑몰 납품요구	다수공급자 2단계경쟁 (중소기업자간 경쟁제품 1억원 이상)																							
		단일사업인 물품계약을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누지 않고 일괄하여 발주하였는가?		계약 집행기준 제1장																					
6	청렴	업체 선정과 관련하여 특혜 의혹 등 물의가 제기될 의혹은 없는지 여부 - 특정업체와 반복적 수의계약 지양 등																							
7	공고	구매규격 사전공개 대상 여부를 확인하였는가? - 추정가격 5천만원 이상 물품 구매 입찰 시 지정정보처리 장치를 통하여 5일간 공개(긴급 3일) 관련 규정에 적합한 입찰공고(수의견적제출공고) 기간을 준수하였는가? <table><tr><th colspan="3">구분</th><th>공고시기</th></tr><tr><td colspan="3">2인 이상 견적제출</td><td>3일 이상(공휴일과 토요일 제외)</td></tr><tr><td rowspan="5">입찰</td><td rowspan="2">일반 (제한) 입찰</td><td>기본</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고</td></tr><tr><td>긴급 및 재공고</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고</td></tr><tr><td rowspan="3">협상에 의한 계약 · 2단계 입찰</td><td>추정가격 1억미만</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고</td></tr><tr><td>추정가격 1억 이상 10억 미만</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고</td></tr><tr><td>긴급 및 재공고</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고</td></tr></table>	구분			공고시기	2인 이상 견적제출			3일 이상(공휴일과 토요일 제외)	입찰	일반 (제한) 입찰	기본	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고	긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고	협상에 의한 계약 · 2단계 입찰	추정가격 1억미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고	추정가격 1억 이상 10억 미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고	긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고		지방계약법 제9조 의2 지방계약법시행령 제32조의2 지방계약법시행령 제35조 계약 집행기준 제5장
구분			공고시기																						
2인 이상 견적제출			3일 이상(공휴일과 토요일 제외)																						
입찰	일반 (제한) 입찰	기본	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고																						
		긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고																						
	협상에 의한 계약 · 2단계 입찰	추정가격 1억미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고																						
		추정가격 1억 이상 10억 미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고																						
		긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고																						

순	구분	점검사항	점검 결과	근거						
8	계약상대자 자격	낙찰하한율을 정확하게 명시하였는가? [입찰] <table><tr><th>입찰(일반, 제한)</th><th>2단계 입찰</th><th>협상의제한계약</th></tr><tr><td>적격심사에따른 낙찰하한율 적용 (일반물품의 경우 고시금액미만 84.245%, 고시금액이상~10억미만 80.495% 10억원 이상 80.495% 중기간경쟁제품 87.995%) ※ 입찰 시 확인 필요</td><td>예정가격 이하 최저가</td><td>낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)</td></tr></table> [수의계약] - 추정가격 2천만원 초과: 88% (단, 도서는 90%) - 추정가격 2천만원 이하: 90%	입찰(일반, 제한)	2단계 입찰	협상의제한계약	적격심사에따른 낙찰하한율 적용 (일반물품의 경우 고시금액미만 84.245%, 고시금액이상~10억미만 80.495% 10억원 이상 80.495% 중기간경쟁제품 87.995%) ※ 입찰 시 확인 필요	예정가격 이하 최저가	낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)		지방계약법시행령 제42조 낙찰자 결정기준 중소기업자간 경쟁제품중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준 (중소벤처기업부 고시) 계약 집행기준 제5장
		입찰(일반, 제한)	2단계 입찰	협상의제한계약						
		적격심사에따른 낙찰하한율 적용 (일반물품의 경우 고시금액미만 84.245%, 고시금액이상~10억미만 80.495% 10억원 이상 80.495% 중기간경쟁제품 87.995%) ※ 입찰 시 확인 필요	예정가격 이하 최저가	낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)						
공고문에 명시되어야 할 내용이 정확하게 기재 되었는가? - 입찰에 부치는 사항, 입찰 또는 개찰 장소 및 일시, 입찰 참가자의 자격에 관한 사항, 입찰보증금납부, 입찰무효에 관한 사항, 계약 이행 예정기간 등 법령 확인		지방계약법시행령 제36조								
전적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우인지를 확인했는가? - G2B>공통>조달업체정보 - G2B>이용자관리>행정처분관리		지방계약법 제30조의2								
		입찰참가자격 제한(부정당업자 제재)기간 중에 있는지 확인했는가? - G2B>공통>조달업체정보>부정당업자 조회		지방계약법시행령 제92조						
		그 외 수의계약 배제사유에 해당하는지를 확인했는가? (입찰제외) - K-에듀파인 '학교회계[재무회계]> 계약관리 > 계약업체관리 > 수의계약배제업체관리		계약 집행기준 제5장						

※ 계약관련 법령 및 예규, 지침은 자주 변경되므로 최근 법령의 확인필요

4 물품계약 절차 흐름도



▶ 구매단계별 세부 내용

가) 예산집행 품의

세출예산서에 편성된 예산의 목적을 실현하기 위해 사업부서에서 실시하며 예산집행 의사를 결정하는 행위를 말함

【집행품의서 작성 시 유의해야 할 사항】

- ① 집행내용의 예산편성 목적과 부합 여부
- ② 집행예정금액의 예산 범위 여부
- ③ 예산 배정 여부
- ④ 집행예정금액이 법령 또는 기준단가에 의한 산출 여부 등

나) 계약방법의 결정

○ 물품 낙찰하한율 분석표

※ 고시금액: 2025.1.1. 기준 2억 3천만원

구분	추정가격	기업제한 계약방법	낙찰하한율	낙찰자 선정방법	비고
일반 물품	10억 이상 (제조)	제한없음 일반 및 제한경쟁입찰	80.495%	적격심사 (10억원 이상)	공급은 고시금액 이상 해당
	10억 미만 (제조,공급)			적격심사 (고시금액 이상 10억 미만)	
	고시금액 미만 (제조,공급)	중·소기업 제한경쟁입찰	84.245%	적격심사 (고시금액 미만)	
	1억원 미만 (제조,공급)	소기업·소상공인 제한경쟁입찰			
	1억원 이하	소기업·소상공인 2인 이상 견적제출 수의계약	88%	제한적최저가 (낙찰하한율)	
	2천만원 이하	참가자격 제한없음 1인 수의계약	90%		

구분		추정가격	기업제한 계약방법	낙찰하한율	낙찰자 선정방법	비고
중 소 기 업 자 간 경 쟁 제 품	계 약 이 행 능 력 심 사	10억 이상 (제조)	직접생산증명서 보유 중·소기업 제한 또는 지명경쟁입찰	87.995%	중기간경쟁물품 계약이행능력심사 (10억 이상)	
		10억 미만 (제조)			중기간경쟁물품 계약이행능력심사 (고시금액 이상 10억 미만)	
		고시금액 미만 (제조)			중기간경쟁물품 계약이행능력심사 (고시금액 미만)	
중 소 기 업 자 간 경 쟁 제 품	견 적 제 출	1억원 이하	직접생산증명서 보유 중·소기업 제한 또는 지명경쟁입찰	88%	제한적최저가 (낙찰하한율)	
			직접생산증명서 보유 소기업·소상공인 2인 이상 견적제출 수의계약 가능			
			직접생산증명서 보유 공공구매 종합정보망 조합추천업체 (소기업·소상공인 5개) 지명경쟁입찰 가능			
		2천만원 이하	직접생산증명서 보유 중·소기업제한 또는 지명경쟁입찰	90%		
직접생산증명서 보유 공공구매 종합정보망 조합추천업체 (소기업소상공인 2개 이상) 지명경쟁입찰						

※ 제한적최저가 낙찰 : 예정가격 이하로 예정가격의 낙찰하한율 이상으로 투찰한 업체중 최저가인 업체가 낙찰 되는 방법

○ 조달물품 공급방법별 분류



철근콘크리트용봉강(3010161901) 상품구매안내 철근 단가계약 6개사 대기업

철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD32

식별번호 10063872 참고항목 유사상품

우선(의무)구매대상 해당 없음 납품사례 (0)

원산지 대한민국 계약종료일 2025.06.30 납품기한 40소요량 통보서 접수일로 부터

인도조건 **생산공장 상차도**

공급가능지역 전지역(제주제외)

★ 0 (0)

일반단가계약

- ▶ 단가계약 : 다수의 기관에서 공통적으로 사용하고 수요빈도가 높은 정형화된 규격에 의하여 제조 공급되는 물품을 조달청에서 미리 단가를 정하여 계약 체결, 수요기관에서 납품요구 시 조달청에서 이를 검토하여 납품요구 여부를 최종 확정하는 계약(시멘트, 아스콘, 철근 등)



보안소프트웨어(4323320501) 지엔소프트(주) 중소기업

보안소프트웨어, 지엔 비식별화 솔루션 v1.0, 개인정보보호, 1User

식별번호 24256436 참고항목 유사상품

우선(의무)구매대상 해당 없음 납품사례 (0)

원산지 대한민국 계약종료일 2027.08.29 납품기한 30일 (납품요구일로부터)

인도조건 **현장설치도**

공급가능지역 전지역

★ 0 (0)

3자단가계약

- ▶ 제3자단가계약 : 수요기관에서 공통적으로 소요되고 신속공급이 필요한 물품에 대하여 조달청이 미리 단가를 정하여 계약 체결, 수요기관에서 계약상 대자에게 직접 납품요구하여 구매하는 계약



이동식서가(5612109901) 상품구매안내 피아산업(주) 중소기업

이동식서가, 피아산업, PBHM-SF03, 970×400×2275mm

식별번호 23145895 [중소기업자간경쟁제품] 참고항목 유사상품

우선(의무)구매대상  납품사례 (0)

원산지 대한민국 계약종료일 2026.06.30 납품기한 30일 (납품요구일로부터)

인도조건 **현장설치도**

공급가능지역 전지역

★ 0 (0)

다수공급자계약

- ▷ 다수공급자계약 : 제3자단가계약과 동일한 형태의 계약이나 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위해 품질, 성능, 효율 등에서 유사한 종류의 물품을 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 계약, 납품실적, 경영상태 등이 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고 수요기관이 직접 나라장터 종합쇼핑몰에서 선택하여 구매
- 2단계경쟁 제안요청 시 수요기관의 장은 제안요청 대상 계약상대자에게 동일한 세부품명으로 제안요청을 하여야 하며, 수요물자가 복수로서 해당 세부품명이 복수인 경우에도 동일하게 적용

※ 제3자단가계약과 다수공급자계약 비교

구 분	제3자단가계약	다수공급자계약
계약자	단일	다수
2단계경쟁 여부	없음	금액기준에 따름(아래 참고)
2단계경쟁의 금액기준	해당없음	1회 구매금액5천만원 (중기간경쟁제품 1억)

○ 조달물품 구매

- ▷ 제3자단가계약 : 제3자단가물품의 경우 2단계 경쟁 없이 구매 가능
- ▷ 다수공급자계약 2단계경쟁 제안요청 적용 기준

구 분	금액 기준
중소기업자간 경쟁제품	1억원 이상일 경우 2단계경쟁 제안요청
중소기업자간 경쟁제품이 아닌 물품	5천만원 이상일 경우 2단계경쟁 제안요청

※ 중소기업자간 경쟁제품이 아닌 수요물자에 대하여 중소기업이 제조하는 품목인 경우(계약상대자가 해당 계약품목의 제조자이면서 중소기업인 경우)에는 예외적으로 1회 납품요구대상 구매예산이 5천만원 이상에서 1억원 미만까지 2단계경쟁을 거치지 않고 납품요구할 수 있음

- ▷ 2단계경쟁 회피목적 납품요구 차단 기준
- 납품요구일 기준 최근 30일 이내, 동일 세부품명 기준, 동일업체 납품요구금액의 합산이 5천만원(중소기업간 경쟁제품 1억) 이상일 경우 나라장터시스템에서 자동 차단
- ※ ‘세부품명’이란 품명의 하위개념으로 물품분류번호 8자리를 용도, 재질, 형태 등에 따라 세부적으로 추가 분류한 세부품명번호 10자리에 대응하는 분류명을 의미
- ▷ 조달사업에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제11의 규정에 따라 단가계약, 제3자를 위한 단가계약 및 다수공급자계약 물품은 특별한 사정이 없는 한 나라장터 종합쇼핑몰로 우선구매

알고가기

Ⅱ 다수공급자계약의 동일세부품명의 의미 Ⅱ

물품세부품명번호: 물품의 구매 등에 효과적으로 사용할 수 있도록 용도·재질·형태 등에 따라 물품분류번호 8자리 숫자 다음에 2자리를 추가한 총 10자리 숫자

$$\begin{array}{rcl}
 \text{물품목록번호} & = & \text{물품분류번호} + \text{물품식별번호} \\
 (16\text{자리}) & & (8\text{자리}) \quad (8\text{자리}) \\
 \\
 \text{세부품명번호} & = & \text{물품분류번호} + \text{세분화} \\
 (10\text{자리}) & & (8\text{자리}) \quad (2\text{자리})
 \end{array}$$



이동식서가(5612109901) 상품구매안내 ▶ 피아산업(주) 중소기업

이동식서가, 피아산업, PBHM-SF03, 970×400×2275mm

식별번호 23145895 [중소기업자간경쟁제품] 참고항목 유사상품

우선(의무)구매대상 ▶ 납품사례 (0)

원산지 대한민국 계약종료일 2026.06.30 납품기한 30일 (납품요구일로부터)

인도조건 현장설치도

공급가능지역 전지역

○ 중소기업자간 경쟁제품

▷ 중소기업자간 경쟁제품 확인

— 중소벤처기업부의 “중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역 고시” 참고

알고가기

Ⅱ 중소기업자 간 경쟁제품 계약시 주의사항 Ⅱ

중소기업자 간 경쟁제품으로 지정고시된 품목 1천만원 이상(추정가격 기준)을 수의계약 할 경우 직접생산확인증명서를 소지한 업체와 계약해야 함. 즉 1천만원 미만이라도 대기업 또는 중견기업과의 조달계약이 가능한 것은 아니며, 발주기관의 중소기업자의 직접생산 여부 확인의무만 면제되는 것임. 이는 다른 중소기업자간 경쟁제품에도 동일하게 적용됨

☞ 중소벤처기업부 판로지원과-1444('19.12.4.) 우리교육청 공문게시 참조

☞ 판로지원법 제9조 제1항, 시행령 제10조 제1항

☞ 특별법인 판로지원법은 지방계약법령보다 우선 적용

☞ 예시) 중소기업자 간 경쟁제품인 승강기유지보수서비스(7215401001)는 중소벤처기업부장관으로부터 중소기업자간 경쟁제품으로 지정되어 있으므로 중소기업자가 아닌 자와 수의계약을 체결할 수 없음.

- ▷ 공공구매종합정보망의 조합 추천
 - 공공구매종합정보망(<http://smpp.go.kr>) 로그인 → 마이페이지 → 소액수의 계약 → 수의계약요청
- 일반물품
 - ▷ 1억원 초과 물품구매 : 적격심사
 - ▷ 추정가격 5억원 미만 : 입찰 시 지역제한 가능
- (일반 물품·용역) 중소기업자와의 우선조달계약 예외 (「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의 3」)
 - ▷ 참가한 중소기업자가 2인 미만이거나 적격자가 없는 등의 사유로 유찰되는 경우
 - ▷ 학술연구 등의 용역계약을 비영리법인과 체결하는 경우
 - ▷ 다른 법령에 따른 우선구매대상으로 규정하거나, 수의계약 또는 지명경쟁입찰에 따라 계약할 수 있도록 한 경우
 - ▷ 특정한 성능, 기술, 품질 등이 필요한 경우(구체적 사유를 입찰공고서에 명시)
- (중소기업자간 경쟁제품) 중소기업자간 경쟁입찰의 예외(「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제7조」)
 - ▷ 다른 법률에서 우선구매 대상으로 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우
 - ▷ 수의계약에 따라 구매할 수 있도록 규정한 중소기업제품을 구매하는 경우
 - ▷ 조합이 추천한 소기업 또는 소상공인과 수의계약을 체결하는 경우
- 기타 중소기업제품 공공구매제도 (「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제12조, 시행령 제11조」)
 - ▷ 공사용자재 직접구매제도 : 중소기업자간 경쟁제품 중 공사용자재는 공공기관이 직접구매하여 시공사에 제공
 - 적용대상 : 종합공사 40억원 이상/ 전기·통신 등 전문공사 3억원 이상인 공사 중 공사용 자재의 추정가격이 4천만원 이상인 경우
 - ▷ 기술개발제품 우선구매제도 : 중소기업물품 중 기술개발제품*우선구매
 - *인증신제품(NEP), 신기술인증(NET), SW품질인증(GS), 성능인증(EPC), 우수조달제품, 구매조건부 기술개발성공제품 등 13종

중소기업제품

공공구매종합정보망(<http://www.smpp.go.kr>)

중·소기업·소상공인 확인, 여성기업 및 장애인 기업 확인, 중소기업 직접생산증명서 확인, 중소기업자간 경쟁제품 확인, 공사용자재 직접구매대상 품목 확인, 조합추천 등

다) 예정가격의 결정

- 계약담당자가 계약을 체결함에 있어 낙찰자, 계약상대자 또는 계약금액을 결정하는 기준 등으로 삼기 위하여 입찰 또는 계약체결 전에 미리 작성·비치해 두는 가격

【 예정가격의 작성 절차 】

추정가격 작성→설계가격 또는 조사가격 작성→기초금액 작성
→(복수예비가격 작성)→예정가격조서 작성→예정가격 결정

- 예정가격 작성의 예외 : ① 시행령 제25조제1항제3호에 따른 국가기관이나 다른 지방자치단체와 수의계약을 체결하고자 하는 경우 ② 시행령 제25조제1항제5호에 따른 수의계약을 체결하고자 하는 경우(단, 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출 하는 경우에는 작성)

라) 구매규격 사전공개

- 물품 및 용역의 입찰공고 전 구매규격을 업계에 사전공개 열람하도록 하여 의견을 제시할 수 있도록 함으로써 입찰 참여 기회균등과 공정한 경쟁 유도
- 사전공개절차 생략 가능 : ① 주요긴급 또는 비밀물자, 수의계약대상 ② 추정가격이 5천만원 미만 구매 ③ 해당연도에 1회 이상 규격 사전공개를 실시한 구매 ④ 음식물(재료·공산품 구입 포함)의 구입, 농·축·수산물의 구매 등 ⑤ 지방계약법 시행령 제25조에 따른 수의계약에 의하여 구매할 수 있는 물품 또는 용역
- 방법
 - 구매규격 사전공개 기간은 5일(긴급 3일), 나라장터를 통해 공개
 - (물품) 규격서, 사양서, 지방서 등 공개, (용역) 과업지시서, 제안요청서 등 공개
 - ☞ 나라장터에 구매물품의 제목만 공개하는 것이 아님에 유의
 - 규격사전공개 결과 업계의 의견이 있는 경우, 의견을 받은 날부터 14일 이내에 내용 검토하여 필요한 조치를 하고 지체 없이 그 결과를 의견 제출자에게 통지하여야 함
 - 다만, 제출된 의견이 공사 추정가격 70억원, 용역·물품 추정가격 20억원 이상(시행령 제108조제1항)에 해당하는 계약에 관한 사항은 계약심의위원회 심의를 거쳐 의견을 제출받은 날부터 50일 이내에 통지하여야 함

마) 입찰

○ 입찰공고

구분	공고 (입찰서제출 개시)	공고기간	개찰일 (입찰서제출 마감)	총소요일수
일반	1일	7일	1일	9일
긴급	1일	5일	1일	7일

바) 개찰

- 조달청 나라장터 입력 시 개찰시간은 접수마감시간 최소 1시간 이후 설정
예시) 입찰서접수마감일시 : 2025/1/10 10:00
개찰일시 : 2025/1/10 11:00

사) 낙찰자 결정

- 계약담당자는 제출된 입찰서를 확인하고 유효하면 입찰금액과 예정가격을 대조하여 적격자를 낙찰자로 결정 (계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 등 낙찰자결정에 장시간이 소요되는 때에는 그 소요절차를 거친 후 낙찰선언)

아) 계약 체결

- 계약상대자가 결정되면 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 물품구매표준계약서에 의하여 계약을 체결
 - 계약일반사항 외에 당해 계약에 필요한 특약사항 명시
- 계약서 작성의 생략(시행령 제50조)
 - 계약금액이 5천만원 이하인 계약의 체결
 - 물품을 매각할 때 매수인이 즉시 대금을 내고 그 물품을 인수하는 경우
 - 국가기관과 계약을 체결하거나 다른 지방자치단체와 계약을 체결하는 경우
 - 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 계약의 성질상 작성할 필요가 없는 경우
- 낙찰자가 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 아니할 때
 - 낙찰 취소 조치 후 입찰보증금은 국고에 귀속하고, 부정당업자 제재 또는 수의 계약 배제 업체로 등록
- 계약보증금 : 계약금액의 10% 이상 납부
 - 현금(계약이행이 완료되면 반환청구에 의해 반환) 또는 보증서 등
 - 납부면제(시행령 제53조) : 계약보증금 면제대상(계약금액 5천만원 이하 등)일지라도, 계약보증금 납입을 확약하는 계약보증금 지급각서 청구
- 계약체결 이후 계약이행을 하지 아니하거나 계약을 포기한 경우
 - 계약보증금은 국고에 귀속 및 부정당업자 제재(1편 계약일반 참조)

자) 납 품

- 계약상대자는 계약서에 정한 납품기일까지 계약담당자가 지정한 장소에 납품
- 납품된 물품을 검사·수령하기까지 학교의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 물품의 망실·파손 등은 계약상대자의 부담으로 함
- 계약담당자가 필요에 따라 분할납품을 요구하거나, 계약상 분할납품이 허용된 경우를 제외하고는 분할납품을 할 수 없음

차) 지연배상금

- 계약서에서 정한 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지연일수마다 계약서에서 정한 지연배상금률을 계약금액(장기계속계약의 경우에는 연차별 계약금액)에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부
- 지연일수의 산입
 - 납품기한 내에 물품을 납품(검사서류제출)한 때에는 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니함. 다만, 납품기간 이후에 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날부터 최종 준공검사에 합격한 날까지의 기간을 지연일수에 산입 함
 - 납품기간을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종검사)에 합격한 날까지의 기간을 지연일수에 산입
 - 납품기한의 말일이 공휴일(토요일과 관련 법령에 따라 발주기관의 휴무일인 경우를 포함한다. 이하 같음) 인 경우는 납품기한이 다음날로 종료되고 지연일수는 그 종료일의 다음날부터 가산
 - ※ 지연배상금을 계약대상자에게 지급될 대가, 대가지급 지연에 대한 이자 또는 그 밖에 예치금 등과 상계할 수 있음
- 지연배상금률(시행규칙 제75조)
 - 물품의 제조 및 구매 : 1,000분의 0.8
 - 물품의 수리·가공·대여 : 1,000분의 1.3
- 지연배상금 징수의 면제
 - 천재·지변 등 불가항력의 사유
 - 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급재료의 공급이 지연되어 제조공정의 진행이 불가능하였을 경우
 - 발주기관의 물품 제작을 위한 설계도서 승인이 지연된 경우
 - 시험 및 검사기관의 책임으로 지연된 경우
 - 발주기관의 요구에 의한 설계변경으로 지연된 경우
 - 발주기관의 책임으로 제조의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우
 - 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 않은 사유로 인하여 지연된 경우

카) 검 사

- 계약상대자는 계약이행을 완료한 때에는 그 사실을 서면으로 계약담당자에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 함
 - 기납분에 대하여 완납 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급하고자 할 때에도 검사를 받아야 함
- 계약의 이행을 통지받은 날로부터 14일 이내에 검사완료(시행령 제64조)
- 검사조서의 작성 생략(법 제17조, 시행령 제65조)
 - 계약금액 3천만원 미만의 계약 또는 매각계약, 전기·가스·수도의 공급 등 검사조서의 작성이 성질상 불필요한 경우

타) 품질의 보증

- 계약상대자는 검수와는 별도로 납품 후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 함
- 계약담당자는 납품 후 1년 이내 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함을 발견한 때에는 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 해당 물품의 대체납품 또는 해당 물품대금을 반환하도록 청구

파) 대가 지급(시행령 제67조)

- 검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(공휴일과 토요일은 제외) 이내에 대가 지급

5 계약방법별 업무 흐름도

▶ 1인 견적 수의계약

● 단계별 업무 흐름도

업무 단계	에듀파인 단계	업무관리시스템 단계 및 검토사항
품의 전 단계		- 사업계획 수립 - 사업추진 적정성, 타당성 검토 - 사업예산 확인 - 수익자부담경비 학교운영위원회 사전 심의
품의	에듀파인 품의	- 물품 가격 조사(나라장터, 물가정보지, 거래가격 등) - 품의금액 확정 - 에듀파인 연계 기안
계약방법 결정		- 1인 견적에 의한 수의계약 대상 여부 판단 (수의계약운영요령 및 교육청 지침 확인)
예정가격 조사		- 예정가격조사(시행령 제8조) 1인 견적의 경우, 예정가격조서 작성 생략 가능(예정가격조사를 생략한다는 의미는 아님)
계약상대자 결정		- 견적서 청구 - 사업자등록증 등 제반서류 확인 - 업체의 제반 사항을 고려하여 적합한 업체 선정
계약	지출원인행위 : 승낙사항 작성	- 에듀파인 지출원인행위 작성 (계약서 또는 승낙사항 첨부)
계약 이행		- 물품의 납품
검사 및 검수	회계담당자 검수확정	- 납품 검사 시기 : 납품완료사실을 통지받은 날로부터 14일 이내
청구	대금 지급 요청	- 대금 지급 시 필요서류 : 대금청구서, 세금계산서 - 건강, 연금보험료 완납증명서 : k에듀파인→지출결의→거래처정보 →채납정보조회(4대보험 체납유무 확인)
지출 결의	지출결의	
대가 지급	지급명령등록	- 청구 후 5일 이내(토, 공휴일 제외)

2인 이상 견적 수의계약

단계별 업무 흐름도

업무 단계	에듀파인 단계	업무관리시스템 단계 및 검토사항
품의 전 단계		- 사업계획 수립, 사업추진 적정성, 타당성 검토 - 사업예산 확인 - 수익자부담경비 학교운영위원회 사전 심의
품의	에듀파인 품의	- 물품 가격 조사(나라장터, 물가정보지, 거래가격 등) - 품의금액 확정, 에듀파인 연계 기안
계약방법 결정		- 전자 견적에 의한 수의계약 대상 여부 판단 (수의계약운영요령 및 교육청 지침에 따름)
공고		- 공고문 작성 - 공고문 게시(G2B, S2B, EAT) - 기초금액 입력 및 예정가격 작성
개찰 및 계약상대자 결정		- 개찰 및 개찰자료 인쇄 - 사업자등록증, 법인등기부등본 등을 검토하고 견적참가자격, 부정당업자 제재, 수의계약 결격여부 등을 확인하여 낙찰자 결정 후 통보
전자 계약	계약서 작성 지출원인행위 작성	- 에듀파인 연계기안 - 전자계약 : 초안 송신→계약보증서접수→인지세 전자수납→전자계약체결
계약 이행		- 물품의 납품
검사 및 검수	회계담당자 검수확정	- 납품 검사 시기 : 납품완료사실을 통지받은 날로부터 14일 이내
청구	대금 지급 요청	- 대금 지급 시 필요서류 : 대금청구서, 세금계산서 - 검수·대금 청구 : G2B에서 가능(전자청구) - 세금 체납 확인 : 국세, 지방세 완납증명서 징구 - 건강, 연금보험료 납부증명서(4대보험 완납증명서 기능) : k 에듀파인→지출결의→거래처정보→체납정보조회(4대보험 체납유무 확인)
지출 결의	지출결의	
대가 지급	지급명령등록	- 청구 후 5일 이내(토, 공휴일 제외)

▶ 입찰

● 단계별 업무 흐름도

업무 단계	에듀파인 단계	업무관리시스템 단계 및 검토사항
품의 전 단계		- 사업계획 수립, 사업추진 적정성, 타당성 검토 - 사업예산 확인 - 수익자부담경비는 학교운영위원회 사전 심의
품의	에듀파인 품의	- 물품 가격 조사(나라장터, 물가정보지, 거래가격 등) - 품의금액 확정, 에듀파인 연계 기안
구매규격 공개		- 5천만원 이상 물품·용역 계약 시 나라장터를 통해 공개
계약방법 결정		- 적격심사, 협상에 의한 계약 등에서 선택
공고		- 공고문 작성·게시(G2B, S2B, EAT) - 기초금액 입력 및 예정가격 작성
개찰 및 계약상대자 결정		- 개찰 및 개찰자료 인쇄 - 사업자등록증, 법인등기부등본 등을 검토하고 입찰 참가자격, 부정당업자 제재 등을 확인하여 계약상대자 결정 - 적격심사 또는 계약이행심사(중기간 경쟁) 후 낙찰자 결정 통보
전자 계약	계약서 작성 지출원인행위 작성	- 에듀파인 연계기안 - 전자계약 : 초안 송신→계약보증서접수→인지세 전자수납 →전자계약체결
계약 이행		- 물품의 납품
검사 및 검수	회계담당자 검수확정	- 납품 검사 시기 : 납품완료사실을 통지받은 날로부터 14일 이내
청구	대금 지급 요청	- 대금 지급 시 필요서류 : 대금청구서, 세금계산서 - 검수·대금 청구 : G2B에서 가능(전자청구) - 세금 체납 확인 : 국세, 지방세 완납증명서 징구 - 건강, 연금보험료 납부증명서(4대보험 완납증명서 가능) : k에듀파인→지출결의→거래처정보→체납정보조회(4대보험 체납유무 확인)
지출 결의	지출결의	
대가 지급	지급명령등록	- 청구 후 5일 이내(토, 공휴일 제외)

 알고가기

Ⅰ 단가계약시 주의 사항 Ⅰ

지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제2장 제3절-6.예정가격의 원단위 절상에 의거 단가계약에서는
 예정가격 작성시 소수점 셋째자리에서 절상하며, 입찰시 소수점 둘째자리까지 투찰금액 작성

※ (예시) 우유급식(추정수량 : 90,000개) 단가계약시 낙찰금액이 365.73원일 경우

(옳은 예)

$365.73\text{원} \times 90,004\text{개} = 32,917,162.92\text{원}$ 이므로 32,917,160원의 대가 지급

(잘못된 예)

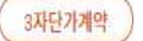
$365\text{원} \times 90,004\text{개} = 32,851,460\text{원}$ 의 대가 지급 ※업체는 65,700원 손해

6 물품선정위원회

▶ 금액기준

- 1회 구매 총액이 추정가격 1천만원(학교), 2천만원(행정기관) 초과인 비소모품구매 의무시행(단, 소모성 물품 구매 시에는 생략 가능)

▶ 운영 내용

구 분		내 용
• 기준금액 미만(권장시행) - 학교 : 추정가격 1천만원 이하 - 행정기관 : 추정가격 2천만원 이하		- 전자조달시스템 이용 권장(G2B, S2, EAT) - 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 제3자 단가 계약·등록된 물품 구매 또는 1인 수의계약 시 • 제조회사와 모델명 등 구입 제품 선정
• 추정가격 1천만원 (행정기관 2천만원)초과 ~5천만원 미만 (중기간경쟁제품: 1억원 미만)	나라장터 3자 단가 계약 물품	- 제조회사와 모델명 등 구입 제품 선정 • 일반제품: 납품요구금액 5천만원 미만까지 • 중기간경쟁제품: 납품요구금액 1억원 미만까지
	다수공급자계약(MAS)물품 (2단계경쟁 비대상)	
	나라장터 쇼핑몰에 등록된 상품이 없을 경우	- 지정정보처리장치에 의한 2인 이상 견적제출 공고 시 • 견적서제출 공고를 위한 물품의 <u>사양과 규격 선정</u> ☞ 모델명이나 제조회사를 선정하는 것은 아님
• 추정가격 5천만원 이상 (중기간경쟁제품: 1억원 이상)	다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 대상 물품 *MAS는 납품요구금액 기준임	- (5억원 미만)다수공급자계약 2단계 경쟁 대상 물품 • 가격경쟁을 위한 5개사 이상의 제품 선정 - (5억원 이상)다수공급자계약 2단계 경쟁 공고 구매 시 • 공고를 위한 물품의 사양과 규격 선정 - (공통사항) 2단계경쟁 평가방식 결정 ※ 일반제품은 납품요구 5천만원 이상, 중기간경쟁제품은 납품요구금액 1억원 이상이면 MAS진행 ※ 종합쇼핑몰에 우측과 같이 표시 
	나라장터 3자 단가 계약 물품	- 제조회사와 모델명 등 구입 제품 선정 ※ 종합쇼핑몰에 우측과 같이 표시 
	나라장터 쇼핑몰에 등록된 상품이 없을 경우	- 지정정보처리장치에 의한 입찰 공고 • 입찰 공고를 위한 물품의 사양과 규격 선정 ☞ 모델명이나 제조회사를 선정하는 것은 아님

☞ S2B 즉시 견적에 등록된 물품은 조달사업법에 의한 3자단가계약 제품이 아님에 유의

※ 학교장(기관장)은 물품선정위원회에서 배제하며, 지역업체는 가점 부여 반영

※ 신속 집행을 위한 특례적용 시에도 물품선정위원회 기준이 변동되는 것은 아님에 유의

2장 공공구매



1 중소기업제품

▶ 개요

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조에서 정한 공공기관이 중소기업제품 구매를 확대하도록 하기 위한 다양한 제도를 총칭하는 것으로 중소기업제품 공공구매제도 운영요령에서 주요내용을 규정하고 있음

▶ 주요내용

- 1) 중소기업자간 경쟁(계약이행능력 심사)
- 2) 중소기업자와의 우선조달계약
- 3) 공사용자재 직접(분리) 구매
- 4) 기술개발제품 우선 구매
- 5) 직접생산확인
- 6) 중소기업제품 구매목표비율

▶ 계약이행능력 심사

● 도입배경

계약이행능력심사제도는 '06.1월부터 중소기업자간 경쟁입찰에 한정하여 적용하기 위하여 도입된 심사제도로서, 그동안 수의계약에 의해 납품하던 품목의 경우 시장 선점을 위한 치열한 수주경쟁과 이에 따른 가격하락 등 부작용이 우려되어, 중소기업자간 경쟁입찰의 경우에는 최저가 낙찰제를 배제하고 일정한 가격을 보전(낙찰하한율 87.995%)하기 위하여 도입한 제도

● 법적근거 : 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제7조

● 주요내용

- 1) 중소기업부 장관이 고시한 중소기업자간 경쟁제품 구매를 위한 제한경쟁입찰에서 적용
 - 2) 입찰참여자격 : 입찰 품목을 직접 생산할 수 있는 중소기업자
 - 3) 최저가로 응찰한 순위에 따라 심사를 실시하여 종합평점이 88점 이상인자를 낙찰자로 결정
 - 4) 심사기준
 - 가) 심사항목 : 납품이행능력, 입찰가격, 신인도, 결격사유
 - 나) 심사기준
 - (1) 고시금액 미만(가격70점, 납품이행능력 30점), 신인도 +3~-2, 결격사유 -30
 - (2) 고시금액 이상~ 10억원 미만(가격60점, 납품이행능력 40점), 신인도 +3~-2, 결격사유 -30
 - (3) 10억원 이상(가격55점, 납품이행능력 45점), 신인도 +3~-2, 결격사유 -30
- ※ 『중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준 별표 1~3』
(중소벤처기업부 고시, 제2024-12호, '24.3.4.)참고

➤ 중소기업자와의 우선조달계약

● 도입배경

전체 공공구매 시장 중 중소기업제품 구매가 차지하는 비율은 67.7%임에도 불구하고 일반제품(중소기업간 경쟁제품 외)에서는 소기업(소상공인) 구매 비중이 낮아 공공기관이 소기업(소상공인) 제품을 우선구매토록 도입한 제도

● 법적근거 : 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제4조, 『동법시행령』 제2조2

● 구간

- 1) 대상 : 2.3억원(기재부 고시금액) 미만 물품·용역 (※중기간 경쟁제품 제외)
- 2) 방법 : 추정가격에 따라 소기업, 중소기업과 제한경쟁입찰
 - 추정가격 1억원 미만의 입찰에 대하여는 소기업간 제한경쟁입찰, 1억~2.3억원 미만에 대하여는 중소기업간 제한경쟁 실시
 - * 다만 1억원 미만에서도 소기업에 적격자가 없는 경우 중소기업간 제한경쟁

대상	입찰참가자격 제한		직접생산확인 필요 여부	
	금액기준	자격		
중소기업자간 경쟁제품 (지정고시 품목)	금액 상관없음	중기업, 소기업, 소상공인 중 직접생산확인을 받은 자	경쟁 입찰	○
			수의 계약	1천만원 이상 : ○
				1천만원 미만 : × ※ 계약금액 1천만원 미만 이라도 대기업 또는 중견 기업과의 계약이 가능한 것은 아니며 중소기업자의 직접생산 여부확인만 면제됨
일반제품 (중소기업자간 경쟁제품 외)	추정가격 2천만원 이하	대기업, 중기업 참여가능	모든 구간	관로지원법에 의한 직접생산확인 의무는 없음
	추정가격 1억원 미만	소기업, 소상공인		
	추정가격 1억원 이상 ~ 2.3억원 미만	중기업, 소기업, 소상공인		
	2.3억원* 이상	제한없음		

* 국가계약법 제4조 제1항에 따라 기획재정부 장관이 고시하는 금액

- 3) 계약방법 특례 : 3인 이상 소기업·소상공인이 조합과 공동사업(공동R&D 등)을
통해 제품화한 경우 참여 소기업·소상공인간 제한경쟁
— 공공기관의 요청에 따라 조합 추천이 있는 경우 조합에서 추천한 소기업·소상
공인 간 지정경쟁 가능

4) 적용예외

- 가) 입찰에 참가한 중소기업자가 2인 미만이거나 2인 이상인 경우에도
적격자가 없는 등의 사유로 유찰되는 경우
나) 학술연구 등의 용역계약을 비영리법인과 체결하는 경우
다) 다른 법령에 따른 우선구매대상, 수의계약 또는 지정경쟁입찰 대상
라) 특정한 성능 요구 등의 특별한 사정으로 인하여 중소기업자 우선조달
방법 외의 방법으로 계약을 체결하려는 경우(해당사유 공표) 및 이와
준하는 경우로서 중소벤처기업부장관이 고시하여 해당하는 경우

▶ 공사용자재 직접(분리) 구매

● 개념

공공기관이 공사발주시 공사에 소요되는 자재 중에서 중소기업자간 경쟁물품을 분리 발주한 후 중소기업으로부터 직접 구매하여 공사 계약자에게 공급하도록 함으로써, 공공기관의 중소기업제품 구매확대를 유도하여 중소기업의 경영안정을 지원하는 제도임

● 법적근거 : 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제12조, 『같은법 시행령』 제11조

● 주요내용

- 1) 공사용자재 직접구매 대상 공공기관은 판로지원법 제2조제2호 규정에 의한 공공기관으로 중소기업자간 경쟁제품 중에서 중소벤처기업부장관이 선정하여 고시하는 제품임
- 2) 공사용자재 직접구매 대상 공사
 - 가) 종합공사 : 공사예정가격 40억원 이상 공사
 - 나) 전문·전기·정보통신·소방시설공사 : 공사예정가격 3억원 이상인 공사
- 3) 직접구매 대상 품목
 - 공사용 자재 직접구매 대상 공사 발주 시 중소벤처기업부 장관이 지정한 직접구매대상 품목 (『중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상품목 지정내역』 중소벤처기업부 고시)의 추정가격이 4천만원 미만이면 직접구매할 수 있으며, 4천만원 이상이면 그 품목을 해당 공사의 관급자재로 설계에 반영하여 직접구매를 하여야 함(단, 판로지원법 시행령 제11조 제2항 2호에 해당될 경우에는 4천만원이 아닌 1천만원 임)

▶ 직접생산 확인

● 도입배경

직접생산확인제도는 중소기업자간 경쟁입찰에서 낙찰 후에 대기업제품, 수입제품의 납품 또는 하도급 생산납품 행위나 수의계약이 가능한 각종 법인, 단체, 농공단지 입주기업 등의 명의를 빌려 수의계약 후 하청 생산한 제품 등의 납품을 방지하기 위한 제도

● 법적근거 : 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제9조, 『같은법 시행령』 제10조

● 주요내용

- 1) 중소기업자간 경쟁제품을 생산하는 중소기업들이 공공구매 계약에 참여하기 위해서는 직접생산 능력보유 여부의 확인을 받아 공공구매 종합정보망에 등록하여야 하며, 입찰 공고일까지 기업신용평가 등급을 획득하여야 함
- 2) 직접생산확인 품목에 따라 생산설비, 필수인력, 주요공정 또는 생산자료 등을 현장에서 확인하게 되며, 정상적인 생산이 이루어지지 않아 적발될 경우, 판로지원법 제35조 벌칙에 의거 3년 이하의 징역 및 3천만원 이하의 벌금에 처하게 됨
- 3) 직접생산 확인 대상
 - 가) 중기간 경쟁입찰 결과 낙찰자로 결정이 예상되는 중소기업자
 - 나) 수의계약방식으로 추정가격 1천만원 이상의 소요제품을 구매하고자 할 경우 계약상대자로 결정이 예상되는 중소기업자
- 4) 확인기관 : 당해 계약의 당사자인 공공기관의 장이 확인하여야 하며, 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)을 통해 확인할 수 있음

2 공공기관 의무구매

구분\제품	중소기업제품	기술개발제품	여성기업제품	장애인기업제품
근거	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률		여성기업지원에 관한 법률	장애인기업활동 촉진법
주관부처	중소벤처기업부			
	판로지원과			소상공인정책과
목표율	총구매액의 50% 이상	중소기업제품 구매액의 15% 이상	(물품·용역) 총구매액의 5% 이상 (공사)총구매액의 3% 이상	총구매액의 1% 이상
홈페이지	http://www.smpp.go.kr			
비고		NEP, NET, GS, EPS, 우수조달, 구매조건부기술개발성 공제품		장애인기업 확인서를 발급받은 기업에서 생산한 제품

구분\제품	중증장애인생산품	장애인표준사업장생산품	녹색제품
근거	중증장애인생산품 우선구매 특별법	장애인고용촉진및직업재활법	녹색제품 구매 촉진에 관한 법률
주관부처	보건복지부 장애인자립기반과	고용노동부 장애인고용과	환경부 환경기술경제과
목표율	(물품·용역) 총구매액의 1.1%* 이상	(물품·용역) 총구매액의 0.8% 이상	품목에 녹색제품이 있을 경우 의무적으로 우선 구매
홈페이지	http://djgomdoori.or.kr http://www.goods.go.kr	http://www.withplus.or.kr	https://ecosq.or.kr/
비고	중증장애인생산품 생산시설 또는 중증장애인 생산품 인증을 받은 물품		환경표지인증, 우수재활용 인증

* 「중증장애인 생산품 우선구매 특별법 시행령」 제10조제3항 및 보건복지부 고시 「중증장애인생산품 구매목표 비율 및 생산시설 지정 등에 관한 기준」 제2조에 따라 1.1% 이상이 법정구매 비율이 규정되어 있고, 「대전광역시교육청 중증장애인생산품 우선구매 촉진 조례」 제5조 2항에 따라 총 구매액의 2.0%를 구매목표 비율로 두고 있음

● 그 밖의 공공구매 사이트

- 신제품(NEP) 검색 : <http://www.buynp.or.kr>
- 신제품(NEP), 우수재활용제품(GR) 인증 대상제품 공고 : <http://www.kats.go.kr>
- 여성기업제품 공공구매 사이트: <http://shopping.wbiz.or.kr>
- 사회적기업 제품: <https://www.seis.or.kr/>

➤ (k-에듀파인)의무구매실적조회 기능 활용

- 의무구매실적관리(k-에듀파인)

의무구매실적관리(학교) ([여름누리유치원](#) / [A00FAH0107002](#)) > 학교회계 > 계약관리 > 구매

* 학교명 * 집계회계연도 * 집계기간 ~

의무구매실적집계

장애인기업전체	사회적기업물품	사회적기업공	사회적기업용역	사회적기업전체	중증장애인기업물품	중증장애인기업공사
131,000	8,495,200	0	450,000	8,945,200	4,423,800	0

- 의무구매실적을 일자기준으로 조회(실시간 모니터링 가능)
- 경로 : 학교회계>계약관리>구매실적관리>의무구매실적관리(학교)
- 의무구매실적은 검사검수를 수행한 계약의 지출건만을 대상으로 하여 집계
- 검사검수 설정이 없는 '기타'로 물품구매 시 구매실적에 누락

3장 물품관리

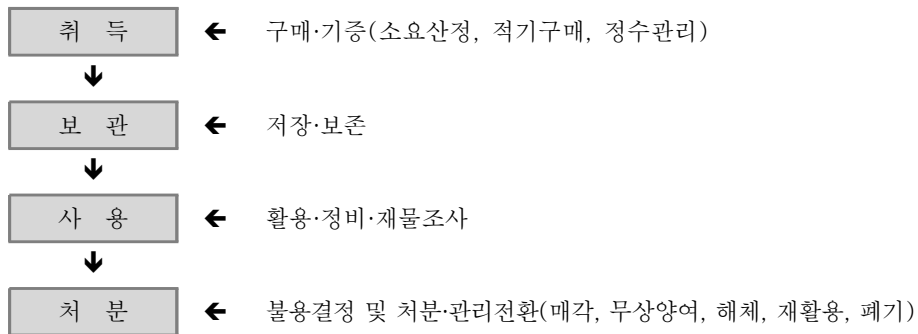


1 물품관리 체계

▶ 물품관리의 의의

물품관리란 지방자치단체가 행정사무 또는 사업수행을 위하여 그 수단으로서 필요한 물품을 효율적으로 적정하게 관리하는 것을 말하고, 이를 통하여 궁극적으로 원활한 업무수행과 예산절감을 기하는데 그 목적이 있음

▶ 물품관리의 흐름



▶ 물품관리 관련 법령

- 1) 물품관리법, 같은법 시행령, 같은법 시행규칙(국가기관)
- 2) 공유재산 및 물품 관리법, 같은법 시행령(지방자치단체)
- 3) 대전광역시교육비특별회계 소관 물품관리조례, 시행규칙
- 4) 지방자치단체 물품관리 운영기준
- 5) 대전광역시교육비특별회계 소관 물품 정수관리 지침
- 6) 대전광역시교육청 및 그 소속기관 보유 예술작품 관리 규정
- 7) 대전광역시교육비특별회계 소관 공용차량 관리 규칙
- 8) 조달청고시(내용연수, 정수물품)

④ 물품관리공무원

● 물품관리공무원의 지위

- 1) 총괄직(총괄물품관리관) : 교육비특별회계에 속하는 물품의 취득·보관·사용·처분 등에 관한 사무를 총괄하며, 주임직과 분임직의 물품에 관한 취득·보관·사용·처분 등의 사무를 지휘·감독할 수 있고, 본청에 속하는 물품을 자기명의로 독자적으로 취득·보관·사용·처분할 수 있는 권한의 일부를 분장하게 할 수 있는 지위
- 2) 주임직(물품관리관, 물품출납원) : 교육감으로부터 위임받은 범위 안에서 자기에 속하는 물품을 자기명의로 독자적으로 취득·보관·사용·처분할 수 있는 권한을 가지며, 분임직에 대하여 권한의 일부를 분장하게 할 수 있는 지위
- 3) 분임직(분임물품관리관, 분임물품출납원) : 총괄직과 주임직으로부터 권한의 일부를 분장받은 범위 안에서 그에 속하는 물품을 독자적으로 취득·보관·사용·처분할 수 있는 권한을 가지는 지위

● 물품관리 소관

- 1) 본청 : 시에 두는 교육감과 그 보조기관
- 2) 제1관서 : 본청 소속 교육기관(고등학교, 특수학교, 각종학교) 및 직속기관
- 3) 교육지원청 : 하급교육행정기관인 교육지원청
- 4) 제2관서 : 교육지원청의 소속 교육기관(유치원, 초등학교, 중학교)
- 5) 관서의 장 : 제1관서와 제2관서의 장

● 물품관리공무원의 업무처리권한

- 1) 명령기관 : 각 소관 부문에서 각 분야에 대하여 출납의 원인이 되는 법률행위 또는 출납명령을 담당하는 기관으로서 물품관리관과 그 분임직·대리직을 말함
- 2) 출납기관 : 명령기관의 법률행위 또는 출납명령에 의하여 출납 보관하는 등의 사실행위를 담당하는 기관으로서의 물품출납원과 그 분임직·대리직을 말함

● 물품관리공무원의 관직지정(시행규칙 제3조)

구분		관직	본청	교육지원청	관서
총괄직	명령기관	총괄물품관리관	행정국장		
주임직	명령기관	물품관리관	재정과장	행정지원국장	관서의 장 (단, "부"설치관서는 총무부장)
	출납기관	물품	재정과 물품관리	재정지원과	학교는 행정실장

구분	관직	본청	교육지원청	관서
		출납원	담당사무관	물품관리담당주사 (단, 행정실장이 없는 학교는 교감), 총무과장, 총무과장 직제가 없는 관서는 경리담당과장 또는 경리담당주무자
분임직	명령기관	분임물품관리관	각 과장·담당관(해당과에 속한 물품사무를 조례제4조제1항제2호의 위임사무에 준하여 분임, 재정과장 제외)	재정지원과장(행정지원국장의 권한을 분임), 각 과장(해당과에 속한 물품사무를 조례제4조제1항제2호의 위임사무에 준하여 분임, 재정지원과장 제외)
	출납기관	분임물품출납원	각 부서의 각 과담당관의 주무사무관(재정과 물품관리담당 사무관은 제외) 단, 주무사무관이 없는 부서에서는 부서장이 지정하는 자	각 과의 주무담당주사(재정지원과 물품관리담당주사 제외) 단, 주무담당주사가 없는 부서에서는 부서장이 지정하는 자

※ 물품관리관과 물품출납원 겸직 가능 여부 : 지출기관과 출납기관이 겸직할 수 없듯이 물품관리관과 물품출납원도 겸직 불가

물품관리 정기 업무

구분	단위업무	시 기
주요내용	1. 정수물품 책정	- 정기 : 년 2회(상반기, 하반기) - 수기 : 정수물품 증감 발생 시 수시
	2. 물품증감 및 현재액보고서	- 기간 : 1.1.~12.31. - 제출시기 : 다음연도 1월
	3. 물품수급관리계획	- 시기 : 매년 1월 - 대상 : 정수물품 12종
	4. 재물조사	- 정기재물조사 : 1년마다 실시 - 수시재물조사 : 사안발생 시
	5. 물품 취득관리	- 사안발생 시
	6. 물품보관 및 책임	
	7. 물품사무인계·인수	
	8. 불용결정	
	9. 관리전환 소요조회	
	10. 불용품의 처분	

2 물품 취득

물품의 취득

● 물품 취득 유형

물품은 주로 구매에 의하여 취득하지만 기증, 생산 등에 의하여 취득하는 경우도 있고 관리전환, 사용전환, 할당수령, 분류전환 등의 사용기관의 이동이나 관리방법의 변동에 의하여 취득하는 경우도 있음

● 구매물품의 등재

- 1) 물품의 취득금액은 계약자에게 지급한 물품금액과 인수 조건(계약상)에 따라 인수할 때 까지의 소요비용을 포함하여 결정
 - 계약자의 출하가격과 각종 세금(관세, 부가가치세 등) 및 조달수수료는 물론이고 외자의 경우 해송비용, 조작비용(하역, 보관, 수송비 등)을 포함한 금액으로 등재
 - 합계금액 중 10원 미만의 단수는 절사
 - 취득금액을 알 수 없거나 분명하지 않은 때에는 시가, 감정평가가격 또는 견적 가격 등에 의함
- 2) 집행예산 과목이나 구매자금의 종류에 관계없이 취득물품은 모두 등재
 - 자산취득비 뿐만 아니라 재료비, 시설장비유지비, 관서운영경비 등으로 구입한 물품도 등재
- 3) 물품의 취득일자는 물품을 검수하는 날이며, 정리일자는 물품운용카드를 정리(신규등록 또는 수정)하는 일자를 의미함

- 등재가 누락된 물품 취득등록 시 유의사항
- 취득일 : 당초취득일자 - 소급입력 가능
- 정리일 : 현재 - 마감된 회계로 소급입력 불가능

4) 취득 물품이 목록화 되어 있지 않은 경우 조달청에 목록화 요청

- 물품분류번호가 없는 물품의 경우 상품정보시스템(<http://goods.g2b.go.kr>)에서 '목록화요청' 후 물품번호가 채번되면 대장등록 처리

▶ 물품의 검사와 검수

- 1) 계약이 이행되면 검사에 합격한 물품인가를 확인하고 수량을 계산(검수)하여 물품을 인수
- 2) “검사”는 계약목적물이 관련법령에 적합하고 구매규격·설계설명서(시방서)대로 제조·설치되었는지 여부를 검사공무원이 확인하는 절차를 말함
- 3) “검수”란 검사에 합격하고 그 계약목적물이 손상 또는 훼손품이 없고 납품서류상의 수량대로 납품되었는지 여부를 물품출납공무원이 확인하는 절차를 말함

● 검사 검수

- 물품의 매입·수리·수선·기타의 검사 또는 검수는(분임) 물품출납원이 행하고 기관별로 관계공무원이 입회
 - 필요한 경우 재무관이 따로 검사 또는 검수자를 지정할 수 있음
- 물품의 구입·제조와 그 밖의 검사 또는 검수는 사업부서가 행함

● 시설공사 관급 건설자재

- 공사감독 공무원이 검사하고 분임물품출납원이 검수

3 물품의 보관

▶ 물품의 보관관리

- 보관의 원칙 : 항상 사용 또는 처분 할 수 있도록 지자체 시설에 보관 → 품질 및 성능의 보존
- 물품출납원의 관리 : 재고품, 공용품(전용품, 공용품) 등으로 분리 보관
 - 물품은 보관상 이를 재고품, 공용품(公用品)의 2종으로 구분
 - 공용품(公用品) 중 각자 전용하는 것은 전용품으로, 공동 사용하는 것은 공용품(共用化)으로 함
 - 전용품은 그 전용자가 발령된 때부터 보관책임을 짐(공차증 작성 대상 : 노트북, 카메라, 태블릿)

※ 참고: 물품공차증

물품분류 번호	품 명	규 명	수 량	차용기간	상시 보관장소	용 도
상기 물품을 공차함. 전용자 직 성명 (인) 물 품 출 납 원 귀하						

알고가기

공용품, 공용품

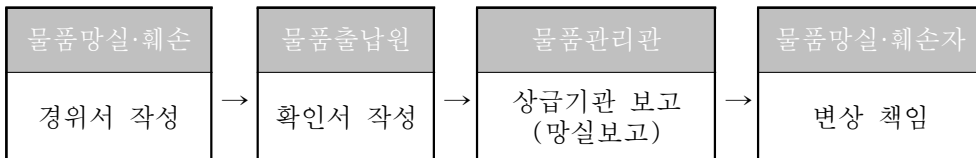
- 공용품(公用品): 공무를 수행하는 기관에서 공적 목적에 사용하거나 사용하기 위한 물품
- 공용품(共用化): 공용품(公用品) 중 공동으로 사용하는 것

- 지자체시설 이외에서 보관하는 경우
 - 지자체 시설에 보관함이 부적당할 때
 - 사용 및 처분상 특별한 사정이 있을 때

▶ 보관물품의 관리요령

- 보관품의 정리 : 기능별, 성질별, 품명별, 규격별, 상태별로 구분하여 정리
- 중요물품에 대하여는 동산종합보험에 가입
- 보관품 관리
 - 물품의 이동상황 정리와 현품의 수시 확인
 - 타소보관 물품 및 자체보관 물품에 대하여 정기점검 실시

▶ 물품보관자의 변상책임 (「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 준용)



- 변상은 현금으로 하되, 현금으로 변상시키는 것이 지방자치단체에 불리할 때에는 현물로 변상
- 변상액을 결정할 때에는 물품을 잃어버리거나 훼손된 사실이 발생하였을 당시의 시가로 환산, 그 사실이 발생한 시기가 분명하지 않은 경우에는 그 사실을 발견하였을 당시의 시가로 환산
- 손·망실 처리를 하고 물품관리공무원의 고의나 중대한 과실로 인하여 관리하는 물품이 훼손되거나 망실 되었을 경우에는 「회계관계 직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조의 규정에 따라 변상명령을 할 수 있으며, 제7조의 규정에 따라 그 결과를 기획재정부장관과 감사원에 알려야 함

4 물품의 사용

▶ 관리대상 물품

● 물품의 범위

- 물품이라 함은 지방자치단체가 소유하는 동산과 지방자치단체가 사용하기 위하여 보관하는 동산 중 현금, 유가증권, 제4조의 규정에 의한 공유재산을 제외한 동산으로 한다고 그 범위를 정하고 있음(법 제2조)

물품에서 제외되는 공유재산(공유재산 및 물품관리법 제4조)

1. 부동산과 그 종물
2. 선박·부잔교·부선거 및 항공기와 그 종물
3. 공영사업 또는 공영시설에 사용하는 중요한 기계와 기구
4. 지상권·지역권·전세권·광업권과 그 밖에 이에 준하는 권리
5. 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권·저작인접권·데이터베이스제작자의 권리 및 그 밖에 같은 법에서 보호되는 권리로서 한국저작권위원회에 등록된 권리, 품종보호권·그 외 지식재산권(저작권법에 따라 등록되지 아니한 권리는 제외)
6. 주식, 출자로 인한 권리 및 사채권·지방채증권·국채증권 그 밖에 이에 준하는 유가증권
7. 부동산신탁의 수익권
8. 제1호 및 제2호의 재산으로 건설 중인 재산
9. 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 배출권

● 물품의 분류 (대전광역시교육비특별회계 소관 물품관리조례 제5조 별표1)

구분	종류	내용
상태별	신 품	- 신품 및 신품과 거의 동일한 물품
	중 고 품	- 사용된 물품으로서 수리를 요하지 아니하는 물품
	요정비품	- 수리하여 사용함이 경제적인 물품
	폐 품	- 수리하여 사용함이 비경제적인 물품
성질별	비소모품	- 내용연수가 1년 이상의 물품으로서 소모성 물품에 속하지 아니하는 물품 - 내용연수가 1년 미만일지라도 취득단가가 10만원 이상의 물품 - 기타 교육감이 지정한 물품
	소모품	- 한번 사용하면 원래의 목적에 다시 사용할 수 없는 물품(예 : 약품, 유류, 수선용재료 등) - 내용연수가 1년 미만으로서 사용에 비례하여 소모되거나 파손되기 쉬운 물품(예 : 시험용품, 사무용품, 공구 등) - 다른 물품의 수리 완성제작(생산)하거나 시설공사에 투입 사용함으로써 그 본성을 상실하는 물품(예, 수리용 부속물, 생산원료, 재료 등)



알고가기

비소모품과 소모품의 금액기준은 물품관리의 효율성을 위한 부차적인 기준으로 각급 학교 및 기관에서는 물품의 수명, 활용목적, 이용대상 등을 종합적으로 검토하여 업무를 수행해야 함

「지방자치단체 물품관리 운영기준(행정안전부)」에 따라 조달청 고시 「내용연수」의 내용연수표에 게재되어 있는 물품은 비소모품으로 관리 (예: 휴대전화기 등)

정수관리

정수관리 물품

- 물품의 정수는 조직의 목적을 능률적으로 수행하기 위하여 필요한 비소모품의 적정보유수량을 말하며, 조직의 정원, 기능 및 업무량 등을 고려하여 그 기준을 정함 (법 제58조, 영 제58조)
- 정수물품은 『공유재산 및 물품관리법』의 주요 물품
 - 주요물품의 파소 보유로 인한 사업수행의 지장과 과다 보유로 인한 물자, 예산의 낭비를 방지함[기본정수]
 - 기관별 형편에 따른 현실적 여건을 반영할 수 있도록 정수물품 보유 기준을 설정[부가정수]하여 기관별 운용의 형평성을 유지
 - 정수(책정정수) = 기본정수 + 부가정수

정수품목 지정

- 지정기준
 - 다수기관에서 공통적으로 사용하는 물품으로 정수관리가 용이한 물품
 - 행정능률 향상을 위하여 현대화가 필요한 물품
- 정수 책정

교육감은 조직의 규모와 사업내용 등을 종합적으로 고려하여 품목별 적정보유 및 사용 수량을 구체적 정함
- 정수물품 : 승용차, 인쇄기, 복사기, 비디오카메라 등 12종

※ 「대전광역시교육비특별회계 소관 물품정수관리지침」, 재정과-19745(2021.11.12.)

물품수급관리 계획

의의 및 목적

지방자치단체의 장은 정수 배정승인 등에 따라 소요물품 구매예산이 확정되면 구체적인 사업추진일정 등을 고려하여 물품의 취득, 사용 및 처분에 관한 종합관리계획을 매 회계연도마다 수립하여야 하는데 이를 물품수급관리계획이라고 함(법 제57조)

● 수립대상 물품 : 정수물품

● 작성요령

- ① 작성지침의 통보 → ② 계획작성 → ③ 집계, 제출의 순서로 수립
먼저, 물품수급관리계획 작성지침은 매 전년도 7.31.까지 행정안전부장관이 작성하여
각 지방자치단체장에게 통보(영 제57조제2항)

➤ 재물조사

● 재물조사의 기준

- 재물조사는 장부를 마감하고 현품의 수량과 상태를 동시에 조사하는 현품 확인과
정이며 관리상태의 검증과정임
- 재물조사는 물품관리관이 주관하여 실시하고 조사반(반장, 계수자)은 물품관리업
무에 직접 종사하지 않는 공무원으로 편성

● 재물조사의 종류

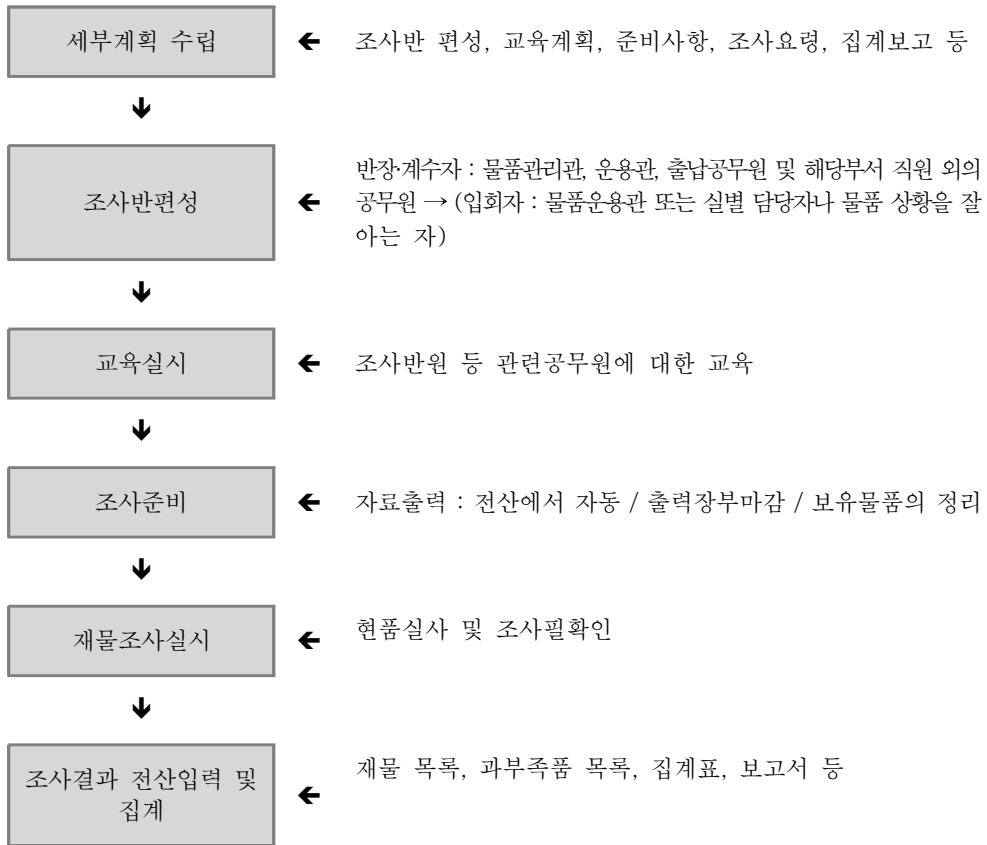
구 분	내 용
정기 재물조사	• 1년마다 정기적으로 실시 (12월 31일을 기준으로 다음해 5월중으로 제출)
수시 재물조사	• 지방자치단체장이 필요하다고 인정하는 때 등(자체계획 수립 후 실시)

● 재고품의 조사방법

구 분	내 용
폐창식방법	재물조사기간 중 출급을 중지(폐쇄)시키고 조사
개창식방법	물품 수입과 출급을 계속하면서 조사

※ 폐창식이 원칙. 단, 업무에 특별한 지장이 있는 경우에 한하여 개창식으로 실시

● 재물조사 순서



● 재물조사 결과처리

- 상태조사 결과 정비필요품은 수리하여 활용하고, 폐품은 불용결정 후 처분함
- 이중 등록 등 사무 상 착오의 경우 재물 조정 처리

초과품	부족품
물품취득등록	손·망실 처리

알고가기

초과품: 실물만 존재하는 물품
부족품: 대장만 존재하는 물품(실제 물품 없음)

▶ 내용연수

● 내용연수 제도

- 내용연수는 최소의 수리비로 물품의 기능을 계속 유지할 수 있는 비소모품의 경제적 사용기간으로서 조달청과 각 자치단체에서 기준을 정하여 운영

☞ 내용연수 근거 : 내용연수(조달청고시 제2024-30호, 2025.1.1.)

● 내용연수의 활용

- 물품 수급관리의 참고자료
- 물품의 평가액 산정의 기초자료
- 수리한계비용 산출 자료 등

● 불용처분과의 관계

보통 내용연수를 물품의 불용결정시기의 기준으로 이용하고 있으나, 내용연수가 도래한 물품도 사용이 가능할 경우 불용처분을 하여서는 안되며, 내용연수가 도래하지 않은 물품도 상당한 이유가 있을 때에는 불용처리를 할 수 있음

※ 내용연수가 경과하여도 사용에 지장이 없는 물품은 계속 사용(내용연수 도래 즉시 불용처분하는 것은 아님)

- 1) 내용연수가 경과하여도 사용에 지장이 없는 물품은 계속 사용
 - 내용연수가 도래하였다하여 불용처분하는 것은 아님에 유의
- 2) 내용연수가 경과하지 않아도 경제적 수리한계가 초과되는 등 교체하는 것이 훨씬 경제적인 경우에는 처분 가능
- 3) 「에너지이용 합리화법」 제14조에 따른 에너지 절약제품으로 교체하는 것이 더 경제적인 경우에도 처분 가능

※ 에너지 절감 효과를 증빙할 수 있는 자료 등 구비하여야 함

- 4) 내용연수 도래 전에 사용이 불가능하여 불용결정할 때에는 불용결정조서에 구체적인 사유를 명시(수리비용과 수리한계비의 비교, 사용빈도, 관리상태, 고장발생빈도 등 불용사유가 될 만한 자료 등)

▶ 경제적 수리한계 개념

● 경제적 수리한계

정비를 요하는 물품을 새롭게 구입하는 것보다 수리하여 사용하는 것이 이익이 되는 한계선을 의미

- 1) 경제적 수리한계는 물품의 내용연수와 수리비용으로 결정
- 2) 내용연수가 경과하지 않았으나 경제적 수리한계가 초과되어 사용이 어려운 경우에는 불용 결정하여 처분 가능
- 3) 경제적 수리한계는 정비하여 계속 사용하는 경우와 신품으로 대체하는 경우의 경제성을 비교 판단하여 결정

● 수리한계 비용 산출

- 1) 최초 사용년도 수리비가 취득가격의 100분의 70이 될 때를 수리한계의 최대치로, 내용연수 최종년도에 있어서는 취득가격의 100분의 20을 최대치로 산출
- 2) 그 외의 경우 경제적 수리한계 금액

$$= \text{최초 년도의 최대치} \times \text{취득가격} - \frac{\text{사용연수} \times \text{취득가격}}{\text{내용연수} \times 2}$$

예시 : 취득가격 100만원, 내용연수 5년, 사용연수 3년인 장비의 경제적 수리한계 금액

$$\begin{aligned} & \frac{70}{100} \times 100\text{만원} - \left(\frac{3\text{년}}{5\text{년} \times 2} \right) \times 100\text{만원} \\ & = 70\text{만원} - 30\text{만원} = 40\text{만원} \end{aligned}$$

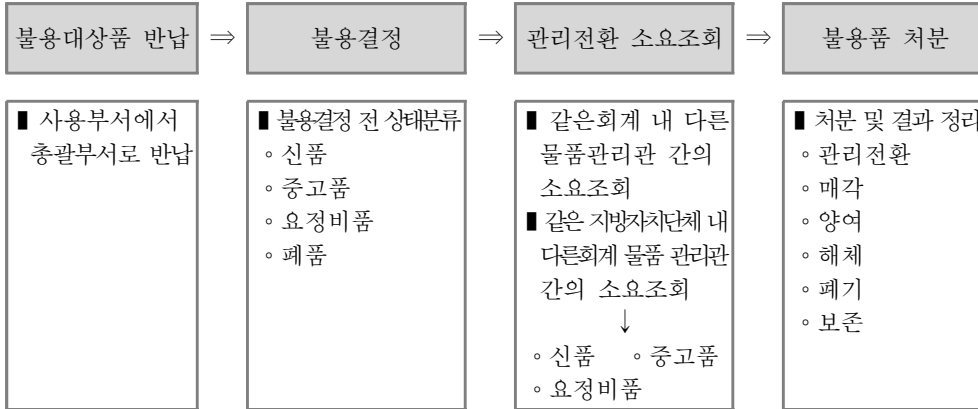
● 추가적인 고려사항

경제적 수리한계를 결정하는 때에는 일반기준 외에 다음 사항을 고려하여야 함

- 1) 수리 후의 사용수명
- 2) 대체시 물품취득가격 및 비용
- 3) 수리부속품의 획득 가능성
- 4) 신개발기종의 유무 및 유통상황

5 물품의 처분

▶ 불용품의 처리 흐름도



▶ 불용결정 대상물품

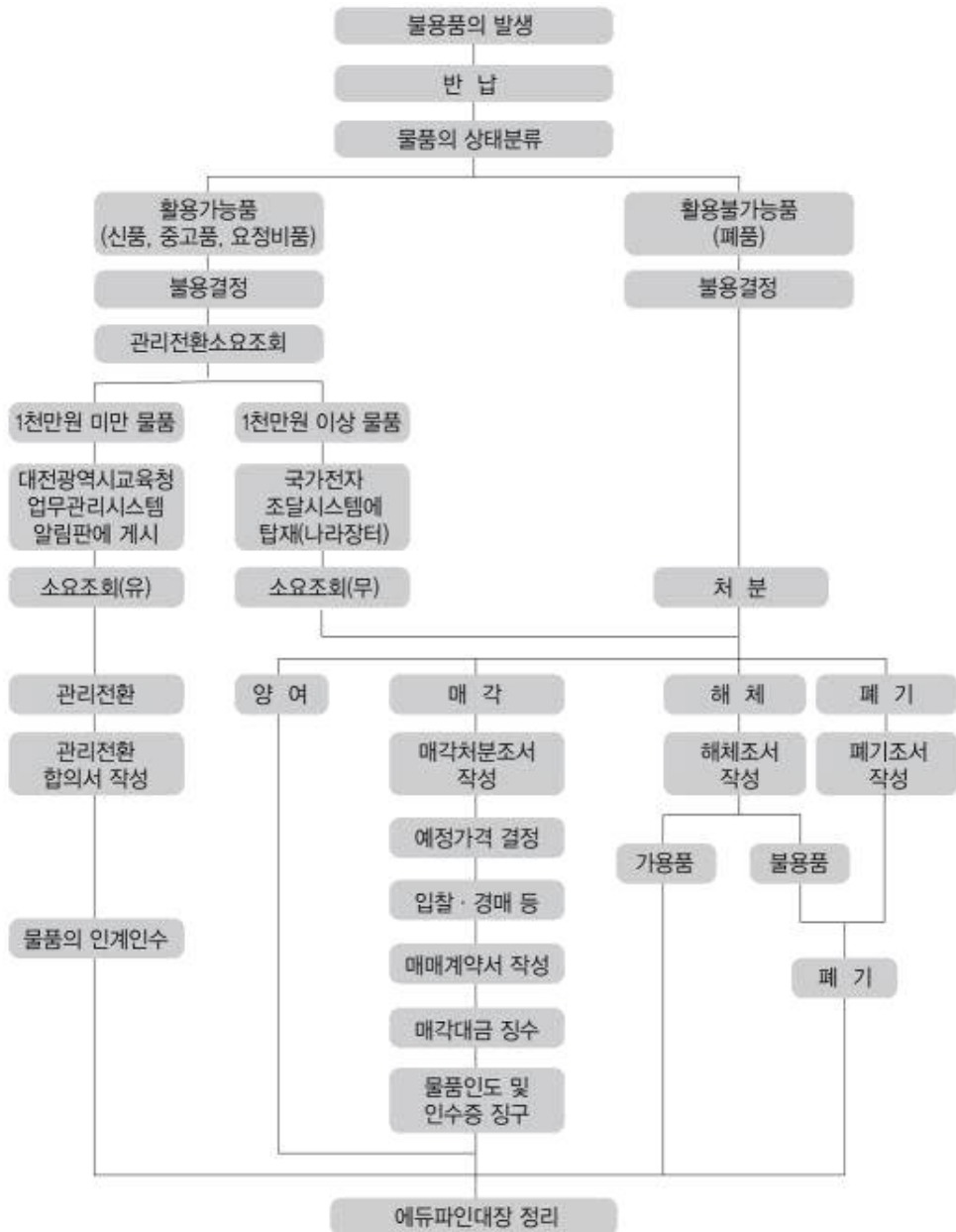
- 물품관리관은 그 소관에 속하는 물품 중 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 물품을 대상으로 불용결정
 - 수명이 다하여 사용할 수 없는 물품(낡은 물품, 변질된 물품, 파손된 물품 등 폐품)
 - 사용이 가능하지만 사용할 필요가 없는 물품(잉여품, 과장품)
 - 불용결정은 해당 물품을 폐기하는 것이 아니라, 불필요한 것을 정리하는 의미

■ 불용결정 대상품 ■

- 취득 단가가 500만원 미만인 물품
- 사용이 불가능한 물품
- 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품
- 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품
- 원장비가 사용 불가능하거나 원장비가 없어지고 새로 취득할 가능성이 없는 경우의 그 부속품
- 규격 또는 그 모형이 달라져 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품
- 시설물에서 제거된 물품으로서 활용할 수 없는 물품
- 훼손 또는 마모되어 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품
- 수선을 요하는 물품으로서 수선을 하는 것이 비경제적인 물품
- 위 각 호에 준하는 사유가 있다고 각 중앙관서의 장이 인정하는 물품

※ 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제77조

▶ 불용품처분 흐름도



▶ **불용의 결정권자**(대전광역시교육비특별회계 소관 물품관리 조례 시행규칙 제21조)

● **본청**

- 행정국장 : 단가 5,000만원 초과 물품 / 재정과장 : 단가 1,000만원 초과 5,000만원 이하 물품
- 각 부서장 : 단가 1,000만원 이하 물품

● **교육지원청**

- 행정지원국장 : 단가 5,000만원 초과 물품/ 재정지원과장 : 단가 1,000만원 초과 5,000만원 이하 물품
- 부서장 : 단가 1,000만원 이하 물품

● **관서**

- 관서의 장 : 단가 5,000만원 이하 물품



알고가기

불용품의 방치(물품의 불용결정 후 관리전환이나 매각 등의 절차 진행 없이, 창고에 그대로 방치)

- 사용할 필요가 없거나, 사용할 수 없는 물품은 불용처분하여, 유지보수대상에서 제외(예산낭비요인 제거)하고, 자원 재활용을 위해 관리전환하거나 매각처분 등을 실시

6 물품의 관리전환

물품의 상태조사

○ 상태분류의 의의

- 물품의 상태를 검증하여 활용 가능여부, 사용할 필요여부, 수리 사용가능 여부를 조사하는 과정을 말하며 물품의 상태에 따라 불용대상물품을 결정하고 그 처분방법을 결정함
- 물품관리관은 물품의 재물조사, 반납, 불용 결정을 할 때 각각 물품상태 분류기준에 의하여 그 상태를 분류하여야 함
- 처분단가가 50만원 이상인 고가물품을 폐품으로 분류 시에는 신중을 기하여야 하며, 관련 자료(내용연수, 수리비, 수리비 한계 등)를 반드시 첨부

■ 상태분류 실사표 ■

실 사 현 황						
대상품목	활용	불용대상				
		사용가능품				사용 불가능품
		소계	신품	중고품	요정비품	폐품

- 활용 : 해당 규격에 대해 실제 사용하는 활용수량을 정리(활용품이란 계속사용 할 물품)
 - 신품, 중고품, 요정비품으로 따로 구분하지는 않고 모두를 활용으로만 표시
- 불용대상 사용가능품 : 사용이 가능한 물품이지만 실제 사용하지 않는 물품
 - 구식화, 업무의 종료 등으로 장래 사용할 필요가 없는 물품(잉여품)과 통상적인 사용량에 비하여 필요이상의 물품을 보유하고 있는 물품(과장품) 등 해당 운용부서에서 사용할 필요가 없는 물품
 - 신품, 중고품 및 요정비품으로 구분하여 정리
- 불용대상 사용 불가능품 : 실제 사용하지 않고 앞으로도 사용할 수 없는 물품(폐품)
 - 주의 : 수리사용이 가능한 물품 중 수리비가 과다 소요되는 것은 폐품으로 구분

▶ 관리전환 소요조회

● 관리전환

- 특정 물품관리관의 소관물품을 다른 물품관리관의 소관으로 이동하는 것

● 관리전환 소요조회 실시

- 사용가능한 불용품에 대하여는 불용결정과 동시에 관리전환 소요조회
- 취득가격 1,000만원 미만 : 업무관리시스템-업무지원-알림판-물품관리전환소요조회 메뉴
- 취득가격 1,000만원 이상 : 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 병행

● 소요조회 생략 가능 불용품 (대전광역시교육비특별회계 소관 물품관리 조례 제16조 제2항)

- 물품의 성질상 긴급처분을 요하는 물품
- 규격 또는 그 모양이 달라져 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품
- 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품
- 수선을 요하는 물품으로써 수선함이 비경제적인 물품
- 그 밖에 내구연수가 초과된 물품으로 재활용이 비경제적인 물품

● 폐품의 경우, 특별한 경우가 아니라면 관리전환 소요조회 대상이 아님

● 관리전환 소요조회 기준 (대전광역시교육비특별회계 소관 물품관리 조례 제16조 제3항)

- 취득가격 1,000만원 이상 : 같은회계 내 다른물품관리관, 같은 지방자치단체 내 다른회계의 물품관리관(국가종합전자조달시스템(나라장터)에 **병행 탑재**)
- 취득가격 1,000만원 미만 : 같은회계 내 다른물품관리관(업무관리시스템-업무지원-알림판-물품관리전환소요조회)

구분	1천만 원(취득단가)	
	미만인 물품	이상인 물품
관리전환 소요조회 범위	같은회계 내 다른물품관	1. 같은회계 내 다른물품관 2. 같은지방자치단체 내 다른회계 물품 관리관
탑재위치	대전광역시교육청 (공문 시행 불필요 ¹⁾)	1. 대전광역시교육청 2. RFID기반 물품관리시스템 탑재

1) 공문 감소를 위해 불필요한 공문 시행 자제/행정실업무표준화매뉴얼(물품관리) 9p 참조

알고가기

RFID기반 물품관리시스템 탑재 방법

■ 사용권한 정보

※ 소요조회 이용 기관은 물품분류 소요조회에 등록하여 다른 기관에 관리전환을 소개하기 위한 권한입니다. (특히, 초/중/고 교육기관 1천만원 이상 물품 소요조회)
 ※ 소요조회 이용 기관은 사용자 등록 후 로그인만 자동 승인 됩니다.
 ※ 메뉴얼 안내: 상담 메뉴 > 고객센터 > 메뉴얼 > 시스템 메뉴얼 > [공공기관] 소요조회 메뉴얼을 참조하시기 바랍니다.

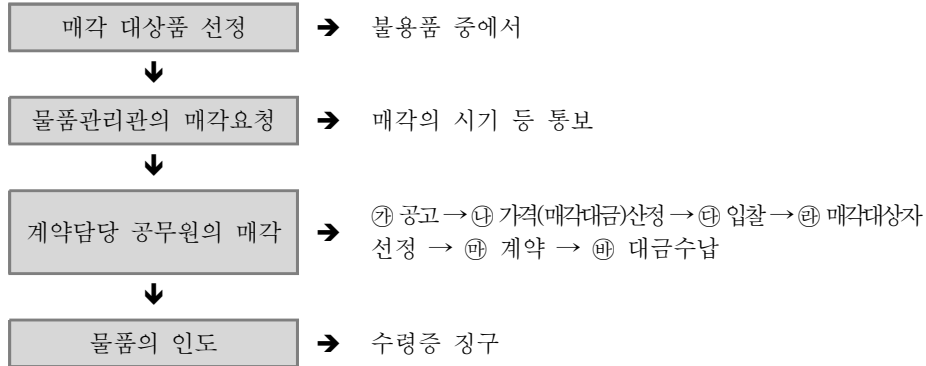
권한설정	권한명	권한설명
☐	출발물품관리권	공공기관 중 물품(자산)을 취득/양입/처분 관리하기 위한 업무의 출발(기관별 1개씩)
☐	물품관리권	공공기관 중 물품(자산)을 취득/양입/처분 관리하기 위한 업무의 물품관리권(관서단위)
☐	물품운용권	공공기관 중 물품(자산)을 취득/양입/처분 관리하기 위한 업무의 물품운용권(부서단위)
☒	소요조회 이용 기관	물품분류 소요조회에 등록하여 다른 기관에 관리전환을 소개하기 위한 기관 (특히, 교육기관 1천만원 이상)

- 회원가입: 소요조회 이용 기관 설정
 - 초/중/고 교육기관 1천만원 이상 물품 소요조회를 위한 권한 설정 (다른 기관에 관리전환을 소개)
- 로그인 후 물품 소요조회 등록

7 물품의 처분절차

▶ 불용품의 매각

● 불용품 매각의 절차



● 매각처리방법

1) 매각대상 물품

- 매각을 목적으로 한 물품이거나 불용품
- 사용가능 불용품에 대하여 관리전환 소요가 없을 시 매각

2) 매각 방법(법 시행령 제78조)

(가) 일반경쟁 입찰 : 온비드 등을 이용하여 일반경쟁입찰이 원칙

(나) 수의계약

- 처분 단가 10만원 이하이며, 총액이 500만원 이하인 불용품
- 매각 단가 10만원 초과 또는 1회 매각 총액 500만원 초과인 경우에는 온비드를 통한 입찰 매각
- 일반경쟁입찰의 경우 2회 이상 유찰시 경매 또는 수의계약에 의하여 매각 가능
⇒ 2회 이상 유찰 시 예정가격 이상으로 수의계약 가능하며 3회차부터는 매각대금을 체감해서 공고가능(최초 매각 예정가격의 100분의 50한도)

3) 매각 대금 선정

(가) 예정가격 책정

- 감정평가액(물품 매각 시 단가 1천만원 미만 물품은 감정평가 생략 가능)
- 계약상대방 또는 제3자로부터 직접 조사한 견적가격 또는 거래실례가격에 따라 결정↔단가 1,000만원 이상인 물품에 대하여는 감정평가업자의 감정평가액을 참작

(나) 매각대금의 체감

- 2회에 걸쳐 입찰을 한 결과 유찰된 경우, 매수 희망자(수의계약)가 있는 경우에는 예정가격 이상으로 수의계약을 하여야 함
- 2회에 걸쳐 입찰을 한 결과 유찰된 후 매수 희망자가 없는 경우 3회차 부터는 최초 예정가격을 체감하여 입찰 실시(영 제78조의 2)
- ※이 경우 매 회차마다 입찰을 한 결과 유찰된 후 매수희망자가 나타났을 경우에는 당회차에 체감하여 산정한 예정가격 이상으로 수의계약 가능함

(예시)

구분		회차	경쟁입찰 시	수의매각 시	비고
예정가격	5,000만원				
		1회	5,000만원	해당없음	100%
		2회	5,000만원	5,000만원 이상	100%
		3회	4,500만원	4,500만원 이상	90%
		4회	4,000만원	4,000만원 이상	80%
		⋮	⋮	⋮	⋮
		마지막회	2,500만원	2,500만원 이상	50%

- 예정가격이 50%미만으로 마지막회차까지 경쟁입찰을 하여도 낙찰되지 않을 경우 동 물품을 재평가 한 후 처음부터 다시 경쟁 입찰

- 매 1회 체감시 마다 최초 매각 예정가격의 10% 이내의 금액만큼 체감하여 최고 50%까지 할 수 있음
- 수의매각은 반드시 당회 입찰이 유찰되고 매수희망자가 있는 경우 할 수 있음에 유의
- 3회차부터 체감을 하여 낙찰자 결정이 완료된 후 그 낙찰자가 계약이행을 하지 아니(포기)한 경우에는 낙찰된 당시의 체감된 예정가격으로 새로운 계약 절차를 이행하여야 함

※낙찰자 계약 불이행시 입찰보증금의 경우 지자체에 귀속하고 입찰참가자격을 제한 가능
(「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제2조, 제12조)

4) 낙찰자 결정

- (가) 세입의 원인이 되는 경쟁입찰은 예정가격 이상으로서 최고가격의 입찰자를 낙찰자로 결정

(나) 계약서 작성의 생략

- 물품 매각 건 낙찰자가 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수할 경우에는 계약서 작성을 생략 가능

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제50조(계약서 작성의 생략 등) ①법 제14조제1항 단서에 따라 계약서의 작성을 생략할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. 3. 물품을 매각할 때 매수인이 즉시 대금을 내고 그 물품을 인수하는 경우

(다) 매각물품의 인수기한 내에 물품을 인수하지 않을 경우, 지체상금 발생

5) 매각 대금 세입조치

- 매각대금은 세입고지서에 의하여 세입조치함

6) 매각 처분 시 유의사항

- 컴퓨터 매각 시 정보시스템 저장매체 불용처리 지침에 따라 ssd, 하드디스크 등에 존재한 저장자료를 완전삭제(로우레벨 포맷) 또는 제거하고, 사용기관·부서 및 사용자 등을 인식할 수 있는 표시를 모두 삭제 후 매각 처리

 알고가기

현재 사용하지 않는 물품으로 앞으로도 사용할 계획이 없는 비품을 있을 경우, 관리전환이나 매각 처분 없이, 학교 창고에서 방치한다면?

- 얼마지나지 않아 매각이나 관리전환이 불가능한 폐품이 되어버릴 것임
- 물품담당자는 물품의 상태를 수시로 확인하여, 불필요한 물품은 수시로 매각 등의 방법으로 처리해야 함

 불용품의 무상양여

● 무상양여의 절차

- 불용품의 활용을 위하여 필요한 때에는 매각되지 않은 불용품 등을 무상으로 양여할 수 있음

● 무상양여 대상 불용품 (법 제78조)

- ① 민방위용·재난재해대비용 그 밖에 이에 준하는 용도에 사용할 것을 목적으로 취득한 물품
- ② 관리전환 되지 아니하거나 관리전환 될 가능성이 없는 물품(국가 또는 지방자치단체에 양여하는 경우만 해당)
- ③ 매각하는 것이 불리하거나 매각비용이 매각대금을 초과하는 물품
- ④ 법 제75조제2항에 의하여 폐기할 수 있는 물품으로 양여하는 것이 유익하다고 인정되는 물품
- ⑤ 법 제76조제2항에 의하여 매각되지 아니한 물품

● 무상양여 대상자(영 제79조)

- 국가, 다른 지방자치단체, 「지방자치법」에 의한 지방자치단체 조합, 정부투자기관, 「지방공기업법」에 의한 지방공사 또는 지방공단, 교육기관, 연구기관
- 「사회복지사업법」에 의한 사회복지법인, 국가보훈처장이 지정하는 보훈 관련 단체, 지방자치단체의 장이 위탁하는 업무 또는 공익사업을 수행하는 비영리단체, 지역주민 그 밖의 공익기관에 양여 가능
- 단, 지역주민에게 양여할 수 있는 물품은 지역주민에의 제공을 목적으로 취득한 물품 또는 「국민기초생활보장법」 제2조제2호의 규정에 의한 수급자 등 저소득자의 자녀교육에 필요한 물품으로 그 관리상 특히 필요한 물품

▶ 해체와 폐기

● 해체(解體)

- 불용품 중 폐품은 그 물품을 해체하여 부품을 활용할 수 있음
 - 매각 대상물품을 원형으로 매각하는 것보다 해체하여 부품을 사용하는 것이 유리할 경우
- 해체 시에는 불용품 해체조서를 작성하여야 하며 활용할 수 없는 잔여품은 폐기처리
 - ※ 해체 후 “활용가능 부품 명세서” 첨부

● 폐기(廢棄)

- 정의 : 폐기는 사용할 수 없는 폐품 등에 대하여 물품의 원형을 없애거나 변경함으로써 당초의 기능을 멸실시키는 행위
- 방법 : 소각, 매몰, 수장, 분쇄, 대형폐기물 배출처리, 고물처리 등의 방법이 있으며, 폐기 시에는 불용품폐기조서를 작성
- 대상 불용품
 - 관리전환, 양여, 매각 등에 의한 처분을 하고자 해도 처분되지 않은 물품
 - 변질·부패 등으로 매각이 곤란하거나 매각이 안되는 물품
 - 수리하여도 본래의 목적에 사용할 수 없는 물품
 - 수선을 하는 것이 비경제적인 물품 등
- 불용품 폐기처리유형
 - 고물처리업자에게 판매하거나 인도
 - 폐기물처리업자에게 처리위탁
 - 행정복지센터에 대형폐기물 배출신고서를 제출하여 배출
 - 관할 구청 홈페이지를 통해 배출신고 후 폐기물 스티커를 부착하여 배출

8 전자태그(RFID) 물품관리 시스템

Ⅰ 용 어 정 리 Ⅰ

- ◇ (RFID) : Radio Frequency Identification) 안테나와 칩으로 구성된 RFID태그에 사용목적에 알맞은 정보를 저장하고, 적용대상에 부착한 후 판독기를 통하여 정보를 인식하고 처리하는 기술
- ◇ (전자태그 물품관리시스템) : 전파식별표지와 리더기를 이용하여 물품정보를 기록·보관·활용 할 수 있도록 지방자치단체 장이 구축한 물품관리 전자업무처리 시스템

▶ 개요

● 추진배경

- 컴퓨터, 프린터 등 자치단체의 물품은 지속적으로 증가하고 있으나, 관리의 비전산화 및 업무의 복잡화, 부정확성, 비효율성 등 행정력 낭비
- 지방자치단체 소유 물품에 대한 재물조사 및 물품의 취득·사용·처분과 관련한 이력관리 등을 수작업으로 처리
- 전자태그 기반으로 물품관리의 정확성과 효율성, 투명성의 극대화 등 자치단체 물품의 전자태그시스템의 도입 필요성 대두

● 기본방향

- 자치단체 물품의 취득에서 폐기까지 Life-Cycle로 관리
- 전자태그 기반의 자동화 및 실물위주 물품관리에 의한 예산절감
- 전자태그를 이용하여 물품자동인식 및 물품관리시스템 도입으로 물품관리 업무생산성 제고
- 정확한 물품통계정보를 제공함으로써 의사결정지원 및 자치단체물품관리 체계 구축

● 관련근거

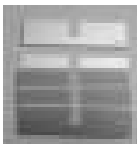
- 「공유재산 및 물품관리법」 제66조, 같은법 시행령 제67조

제67조(물품관리사무의 전산화) ② 지방자치단체의 장은 물품을 효율적으로 관리하기 위하여 물품에 전자태그를 붙여 관리하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장은 전자태그를 붙인 물품의 관리방법과 그 밖에 필요한 사항에 관하여 행정안전부장관이 정한 기준에 따라 그 물품을 관리할 수 있다.

● RFID 물품관리의 이점(기존 수작업 방식과 비교)

구분	RFID 물품관리	수작업 방식
물품확인방법	태그인식을 통한 비접촉 확인	물품담당자 접촉 확인
다수물품확인	동시에 다중 물품 인식	육안 확인
재물조사	리더기를 통한 전자적 점검	수기 점검

▶ 전자태그기반 물품관리 장비

리더기	발행기	라벨태그	차폐재	렛치
부착된 태그 읽기	라벨지에 정보 인쇄	기본적인 전자태그	금속성 물체에 덧대어 붙임	부착이 어려운 곳 (예 : 의자)
		 	 	 

● 전자태그 발행

- 라벨형 태그의 기본정보를 출력하는 장치

● 전자태그 휴대형 리더기

- 휴대형 PDA 또는 스마트형(스마트폰, 태블릿 등) 리더기로 윈도우 등 보안 적합성 검증을 받은 운영체제를 포함한 전자태그 기기
- 휴대형리더기에 응용소프트웨어를 설치하고 휴대형 리더기를 크레틀에 장착 또는 직접 컴퓨터와 연결하고 데이터 동기화
 - 리더기는 태그가 발행된 모든 물품의 취득검수, 이동관리, 불용결정 및 불용처분, 재물조사 시 사용
 - 리더기와 호환하는 무선키보드 및 마우스를 병행 사용하여, 업무 능률 향상 도모 (usb리시버 또는 블루투스 기능을 활용한 기기 활용)
 - 리더기의 사용 전·후 반드시 데이터 동기화를 하여야 함

● 전자태그

• 라벨형 태그

- 전자태그 자체의 재질이 종이라벨로서 부착될 물품과 부착공간과 형태를 고려하여 여러 가지 형태가 있음
- 전자태그가 부착될 공간의 재질이 순수한 플라스틱, 제지, 가죽, 목재 등으로 이루어지 제품에 적용 될 수 있음
- 태그에는 물품에 대한 분류번호, 취득단가, 취득일자, 품명, 규격 등의 정보가 포함되어 있음

• 라벨형 태그 + 차폐제

- 차폐제는 물품이 금속성분 및 전자제품 등으로 리더기의 전자파를 방해하여 전자태그 정보를 인식 못하는 것을 사전에 방지하기 위하여 설치하는 부속재료

• 라벨형 태그 + 차폐제 + 방수커버

- 라벨형태그와 차폐제를 덧씌울수 있는 크기로 재질은 플라스틱, 접착식이 있음
- 물품이 빗물 등 물에 노출될 염려가 있는 물품이나 민원이 자주 사용하여 태그의 훼손이 발생 또는 예상되는 물품

• 라벨형 태그 + 에폭시플레이트

- 접착식 라벨형태그 및 차폐제를 부착 할 수 없는 물품에 부착하며 소화기, 의자 등에 고리형태로 연결하여 활용

▶ 전자태그(RFID)기반 물품관리 절차

- (1단계) 전자태그 부착 대상 선정 : 물품의 전자태그 부착 대상 여부 결정
- (2단계) 전자태그의 종류 선택 : 물품의 재질, 크기, 사용 장소 등에 따라 부착할 태그 종류 결정

(예시)

태그종류	재질	대상물품
라벨태그	플라스틱	TV, 모니터, 프린터 등 주 부착면이 플라스틱 재질인 경우
	목재	책상, 책장, 서랍장, 수납장, 탁자, 의자 등
	종이	박스포장 물품 및 주 부착면이 종이 재질인 경우 적용
	가죽	물품의 상용 시 부착면이 비닐 재질인 모든 물품에 적용
	비닐	물품의 상용 시 부착면이 비닐 재질인 모든 물품에 적용
	유리	테이블, 탁자 등 주 부착면이 유리로 된 경우 적용

태그종류		재질	대상물품
메탈태그	메탈태그	철재/합금 (메탈태그)	책상, 캐비닛, 책장, PC본체(부착면이 철재), 서버 철/합금면인 경우 적용
		석재 (메탈태그)	주 부착면의 재질이 석재인 경우 적용
		신호간섭이 일어나는 부착면을 가진 물품 (메탈태그)	주 부착면이 금속으로 라벨태그 부착시 리더기와 태그 송수신 신호 간섭이 일어나는 경우 적용
	방수태그 (차폐재사용)	방수물품 (방수태그 적용)	주 부착면이 비, 눈 등에 노출되거나 물품운용 특성상 수준 노출도가 높은 경우 적용
고리형태그		소형전자기기	휴대폰, 카메라, 캠코더, PDA, 무전기 등 휴대용 소형 전자 기기인 경우 적용
		손잡이 또는 고리가 있는 소형 휴대물품	주 부착면이 다른 태그 부착이 어려우나 손잡이 또는 고리가 있는 물품의 경우 적용
렛치형태그		다른 태그의 부착이 용이하지 않은 물품	일반 사무용 의자(하단), 소화기 등과 같이 평면의 부착면을 확보하기 어려운 물품인 경우 적용
		기타 부착면이 부정형인 모든 물품	태그 부착면이 부정형이나 물품의 고리, 구조사이의 빈 공간에 케이블타이를 이용해 태그를 부착할 수 있는 경우에 적용

• (3단계) 전자태그 부착위치 선정

- 리더기가 태그를 쉽게 인식할 수 있는 물품 전면 부착을 원칙으로 하되, 물품의
형상, 운용환경, 사용형태 등을 고려하여 부착위치 선정

부착위치		상세내용
우선순위	위치	
1순위	물품전면	RFID리더기의 인식이 용이한 물품의 전면 좌우측 상단에 부착
2순위	물품측면	물품 전면에 부착이 어려운 경우, 물품 측면의 좌우측 상단에 부착
3순위	물품상단면	물품의 전면, 측면 부착이 어려운 경우, 물품의 상단면(위면) 하단 좌우측에 부착 ※물품이 평균 키높이 이하에서 물품 상단에 부착된 태그가 식별되는 경우 상단면 부착이 1순위
4순위	물품후면	물품의 전면,측면, 상단면에 부착이 불가능하고, 리더기로 태그 인식이 가능한 경우 물품의 후면에 부착 가능. 단 이 경우 물품전면에 태그부착위치를 알리는 간단한 표지(자유양식) 부착

부착위치		상세내용
우선순위	위치	
5순위	물품하단면	물품의 정면, 측면, 상단면, 후면에 부착이 불가능하고, 리더기로 태그인식이 가능한 경우, 물품의 하단면(아랫면)에 부착 가능. 단 이 경우 물품전면에 태그 부착 위치를 알리는 간단한 표지(자유양식) 부착 ※이 경우 통상 리더기 인식율이 떨어지므로 특수한 상황을 제외하고는 가급적 부착 지양

- (4단계) 전자태그 폐기
 - 태그 불량, 고장 등의 이유로 교체하거나, 물품을 불용처분 할 경우 태그는 소각·파쇄·용해 등의 방법으로 완전 파괴

④ 전자태그(RFID) 부착 예외 기준

- 전자태그 부착 예외 대상물품 선정 기준

연번	전자태그 부착 예외 대상 물품 설명
1	1회용 제품 또는 사용시 외형 및 성분상의 변형을 초래하여 재사용이 어렵거나 사용 가능 횟수가 많지 않은 제품(소모품류) 또는 임의의 단위로 절단하여 사용하는 자재/물품류
2	타 제품의 구성 요소가 되는 소규모 부품류
3	전자태그 부착 위치 확보가 어려운 도구류
4	그 자체로 하나의 물품이라 보기 어려운 원자재 및 소재류
5	미관상의 이유로 전자태그 부착이 곤란한 물품
6	제품에 직접적인 가열이 가해지거나 동작 및 사용 환경이 고온인 제품
7	전자태그의 부착으로 제품 동작 및 성능에 지장을 미칠 수 있는 제품
8	사용 환경 및 운용 방식상 전자태그에 직접적인 충격이 가해질 가능성이 높아 전자태그의 손상 및 이탈이 우려되는 제품
9	타 시스템 내장형 모듈제품(시스템 카드 등) 및 지하 매설물 등 운용 환경에서의 전자태그 인식이 용이하지 않은 물품
10	다공성 제품으로 전자태그 부착 시 이탈이 발생할 가능성이 높은 제품
11	일반적으로 UHF 대역 전자태그의 적용이 어려운 생체류
12	전자태그 부착시 위생상의 문제가 발생할 수 있는 생체 삽입 의료기기 및 조리기구
13	물품의 사용목적상 전자태그의 훼손 및 파손이 예상되는 물품
14	정기적인 물세탁이 필요한 물품

- 태그 부착 관리가 불가능하거나 태그 부착 효과가 저조할 것으로 판단되는 경우 태그 부착 예외 대상물품으로 선정

⑤ 전자태그(RFID) 육안 확인이 필요한 경우

- 다른 장소에 위치한 것으로 등록한 물품이 해당 장소에서 인식(사용)될 경우(육안으로 부착한 전자태그 점검→설치장소 변경 등록 처리)
- 리더기를 통한 전자태그 인식이 불가능한 상황(육안으로 고장난 전자태그 확인→전자태그 재발행하여 해당 물품에 부착, 기존 전자태그는 폐기처리)
- 전자태그의 경우 각각의 물품별로 고유번호가 할당되어 있기에, RFID태그 교체를 위해 다시 전자태그를 인쇄할 때, 교체물품에 부착한 물품고유번호나 RFID관리번호를 확인 후 동일한 전자태그로 재출력해야 함.

⑤ (k-에듀파인)전자태그 물품관리시스템의 사용을 위한 권한 관리

- 전자태그 활용을 위한 권한 부여(k-에듀파인)

사용자그룹별권한관리 (여울누리유지원 / A00KA0208001) > 서비스공통 > 권한관리 > (재정)접근권한관리 > 사용자그룹별권한관리

1 2 3 4 5 6

새부시스템 물품관리 사용자그룹 선택 사용자부 전체

소속조직 사용자

사용자그룹 목록

순번	등록 조직명	사용자그룹	사용자그룹 ID	국/도/부	시/도	지역
1	교육부	물품, 학교 물품관리자	A00EAB00014	N	N	N
2	교육부	물품, 학교 물품출납업무담당자	A00EAB00015	N	N	N
3	교육부	물품, 학교 본원 물품출납업무담당자	A00EAB00016	N	N	N
4	교육부	물품, 시립학교 물품관리자	A00EAB00017	N	N	N
5	교육부	물품, RFID담당자	A00EAB00019	N	Y	Y
6	교육부	정보화기기담당자	A00EAB00020	N	Y	Y

사용자 목록

상태	순번	사용자ID	사용자명	소속조직명	공문번호	사입 연월	권한번호	등록일자	종료일자
☐	1	666783334	김경중	여울누리유지원			N	2021-03-31	2559-12-31

총 1 건 / 조회 1 건

※ 권한만료는 공문번호 없이 등록된 사용자가 등록일로부터 3일 경과 후 자동으로 권한이 만료되었습니다.

자료관리

상태	순번	조직코드	조직명	비고
☐	1	G100001051	여울누리유지원	

- RFID 업무 담당자 권한 부여

- 경로 : 서비스공통>권한관리>(재정)접근권한관리>사용자그룹별권한관리

- 절차 : ①새부시스템 : [물품관리]→②조회→③물품 RFID 담당자 선택→④[행추가] 선택(사용자검색 : 물품업무담당자 지정→확인)→⑤공문번호 입력(공문번호 미입력 시 3일 후 권한 종료됨.)→⑥저장

- 리더기사용권한관리(k-에듀파인)

리더기사용권한관리 (여울누리유지원 / A00EAB0101003002) > 통합자산관리 > 물품관리 > 물품기준정보관리 > RFID기준관리 > 리더기사용권한관리

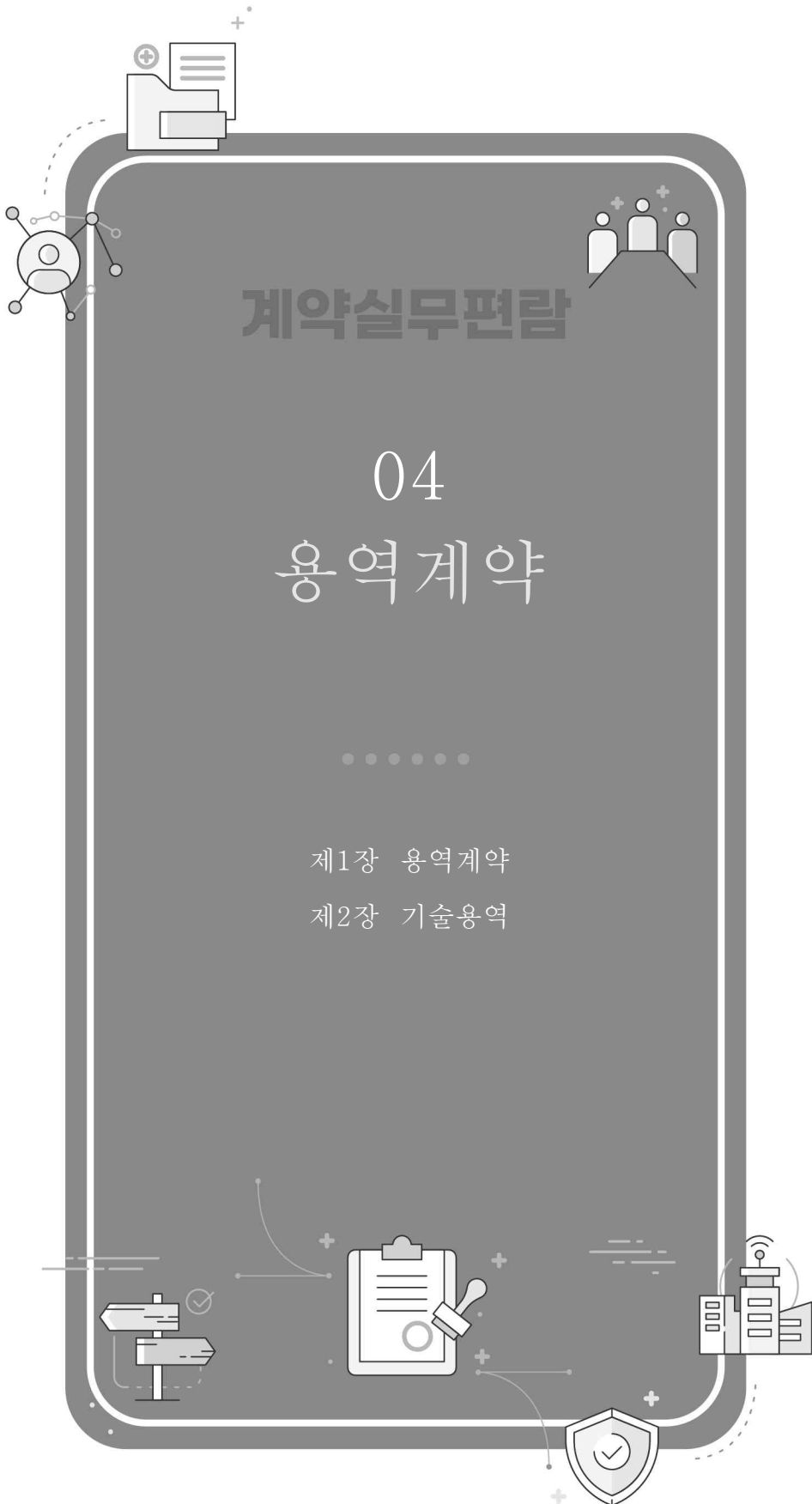
1 2 3 4

사용자명

행추가 + 행삭제 - 저장

상태	순번	사용자ID	사용자명	사용여부	등록일자	등록자
☐	1	666783334	김경중	☒	2021-03-31	김경중
☐	2			☒		

- RFID리더기 사용을 위한 권한관리
- 경로 : 물품관리>물품기준정보관리>RFID기준관리>리더기사용권한관리
- 절차 : ①[조회] 선택→②행추가→③[돋보기] 선택(조회→리더기 사용자 선택→확인)→④저장
- 리더기사용권한 미등록 시 RFID리더기를 통한 사용자 로그인 불가(서비스공통>권한관리>(재정)접근권한관리>사용자그룹별권한관리에서 부여한 [물품 RFID 담당자] 권한과는 별개로 RFID리더기를 사용하기 위해 상기 메뉴에서 권한 등록



계약실무편람

04

용역계약

.....

제1장 용역계약

제2장 기술용역

1장 용역계약



1 용역계약 기준

구 분	내 용	관련근거
지정정보처리장치에 의한 견적제출 공고방법	- 2인 이상 견적서를 제출받아야 하는 수의계약 대상은 지정정보처리장치 (G2B, S2B)에 의하여 견적서를 제출받아야함	☞ 지방계약법 시행령 제30조 (수의계약대상자의 선정절차등) ☞ 수의계약 운영요령
입찰 및 견적 제출 공고기간	- 입찰공고 : 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전 (단, 2단계입찰·협상에의한 계약 공고 : 1억 미만인 경우 10일전) - 긴급 및 재공고입찰 : 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 5일전 (단, 2단계입찰·협상에의한 계약 공고 : 10일전) - 견적제출 안내공고 : 일정기간 (3일 이상, 공휴일과 토요일 제외)	☞ 지방계약법 시행령 제35조 (입찰공고의 시기) ☞ 수의계약 운영요령
1인 수의계약	- 금액기준에 따른 1인 견적서 제출 가능 수의계약 : 추정가격 2천만원 이하 • 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격이 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종 계약금액을 결정	☞ 수의계약 운영요령
2인 이상 견적제출 대상	- 용역 : 추정가격 2천만원 초과 ~ 1억원 이하 ※ S2B : 추정가격 2천만원 이하 이용 가능	☞ 지방계약법 시행령 제25조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) ☞ 수의계약 운영요령 ☞ 정보처리장치의 지정에 관한 고시
구매규격 사전 공개 (입찰)	- 추정가격 5천만원 이상인 용역 (5일간, 긴급일 경우 3일간 지정정보처리장치를 통해 공개) • 제안요청서, 과업설명서(지시서) 등 공개	☞ 지방계약법 시행령 제32조의2 (구매규격 사전공개)

구 분	내 용	관련근거
적격심사	- 추정가격 1억원 이상인 일반용역 (기술용역 제외) ☞ 일반용역에 대한 적격심사 세부기준은 행정안전부 기준이 없으므로 조달청 일반용역 적격심사 세부기준 또는 각 개별 법령에 정한 적격심사 기준이 있을 경우 활용 ※ 기술용역의 경우 행안부기준 기술용역 적격심사 세부기준 적용	☞ 조달청 일반용역 적격심사 세부기준
2단계 (규격 가격 동시) 입찰	- 2인 이상의 유효한 입찰로 규격(기술)입찰의 개찰결과 적격자로 확정된 자가 1인인 경우에도 가격 개찰 가능 → 가격은 예정가격 이하 최저가 낙찰. 단, 가격 개찰 결과 예정가격 이상인 최저가 일 경우 재공고 실시	☞ 지방계약법 시행령 제18조, 제42조, 시행규칙 제46조 ☞ 규격·기술평가위원회의 구성은 협상에 의한 계약 준용하고 지역제한 가능 금액은 자체구성
협상에 의한 계약	- 물품·용역 계약을 체결할 때에 계약이행의 전문성·기술성·창의성·예술성, 공공시설물의 안전성 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차 진행 - 제안서 평가결과 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정 - 협상에 의한 계약의 경우, 발주기관에서 확정된 시방서, 내역서를 제공하여 입찰에 부치는 것이 아니기에, 예외적으로 예정가격을 작성하지 않을 수 있도록 허용 - 협상절차를 통해 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로 입찰한 자 중 해당 지방자치단체에 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약 체결 ☞ 가격제안서의 입찰가격이 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외. 합산점수가 70점 이상인자가 없는 경우에는 재공고입찰에 부칠수 있음	☞ 지방계약법 시행령 제43조 ☞ 행정안전부예규 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 ☞ 대전광역시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 ☞ 지방계약법 시행령 제8조
공고 시 유의사항	- (정산관련) 총액계약일 경우 인원 증감이 예상될 경우 필요시 정산에 대한 내용 공고에 명시 - (면세사업자) 부가가치세가 면제되는 업체와 과세되는 업체가 동시에 입찰에 참여할 것으로 예상되는 경우에는 부가가치세를 포함하여 예정가격을 작성하되, 면세업체에 대해서는 부가가치세를 제외하고 계약을 체결하여야 하며, 이러한 사실을 사전에 입찰공고문 및 계약내용에 포함하여야 함	☞ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장 예정가격 작성요령 ☞ 부가가치세법 제26조

구 분	내 용	관련근거
계약보증금률	- 용역 : 계약금액의 10% 이상	☞ 지방계약법 시행령 제51조 제5항
하자보수보증금률	- 용역 : 계약금액의 100분의 2	☞ 지방계약법 시행규칙 제70조 (하자보증금률)
기술용역 계약 시 손해보증서 (보험증권) 청구	- 설계, 감리, 관리, 유지 관련 기술 용역 계약 시 징구 • (감리) 계약시 제출, (설계) 청구시 제출 • (보험가입금액) 계약금액에서 부가가치세+손해 보험료 제외한 금액	☞ 엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리요령 ☞ 설계·건설사업관리 용역손 해배상보험 또는 공제 업무 요령
지연배상금	- 용역 : 계약금액의 1,000분의 1.3 × 지연일수 ※ 지연배상금 부과 사유로 부정당업자 입찰참가자격 제한을 두는 것은 아니나, 10일 이상 부과 시 수의 계약 결격사유에 해당	☞ 지방계약법 시행령 제90조, 시행규칙 제75조(지연배상 금률)

※ 현장체험학습 운영 매뉴얼 참조

- 운송업체와 직접 계약하는 경우 교통안전정보 조회결과 통보서는 계약에 필요한 여객운송사업면허증, 사업자등록증, 자동차등록증, 운전면허증, 보험영수증, 차량보험증권을 대체할 수 있음

2 용역계약 흐름도

사업계획 수립	▶	• 기본계획 수립, 설계가격 작성(원가계산 등), 과업지시서 작성
예산집행 품의	▶	• 사업부서 품의 요구 • 기초금액 작성(설계가격·과업지시서 검토)
구매규격 사전 공개	▶	• 5천만원 이상일 경우 나라장터를 통해 사전 규격 공개 – 과업지시서, 제안요청서 등 공개
계약방법 결정	▶	• 입찰 : 추정가격 1억원 초과 • 수의계약 – 2인 이상 견적제출 : 2천만원 초과 1억원 이하 – 1인 견적제출 가능 : 2천만원 이하
입찰공고 (수의계약 안내공고)	▶	• 공고서 작성 • 입찰공고 : 7일-40일(긴급: 5일, 2단계·협상: 10일) • 수의계약 안내공고 : 3일 이상(공휴일과 토요일 제외)
개찰, 적격심사 및 낙찰자결정	▶	• 추정가격 2천만원 이하 수의 견적 : 90%(용역·물품) • 추정가격 2천만원 초과 1억원 이하 수의 견적 : 88% • 2단계 입찰 : 예정가격이하 최저가 낙찰
계약체결	▶	• 계약보증금(10% 이상), 인지세, 낙찰자 통지후 10일 이내
착수	▶	• 착수신고서, 용역공정예정표, 인력 및 장비투입계획서, 공동계약 이행계획서(공동계약의 경우), 산출내역서
선금 지급	▶	• 계약금액의 30% ~ 70% 지급가능, 채권확보[선금보증서]
과업내용의 변경과 계약금액의 조정	▶	• 추가업무 및 특별업무의 수행, 용역공정계획의 변경, 특정용역 항목의 삭제 또는 감소, 물가변동, 그밖에 계약내용 변경
계약이행의 지연	▶	• 지연배상금(용역0.13%, 운송0.25%)
용역완성의 검사	▶	• 완료검사원, 검사[완료 통지 받은 날부터 14일 이내], 하자보수보증서(2%)
대가지급	▶	• 청구 받은 날로부터 5일 이내 • 국세·지방세 납세증명서, 4대보험완납증명서

3 사전체크리스트(용역계약)

순	구분	점검사항	점검 결과	근거															
1	기본계획 수립	사업계획을 적절하게 수립하였는가? - 사업부서 기본계획 수립(과업내용서 작성 등) - 소요예산 확보 여부		해당 사업 관련 법령 및 지침															
2	예정가격 작성	예정가격을 적절하게 산정하였는가? - 원가계산: 중소기업중앙회가 발표하는 시중노임단가 기준, 근로기준법 적용, 국민건강보험료·노인장기요양보험료·국민 연금보험료 원가 반영 및 정산 여부 검토(청소, 경비, 배식 도우미 등 단순노무용역은 퇴직급여충당금 반영 및 정산 여부 검토) - 거래실례가격: 조달청장, 전문가격조사기관, 계약담당자 조사가격 - 견적가격: 거래실례가격이 없거나 원가계산으로 결정할 수 없을 때 ※ 복수예비가격: 기초금액의 ±3%		계약 집행기준 제2장															
3	중소기업경쟁 제품 및 직접생산확인	중소기업자간 경쟁제품 지정 여부를 확인하고, 업체 직접 생산을 확인하였는가? - 대상물품: 청소, 경비, 승강기유지보수, 통학운송서비스, 기타도로 여객운송서비스, 전시 및 행사대행 등 - 직접생산확인: 수의계약(1천만원 이상), 입찰(금액제한 없음)		관로지원법 제9조 관로지원법시행령 제10조 중소기업자간 경쟁제품 고시 (중소벤처기업부)															
4	중소기업제품 우선구매 확인	중소기업자와의 우선조달계약 대상 여부를 확인 하였는가? <table><tr><th>구분</th><th>2인 이상 수의계약</th><th colspan="2">입찰</th></tr><tr><td>추정가격</td><td>2천만원 초과~ 1억원 이하</td><td>1억원 미만 입찰</td><td>1억~2.3억 입찰</td></tr><tr><td rowspan="2">참가자격</td><td>소기업, 소상공인</td><td>소기업, 소상공인</td><td>중소기업, 소상공인</td></tr><tr><td>2천만원 이하 경우 대기업·중기업 참여가 가능</td><td colspan="2">중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※ 1억미만 입찰 중기업 배제 안됨</td></tr></table>	구분	2인 이상 수의계약	입찰		추정가격	2천만원 초과~ 1억원 이하	1억원 미만 입찰	1억~2.3억 입찰	참가자격	소기업, 소상공인	소기업, 소상공인	중소기업, 소상공인	2천만원 이하 경우 대기업·중기업 참여가 가능	중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※ 1억미만 입찰 중기업 배제 안됨			관로지원법시행령 제2조의 2 지방계약법시행령 제25조제1항제5호 다목
구분	2인 이상 수의계약	입찰																	
추정가격	2천만원 초과~ 1억원 이하	1억원 미만 입찰	1억~2.3억 입찰																
참가자격	소기업, 소상공인	소기업, 소상공인	중소기업, 소상공인																
	2천만원 이하 경우 대기업·중기업 참여가 가능	중소기업자간 경쟁제품: 입찰의 경우 중기업 참가자격 있음 ※ 1억미만 입찰 중기업 배제 안됨																	
5	계약방법 결정	용역 내용에 맞게 용역 업종을 선택하였는가? - 개별법규 확인: 청소, 경비, 방과후, 교육여행, 수련활동, 시설점검 등 추정가격 등에 따라 적절한 계약방법으로 결정하였는가? <table><tr><th>구분</th><th>입찰</th><th>2인 이상 수의계약</th><th>1인 수의계약</th></tr><tr><td>추정가격</td><td>1억원 초과</td><td>1억원 이하</td><td>2천만원 이하</td></tr></table> ※ 여성기업·장애인기업·사회적경제기업의 경우 추정가격 5천만원 이하 1인 수의계약 가능 단일사업인 용역계약을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누지 않고 일괄하여 발주하였는가?	구분	입찰	2인 이상 수의계약	1인 수의계약	추정가격	1억원 초과	1억원 이하	2천만원 이하		계약 집행기준 제5장 여성기업법 제2조 제1호 장애인기업법 제2조 제2호 사회적기업육성법 제2조 제1호, 제3호 및 제18조 조달사업법제11조 ~제14조 조달사업법시행령 제11조~제13조 물품다수공급자계약 업무처리규정 계약 집행기준 제1장							
구분	입찰	2인 이상 수의계약	1인 수의계약																
추정가격	1억원 초과	1억원 이하	2천만원 이하																

순	구분	점검사항	점검 결과	근거																					
6	청렴	업체 선정과 관련하여 특혜 의혹 등 물의가 제기될 의혹은 없는지 여부 - 특정업체와 반복적 수의계약 지양 등																							
7	공고	구매규격 사전공개 대상 여부를 확인하였는가? - 추정가격 5천만원 이상 용역 입찰 시 지정정보처리 장치를 통하여 5일간 공개(긴급 3일)		지방계약법 제9조 의2 지방계약법시행령 제32조의2																					
		관련 규정에 적합한 입찰공고(수의견적제출공고) 기간을 준수하였는가? <table><tr><th colspan="3">구분</th><th>공고시기</th></tr><tr><td colspan="3">2인 이상 견적제출</td><td>3일 이상(공휴일과 토요일 제외)</td></tr><tr><td rowspan="5">입찰</td><td rowspan="2">일반 (제한) 입찰</td><td>기본</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고</td></tr><tr><td>긴급 및 재공고</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고</td></tr><tr><td rowspan="3">협상에 의한 계약 · 2단계 입찰</td><td>추정가격 1억미만</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고</td></tr><tr><td>추정가격 1억 이상 10억 미만</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고</td></tr><tr><td>긴급 및 재공고</td><td>입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고</td></tr></table>	구분			공고시기	2인 이상 견적제출			3일 이상(공휴일과 토요일 제외)	입찰	일반 (제한) 입찰	기본	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고	긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고	협상에 의한 계약 · 2단계 입찰	추정가격 1억미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고	추정가격 1억 이상 10억 미만	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고	긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고		지방계약법시행령 제35조 계약 집행기준 제5장
		구분			공고시기																				
		2인 이상 견적제출			3일 이상(공휴일과 토요일 제외)																				
		입찰	일반 (제한) 입찰	기본	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 7일전에 공고																				
긴급 및 재공고	입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고																								
협상에 의한 계약 · 2단계 입찰	추정가격 1억미만		입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고																						
	추정가격 1억 이상 10억 미만		입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고																						
	긴급 및 재공고		입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고																						
낙찰하한율을 정확하게 명시하였는가? [입찰] <table><tr><th>입찰(일반,제한)</th><th>2단계 입찰</th><th>협상에의한계약</th></tr><tr><td>개별 법령에 따라 낙찰하한율 상이</td><td>예정가격 이하 최저가</td><td>낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)</td></tr></table>	입찰(일반,제한)	2단계 입찰	협상에의한계약	개별 법령에 따라 낙찰하한율 상이	예정가격 이하 최저가	낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)		지방계약법시행령 제42조 낙찰자 결정기준 계약 집행기준 제5장																	
입찰(일반,제한)	2단계 입찰	협상에의한계약																							
개별 법령에 따라 낙찰하한율 상이	예정가격 이하 최저가	낙찰하한율 없음 (종합평가 점수)																							
[수의계약] - 추정가격 2천만원 초과: 88% - 추정가격 2천만원 이하: 90%																									
공고문에 명시되어야 할 내용이 정확하게 기재 되었는가? - 입찰에 부치는 사항, 입찰 또는 개찰 장소 및 일시, 입찰 참가자의 자격에 관한 사항, 입찰보증금납부, 입찰무효에 관한 사항, 계약 이행 예정기간 등 법령 확인		지방계약법시행령 제36조																							

순	구분	점검사항	점검 결과	근거
8	계약상대자 자격	견적서 제출 마감일 현재 부도 · 파산 · 해산 · 영업정지 등이 확정된 경우인지를 확인했는가? - G2B>나의나라장터>조달업체정보관리 또는 행정처분관리		지방계약법 제30조의2
		입찰참가자격 제한(부정당업자 제재)기간 중에 있는 자인지를 확인했는가? - G2B>나의나라장터>조달업체정보관리 또는 부정당업자관리		지방계약법시행령 제92조
		그 외 수의계약 배제사유에 해당하는지를 확인했는가? (입찰제외) - 경로 : K-에듀파인>학교회계[재무회계]>계약관리>계약업체관리> 수의 계약배제업체관리		계약 집행기준 제5장

※ 계약관련 법령 및 예규, 지침은 자주 변경되므로 최근 법령의 확인필요

4 용역의 구분 및 계약 방법

▶ 용역의 구분

구 분	종 류
기술용역	- 「건설기술진흥법」에 따른 건설기술용역 - 「엔지니어링산업진흥법」에 따른 엔지니어링활동 용역 - 「건축사법」에 따른 설계 및 공사감리 용역 - 그 밖에 다른 법령에 따른 조사·설계·감리·측량용역과 이에 준하는 용역
학술용역	- 정책 개발·연구, 사업의 타당성조사, 수요·공급의 예측과 분석 등 • 위탁형 / 공동연구형 / 자문형 용역
일반용역	- 기술용역과 학술연구용역을 제외한 모든 용역 • 시설분야 용역 : 청소 위생관리, 시설물 경비, 시설물 관리 • 폐기물(생활·건설)처리용역 • 육상·해상운송용역 • 정보통신용역(소프트웨어사업, 유지보수용역) • 기타 일반용역(보험, 전시회, 방역, 광고, 여행 등)

▶ 추정가격별 계약금액

2천만원 이하	2천만원 초과 1억원 이하	1억원 초과(입찰)
낙찰하한율 : 90%	낙찰하한율 : 88%	
1인 견적제출 가능 수의계약		
2인 이상 견적제출 수의계약(지정정보처리장치에 의한 계약)		

※ 2천만원 초과 1억원 이하 수의계약 : 지방계약법 시행령 제25조(소기업, 소상공인, 여성기업, 장애인기업 등)

▶ 제한입찰의 범위와 구분

제한의 종류	제한요건	비고
해당 계약 목적물과 동일한 종류의 실적으로 제한	- 특수한 기술이 요구되는 용역	- 해당 계약목적물의 규모 또는 양의 1/3 이내(단, 계약목적물에 따라 1배 범위안에서 최소실적 기준 가능) - 해당 계약목적물의 금액의 1배 이내
기술보유 상황으로 제한	- 특수한 기술이 요구되는 용역	
지역제한	- 일반용역 : 추정가격 5억원 미만 - 건설기술용역 : 추정가격 3.3억원 미만 - 안전점검 및 정밀안전진단용역 : 추정가격 1.5억원 미만	- 납품지 등을 관할하는 시·도 안에 주된 영업소를 둔 업체로 제한 • 법인 : 법인등기부상 본점 소재지 • 개인 : 사업자등록증 또는 허가, 인가, 면허, 등록, 신고 등 관련서류의 사업장 소재지

▶ 2단계 입찰

방법 (규정)	입찰방식	입찰 유무	낙찰자결정	G2B입력
2단계 입찰 (지방계약법 시행령 제18조제1항)	- 규격(기술)입찰을 먼저 실시하여 적격자를 선정 - 적격자를 대상으로 가격 입찰	- 각 단계별 2인 이상의 유효한 입찰	- 예정가격이하 최저가 낙찰	- 2단계 경쟁
규격·가격 동시입찰 (지방계약법 시행령 제18조제3항)	- 규격(기술)입찰과 가격입찰을 동시 실시하여 규격(기술) 적격자의 가격입찰서만 개찰 하여 낙찰자 결정	- 2인 이상의 유효한 입찰로 규격(기술) 입찰의 개찰결과 확정 된 자가 1인인 경우에도 가격입찰서 개봉할 수 있음	- 예정가격이하 최저가 낙찰	- 규격·가격 동시

▶ 용역계약의 적격심사

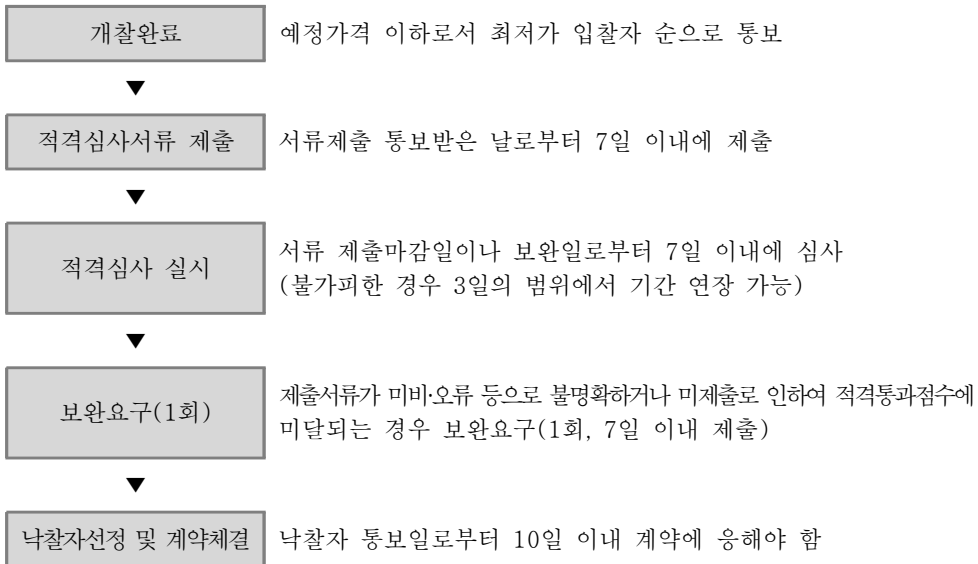
● 적격심사

적격심사에 의한 낙찰	재정지출의 부담이 되는 입찰에 있어서 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자부터 순서대로 해당 계약이행능력을 심사(적격심사)하여 낙찰자 결정
적용대상	추정가격 1억원 초과 용역
적격심사를 하지 않는 경우	규격·기술평가를 통해 낙찰자를 결정하는 방식 - 2단계입찰, 협상에 의한 계약(시행령 제43조, 제44조)

● 적격심사 기준

구분	기준	낙찰자 결정	평가방법
기술용역 적격심사	「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 (행정안전부 예규) 제2장의2 기술용역 적격심사 세부기준	- 추정가격 10억원 이상 용역 : 92점 이상 - 추정가격 10억원 미만 용역 : 95점 이상	해당용역수행능력 +입찰가격+기술 인력 보유현황
일반용역 적격심사	각 개별법령의 적격심사 기준 또는 조달청 일반용역 적격심사 세부기준 등 적용	- 학술연구용역 : 85점 이상 ※ 조달청, 환경부 등 적격심사 세부기준이 다 름에 유의	예정가격 이하로서 최저가 입찰자 순으로 서류 심사

● 적격심사 절차



2장 기술용역



1 정의

- 건설공사에 관한 계획, 조사(측량포함), 설계(건축사법 제2조제3호에 따른 설계제외), 설계 감리, 시공, 안전점검, 정밀안전 진단 및 안정성 검토, 시설물의 유지·보수철거·관리 및 운용과 건설공사물자의 구매 및 조달, 시험·평가·자문 및 지도 공사감리, 시운전, 건설사업관리, 건설기술 타당성 검토, 건설기술정보 처리, 건설공사의 견적을 위탁받아 수행하는 용역

2 구분

- 기술용역은 건설기술용역(건설기술진흥법 제2조) 및 엔지니어링활동(엔지니어링 산업 진흥법 제2조)과 이에 준하는 용역으로 구분
 - ☞ 건설기술용역 : 다른 사람의 위탁을 받아 건설기술(건설기술진흥법 제2조제2호)에 관한 업무를 수행하는 것
 - ☞ 엔지니어링 활동 : 과학기술의 지식을 응용하여 수행하는 사업이나 시설물에 관한 연구, 기획, 타당성조사, 설계, 감리, 시험운전, 사업관리 등 활동
 - ※ 건축사법, 전력기술관리법, 정보통신공사업 및 소방시설공사업법에 의한 설계, 감리와 주택법에 의한 감리, 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률에 의한 측량 등

3 > 건설기술용역 관리체계

구분	건설기술용역	엔지니어링 활동
법령체계	건설기술진흥법	엔지니어링산업 진흥법
소관부서	국토교통부	산업통상자원부
법체계	발주자 중심	사업자 중심
주요업무	- 건설자 교육 및 관리 - 용역업체 선정 및 발주 - 기술품질 기준 - 부실측정 및 상벌 - 건설기술진흥 기본계획	- 엔지니어링사업자의 신고 - 사업대가 및 공제사업 관장 - 포괄적인 엔지니어링 정책 수립 및 사업자 관리 - 엔지니어링산업진흥 기본계획

☞ 건설기술용역(국토교통부), 엔지니어링활동(산업통상자원부), 기술사(과학기술정보통신부) 등으로 관리체계가 다원화

☞ 건설을 제외한 다른 용역분야도 별도의 법령(전력기술관리법, 정보통신공사업 등)으로 관련업무 및 사업자 등록 등을 통합 관리하고 있음

※ 대전시교육청 홈페이지> 정보마당> 열린예산방> 자료실> 예산편성 참고자료, 교육비특별회계 예산편성 방침-시설 부대경비-건설부문 요율 참조

● 공사의 설계 및 감리 비용 산출 방법

- 설계 및 감리 비용=(적용공사비 × 업무비율 × 대가요율) + 부가가치세 + 손해배상보험료
- 공사의 설계 및 감리 비용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」(국토교통부 고시, 제2020-635호, 시행2020.9.14.)에 따라 산정
- 설계 및 감리 대가 산출 기준

가. 대가 산출 원칙 : 다음 각 호에 따라서 산출하는 것을 원칙으로 함(제8조)

- 1) 대가의 산출은 발주자가 사업의 특성 및 업무범위를 고려하여 공사비요율 또는 실비정액가산식을 적용
- 2) 공사비요율을 적용할 경우 추가업무비용은 별도의 실비로 계상
- 3) 부가가치세는 부가가치세법에서 정하는 바에 따라 계상
- 4) 발주자는 예술성과 상징성이 강한 건축물의 경우 그 업무의 특성상 제1항을 적용하기 어렵다고 판단하는 때에는 상호 협의에 따라서 별도의 대가를 추가로 정할 수 있음

- 나. 설계 대가 산출 : 건축설계업무의 대가는 별표4(건축설계 대가요율)를 적용하여 산정(제11조제2항)
- 다. 감리 대가 산출 : 건축공사감리업무 대가는 별표5(건축공사감리 대가요율)를 적용하여 산정(제14조제1항)
- 건물 종별 구분 : 건축설계 및 건축공사감리 대가요율을 산정하는데 필요한 건축물의 종별은 별표3(건축물의 종별구분)과 같이 건축물의 난이도에 따라 구분(제10조제1항)
 - 학교건물 : 2중(보통), 도서관은 3중(복잡)에 해당 (별표3)
 - 건축 도서 작성 구분 : 도서 작성 구분은 별표4(건축설계 대가요율)의 도서 작성 구분은 기본·중급·상급으로 구분하며 도서작성 구분에 따른 세부적인 설계도서의 내용은 별표2와 같음 (제10조 제2항)
 - 기본 : 소규모 건축물 등과 같이 인·허가와 관련된 최소한의 설계도서만을 요구하는 경우
 - 중급 : 공종별 공사비 산정을 위한 설계도서를 작성하는 경우
 - 상급 : 급에 비하여 세부적인 공사비 산정을 위한 구체적인 설계도서 작성을 요구하는 경우
 - 건축설계 업무비율 : 건축설계는 계획설계·중간설계 및 실시설계의 단계로 구분하며 각 단계별 업무비율은 건축설계의 특성을 고려하여 다음 각 호와 같이 구분(제6조 제5항)
 - 건축법 제11조에 따른 건축허가 또는 같은법 제14조에 따른 건축신고만으로 건축이 가능한 건축물의 각 단계별 업무비율

구분	일괄수행시 업무비율(%)	발주자의 요구에 따른 분리수행 시 업무비율 (%)
계획설계	20	25
중간설계	30	35
실시설계	50	60
계	100	120

- (계획설계) 건축사가 제3조의 규정에 따라서 발주자로부터 제공된 자료와 제2항의 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 가능한 해법을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주자에게 제안하여 승인을 받는 단계

- (중간설계) 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주자로부터 승인을 받는 단계
- (실시설계) 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시
- 공사비가 대가요율 기준표 중간에 있을 때 요율산정
 - 공사비가 대가요율 기준표 중간에 있을 때 요율산정은 별표4 및 별표5의 기준에 따라서 대가를 산정함에 있어 공사비가 중간부분에 있는 경우의 요율은 직선보간법에 따라서 다음과 같이 산정

• 당해공사비 요율 = 작은 금액 요율 - [(당해 공사비 금액 - 요율 큰 금액) × (작은 금액 요율 - 큰 금액 요율)] / (요율 작은 금액 - 요율 큰 금액)

* 요율이 작은(큰) 금액 : 건축설계 대가요율 표의 요율을 구분하는 금액을 말함

알고가기

■ 직선보간법 ■

두 점을 직선으로 연장한 구간 안에서 특정한 좌표에서의 값을 찾는 방법
(예시) 공사비 100억원일 때 설계 요율이 2%이고, 공사비 200억원일 때 설계요율이 1.5%라면,
150억원일 때 설계 요율을 직선보간법으로 구하면 1.8%임
☞ $1.8\% = 2\% - [(150-100) \times (2\% - 1.5\%)] / (200-100)$

- 손해배상보험료
 - 건축사가 업무를 수행할 때 고의 또는 과실로 건축주에게 재산상의 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상할 책임보험(공제)에 가입하는 설계용역의 손해배상보험 (「건축사법」 제20조, 같은 법 시행령 제21조)
 - 「설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무 요령」 (국토교통부 고시)
 - 보증서 제출 : 해당 실시설계 용역을 완료하기 전



계약실무편람

05

도움자료 및 사례 Q&A

.....

제1장 부정당업자 제재 업무처리 요령

제2장 수의계약 배제 등록 업무처리 요령

제3장 채권압류

제4장 계약시 체크리스트

제5장 사례중심 유권해석 및 Q&A

1장 부정당업자 제재 업무처리 요령

1 > 개 념

경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있거나 그 밖에 입찰에 참가시키는 것이 부적합하다고 인정되는 자에 대하여 지방자치단체가 실시하는 입찰에 일정기간 동안 참여할 수 없도록 하는 제도

2 > 관련규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조
- 같은법 시행령 제92조, 같은법 시행규칙 제76조 및 제77조
- 행정절차법 제21조, 제22조 및 제27조
- 대전광역시교육청 계약심의위원회 조례

3 > 제재주체 및 대상

- 제재주체 : 지방자치단체의 장(대전광역시교육감)
- 제재대상 : 계약상대자, 입찰자(대리인, 지배인, 그 밖의 사용인 포함)

구 분	제 재 대 상
개인사업자	당해 개인사업자
법인(단체)	법인(단체) 및 대표자 * 대표자가 1명 이상인 경우는 해당 입찰(계약)에 관한 업무를 관장한 자
조합	당해 조합 및 원인을 직접 야기시킨 조합원
공동계약	입찰참가제한 사유를 직접 야기시킨 자

4 입찰 참가자격 제한(지방계약법 시행령 제92조)

1. 입찰계약 관련 서류를 위조 또는 변조하거나 입찰계약을 방해하는 등 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 입찰(제30조에 따라 지정정보처리장치를 통해 견적서를 제출받는 경우를 포함한다) 또는 계약에 관한 서류(제39조제2항에 따라 지정정보처리장치를 이용해 입찰서를 제출하는 경우에는 「전자서명법」 제2조제8호에 따른 공인인증서를 포함한다)를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 거짓 서류를 제출한 자
 - 나. 고의로 무효의 입찰을 한 자
 - 다. (삭제)
 - 라. 정당한 이유 없이 제42조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 않거나 서류 제출 후 낙찰자 결정 전에 심사를 포기한 자
 - 마. 제42조의3에 따라 입찰에 참가한 자가 낙찰자 결정 과정에서 정당한 이유 없이 평가에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 않거나 서류 제출 후 낙찰자 결정 전에 평가를 포기한 자
 - 바. 제100조에 따라 입찰입찰의 낙찰자를 결정하는 경우에 실시설계적격자로 선정된 후 정당한 이유 없이 기한 내에 실시설계서를 제출하지 않은 자
2. 정당한 이유 없이 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 않거나 방해하는 등 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 정당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 않은 자 또는 계약을 체결한 이후 계약이행 (제42조제2항에 따른 계약이행능력 심사 또는 제42조의3제2항에 따른 평가를 위해 제출한 하도급 관리계획 및 외주근로자 근로조건 이행계획에 관한 사항, 제88조에 따른 공동계약에 관한 사항 및 「건설산업기본법」 제31조의2에 따른 하도급계획에 관한 사항의 이행을 포함한다)을 하지 않거나 계약서에 정한 조건을 위반하여 이행한 자
 - 나. 조사설계 용역계약 또는 원가계산 용역계약에서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가 계산금액을 적정하게 산정하지 않은 자
 - 다. 「건설기술 진흥법」 제47조에 따른 타당성 조사의 용역 계약에서 고의 또는 중대한 과실로 수요 예측 등 타당성 조사를 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친 자
 - 라. 감독 또는 검사 시 그 직무의 수행을 방해한 자
 - 마. 시공 단계의 건설사업관리 용역계약에서 「건설기술 진흥법 시행령」 제60조 및 계약서 등에 따른 건설사업관리기술인 교체 사유 및 절차를 따르지 않고 건설사업관리기술인을 교체한 자
3. 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 계약의 이행 과정에서 안전대책을 소홀히 하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼친 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 따른 안전보건조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 중대한 위해를 끼친 자
 - 나. 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지·보수 계약의 이행과정에서 알게 된 정보 중 누출될 경우 지방자치단체에 피해가 발생할 것으로 판단하여 각 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자

5 > 제한시기 및 기간

- 제한시기 : 입찰 참가자격 제한에 해당하는 사실이 있는 후 지체 없이 시행
- 제한기간
 - 지방계약법 시행규칙 제76조 [별표 2] “부정당업자의 입찰참가자격 제한기준”에 따름
 - 1개월 이상 2년 이하의 범위 내에서 제재사유별로 기간을 정함
 - 지방계약법 시행규칙 제76조제2항 내지 제4항에 의하여 제재기간을 가중 또는 경감할 수 있음(경감기간은 6개월을 초과할 수 없고, 경감하더라도 최소 제한기간은 1개월 이상이 되어야 함)



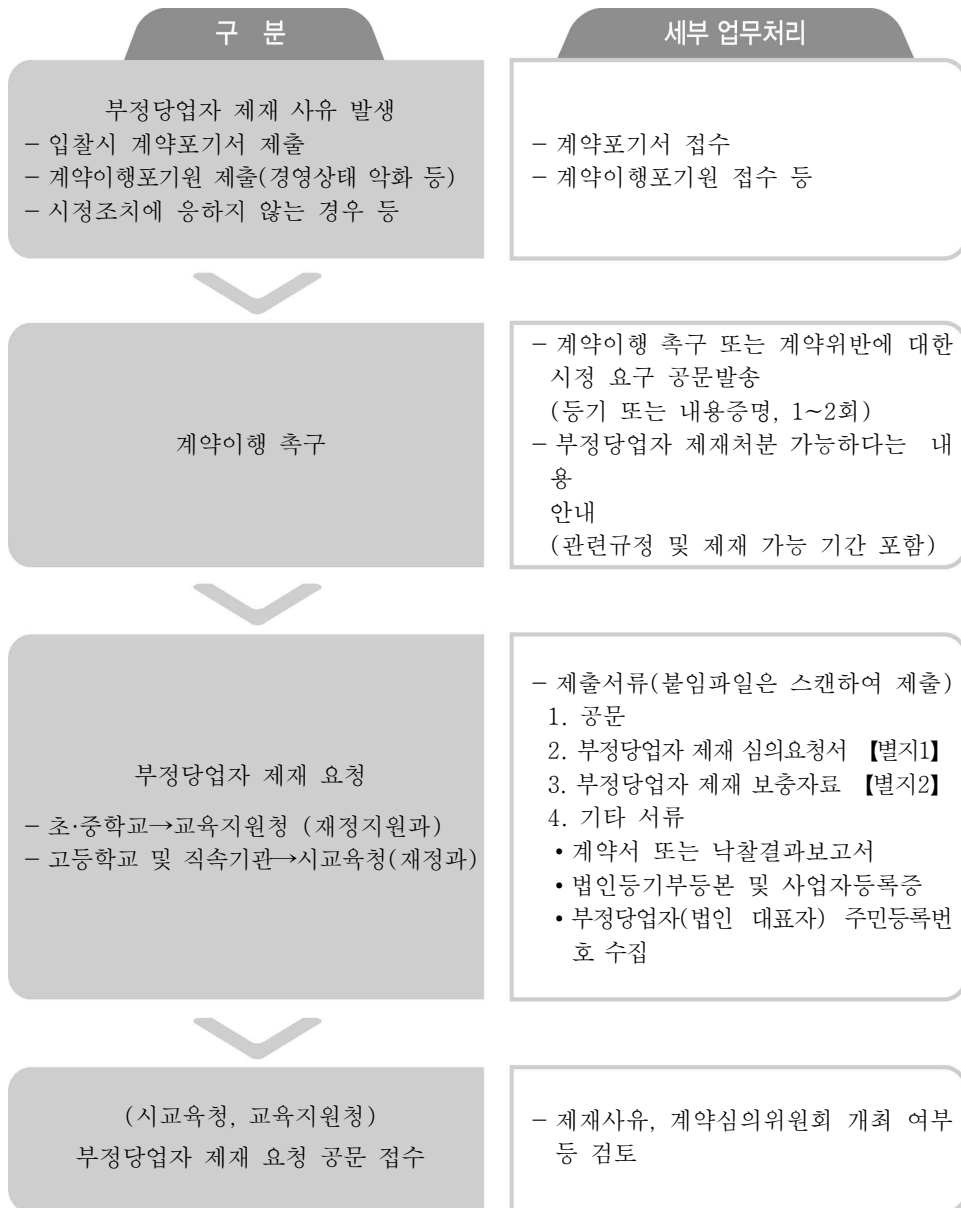
TIP

Ⅱ 뇌물제공 금액 구분 기준 Ⅱ

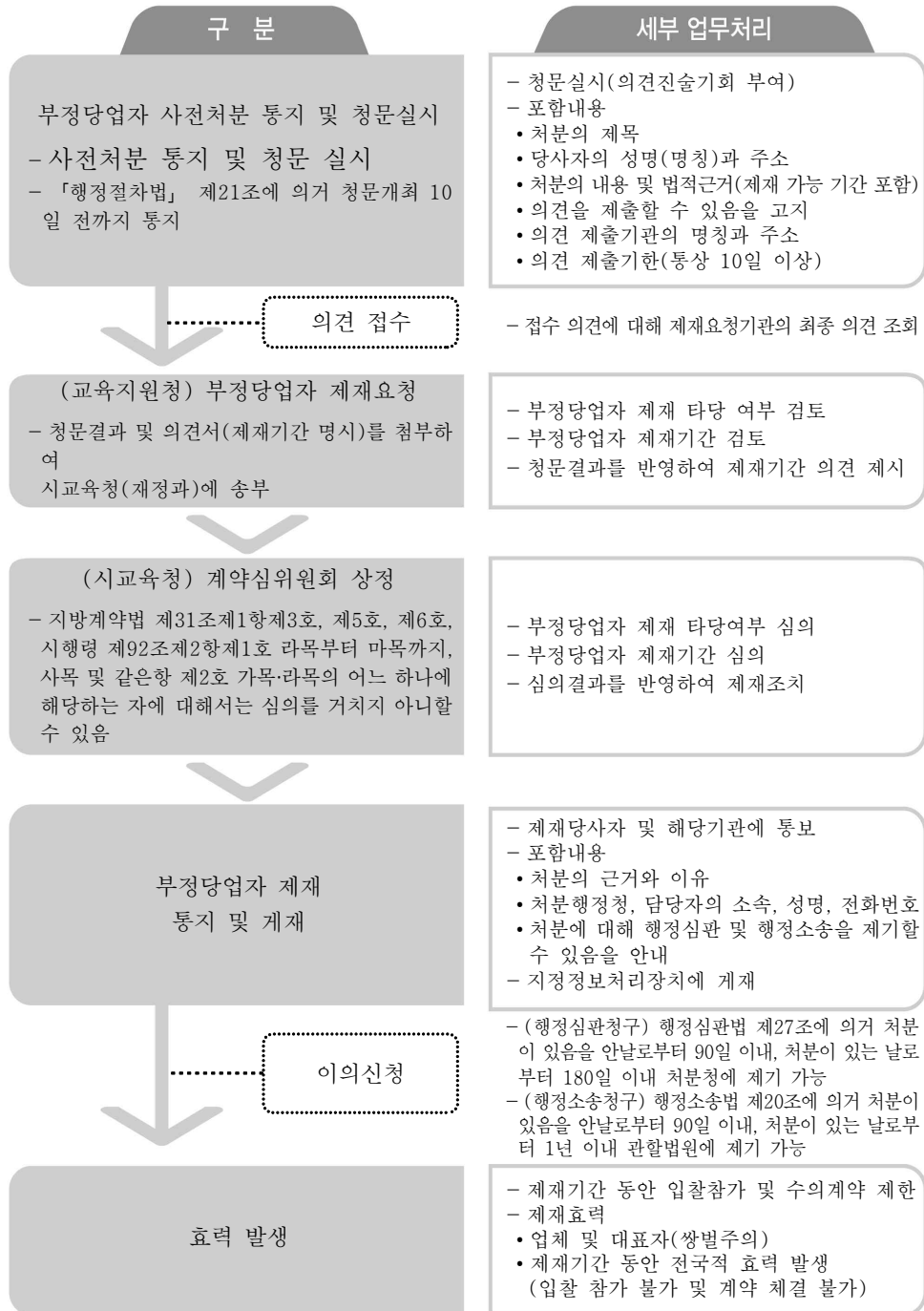
한 업체에서 여러 학교를 대상으로 뇌물을 제공했을 경우, 처분기준이 되는 뇌물수수 금액은 학교별로 각각 산정하는 것이 아니라 각 학교의 금액을 합산하여 총액으로 뇌물수수 금액을 산정

6 부정당업자 제재 절차

▶ 학교, 교육지원청, 직속기관



② 교육지원청 및 시교육청



7 부정당업자 제재(요청)시 유의사항

● 유추해석 금지

부정당업자 제재는 지방계약법 제31조, 시행령 제92조에 열거된 제재사유를 명확히 해석하여 적용해야 하며, 제재사유를 확대해석 하거나 유추해석 해서는 안 됨

● 계약당사간의 합의

계약당사자간 합의하여 계약을 해지하는 경우는 부정당업자 제재처분 대상이 아님

● 제재 범위 해석

지방계약법 제31조제4항의 “입찰 참가자격을 제한 받은 자는 그 제한기간 동안 각 지방자치단체에서 시행하는 모든 입찰에 대하여 참가자격이 제한된다.”라는 조항과 관련하여 각 지방자치단체라 함은 모든 지방자치단체를 의미함

● 계약체결 중 부정당업자 제재에 대한 효력

부정당업자 제재 효력은 부정당업자 제재 조치 이전에 계약을 체결하여 이행 중인 계약에 대하여는 원칙적으로 아무런 영향을 미치지 아니함

● 대표자 주민등록번호 확인

부정당업자 제재시 나라장터 이외의 지정정보처리장치를 통해 계약한 업체의 경우 업체기본정보에 대표자 주민등록번호가 수집되어 있지 않아 제재 업체 등록 시 확인이 곤란한 사례가 있으니, 반드시 요청 기관에서는 사전에 대표자 주민등록번호를 파악한 후 제재 요청

※ 부정당업자 제재 등록은 나라장터를 통해 이루어지고 있어 나라장터 등록업체의 경우 기본 정보가 제공되어 별도의 주민등록번호 없이도 연계되어 등록이 가능하나, EAT 또는 S2B를 통한 계약상대자에 대해서는 꼭 대표자 주민등록번호 (13자리)를 포함하여 요청서 제출

● 제재기간 경감 및 가중

학교 및 직속기관 등에서 부정당업자 제재가 가능하다는 공문 발송 시, 안내하는 제재기간은 시행규칙 제76조 (별표2)에 명시된 기간을 기재하여야 함. 제재기간 경감 및 가중 사유 발생 시 이에 대한 최종결정은 계약심의위원회 심의 사항으로, 해당기관에서 생각하는 경감기간으로 통보하여 이후 계약심의위원회 심의 사항과 처분기간이 달라지는 경우 민원의 발생 소지가 있으니 유의바람



TIP

■ 경감 및 가중 ■

- 경감 : 위반 정도가 경미하거나 그 밖에 정상을 참작할 특별한 사유가 있는 경우 경감기간은 6개월을 초과할 수 없고, 제재기간이 1개월 이상이 되어야 함
- 가중 : 처분일부터 입찰 참가자격 제한기간 종료 후 6개월이 경과하는 날까지의 기간 중 다시 부정당업자 제재 사유 발생 시, 해당 사유에 대하여 2년을 초과하지 않는 범위에서 자격 제한기간을 2배까지 가중하여 제한할 수 있음

8 > 질의·답변 사항

Q1

지방계약법 시행령 제92조제2항제2호 “정당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 아니한 자 또는 계약을 체결한 이후 계약이행을 하지 아니하거나 계약서에 정한 조건을 위반하여 이행한 자”에서 “정당한 이유”란?

☞ 정당한 이유란 발주기관의 책임 있는 사유 또는 태풍·홍수, 그밖에 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동 그밖에 계약당사자의 통제 범위를 초월하는 사태의 발상 등 불가항력의 사유로 인하여 계약 당사자 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우를 말함 (행정안전부 재정관리과-392, ‘15.1.28.)

Q2

부정당업자 제재 사유 발생 당시의 업체 대표자와 처분할 당시의 업체 대표자가 변경된 경우 누구를 처분해야 하는지?

☞ 부정당업자 제재 사유 발생 당시의 업체 대표자를 처분해야 함(행정안전부 재정관리과-895, ‘14.3.12.)

Q3

공동계약으로 공사를 진행하다가 한 업체가 공사를 포기했을 때 시행규칙 제76조 [별표2]에서 “17. 가(5개월 이상 7개월 미만)” 와 “17. 라(1개월 이상 3개월 미만)” 중 어느 것을 적용해야 하는지?

☞ “17. 가”를 적용해야 함. 단독계약이든 공동계약이든 관계없이 계약미이행 관련 제재는 “17. 가”를 적용하고, “17. 라”는 공동계약 내용 중 출자비율 또는 분담내용을 이행하지 아니한 경우에 적용하는 규정임

Q4 부정당업자와 수의계약을 체결할 수 있는지?

☞ 부정당업자 제제는 입찰의 참가자격을 제한하는 제도인 바 입찰참가자격을 제한받은 자 외에는 적합한 시공자·제조자가 존재하지 아니하는 부득이한 사유가 없는 한 입찰참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결해서는 안 됨 (출처 : 조달청 - e 고객센터 - 법령정보 - 유권해석사례)

Q5 적격심사 대상 1순위 입찰자의 점수가 적격통과 점수에 미달된다는 사실을 적격심사 전 입찰자 및 발주기관이 상호 확인하고 발주기관의 요청으로 입찰자가 적격심사 포기서를 제출하여 사안이 종료된 상황에서, 발주기관에서 입찰자가 계약 체결을 하지 않았고, 이에 적격심사 서류 제출을 하지 않았다는 것을 이유로 부정당업자 입찰참가자격 제한을 할 수 있는지 여부

☞ 「지방계약법」 시행령 제92조제2항제1호 마는 “정당한 이유 없이 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니하거나 서류 제출 후 낙찰자 결정전에 심사를 포기한자”에 대해 입찰참가자격 제한을 하여야 한다고 규정하고 있고, 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제2장제3절 “4”에서는 “계약상대자는 적격심사서류를 제출하더라도 적격통과 점수에 미달된다고 판단되는 경우에는 해당 입찰자에게 적격심사 포기서를 제출하게 할 수 있다”고 규정하고 있는 바, 질의와 관련하여, 입찰자의 점수가 적격통과 점수에 미달한다는 사실을 발주기관에서 인지(실적증명서 등 객관적인 입증 자료를 통해 적격통과 점수 미달을 확인한 경우)하고 입찰자에게 적격심사 포기서 제출을 요구하여 입찰자가 이에 따라 적격심사 포기서를 제출한 경우라면 발주기관의 책임 있는 사유로 적격심사 서류 미제출의 정당한 이유가 있다고 보는 것이 타당할 것으로 사료되는 바, 이러한 경우 입찰자의 적격심사 서류 미제출을 이유로 발주기관이 부정당업자 입찰참가 자격 제한을 하는 것은 타당하지 않을 것으로 사료되나, 구체적인 것은 발주기관에서 관련 사실관계를 종합적으로 확인하고 판단하여야 할 것임

Q6

계약상대자가 어떤 사안(전자입찰 해킹)으로 인하여 여러 발주기관으로부터 부정당업자 입찰참가자격 제한을 받을 상황에서 각 기관마다 제한을 할 경우 입찰참가 제한기간이 길어져 행정 소송이 우려 되는 바, 발주기관 중 한 기관에서 제한기간을 확정 한 경우 다른 기관에서 같음할 수 있는지 여부

☞ 「지방계약법」 제31조 및 같은 법 시행령 제92조제1항에서는 지방자치단체의 장은 계약상대자, 입찰자 등이 입찰참가자격 제한 사유에 해당하는 경우 해당 사실이 있는 후 지체 없이 법 제32조에 따른 계약심의위원회의 심의를 거쳐 입찰참가자격을 제한하도록 규정하고 있으므로, 발주기관은 계약상대자가 입찰 참가자격 제한 사유가 있다는 사실을 인지하면 지체 없이 입찰 참가자격을 제한하여야 함. 즉 다른 기관에서 입찰참가자격 제한을 하였다고 하여 이를 해당기관의 입찰참가자격 제한으로 같음 할 수 없는 것으로 판단됨

Q7

행정재산(매점) 사용수익허가 입찰시 계약상대자가 계약을 포기할시 부정당업자 제재 가능 여부

☞ 「공유재산 및 물품관리법」 제2조의2에서 공유재산의 관리·처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에서 정하는 바에 따르도록 하고, 같은 법 제97조제1항에서 공유재산의 계약을 위한 입찰 공고, 계약절차, 금전채권과 채무의 소멸시효, 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등에 대하여 이법에서 정한 사항 외에는 「지방재정법」 및 「지방계약법」을 준용하도록 규정하고 있음. 따라서 행정재산(매점) 사용수익허가 입찰시 1순위자가 계약을 포기할 시에도 지방계약법에 따라 부정당업자 제재 가능



부정당업자와 수의계약 배제업체의 차이점은 무엇인지?

구분	부정당업자	수의계약 배제 대상
관련법령	- 지방계약법 제31조, 시행령 제92조, 시행규칙76조	- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준(제5장)
적용대상	입찰 또는 체결된 수의계약	수의계약
제재주체	지방자치단체의 장	발주기관의 장
공개방법	- 국가종합전자조달시스템(G2B)에 게재 • 나라장터/로그인/나의나라장터/부정당업자 관리/부정당업자 통보	- K-에듀과인 '학교회계[재무회계] > 계약관리 > 계약업체관리 > 수의계약배제업체관리
계약체결 제한대상	- 전 공공기관과 모든 계약(입찰·수의)을 체결할 수 없음	- 대전광역시교육청 및 산하기관(공립학교)과 수의계약 (지정정보처리장치 수의견적 안내 공고 포함)만 체결할 수 없음(입찰 참여 가능)
계약 체결시 유의사항	- 계약체결 이전 G2B에서 부정당업자 해당 여부 확인 ※ 부정당업자 제재기간 중 '제재중지'로 표기된 것은 계약체결 가능함	- 지방자치단체입찰 및 계약집행기준 제5장 (별표1) 수의계약 배제사유 해당 여부 반드시 확인!



부정당업자와 수의계약 배제업체를 사유별로 구분은?

사 유	견적 공고	입찰
계약체결 이전 1순위자가 계약에 응하지 아니하거나 계약포기서를 제출한 경우	수의계약 배제업체	부정당업자 제재
계약체결 이후 계약이행을 하지 아니하거나 계약을 포기한 경우	부정당업자 제재	부정당업자 제재



TIP

■ 수의계약 배제업체 등록 사전 안내 ■

- 수의계약 안내공고 시 공고문에 수의계약 배제업체 등록에 대한 사전 안내 (※ 입찰공고는 해당없음)
- 예시) 1순위자가 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 경우, 수의계약 배제업체로써 일정기간(3월) 우리교육청 산하기관과 수의계약이 불가함을 알려드리니 이점을 숙지하신 후, 계약 체결이 가능한 경우에만 투찰하시기 바랍니다.

【별지 1】

부정당업자 제재 요청서				
부 정 당 업 자	상호 또는 법인명		사업자등록번호	
			법인등록번호	
	주 소			
	대 표 자		주민등록번호	
	주 소	()		
	영업종목 (세부품목)		면허등록번호	
제 재 내 용	제재근거			
	해약 년 월 일			
	제재 년 월 일		만료년월일	
	제재기간			
☐ 부정당업자 제재 사유 • • •				
☐ 제재요청 기관 의견				
기 관 명				

【별지 2】

부정당업자 제재 보충 자료

1. 입찰공고 및 입찰 현황 개요

가. 입찰공고명 :

나. 입찰내용 : (예) 학생매점 대부 운영

- 규모 : m²

다. 입찰(개찰)일자 :

라. 입찰자 수 :

마. 최저입찰가(예정가격) :

- 최저입찰가(예정가격) 산출내역 : 전년도 계약금액을 기준으로 작성

바. 입찰(낙찰)금액 : 원(예정가격의 %)

사. 낙찰자

- 성명 :

- 주소 : (☎)

(HP)

2. 계약 현황(해당 없는 경우 미 작성)

가. 계약명 :

나. 계약기간 :

다. 계약금액 :

라. 계약자

- 성명 :

- 주소 :

마. 계약미이행 사유 :

3. 계약 미체결 및 미이행에 따른 조치사항

가. 낙찰(계약)포기서 제출 일자 :

나. 입찰보증금 및 계약보증금의 회계 귀속

- 금액 : 원
- 일자 :

다. 행정절차법에 의한 의견 조회

- 청문일자 :
- 제재대상자 의견 (의견서 접수 시 의견서 사본 첨부)
- 계약담당자 의견 :
- 기타 참고사항 :

※ (교육지원청) 시교육청 공문 송부 시 전부 기재 (청문조서 및 청문주재자 의견서 별도 첨부)

(학교) 청문일자 등 제외, 해당부분만 기재

4. 부정당업자 제재요청 현황

가. 관련법령

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조
- 같은 법률 시행령 제92조 제○항 제○호
 - 해당 위반 법조항 명시
- 같은 법률 시행규칙 제76조

나. 제재대상자 현황

- 성명 :
- 주소 :

다. 제재요청기간 : 제재일로부터 ○개월

라. 부정당업자 제재사유 :

알고가기

■ 부정당업자 제재에 관하여 과징금 부과 ■

- 근거 : 지방계약법 제31조의2, 시행령 제92조의2, 시행규칙 제77조의2
 - 사유 : ① 위반행위가 예견할 수 없음이 명백한 경제여건 변화에 기인하는 등 부정당업자의 책임이 경미한경우 ② 입찰참가자격 제한으로 유효한 경쟁입찰이 명백히 성립되지 아니하는 경우
 - 방법(절차) : 부정당(예정)업자의 신청에 따라 과징금 부과 검토 (신청에 의하며, 모든 건이 해당되지 않음. 사유에 적합해야 가능함)
- 계약심의위원회 심의를 거쳐 과징금 부과 및 수납

■ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙[별표 2] <개정 2024.12.6.>

부정당업자의 입찰 참가자격 제한기준(제76조 관련)

입찰 참가자격 제한사유	제한기간
1. 법 제31조제1항제1호에 해당하는 자 중 부실시공 또는 부실설계·감리를 한 자	
가. 부실벌점이 150점 이상인 자	1년 10개월 이상 2년 이하
나. 부실벌점이 100점 이상 150점 미만인 자	11개월 이상 1년 1개월 미만
다. 부실벌점이 75점 이상 100점 미만인 자	7개월 이상 9개월 미만
라. 부실벌점이 50점 이상 75점 미만인 자	5개월 이상 7개월 미만
마. 부실벌점이 35점 이상 50점 미만인 자	3개월 이상 5개월 미만
바. 부실벌점이 20점 이상 35점 미만인 자	1개월 이상 3개월 미만
2. 법 제31조제1항제1호에 해당하는 자 중 계약의 이행을 조잡하게 한 자	
가. 공사	
1) 하자비율이 100분의 500 이상인 자	1년 10개월 이상 2년 이하
2) 하자비율이 100분의 300 이상 100분의 500 미만인 자	11개월 이상 1년 1개월 미만
3) 하자비율이 100분의 200 이상 100분의 300 미만인 자	7개월 이상 9개월 미만
4) 하자비율이 100분의 100 이상 100분의 200 미만인 자	2개월 이상 4개월 미만
나. 물품	
1) 보수비율이 100분의 25 이상인 자	1년 10개월 이상 2년 이하
2) 보수비율이 100분의 15 이상 100분의 25 미만인 자	11개월 이상 1년 1개월 미만
3) 보수비율이 100분의 10 이상 100분의 15 미만인 자	7개월 이상 9개월 미만
4) 보수비율이 100분의 6 이상 100분의 10 미만인 자	2개월 이상 4개월 미만
3. 법 제31조제1항제1호에 해당하는 자 중 계약의 이행을 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자	
가. 설계서(물품제조의 경우에는 규격서를 말한다. 이하 같다)와 달리 구조물 내구성 연한의 단축, 안전도의 위해를 가져오는 등 부당한 시공(물품의 경우에는 제조를 말한다. 이하 같다)을 한 자	11개월 이상 1년 1개월 미만
나. 설계서상의 기준규격보다 낮은 다른 자재를 쓰는 등 부정한 시공을 한 자	5개월 이상 7개월 미만
다. 가목의 부당한 시공에 대하여 감리업무를 성실하게 수행하지 않은 자	7개월 이상 9개월 미만

라. 나목의 부정한 시공에 대하여 감리업무를 성실하게 수행하지 않은 자	2개월 이상 4개월 미만
4. 법 제31조제1항제2호에 해당하는 자	
가. 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자	1년 6개월 이상 2년 이하
나. 입찰 시 특정인의 낙찰을 위해 담합을 주도한 자	11개월 이상 1년 1개월 미만
다. 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주물량 또는 계약의 내용 등을 협정하거나 특정인의 낙찰 또는 낙품대상자 선정을 위해 담합한 자	5개월 이상 7개월 미만
5. 법 제31조제1항제3호에 해당하는 자	
가. 전부 또는 주요부분의 대부분을 1인에게 하도급한 자	11개월 이상 1년 1개월 미만
나. 전부 또는 주요부분의 대부분을 2인 이상에게 하도급한 자	7개월 이상 9개월 미만
다. 면허·등록 등 관련 자격이 없는 자에게 하도급한 자	7개월 이상 9개월 미만
라. 발주관서의 승인 없이 하도급한 자	5개월 이상 7개월 미만
마. 재하도급 금지규정을 위반하여 하도급한 자	3개월 이상 5개월 미만
바. 하도급조건을 하도급자에게 불리하게 변경한 자	3개월 이상 5개월 미만
사. 하도급 거짓 통보자	3개월 이상 5개월 미만
6. 법 제31조제1항제4호에 해당하는 자	
가. 지방자치단체에 10억원 이상의 손해를 끼친 자	1년 10개월 이상 2년 이하
나. 지방자치단체에 10억원 미만의 손해를 끼친 자	11개월 이상 1년 1개월 미만
7. 법 제31조제1항제5호 또는 제6호에 따라 공정거래위원회 또는 중소벤처기업부장관으로부터 입찰 참가자격 제한 요청이 있는 자	
가. 이 제한기준에서 정한 사유로 입찰 참가자격 제한 요청이 있는 자	해당 각 호의 기준에 따름
나. 이 제한기준에 해당하는 사항이 없는 경우로서 입찰 참가자격 제한 요청이 있는 자	5개월 이상 7개월 미만
8. 법 제31조제1항제7호에 해당하는 자	
가. 2억원 이상의 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 준 자	2년
나. 1억원 이상 2억원 미만의 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 준 자	1년
다. 1천만원 이상 1억원 미만의 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 준 자	6개월
라. 1천만원 미만의 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 준 자	3개월
9. 법 제31조제1항제8호에 해당하는 자	5개월 이상 7개월 미만
10. 영 제92조제2항제1호가목에 해당하는 자	
가. 입찰에 관한 서류(제15조제2항에 따른 입찰 참가자격 등록에 관한 서류를 포함한다)를 위조·변조·부정행사하거나 거짓	11개월 이상 1년 1개월 미만

서류를 제출하여 낙찰을 받은 자	
나. 입찰 또는 계약에 관한 서류(제15조제2항에 따른 입찰 참가 자격 등록에 관한 서류를 포함한다)를 위조·변조·부정행 사하거나 거짓 서류를 제출한 자	5개월 이상 7개월 미만
11. 영 제92조제2항제1호나목에 해당하는 자	5개월 이상 7개월 미만
12. 삭제 <2023. 7. 3.>	
13. 영 제92조제2항제1호라목에 해당하는 자	2개월 이상 4개월 미만
14. 영 제92조제2항제1호마목에 해당하는 자	2개월 이상 4개월 미만
15. 영 제92조제2항제1호바목에 해당하는 자	2개월 이상 4개월 미만
16. 영 제92조제2항제1호사목에 해당하는 자	2개월 이상 4개월 미만
17. 영 제92조제2항제2호가목에 해당하는 자	
가. 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않은 자 또는 계약을 체결 한 후 계약이행을 하지 않은 자	5개월 이상 7개월 미만
나. 영 제42조제2항에 따른 계약이행능력 심사 또는 영 제42조의 3제2항에 따른 평가를 위해 제출한 하도급관리계획, 외주근 로자 근로조건 이행계획에 관한 사항 및 「건설산업기본 법」 제31조의2에 따른 하도급계획에 관한 사항을 지키지 않은 자	1개월 이상 3개월 미만
다. 영 제51조제1항 단서에 따라 공사이행보증서를 제출해야 하 는 자가 공사이행보증서를 제출하지 않은 자	1개월 이상 3개월 미만
라. 영 제88조에 따른 공동계약을 하고, 공동계약에서 정한 공동 수급체 구성원 간의 출자비율 또는 분담 내용에 따라 시공하 지 않은 자	1개월 이상 3개월 미만
마. 계약서에서 정한 조건을 위반하여 이행한 자	1개월 이상 3개월 미만
18. 영 제92조제2항제2호나목 또는 다목에 해당하는 자	
가. 고의에 의한 경우	5개월 이상 7개월 미만
나. 중대한 과실에 의한 경우	2개월 이상 4개월 미만
19. 영 제92조제2항제2호라목에 해당하는 자	2개월 이상 4개월 미만
20. 영 제92조제2항제2호마목에 해당하는 자	7개월 이상 9개월 미만
21. 영 제92조제2항제3호가목에 해당하는 자	
가. 계약을 이행하면서 안전대책을 소홀히 하여 사고가 발생하여 해당 사업장 내외에서 2명 이상(근로자의 경우 다목을 적용 한다)에게 인명피해를 입혔거나 사업장 외의 시설을 손괴한 자	11개월 이상 1년 1개월 미만
나. 안전대책을 소홀히 하여 사업장 외의 공중에게 재산상의 위해 를 가한 자	5개월 이상 7개월 미만
다. 사업장에서 「산업안전보건법」에 따른 안전보건조치를 소	

홀히 하여 근로자가 사망하는 재해를 발생시킨 자	
1) 동시에 사망한 근로자수가 10명 이상인 경우	1년 5개월 이상 1년 7개월 미만
2) 동시에 사망한 근로자수가 6명 이상 10명 미만인 경우	11개월 이상 1년 1개월 미만
3) 동시에 사망한 근로자수가 2명 이상 6명 미만인 경우	5개월 이상 7개월 미만
22. 영 제92조제2항제3호나목에 해당하는 자	
가. 정보 누출 횟수가 2회 이상인 경우	3개월
나. 정보 누출 횟수가 1회인 경우	1개월

비고

1. 위 표에서 "부실벌점"이란 「건설기술 진흥법」 제53조에 따른 부실벌점을 말한다.
2. 위 표에서 "하자비율"이란 하자담보책임기간 중 하자검사 결과 하자보수보증금에 대한 하자발생 누계금액 비율을 말한다.
3. 위 표에서 "보수비율"이란 물품보증기간 중 계약금액에 대한 보수비용 발생 누계금액 비율을 말한다.

2장

수의계약 배제 등록 업무처리



1 수의계약 배제 사유

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(이하 “집행기준”이라 함) 제5장 수의계약 운영 요령 “수의계약 배제사유”에 의함

- ① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우, 다만 법원의 회생절차 개시결정이 있는 경우 수의계약 체결 가능
- ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)
- ③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰 계약 서류의 허위·위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제제 처분을 받고 그 종료일로부터 3개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)
- ④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자
 - ※ 기술자 보유현황의 심사는 「낙찰자결정기준」 제1장 입찰참가자격 사전심사기준 제5절 “4”의 그밖에 해당공사 수행능력상 결격여부, 제2장의2 기술·학술연구 용역 적격심사 세부기준 <별표>의 기술인력 평가방법을 준용한다. 이때 ‘입찰공고일’은 ‘안내공고일’로 ‘적격심사서류 제출마감일’은 ‘견적서 제출 마감일’로 본다.
- ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 **10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등** 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자
- ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 **정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자**
 - ※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 법 제31조에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨.
- ⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자
 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자)
 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자
 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자
 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자
 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등
- ⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자
- ⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자
- ⑩ 「재난 및 안전관리 기본법」 제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 지역의 재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만 원 이상 해당 업종 관급공사 또는 계약금액 2천만 원 이상 관급용역이 3건(일시 정지 중인 계약은 제외) 이상인 자. 다만, 동시에 여러건의 수의계약 체결 예정자로 선정된 경우에는 기존 계약을 포함하여 3건까지 수의계약을 체결할 수 있다. (단, 제3절의 “1”에 따른 2인 이상 견적서 제출 수의계약에 한한다)

2 > 수의계약 배제 범위 및 기간

- 제한 범위 : 대전광역시교육청 및 산하기관
- 배제 기간 : 사유에 따라 적용

3 > 수의계약 배제 등록 시 유의사항

- 수의계약시 수의배제업체 유무 반드시 확인
- 공사 및 기술용역 수의계약 시에 수의계약각서를 우선 징구 후 계약하였더라도 추후 계약상대자의 기술자보유현황을 제출받는 등 업종등록기준 충족여부 확인
- 수의계약 배제 사유는 ⑤, ⑥만 등록을 하고, 나머지 사유는 발주기관에서 판단하는 사항임

※참조 공문 : 대전광역시교육청 재정과-10982 (2015.7.21.) “지방계약 예규 개정에 따른 수의 계약 결격사유 적용 안내”

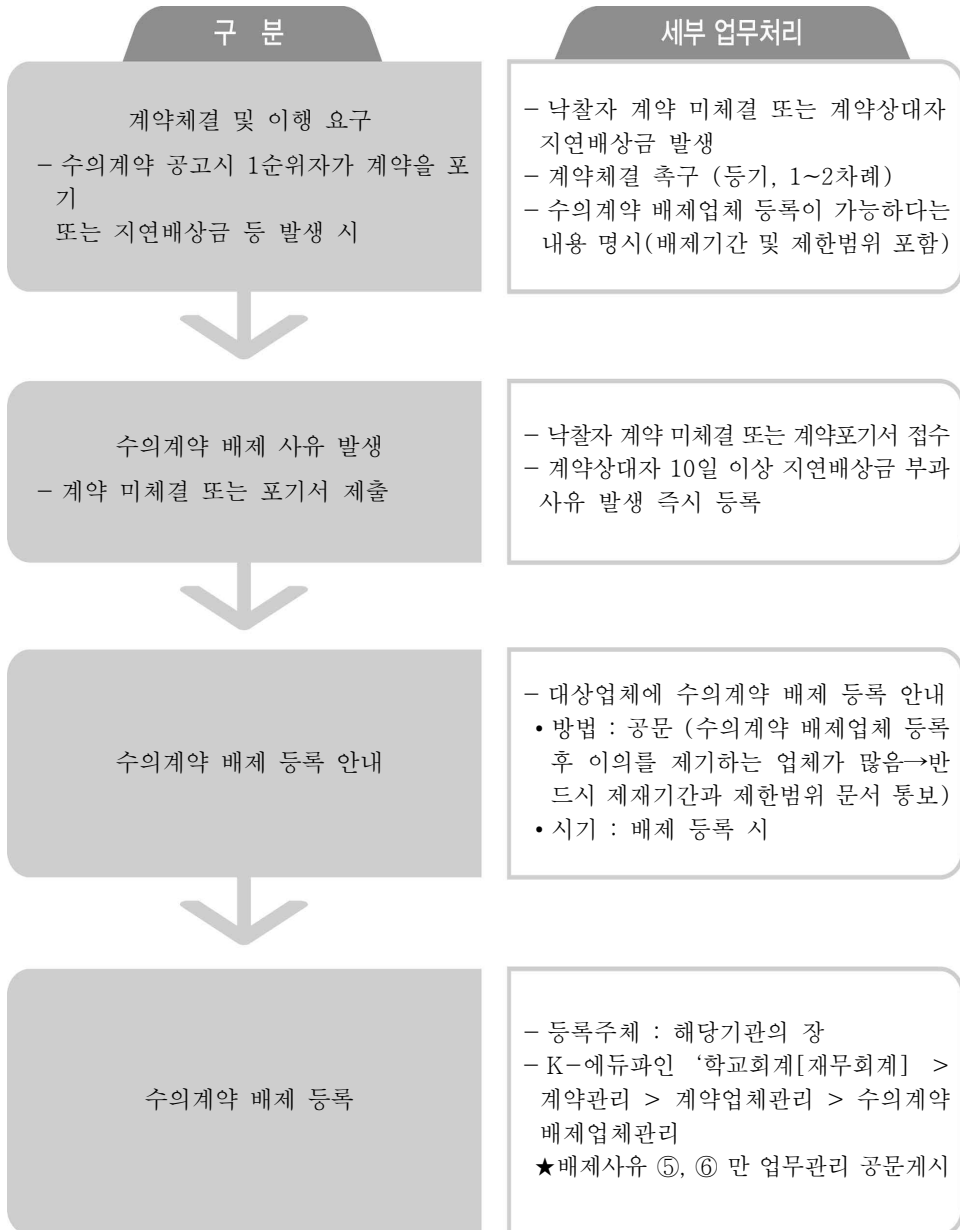
- 수의계약 배제업체 등록시 행정절차법 이행 의무
 - 수의계약 배제업체 등록은 행정처분에는 해당되지 아니하여 행정절차법에 따른 사전통지, 의견제출의 절차를 반드시 거칠 필요는 없으나,
 - ‘처분’에 대한 논란의 소지가 있는 점 등을 고려하여 국민의 알 권리 등의 보장 차원에서 적어도 수의계약 배제등록업체로 등록됨을 미리 서면으로 통지해 주는 것이 바람직함

다만, 해당업체 공문 발송 시 ‘제재’ ‘처분’이라는 표현을 쓰지 않도록 유의

※참조 공문 : 대전광역시교육청 재정지원과-16730 (2012.10.17.) “수의계약 결격업체 등록 절차 변경 안내”, 재정지원과-5689 (2013.4.5.) “수의계약 결격업체 등록 실무 안내”

4 > 수의계약 배제 업체 등록 절차

- 학교, 교육지원청, 직속기관, 본청 각과 업무처리 과정



3장 채권압류



1 채권압류의 개요

● 채권

채권이란 「특정인(채권자)이 다른 특정인(채무자)에 대하여 특정한 행위(지급·급부)를 청구할 수 있는 권리」를 뜻하며, 이 채권에 대응하는 의무 즉 특정의 행위(지급·급부)를 하여야 할 의무가 채무임

☞ 채권 : 채권자가 채무자에 대하여 지급을 청구할 수 있는 권리

채무 : 채권자에 대하여 지급을 하여야 할 의무

● 제3채무자

채권자(갑)와 채무자(을)가 있는 경우에 그 채무자(을)에 대하여 다시 채무를 지는 자(병)를 말함. 즉, 채무자(을)가 대전광역시교육감(병)에 대하여 어떠한 금전채권이 존재하는 상태에서(공무원의 봉급청구권, 공사대금 등) 채무자(을)가 채권자(갑)와의 관계에서 채권자(갑)에게 지급하여야 할 채무가 있는 때에 채권자(갑)가 직접 대전광역시교육감(병)을 상대로 채권확보를 하고자 할 때 대전광역시교육감(병)이 제3채무자가 되는 것임

☞ 결정문 예) 제3채무자 : 대전광역시

대전 서구 둔산로 89(둔산동 1294)(소관 : ○○초등학교)

교육·학예에 관한 법률상 대표자 교육감 ○○○

※ 사립학교(교직원)는 법률상 대표자는 해당법인 이사장

● 강제집행

채권자가 제3채무자에 대하여 채무자가 가지는 채권으로부터 자신의 채권을 만족하는 것을 의미하는 것으로, 대부분의 경우 채권 가압류가 선행되고 이어 본안 소송과 그 판결에 의한 압류 및 추심명령 또는 압류 및 전부명령을 신청하는 것이 일반적임

※ 채권압류는 공무원의 일반적 지식으로는 판단하기 어려운 부분이 많기 때문에 확실하지 않은 사항은 법령(현행 법령), 관례(약간의 상황이 변동해도 판결은 달라질 수 있음), 변호사의 자문 등에 따라 처리

2 강제집행

● 강제집행의 개념

종 류	개 념	비 고
가압류명령	▶ 금전채권자가 장래에 강제집행을 보전하기 위하여 채무자의 재산을 잠정적으로 압류하여 그 처분을 박탈하여 두는 집행법원의 명령으로, 원칙적으로 금전채권이나 금전으로 환산할 수 있는 동산, 부동산 등에 대하여도 할 수 있음. ▶ 또한, 가압류는 채무자의 재산이 은폐 또는 매각 등으로 판결의 집행을 할 수 없거나 판결의 집행이 현저히 곤란할 염려가 있을 경우, 판결 전에 미리 강제 집행을 하는 것으로 판결이 확정되어 본압류로 이전하고 추심 또는 전부명령이 있어야 채권압류금을 채권자에게 지급 할 수 있음. ☞ 채권가압류 결정만으로는 채권자에게 지급 불가	민사집행법 제276조
압류명령	▶ 제3채무자에 대하여 대금을 채무자에게 지급하는 것을 금하고, 채무자에 대하여 채권의 처분, 특히 그 추심을 해서는 안된다고 명령하는 집행법원의 결정임 ☞ 제3채무자에 송달됨으로 채권의 압류효력 발생(도달주의) ▶ 채무자의 특정재산에 대한 처분권을 박탈하고, 제3채무자에 대하여 채무자에게 지급을 금하는 집행법원의 명령으로 일반적으로 추심명령이나 전부명령과 병행해서 이루어짐. 예) 채권압류 및 추심명령, 채권압류 및 전부명령	민사집행법 제227조
추심명령	▶ 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 금전채권을 민법의 대위절차에 의하지 않고 압류채권자에게 채무자를 대신하여 제3채무자로부터 직접 추심할 수 있는 권한을 부여하는 집행법원의 명령임 ▶ 추심명령은 그 채권 전액에 미친다. 다만, 법원은 압류 금액을 채권자의 요구액으로 제한하고 채무자에게 그 차액의 처분과 영수를 허가 할 수 있음. - 추심 : 찾아내어 가지거나 받아냄 - 채권자 대위권 : 채권자는 자기의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 권리를 행사할 수 있음.(민법 제404조)	민사집행법 제229조, 제232조
전부명령	▶ 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 금전채권을 변제에 대신하여 압류채권자에게 이전시키는 법원의 결정으로 채무자의 제3채무자에 대한 금전채권이 압류되었을 경우에 그 지급에 갈음하여 채권을 그 액면만큼 압류채권자에게 이전하는 집행법원의 명령임. ▶ 전부명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 그 금전채권에 관하여 다른 채권자 가압류 또는 배당요구를 한 때에는 전부명령은 효력이 없음. ▶ 전부명령은 확정되어야 효력이 있음. ▶ 전부명령이 제3채무자에게 송달된 후에는 배당요구를 하지 못함. ☞ 전부명령을 받았어도 즉시 지급치 않고 항고 제기여부를 기다려 항고제기 없이 확정된 경우(통상 7일) 지급	민사집행법 제229조, 제231조, 제247조

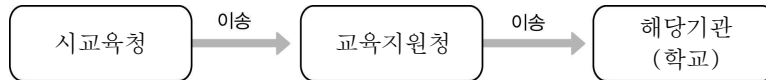
● 추심명령과 전부명령의 비교

구 분	추심명령	전부명령
집행대상	금전 이외의 유체물의 인도나 권리 이전의 청구권도 가능	금전채권에 한함
효력의 범위	제한이 없으며 추심명령의 효력은 압류채권의 전부에 미침	압류채권자의 채권액 및 집행비용
채권의 이전여부	이전 안됨	이전 됨
다른 채권자의 선가압류, 압류, 배당요구가 있을 경우	채권자 입장에서 추심명령을 신청하는 것이 유리함	전부명령의 실질적 효력이 발생하지 않아 채권자에게 불리함
위험의 이전여부	추심권의 포기가 가능하고 채무자의 타재산의 집행도 가능하며 집행채권 자체도 전액회수 시까지 소멸하지 않음	전부금액 범위내에서 채무자의 채무가 소멸되므로 그 이후 위험은 전부 채권자가 부담
배당요구의 가부 및 시기	채권자가 추심신고를 하기까지 배당 요구 가능	명령의 송달과 동시에 타채권자의 배당요구 불가능
집행채권 소멸시기	배당 또는 현실로 만족을 얻었을 때	전부명령의 효력 발생과 동시
효과	추심신고 시까지 제3자의 배당참가가 허용되며 동순위로서 안분배당	제3자가 배당참가가 허용되지 아니하며 피전부채권으로서 채권의 독점적 만족을 얻게 됨
신고의무의 유무	채권자가 채권을 추심한 때에는 그 사유를 법원에 신고할 의무가 있음	신고의무가 없음
공탁의무	추심의 신고 전에 다른 압류, 가압류 또는 배당요구가 있는 때에 채권자가 추심한 금액을 지체없이 공탁하고 그 사유를 법원에 신고하여야 함	공탁의무 없음

3 채권압류 업무처리 절차

● 채권압류 결정문 접수처리

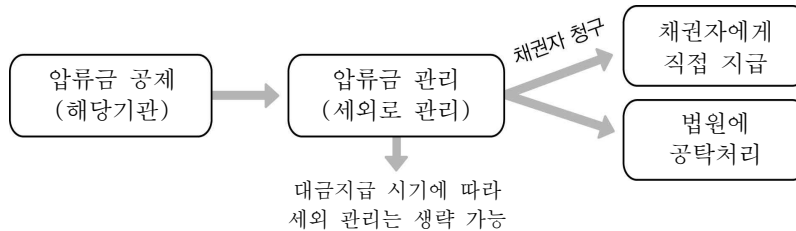
- 법원에서 결정문을 교육청으로 송달하면 해당기관(학교)으로 이송



☞ 해당기관(학교)이 시교육청 관할(직속기관, 고등학교 등)일 경우 교육지원청은 거치지 않음

☞ 송달된 이후(시교육청 접수일자 기준임) 제3채무자는 채무자에게 지급 금지 송달 후 채무자에게 지급은 고의·과실을 불문하고 무효

- 법원 결정문 접수 후 대금 청구 사유가 발행한 후 채권압류금을 공제 및 관리하고 채권자의 청구(추심, 전부명령에 적용)가 있을 때, 채권자에게 직접 지급 또는 공탁 사유(경합 등)에 해당되면 관할법원 공탁



● 채권압류 압류금 지급

- 채권압류금 지급 시기

- 물품, 공사대금 압류의 경우 : 검사·검수 완료 후 대금 지급 시

※ 제외되는 압류대상 : 건설(전기 통신)공사의 도급금액 중 산출내역서(설계서)에 기재한 노임

- 급여 압류의 경우 : 매월 급여 지급 시

- 급여 공제 금액

월급여 (총급여-체세공과금)	압류금액	비고
150만원 이하	월급여 압류 금지	민사집행법 제246조제1항4호, 같은법 시행령 제3조, 제4조(2011.7.1 개정)
150만원 초과 ~ 300만원까지	150만원을 초과하는 금액 압류	
300만원 초과 ~ 600만원까지	급여의 1/2 압류	
600만원 초과	$[300만원 + (월급여 \times 1/2 - 300만원) \times 1/2]$ 금액 압류	

※ 기준금액에 따른 압류금액이 변동할 수 있으니 최신 법령 확인

- ※ 제세공과금 : 소득세, 주민세, 기여금, 건강보험, 노인장기요양보험, 고용보험, 국민연금 등
- ※ 압류금지채권 : 민사집행법 제246조(압류금지 채권) 참고

－ 채권자의 채권압류금 청구 시 구비 서류

- 청구서(또는 청구공문) 1부.
- 주민등록표등본 또는 초본(법인의 경우 법인등기부등본) 사본 1부.
- 인감증명서(채권압류금 청구용) 1부.
- 계좌입금의뢰서, 통장사본 각 1부.
- 확정증명원(채권압류 및 전부명령인 경우, 법원에서 발급) 1부.
 - ☞ 전부명령에 의한 청구 시 반드시 구비하여야 하며, 추심명령에 의한 청구 시에도 업무처리상 필요에 의해 받을 수 있음.
- 위임장 및 위임을 증명할 수 있는 인감증명서 (대리인 청구시만 해당, 신분증 복사) 1부.
- 채권자의 국세, 지방세 납부증명서(급여의 경우 필요 없음) 각1부.
- 채권자의 4대 사회보험료 완납증명서 1부.
 - ☞ 증명서 외에 건강보험공단 지사에서 발급한 체납사실 없음을 확인하는 공문도 가능
 - ☞ 건강·연금보험 지역가입자 또는 가족종사자(동거친족)만으로 사업을 하는 경우 고용·산재보험은 가입대상이 아니므로 납부사실 증명 불필요
 - ☞ 참고: 국민건강보험공단 체납징수부3399(2024.12.30.)[공문게시판 참조]

【 압류금 지급 시 유의사항 】

- ▷ 채권자 신분확인 : 채권자에게 압류금 지급 시 신분증을 확인하여 본인여부 확인
(본인이 아닐 경우 : 위임장 확인)
- ▷ 인감 확인 : 채권 관계의 모든 서류에 날인되는 채권자 인감은 미리 제출된 인감증명서상 인감여부를 확인하여야 함



TIP

■ 제3채무자의 채권압류금 처리 요령 ■

- － 일정기간 보관 후 경합이 있거나 압류 해제통지가 없을 경우
 - 법원에 공탁처리
- － 우선 송달된 전부명령권자나 경합이 없는 추심명령권자의 청구가 있는 경우
 - 관련 서류 확인 후 해당 채무자에게 지급
- － 법원으로부터 모든 압류에 대한 해제통지서 또는 취소결정문이 송달된 경우
 - 해당채무자에게 지급

4 > 채권압류금 공탁처리

● 공탁

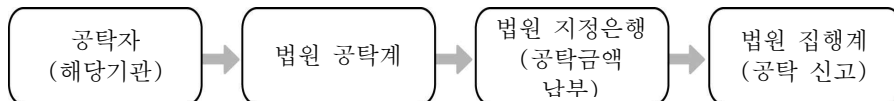
채권자가 변제를 받지 아니하거나 받을 수 없는 경우 또는 채권자가 누구인지 알 수 없는 경우, 채무자(변제자)는 변제의 목적물을 공탁소에 임치하여 채권자의 협력이 없는 경우에도 채무를 면하는 제도로 채무자(변제자)를 보호하기 위한 제도

● 공탁관련 규정

- (집행공탁) 채권자들 간에 경합이 있는 경우
 - 통상적인 집행공탁 : 민사집행법 제248조제1항
 - 가압류만 있는 집행공탁 : 민사집행법 제248조 및 제291조
- (변제공탁) 채권자가 변제를 받지 않거나 지급 불가능한 경우 (예 : 업체 폐업) 민법 제487조
- (제3채무자의 공탁비용) 민사소송비용법 제10조의2

● 공탁 절차

- 공탁서류 작성(3부 작성)
 - 공탁서, 공탁원인사실, 사유신고서, 결정문 사본(원본대조필), 위임장, 압류보관금 (세입세출외현금보관금에서 수표로 인출하여 직접 입금 또는 법원에서 지정한 계좌로 입금)
 - 급여 공탁의 경우 : 사건개요, 사유신고사실, 급여압류내역 추가 첨부
 - 가압류 공탁의 경우 : 금전공탁통지서, 공탁사실통지서 추가 첨부
- 공탁서류 직인날인 및 공탁업무 위임 요청
 - 교육·학예에 관한 법률상 대표자는 대전광역시교육감으로 공탁서류에 교육감 직인 날인
 - ※ 사립학교의 법률상 대표자는 법인이사장임
- 공탁업무 위임받은 자가 공탁서류(2부)와 공탁금을 법원(공탁계 및 집행계)에 제출



☞ 관할공탁소

- 추심 또는 전부명령이 있는 경우 : 최초로 추심 또는 전부명령이 들어온 법원
- 가압류만 있는 경우 : 결정문이 송달된 법원 중 선택
- 변제공탁의 경우 : 피공탁자의 주소지 관할 법원
- 재판절차와 관련된 공탁 : 그 재판이 계속 중인 법원의 공탁소
- 제3채무자의 공탁비용 : 민사소송비용법 제10조의2에 의거 공탁을 위해 지출한 비용은 사유신고 시 집행비용 신청 후 배당받을 수 있으므로, 공탁금에서 지출하지 않도록 함

※ 공탁요건이 성립되지 않았음에도 공탁이 수리되면 그 회수절차는 판결이 있어야 함

4장 계약시 체크리스트



사례	체크사항	체크
1	1순위업체 계약체결 포기후 낙찰하한을 미달로 실적업체인 2순위와 계약체결하지 않고 재공고하였는지?	☐
2	조정공사는 공사금액과 관계없이 하자보수보증금 5%를 납부받았는지?	☐
3	추정가격 1천 5백만원 이상 공사인 경우 전문건설업 등록면허를 확인하였는지?	☐
4	공사기간 1개월이상인 공사의 경우 예정가격에 반영된 보험료를 조정없이 반영하고 준공후 사후정산 하였는지?	☐
5	선금지급시 채권확보를 위해 계약상대자에게 선금보증증권(또는 보증서)을 확보하였는지?	☐
6	수의계약을 위한 부당한 분할계약을 하지 않았는지?	☐
7	하자보증금 책임기간 동안 보증을 위한 하자보증서(면제시 지급각서) 징구를 소홀히 하지 않았는지?	☐
8	폐기물처리비 지출시 사용실적의 증빙자료를 잘 갖추어 정산업무를 소홀히 하지 않았는지?	☐
9	대금지급시 국세, 지방세 및 4대보험완납증명서를 청구하였는지?	☐
10	2단계 입찰 공고기간(추정가격 1억원 미만 10일, 긴급·재공고입찰 10일)을 준수하였는지?	☐
11	전기공사는 해당 업종을 등록한 전기공사기술자가 시공하여야하므로 다른업종의 공사와 분리발주하였는지?	☐
12	단일사업을 부당하게 분할하거나 시기적으로 나누어 수의계약 체결하지 않았는지?	☐
13	2단계 규격-가격동시입찰을 추진하면서 공고에 명시한 세부평가기준과 다르게 평가하지 않았는지?	☐
14	전문공사 중 단일공종 공사를 집행하면서 해당 단일면허업으로 제한하지 않고 복합공종시 참여할 수 있는 시설물유지관리업자와 계약하지 않았는지?	☐

5장

사례중심 유권해석 및 Q&A



1 사례 중심 유권해석 (행정안전부 회계제도와 교육자료 발췌)

Q 1. 00기관 텐트구매 관련 기납 인정 및 지연배상금 부과 제외 타당 여부

A 일괄납품 조건으로 물품을 구매함에 있어 물품 일부가 발주기관의 품질 검사를 통과하지 못하여 물품 전체를 반려하였으나 계약상대자의 편의를 위해 검사에 통과한 잔여 물품을 발주기관에 단순 보관한 것을 물품의 기납 부분으로 보아 지연배상금 부과대상에서 제외하는 것이 타당한지 여부?
(국민권익위원회에서 합의권고, 2017.1.25.)

☞ (회계제도과-92, 2017. 3. 6.)

지방계약법 시행령 제90조제2항에 따르면 지연배상금의 산정에 있어서 기성 부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함)에는 그 부분에 상응하는 금액을 계약금액에서 뺀 금액을 기준으로 지연배상금을 계산하여야 하며, 이 경우 기성 부분 또는 기납 부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 공사·물품 또는 용역 등에 대한 완성부분으로서 인수하는 것으로 한정한다고 규정하고 있습니다.

질의를 관련하여 일괄납품 조건으로 납품된 물품 중 일부에 대하여 발주기관이 계약상대자의 편의를 위하여 단순 보관한 한 경우라면 그 일부에 대하여 검사 및 인수(또는 관리·사용)하였다고 보기는 곤란할 것으로 지연배상금 계산 시 물품의 기납부분으로 보아 금액을 제외하는 것은 타당하지 아니할 것으로 판단됩니다.

Q 2. 적격심사 평가기준을 변경한 재공고 입찰 가능여부

A 기술용역(문화재 감리, 추정가격 3.5억원) 적격심사 시 당초 입찰공고에서는 기술능력 평가에 대한 별도의 평가방법을 정하지 않아 “0점”을 부여하여 평가한 결과 유찰이 발생되자 재공고시에는 해당 항목을 “5점”을 적용하도록 변경하여 입찰공고하는 것이 타당한지 여부?

☞ (재정관리과-4198, 2014.10.27.)

지방계약법 시행령 제19조제1항에 따르면 입찰이 성립하지 않거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있도록 규정하고 있으며, 지방계약법 제19조 제3항에서는 재입찰 또는 재공고입찰시에는 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없도록 규정하고 있으므로, 위 질의와 같이 계약 조건을 변경할 경우에는 새로운 입찰에 부치는 것이 타당하다고 판단됩니다.

Q 3. 준공금 지급 시, 하자보수보증금 상계처리 가능여부

A 계약상대자가 하자보수보증금을 납부하지 않은 경우 준공대가 지급 시 하자보수보증금 상계처리 가능 여부?

☞ (회계제도과-976, 2017. 9.18.)

지방계약법 시행령 제71조제2항에 따라 계약목적물에 대하여 검사를 완료한 때부터 계약의 대금을 지급하기 전까지 하자보수보증금을 내게 하고 이를 담보책임의 존속기간 동안 보관하여야 하며, 지방계약법 시행규칙 제61조제1항에 따라 납부된 보증의 보증목적이 달성된 경우에는 계약상대자의 요청에 따라 즉시 그 납부된 하자보수보증금은 계약상대자의 요청이 있을 때에는 즉시 반환하여야 합니다.

질 의와 관련하여 계약상대자가 하자보수보증금을 납부하지 아니할 때에는 지급할 준공대가에서 해당 하자보수보증금을 공제하고, 담보책임의 존속기간이 경과하여 하자담보 책임의무가 종료된 후 계약상대자가 하자보수보증금 반환을 요청하는 경우 반환하는 것이 타당할 것입니다.

상계처리 TIP

- 대가 지급과 계약보증금 귀속의 상계처리 금지
 - 기성부분에 대한 미지급액과 계약보증금 귀속(세입조치)과 상계처리 불가함
 - 단, 계약보증금을 면제받은 자에 대하여 계약보증금의 귀속사유가 발생한 경우에는 상계처리 가능함
 - ※ 계약보증금을 면제할 수 있는 소액계약(5천만원)의 경우, 업체의 영세성으로 인해 부도 등 발생 시, 면제각서에 따른 청구가 거의 불가능하고, 소송 등에 따른 비용이 과다한 점을 해소하기 위해 미지급된 기성금과 상계처리가 가능토록 함
- 대가 지급과 하자보수보증금의 상계처리 가능
 - 기성대가 또는 준공대가와 하자보수보증금의 상계처리 가능
- 대가 지급과 선금 반환과 상계처리 가능
 - 계약상대자의 귀책사유로 인하여 선금반환사유가 발생한 경우, 기성부분에 대한 미지급액이 있는 때는 선금과 상계처리 가능(선금잔액을 그 미지급액에 우선적으로 충당)
- 대가 지급과 지연배상금 상계처리 가능
 - 계약상대자가 지연배상금을 내지 아니하면 대가지급과 상계처리
- 지연배상금과 계약보증금 환수와는 관련 없음
 - 지연배상금은 계약을 이행하였지만 지연시킨 것이고, 계약보증금은 계약을 미이행하여 계약보증금을 환수하는 것이기 때문에 별개의 사안임(근본적인 차이점은 계약상의 의무이행)

Q 4. 수의계약 배제 등록 업체와 계약을 금지해야 하는 지 여부

A 10일 이상 지연배상금을 부과한 경우 해당 업체에 대하여 지방계약법에 수의계약 배제업체의 수의계약 참가제한에 대해 규정이 없는데 예규인 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따라 수의계약 배제업체 등록을 하여 일정기간(3개월) 해당업체와 수의계약을 금지해야 하는 지 여부?

☞ (회계제도와, 워크숍 질의사항 답변, 2017.10.27.)

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제5장 수의계약 운영요령 별표1에 따르면, '견적서 제출 마감일을 기준으로 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연 배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자'는 수의계약을 배제하도록 규정하고 있습니다. 수의계약은 계약담당자가 합목적적인 범위 내에서 재량을 행사하여 해당 목적사업의 수행에 가장 적합한 업체를 임의로 선정하여 계약을 체결하는 행위입니다. 이에 계약담당자가 재량권을 자의적으로 행사하지 않도록 재량권 행사의 지침으로 별표1의 "수의계약 배제사유"를 정한 것으로 행정처분이 아니므로 법령에 규정하지 않았습니다. 질의와 관련하여 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체(교육청)의 입찰계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금을 부과하였다면 수의계약 배제사유에 해당됨을 알려드립니다.

☞ 대법원 판례 2015헌마853, '18.5.31. 참조

배제사유 TIP

• 수의계약 배제사유와 부정당업자·영업정지 비교

구분	부정당업자	영업정지	수의계약 배제사유
근거	지방계약법	건설산업기본법	지자체 입찰 및 계약집행기준 (수의계약 운영요령)
법적효력	행정처분	행정처분	재량행위
적용범위	전 공공기관 (업체 및 대표자)	공공 및 민간부문 (해당 면허)	해당 발주기관 (업체 및 대표자)
주요내용	부실시공, 답합, 금품수수 등	하도급 위반, 금품수수 등	수의계약 포기 10일 이상 지연배상금 부과 등

• 수의계약 배제 사유

- 기본적으로 자치단체의 수의계약절차는 자치단체가 사경제 주체로서의 지위에서 합목적적인 범위 내에서 재량을 행사하여 해당 목적 사업의 수행에 가장 적합한 업체를 임의로 선정하여 계약체결을 하는 행위이므로,
- 수의계약의 절차나 내용에 관한 관계법령을 준수하는 한 그 계약 상대방을 누구로 선정하느냐는 전적으로 자치단체의 재량에 맡겨진 것임
- 따라서 사인은 수의계약의 상대방으로 선정될 가능성이 있을 뿐이지 그 지위를 법적으로 구하거나 권리로 주장할 수는 없음
- 예규는 자치단체의 수의계약 체결 절차의 투명성과 공정성을 높이기 위한 사무처리준칙으로서 재량권 행사의 지침을 규정한 것임

Q 5. 유찰된 입찰에 대한 재공고 관련

A 지자체에서 4개의 용역계약 입찰을 각각 동시에 공고하면서 1개 업체가 1개의 입찰에만 참가하는 조건을 명시한 경우, 하나의 입찰이 유찰되어 해당 입찰에 대하여 새로운 공고 또는 재공고를 검토함에 있어, 당초 공고내용을 변경하지 아니하고 재공고하는 것이 타당한지 또는 1개 업체 참여 제한을 삭제하여 새로운 공고를 하는 것이 타당한지 여부?

☞ (재정관리과-2586, 2015.9.18.)

지방계약법 시행령 제19조에 따르면 입찰이 성립하지 않거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있도록 규정하고 있으며, 재공고입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없습니다.

한편, 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 입찰 및 계약 집행기준 제1절-7.-나.-3)에 따르면 해당 계약이행에 불필요한 자격요건으로 제한하는 것을 입찰 시 금지해야 할 사항으로 규정하고 있습니다. 입찰이 성립하지 아니하거나 유찰된 경우 재공고 또는 새로운 공고 여부는 발주기관의 계약의 목적, 성질, 특성 및 관련 법령 등을 고려하여 판단할 사항이나, 1개 업체가 1개의 입찰에만 참가하도록 입찰참가자격을 제한하는 것은 지방계약법령에 정하지 아니한 사항인 바, 조건을 변경하여 입찰에 부치는 경우에는 새로운 입찰공고를 하여야 할 것으로 판단됩니다.

Q 6. 입찰공고문과 지정정보처리장치 상 평가기준이 상이한 경우의 적격심사

A 입찰공고문에서 낙찰자 결정기준으로 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」을 적용한다고 명시하였으나, 지정정보처리장치에서 계약담당자의 착오로 <별지5>을 적용한다고 잘못 명시하고 이에 따라 개찰하여 1순위 적격심사 대상자가 결정된 상황에서 개찰 당일 올바른 평가기준인 입찰공고문상의 평가기준에 따라 다시 개찰하여 적격심사대상자 순위를 정한 것이 타당한 지 여부?

☞ (재정관리과-16, 2014.11.21.)

지방계약법 시행규칙 제36조는 지정정보처리장치를 이용한 입찰공고에서 지정정보처리장치에 게시된 내용과 입찰공고문의 내용이 다른 경우 입찰공고문의 내용이 우선하고, 다만, 지정정보처리장치 게시일과 입찰공고일이 다른 경우 지정정보처리장치 게시일이 우선하다고 규정하고 있습니다. 질의와 관련하여 지정정보처리장치에 게시된 잘못된 평가기준에 따라 적격심사 대상자 순위를 결정하였다면, 위 시행규칙 제36조에 의거하여 우선하여 적용되는 입찰공고문상 평가기준에 따라 적격심사 대상자 순위를 올바르게 다시 결정하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

Q 7. 입찰공고문 상 지역업체 참여도 평가사항이 예규와 상이할 경우 입찰 취소 여부

A 기술용역의 평가방법에 있어서 사업수행능력 평가서 제출 안내공고에 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정 기준」에 따라 낙찰자를 결정한다고 명시하고 입찰참가 자격에는 분담이행방식으로 참여한 업체는 지역참여도 평가에서 제외한다고 명시하였을 경우 분담이행업체를 지역업체 참여도 평가에서 제외하고 가격입찰을 진행하여 낙찰자를 결정할 수 있는지, 아니면 입찰을 취소하고 새로운 공고를 하여야 하는지?

☞ (재정관리과-698, 2014.12.30.)

지방자치단체가 실시하는 기술용역 적격심사에 있어서 계약담당자는 지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준 제3장 기술용역 적격심사 세부기준 제3절 “8”에 따라 다른 법령에 따른 용역을 보완하여 분담이행방식으로 참여하는 평가대상업체 중 이외의 구성원이 있는 경우에는 해당 구성원을 평가에서 제외할 수 있으나 지역업체 참여도와 기술인력 보유상황 평가는 구성원 모두를 평가하도록 규정하고 있는 바, 지역업체 참여도 평가는 해당 용역의 일부 분야에 대한 지역업체 참여비율이 아닌 전체 분야에 대한 지역업체 참여비율을 평가하므로 다른 심사항목의 평가에서 제외된 구성원도 지역업체 참여비율을 합산하여 평가해야 합니다.

따라서, 입찰공고문의 지역업체 참여도 평가방법이 위 예규와 서로 다른 경우 지역업체 참여도 평가 결과가 달라지는 등 낙찰자 결정에 문제가 있을 수 있으므로 현재 사업수행평가만 완료하고 가격입찰을 실시하지 아니하였다면, 해당 입찰을 취소하고 위 예규 규정대로 정정한 후 새로운 공고를 하여 낙찰자를 결정하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

Q 8. 제한입찰(지역 및 실적제한)에서 2회 유찰된 경우 수의계약 체결 가능여부

A 수리 또는 물품구입을 지역제한 및 실적제한을 적용하여 입찰에 부쳤으나 2회 유찰(1차 무응찰, 2차 단독입찰)된 경우 수의계약 체결 가능여부?

☞ (재정관리과-606, 2013.2.26.)

지방계약법 시행규칙 제25조제6항에 따라 물품입찰의 경우 같은법 시행령 제20조제1항에 따른 제한입찰시 지역제한과 실적제한을 중복하여 적용할 수 있는 바, 질의의 경우 발주기관의 과도한 제한으로 유찰이 되었다면 시행령 제25조에 의한 재공고입찰에 따른 수의계약을 체결하는 것은 타당하지 않다고 판단됩니다.

따라서, 발주기관에서 제한입찰에 의할 경우에는 적절한 경쟁성이 확보될 수 있도록 사전에 자격을 갖춘 업체현황을 확인하여 지역 또는 동일 실적 등 계약 목적 달성에 유리한 방법을 선택 적용하되, 제한입찰시 적절한 경쟁이 확보되지 않을 경우에 일반입찰의 방법을 적용하는 것이 타당하다고 사료됩니다.

Q 9. 지역제한 입찰시 주된 영업소의 소재지 기준일 관련

A 지역제한 입찰에서 지역업체 여부 판단기준일을 법인등기사항증명서상 본사 이전일(2014.10.21.), 본사 이전 변경등기 신청일(2014.10.22.), 변경등기 완료일(2014.10.24.) 중 무엇으로 보아야 하는지?

※ 입찰공고일 : 2014.10.23.

☞ (재정관리과-4483, 2014.11.13.)

지방계약법 시행령 제20조제1항제6호는 추정가격이 행안부령으로 정하는 금액미만인 경우 그 주된 영업소의 소재지로 입찰참가자의 자격을 제한할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은법 시행규칙 제25조제3항은 주된 영업소의 소재지로 제한입찰을 하는 경우에는 주된 영업소가 해당 공사 등의 현장, 납품지 등이 있는 특별시, 광역시, 시, 도, 특별자치도(이하 “시.도”라 함)의 관할구역 안에 있는 자로 제한하여야 한다고 규정하고 있습니다.

아울러 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제4장 ‘제한입찰 운용요령’ 제2절에서는 “지역제한”시 입찰참가자가 법인인 경우 법인등기사항증명서의 본사 소재지를 말한다고 규정하고 있으며, 제3절 “1-다-1)”에서는 지역제한의 경우 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가 공사현장(물품, 용역은 납품소재지)을 관할하는 시.도에 있어야 한다고 규정하고 있습니다. 질의와 관련하여, 지역제한 입찰에서 입찰참가업체의 지역업체 여부 판단기준일은 원칙적으로 본점 이전의 변경 등기가 완료된 날로 보아야 할 것이나, 다만, 변경 등기 신청일과 완료일이 다른 경우에는 선의의 이전업체의 이익에 부합하고, 정상적인 경영활동에 지장을 초래하지 않도록 변경 등기 신청일로 보는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

Q 10. 이행합의서에 따른 일부 재시공 시 하자보수 이행 주체?

A 계약상대자(b)가 발주기관(a)과 공사계약을 체결하여 이행하던 중, b가 다른 업체(c)와 이행합의서*를 작성하고 c가 b가 시공하던 공정 중 일부를 재시공하였을 경우 재시공 부분의 하자 발생 시 누구에게 하자보수 이행을 요구하여야 하는 지

*이행합의서 내용 : c가 재시공한 공정에 대한 하자 발생시 c는 하자보수기간에 관계없이 일체의 책임을 감수함

※b는 a로부터 전체 공정에 대한 공사대금을 수령하고 전체 공정에 대한 하자보수보증서를 제출함

☞ (재정관리과-3603, 2014.9.23.)

지방계약법 시행령 제71조의2제1항은 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 제69조에 따른 담보책임의 존속기간에 하자가 발생하면 즉시 계약상대자에게 하자보수기간을 정하여 하자보수를 이행하도록 통지하여야 한다고 규정하고 있습니다.

질의와 관련하여, 위 시행령 규정에 따라 하자보수 책임은 계약상대자에게 있는 것인 바, 계약상대자가 다른 업체와 이행합의서를 작성하였고 다른 업체가 시공한 부분에 하자가 발생한 경우라 하더라도 발주기관은 계약상대자에게 하자보수 이행을 요구하는 것이 타당할 것으로 판단됩니다.

Q 11. 2단계(규격·가격) 동시입찰 시 가격입찰서를 1인만 제출한 경우

A 규격·가격 동시 입찰의 경우, 최초 입찰참가자 4인 중 2인이 규격입찰의 적격자로 선정된 후 1인이 가격입찰서를 제출하지 아니한 경우 규격입찰 적격자 1인을 낙찰자로 선정할 수 있는지 여부?

☞ (재정관리과-2995, 2015.10.6.)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조제3항에 따르면 계약의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격입찰과 가격입찰 또는 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있고, 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과 적격자로 확정된 자에 한정하여 가격입찰을 개찰하도록 규정하고 있습니다.

같은법 시행규칙 제46조에 따르면 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시하거나 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시하는 경우 2인 이상의 유효한 입찰로 성립된 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰 결과 규격적격자 또는 기술적격자로 확정된 자가 1인일 때에도 가격입찰서를 개봉할 수 있다고 규정하고 있는 바, 규격·가격 동시 입찰이 2인 이상의 유효한 입찰로 성립하여 규격(기술)입찰 개찰 결과 적격자가 1인일 경우에도 가격입찰서를 개봉할 수 있으며 그 가격입찰이 입찰공고에서 정한 낙찰자 결정방법에 따라 유효한 경우라면 해당 입찰자를 낙찰자로 결정할 수 있는 것임을 알려드립니다.

구분	입찰방식	입찰 유효 조건
규격가격동시	1. 규격입찰과 가격입찰을 동시에 실시 2. 규격적격자 선정 후 규격적격자만을 대상으로 가격 개찰	동시입찰 시 2인 이상 유효한 입찰 (규격적격자 선정 시 단 1인 뿐인 경우에도, 가격개찰 실시하여 낙찰자 결정 가능)
규격가격분리	1. 규격입찰을 먼저 실시 2. 규격적격자 선정 후 규격적격자만을 대상으로 가격입찰 실시 후 개찰	각 단계별(규격입찰 및 가격입찰) 2인 이상의 유효한 입찰 (규격입찰, 가격입찰 2인 이상)

※ 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 규격(기술)입찰의 개찰 결과 규격(기술)적격자로 확정된 자가 1인일 때에도 가격입찰서를 개봉하여 예정가격 이하로 입찰한 경우로서 적격자인 경우에는 그 자를 낙찰자로 결정

Q 12. 계약 취소 후 후순위업체와 계약 체결 가능 여부?

A 일반용역 입찰에 대한 계약체결 후 적격심사 서류를 허위로 제출한 사실이 확인되어 계약을 취소한 경우 후순위 업체를 심사하여 계약 체결할 수 있는지

*****사실관계*****

- 입찰공고(개찰일) : 2014.5.9.(5.16.) / 계약체결 : 2014.5.27. (2순위 업체 계약, 1순위 포기)
- * 3순위 업체 이의신청 : 2014.6.13., 2순위 업체 신기술 인증서 유효기간 경과
- 2순위 업체 계약취소 통보 : 2014.6.19.
- 2순위 업체 계약자 지위보전 가처분 소송 : 2014.6.24. / 3순위 업체 보조참가신청(피고) : 2014.7.9.
- 2순위 업체 계약자 지위보전 가처분 기각 결정 : 2014.8.18.

☞ (재정관리과-3540, 2014.9.18.)

지방계약법 제30조의2제1항제3호에 따르면 입찰과정에서 거짓서류를 제출하여 부당하게 낙찰을 받은 경우 낙찰자 결정을 취소하거나 계약을 해제 또는 해지할 수 있으며, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제8장제2절 “17-차”에서는 계약담당자는 낙찰자로 결정된 자가 계약체결 이전에 입찰무효 등 부적격자로 판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우로써 그 부적격자를 제외하고 2인 이상 유효한 입찰이 성립되어 있는 때에는 차 순위자 순으로 필요한 심사 등을 실시하여 낙찰자를 결정하도록 규정하고 있습니다.

따라서 적격심사에서 낙찰자를 결정한 후 계약이 체결되었으면 당초의 입찰절차가 종료된 것으로, 질의사항과 같이 계약체결 한 후에 적격심사 시 제출된 서류가 부정 또는 허위로 작성된 것으로 판명되어 해당 계약을 해제 또는 해지한 경우라면 새로운 입찰에 부쳐 계약상대자를 결정하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

Q 13. 물품계약 관련 낙찰자의 계약지연시 낙찰자 결정취소 가능 여부?

- A** 1) 물품구매와 관련 입찰공고문에 계약시 기술지원확약서를 제출하도록 명시하였으며, 발급가능여부를 확인 후 입찰에 참가하도록 공고하였으나, 낙찰자가 낙찰 후 제조사 또는 공급사의 「물품공급, 기술지원확약서」를 제출하지 않고 계약을 지연하고 있는 경우 낙찰자 결정 취소 가능 여부?
- 2) 발주부서와 제조사 또는 공급사 간의 「물품공급 및 기술지원협약서」에 대한 협약이 이루어졌으나 낙찰자가 결정된 상태에서 제조사 또는 공급사가 낙찰자와 협약을 거부하는 경우 다른 물품으로 대체할 수 있는지 여부?

☞ (재정관리과-160, 2015.1.14.)

- 1) 지방계약법 제30조의2제1항에 따라 거짓서류 제출로 부당하게 낙찰 받은 경우, 금품제공 등 청렴 서약서의 내용을 위반한 경우, 계약상대자가 정당한 이유없이 계약담당자의 이행 촉구에 따르지 아니한 경우 등에는 낙찰자 결정을 취소할 수 있습니다.

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제4장 제한입찰 운영요령 제3절 '2-마'에 따르면 특수한 성능 등을 물품의 규격서·설계설명서에 반영하는 경우 발주부서는 입찰공고 전에 제조사와 물품 공급·기술지원 협약을 체결해야 하며, 이 협약내용을 입찰공고에 명시하고 낙찰자 결정 후 낙찰자에게 그 사본을 제공하여 낙찰자가 제조사 등으로부터 물품공급·기술지원 확약서를 발급받을 수 있도록 해야 합니다.

- 2) 발주부서에서 발주 전에 신기술 등을 보유한 제조사와 물품공급 등의 협약을 체결하고, 낙찰(계약) 이후 이를 실제 납품하는 자는 낙찰자(계약상대자)이므로 실질적인 협약은 제조사와 낙찰자(계약상대자)간에 이루어지는 사항으로 발주기관은 그 협약이 원활하게 이행할 수 있도록 해야 할 것입니다. 따라서 발주부서에서는 낙찰자가 협약을 체결하지 아니하였다하여 낙찰자 결정을 취소하는 것은 타당하지 아니할 것입니다. 다만, 낙찰자가 발주자와 제조사 등과 맺은 당초 협약내용대로 할 수 없다는 이유 등으로 제조사 등과 협약이 이루어지지 아니하였다 하여 계약체결을 지속적으로 지연한 경우라면 낙찰자결정을 취소할 수 도 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 계약체결이전 또는 이후 제조사 등이 정당한 이유없이 협약을 체결하지 아니하거나 기술제공을 거부하여 계약상대자가 해당 물품을 납품할 수 없는 등 정당한 사유가 있는 경우 발주기관은 다른 물품으로 대체하여 납품할 수 있도록 검토하여야 할 것입니다.

Q 14. 지방의회 의원이 복수의 대표자 인 경우 계약체결 가능 여부

- A** 지방의회의원이 개인사업자로 건설업등록증과 전문건설업등록수첩 및 사업자등록증에 공동대표자 2명중 1인으로 등록되어 있는 경우에, 지방의회의원이 아닌 다른 대표자의 명의로 입찰에 참여하여 낙찰시, 지방계약법 제33조에 비추어 계약체결이 가능한지 여부?

☞ (재정관리과-3538, 2014.9.18.)

지방계약법 제33조제1항에서 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원은 그 지방자치단체의 영리를 목적으로 하는 계약을 체결할 수 없도록 규정하고 있는 바, 지방의회 의원이 복수의 대표자 중 1인에 해당하는 경우에는 다른 대표자가 입찰에 참가하여 낙찰된 경우라도 해당 지방자치단체와 영리를 목적으로 하는 계약을 체결할 수 없을 것으로 판단됩니다.

Q 15. 공사의 분할계약의 적법성

A 지방자치단체에서 ‘0000 및 **** 개보수’ 사업을 진행하면서 해당 공사를 20,600천원~21,600천원의 3가지 공사로 각각 분할하여 수의계약을 체결한 사안에서 해당 계약이 지방 계약법에 따라 적정하게 이루어진 것인지의 여부?

☞ (재정관리과-2782, 2015.9.25.)

지방계약법 시행령 제77조제1항에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 행안부장관이 정하는 동일 구조물공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없는 것이 원칙임

다만, ① 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사, ② 공사의 성질이나 규모 등에 비추어 공구나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사, ③ 공사의 성격상 공종을 분리하여도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 ‘설계서가 별도로 작성되는 공사’ 또는 ‘공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사’로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사의 경우에는 예외적으로 분할계약이 가능합니다.

“단일공사”란 해당연도 예산에 특정 단일사업으로 책정된 공사와 그 시공지역에서 이와 관련하여 시공되는 부대공사를 말하며, 예산에 특정되지 아니한 경우에는 예산집행 과정에서 특정되는 공사에 대하여 이를 준용하도록 규정하고 있는 바,

지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 동 시행령 제77조제2항에 따라 공사의 예산편성과 기본설계 등 사업의 계획단계부터 위의 규정에 따른 분할·분리계약 가능 여부를 검토하여야 하며, 위의 ①, ②, ③ 이외의 공사의 경우 동 시행령 제30조제1항 각 호에 따른 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여서는 아니된다고 규정하고 있음을 알려드립니다.

Q 16. 물품 제조계약에서 공사의 설계변경 규정 준용 가능 여부

A 지방자치단체와 체결한 물품제조계약에 있어서 계약된 물품(품목, 규격)의 수량 증감 조절 외에 공사의 설계변경 규정을 준용하여 설계변경 가능 여부 및 설계변경의 범위는?

☞ (회계제도과-1797, 2015.8.17.)

지방자치단체와 체결한 공사 계약에 있어 설계변경은 당초 설계된 공사를 설계내용대로 추진하는 과정에서 예기치 못한 사정이 발생하여 설계내용을 일부 변경하는 것을 의미하며, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제9장 계약일반조건 제6절 “1-가”에 따라 계약담당자는 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술과 공법사용으로 공사비의 절감과 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 그 밖의 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 설계변경이 가능합니다.

지방자치단체와 체결하는 물품제조계약에 있어서 설계변경으로 인한 계약금액 조정은 지방계약법 시행령 제74조제9항에 따라 제조계약 등의 계약에서 계약금액을 조정하는 경우에는 제1항부터 제7항까지의 규정을 준용할 수 있다고 규정하고 있습니다.

질 의와 관련하여 물품제조계약에 있어서 해당 물품의 설계서(도면, 사양서, 규격서, 내역서 등)의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 새로운 기술 등으로 제조비용의 절감과 제조기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 그 밖에 발주기관에서 상호 호환성과 경제성, 유지관리 등의 용이 목적 등으로 사업목적, 본질을 벗어나지 않는 범위 안에서 해당 계약목적물(물품)의 투입자재(규격, 사양) 또는 제작 방법 등의 변경을 계약상대자에게 지시한 경우에는 설계변경이 가능함을 알려드립니다.

Q 17. 기성대가 지급분에 대한 지연배상금 산정 여부?

A 1) 하수도 설치공사와 관련하여, 계약기간 종료일('13.9.14)이후 하수처리장 시운전이 시작('13.10.4)된 경우 계약기간 종료일 이전에 완료되어 기성검사를 거쳐 기성대가가 지급된 부분에 대해서는 발주기관이 이를 인수하지 않았더라도 사용한 것으로 보아 이에 상응하는 금액을 지연배상금 산정시 제외 가능한지?

* 하수처리장 시운전기간(3개월)이 계약기간에 포함

2) 위 질 의에서 기성부분에 대해 지연배상금 산정 제외가 가능하다면, 하수도 설치공사가 성질상 분할할 수 있는 공사인지 여부

☞ (재정관리과-3422, 2014.9.12.)

지방계약법시행령 제90조제1항에 따라 계약상대자가 정당한 사유 없이 계약상 의무를 지연한 경우 계약금액에 행안부령으로 정하는 비율과 지연일수를 곱한 금액을 지연배상금으로 납부하여야 하며, 같은조 제2항에 따라 기성 부분에 대해 검사를 거쳐 이를 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우 포함)에는 이에 상응하는 금액을 계약금액에서 뺀 금액을 기준으로 지연배상금을 산정하여야 하나, 다만, 기성 부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성 부분으로서 인수하는 것으로 한정됩니다.

질 의와 관련하여, 발주기관에서 기성부분에 대해 검사를 거쳐 기성 부분을 인수하거나 관리·사용하고 있는 경우가 아니라면 이러한 기성부분에 상응하는 금액을 지연배상금 산정시 제외하는 것은 타당하지 않을 것으로 판단됩니다.

Q 18. 하자보수 불이행에 따른 부정당업자 제재처분 여부?

- A** 1) 계약상대자의 책임으로 인하여 발생한 하자에 대하여 발주처가 하자담보책임 기간 내에서 일정기한을 정하여 하자보수를 요구하였으나 계약상대자가 하자담보책임기간 만료이전에만 하자보수를 이행하면 된다고 하여 발주처의 요구를 이행하지 않았을 때 계약상대자를 하자보수 불이행사유로 부정당업자 제재처분을 할 수 있는지?
- 2) 하자담보 책임기간 내에 하자 보식된 수목의 경우 식재일부터 다시 2년간 하자를 담보하는 하자보수보증서를 받아야 하는지?

☞ (재정관리과-224, 2015.1.16.)

지방자치단체와 체결한 공사계약에 있어서 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 지방계약법 제31조 제1항 및 시행령 제92조제1항제6호에 따라 계약상대자가 정당한 이유없이 계약을 체결한 이후 계약이행을 하지 아니하거나 계약서에 정한 조건을 위반하여 이행한 자는 입찰참가자격 제한을 할 수 있습니다. 같은법 제20조제1항 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제9장 계약일반조건 제10절 “1-가”에 따라 계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 시행령 제64조제1항에 따른 검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 시행령 제69조에 따라 계약서에 정한 기간(하자담보책임기간)동안 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있으며 질의와 관련하여 계약상대자의 책임으로 인하여 발생한 하자에 대하여 하자보수통지를 하였음에도 즉시 보수작업을 하지 아니한 경우에는 부정당업자 입찰참가자격 제한을 할 수 있으며, 법 제21조제3항에 따라 하자보수보증금 중 하자보수에 필요한 금액을 해당 지방자치단체에 귀속시켜야 합니다. 다만, 계약상대자의 하자책임은 하자담보책임기간동안 공사목적물의 하자에 대하여 보수책임이 있으므로 보수작업일로부터 다시 계약서에 정한 하자담보책임기간동안 하자책임이 있는 것은 아님을 알려드립니다.

Q 19. 나라장터 쇼핑물 구매 물품의 지연배상금 요율은?

- A** 나라장터 종합쇼핑몰에서 3자단가 물품을 구매하면서, 납품기일을 넘겨 물품을 학교로 납품하여 지연배상금이 발생했을 때, 지방계약법 상의 지연배상금 요율이 적용되는지?

☞ 일반적인 지연배상금은 지방계약법의 지연배상금 요율이 적용되나, 국가계약법의 적용받는 조달청의 경우 국가계약법 시행규칙 제75조의 지연배상금 요율이 적용됨.(1천분의 0.75)

2 질의응답

Q 1. 공사 원가계산 시 산업안전관리비를 시멘트, 레미콘 같은 도급자 설치 관급이었고, 냉난방기 같은 관급자 설치 관급이 있는데 관급자 설치 관급금액도 안전관리비 대상액이 되는지?

A “건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2019-64호)” 규정에 의하면 “안전관리비 대상액”(이하 “대상액”이라 한다)이란 「예정가격작성준칙」(기획재정부 계약예규)과 지방자치단체 예정가격 작성요령(행정안전부 예규)에 따른 공사원가계산서 구성항목 중 직접재료비, 간접재료비와 직접노무비를 합한 금액(발주자가 재료를 제공할 경우에는 해당 재료비를 포함한 금액)을 말하는 바, 이때의 발주자가 제공하는 재료비는 수급자가 당해공사를 시행하는데 소요되는 재료를 말하는 것이므로, 도급자 설치금액은 산업안전보건관리비 계상하여야 하나, 관급자 설치 금액은 제외하여야 함.

Q 2. 발주하는 모든 공사, 용역, 물품에 대하여 꼭 원가계산을 하여야 하는지?

A 지방계약법 제11조(예정가격의 작성)에 따르면 “계약담당자가 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 한다”라고 규정하고 있으며 같은 법 시행령 제10조(예정가격의 결정기준)에 따르면 “거래실례가격, 원가계산에 의한 가격, 공사의 실적공사비, 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 예정가격을 결정하여야 한다”라고 명시하고 있음.

Q 3. 시설공사 원가계산 시 해당 내역을 견적에 의해 단가를 적용하는 경우 일반관리비 및 이윤의 계상은 어떻게 하나요?

A 지방계약법 시행규칙 제5조제1항의 내용 중 “거래실례가격에 의하여 예정가격을 결정할 때에는 일반관리비 및 이윤을 따로 가산해서는 아니 된다”라는 의미는 거래실례가격 속에 당해 제품에 대한 일반관리비 및 이윤이 이미 계상되었기 때문에 이를 또 인정할 수 없다는 내용이며 원가계산 방식에 의한 예정가격을 결정할 경우에는 위의 규정이 적용되지 않음

Q 4. 나라장터를 통하여 입찰공고를 한 경우 나라장터 시스템에 게시된 내용과 입찰공고문의 내용이 다른 경우

- A** 지방계약법 시행규칙 제36조에 따라 지정정보처리장치인 국가종합전자조달시스템을 이용하여 입찰공고를 하는 경우 G2B에 게시된 내용과 첨부파일로 게시되는 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰 공고문의 내용이 우선함
- 개찰 이전이라면 변경공고하고 공지사항 안내하여 민원의 발생소지 차단
 - 개찰 이후라면
 - 입찰공고문의 내용이 맞고 시스템에 잘못 입력된 경우
: 공고문대로 적격자를 심사하여 낙찰자 선정
 - 입찰공고문의 내용이 틀리고 시스템에 맞게 입력된 경우
: 중대한 오류이므로 해당 공고건을 취소하고 새로운 입찰 실시

Q 5. 공고문과 지정정보처리장치에 입력한 기초금액이 상이한 경우 처리 방법은?

- A** 지방계약법 제11조에 따라 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 입찰에 있어서 예정가격을 작성하도록 되어 있으며, 예정가격 결정을 위한 기초금액을 지정정보처리장치에 착오입력 되었다면 입찰에 있어서 중대한 오류로 판단되므로 당해 입찰 건에 대하여 취소공고를 하고 새로운 입찰로 실시함이 타당할 것임

Q 6. 입찰시 지역제한 등 입찰참가자격을 제한하고자 하는 경우 입찰참가자격 판단을 위한 기준일은?

- A** 지방계약법 시행령 제20조제1항제6호 및 제한입찰계약 운영요령에 따라
- ⇒ 지역제한 : 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가 공사현장을 관할하는 시도에 있어야 함
- ⇒ 지역제한 이외
- 시행령 제13조, 제20조에 정한 등록·실적·시공능력 : 입찰참가신청서류 접수마감일(입찰참가등록마감일)까지
 - 건설산업기본법 등에 따른 영업정지, 시행령 제92조에 따른 부정당업자 입찰참가자격 제한 : 입찰참가등록마감일 전일까지 만료
 - 입찰 전에 상호 또는 법인의 명칭, 대표자의 성명이 변경된 자는 그 사항을 변경등록하고 입찰에 참가해야 한다. 다만 등기관청에 상호 또는 대표자 변경신고 후 등기관청으로부터 변경이 확정되지 않아 시행규칙 제15조 제1항에 따른 입찰참가자격 등록을 할 수 없을 경우에는 그러하지 아니한다.

Q 7. 입찰에 2개 업체가 투찰하였고 한 업체는 예정가격을 초과한 경우 입찰 성립여부?

A 지방계약법 시행령 제12조에 따라 입찰은 입찰참가자격이 있는 자 2인 이상이 입찰하여야 성립하며, 지방계약법 시행령 제39조 및 시행규칙 제42조에서 규정한 입찰 무효 사유에 해당하지 않는 한 유효한 입찰이 되므로, 2개 모두 유효한 입찰이라면 1개 업체가 예정가격을 초과했다하더라도 유효한 입찰이므로 본 입찰은 유효함

Q 8. 입찰참가자격이 없는 자가 투찰 한 공고 건은 1순위자가 아니라도 전체가 무효인지 아니면 그 해당업체만 무효인지?

A 지방자치단체가 시행하는 입찰에 있어서 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰은 지방계약법 시행규칙 제42조제1호의 규정에 의하여 입찰무효가 되는 바, 입찰 무효에 해당하는 자의 입찰은 무효로 처리하고 정당한 입찰자를 낙찰자로 선정할 수 있고, 입찰무효인 자가 추첨한 가격이 예비가격에 포함되었다 하여 당해 입찰 자체가 무효가 되는 것이 아님.

Q 9. 공사의 전자입찰에 있어 법인의 대표자 명의로 전자입찰서 제출 기간 내에 이상 없이 투찰한 이후 개찰일에 대표자가 변경된 경우 입찰 유·무효 여부?

A 입찰에 있어서 입찰참가자가 법인인 때에는 입찰참가등록 당시의 법인등기부상의 대표자 명의로 입찰을 하여야 유효한 입찰로 인정될 것인바, 입찰참가등록일 이후 개찰일 사이에 법인의 대표자가 변경 되었더라도 전자입찰서 제출 기간내에 유효한 입찰서 제출이 있었다면 이는 유효한 입찰로서 지방계약법 시행규칙 제42조(입찰무효)제5호에 따른 “등록사항을 변경등록하지 아니하고 입찰서를 제출한 입찰”에 해당된다고 볼 수 없음.

Q 10. 취소공고와 정정공고의 차이점은?

- A** ⇒ 취소공고 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장제1절 입찰공고 이후부터 개찰 전까지 사업내용, 예정가격, 입찰참가자격, 입찰 및 계약의 조건 등 입찰공고 내용에 중대한 착오·오류가 있는 경우에는 해당 입찰공고를 취소하고 새로운 공고를 해야 함.
- ⇒ 변경공고(정정공고) 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장제1절 입찰공고 이후부터 개찰 전까지 입찰공고문에 단순 법규위반 사항이 포함되어 있거나 관련법령 등을 잘못 표기하는 등 경미한 하자가 있는 경우에는 실시 해당 입찰 공고기간의 남은 일수에 5일 이상을 가산하여 공고해야 함

Q 11. 입찰을 실시하였으나 개찰결과 1개 업체만 응찰하였습니다. 이 경우 재입찰 또는 재공고 입찰을 할 수 있는데 어떻게 다른지?

- A** ⇒ 지방계약법 시행령 제19조에 따라 개찰결과 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 등의 경우 재입찰 또는 재공고입찰을 할 수 있으며,
- ⇒ 재입찰과 재공고의 구분은 다음과 같음
- 1) 재입찰
 - 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 다시 공고절차를 거치지 않고 같은 장소에서 재차 입찰에 부치는 제도로,
 - 재입찰은 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰횟수의 제한을 받지 않음
 - 최초 입찰에 참가하지 않아도 재입찰에 참가 가능함
 - 2) 재공고
 - 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우 다시 공고하여 입찰에 부치는 제도로,
 - 최초 입찰에 참가하지 않아도 재공고입찰시 참가 가능함
 - 입찰공고문을 재작성하여 재공고입찰을 하는 것임
- ⇒ 또한 재입찰 및 재공고입찰 시에는 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없으며, 이를 변경하는 경우에는 새로운 입찰에 부쳐야 함
- ⇒ 특히 재입찰과 재공고입찰을 혼돈하여 재입찰 2회 후 곧바로 유찰로 인한 수의 계약 체결하여 감사에 지적되는 사례가 없도록 유의
(지방계약법 시행령 제26조제1항에 따라 재공고 후 유찰시 수의계약 가능)

Q 12. 개찰 후 공고문 상 문제를 발견하였을 경우, 1순위자와 계약을 체결해야 하는지 아니면 새로운 공고 또는 정정공고를 해야 하는지?

A ⇒ 계약담당자는 지방계약법 시행령 제33조에 따른 입찰공고 이후부터 개찰 전까지 입찰공고문의 내용에 착오·오류 등이 있는 사실을 발견한 때에는 다음 각 호에 따라 새로운 공고 또는 정정공고를 해야 함.

- 1) 사업내용, 예정가격, 입찰참가자격, 입찰 및 계약의 조건 등 입찰공고 내용에 중대한 착오·오류가 있는 경우에는 해당 입찰공고를 취소하고 새로운 공고
- 2) 입찰공고 내용에 단순 법규위반 사항이 포함되어 있거나 관련법령 등을 잘못 표기하는 등 경미한 하자가 있는 경우에는 정정공고

⇒ 새로 공고와 정정공고는 개찰 전까지만 가능한 사항으로, 개찰 완료된 공고에 대해 입찰 취소를 할 것인지는 입찰공고의 내용이 법령에 위배되어 그대로 실행할 수 없거나 낙찰자를 결정할 수 없는 등 중대한 하자에 해당하는지 여부를 발주기관에서 사실 판단해야 할 사항

Q 13. 지방계약법 시행령 제26조(재공고입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우 수의계약에 의할 수 있다)도 수의견적에 준용 할 수 있는지?

A 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령에 따르면 “지정 정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출 받았으나, 견적서 제출자가 1인뿐인 경우(시로 지역제한을 한 경우는 제외한다)로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 경우에는 1인으로부터 견적서를 제출 받아 계약을 체결할 수 있으며 시행령 제26조가 아니라 예규에 따름

Q 14. 계약금액 변경 시 계약보증금 조정 및 납부는?

A 지방계약법 시행규칙 제60조에 따라 물가변동·설계변경·그 밖 계약내용 변경 등으로 인한 계약금액의 조정으로 인하여 변경계약을 체결하는 경우에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 추가로 납부하게 하거나 반환하여야 함. 다만, 보증금을 보증보험증권 등으로 납부한 경우로서 계약금액이 감액된 경우에는 계약상대자의 요청이 있을 때에만 반환함(시행규칙 제60조)

Q 15. 계약을 체결하여 이행 중 설계변경에 따라 계약금액이 조정된 경우 납부해야 할 인지세액은?

A 변경계약 시 납부해야 할 인지세액은 변경계약서의 계약금액으로 산정한 인지세액에서 이전 계약에서 납부한 인지세액을 차감한 금액으로 하며 계약금액을 감액하여 변경하는 경우에는 기재금액의 변경이 없는 것으로 함. 전자계약 시 인지세액은 계약업체가 국세청 홈택스를 통해 인지세를 전자납부하고 나라장터에서 인지세 납부정보를 조회한 다음 발주기관으로 제출해야 함

Q 16. 수의계약의 경우 지점 투찰을 허용하여 공고하였는데, 지점과 계약할 수 있는지?

A 지방계약법 시행령 제32조 규정에서 수의계약대상자의 자격에 관하여는 영 제13조 제1항을 준용하도록 되어있는 바, 계약의 주체는 법인등기부등본 상 본점 명의로 계약을 체결하고 청구 역시 본점 명의로 하여야 할 것이며, 계약에 따른 절차 및 수행은 대리권을 가진 지점 등에서 가능함.

※ 소액수의 견적입찰의 경우 지사(지점)도, 공고에 지점 입찰이 가능함을 명기한 경우에 한하여 지점 투찰 가능(법인기업 본사와 지사는 같은 입찰건에 중복 투찰 불가능)

구분	지역제한 입찰	일반경쟁 입찰	소액수의 견적입찰
지점투찰 허용	x	o	o

※ 일반경쟁 입찰 : 전국단위의 입찰

Q 17. 사업자등록증이 없는 개인과 수의계약 할 수 있는지?

A ⇒ 지방계약법 시행령 제32조 규정에서 수의계약의 경우에도 입찰에 관한 규정을 준용하도록 되어있는 바, 수의계약대상자의 자격에 관하여는 제13조제1항을 준용하며, 동법 시행규칙 제35조에 따라 수의계약대상자의 자격요건 증명에 관하여는 시행규칙 제14조제1항 및 제2항을 준용하는 바,

⇒ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다른 법령에 따라 허가·인가·면허·등록·신고 등을 필요로 하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 해당 허가·인가·면허 등을 받았거나 등록·신고 등을 하였거나 해당 자격요건에 적합하며, 「소득세법」 제168조, 「법인세법」 제111조 또는 「부가가치세법」 제5조에 따라 해당 사업에 관한 사업자등록증을 발급받거나 고유번호를 부여받은 경우를 대상으로 수의계약 대상자를 선정해야 함

Q 18. 계약 체결 이후 공사업체가 영업정지 처분을 받았을 때 계속 시공가능한가?

A 건설산업기본법 제14조에 따라 건설업자가 영업정지 처분을 받기 전에 공사에 대한 도급계약을 체결한 경우라면 계속 시공을 할 수 있으며, 영업정지를 받은 건설업자는 그 처분내용을 발주자에게 통지해야 하고, 발주자는 통지를 받은 날 또는 그 사실을 안 날부터 30일이 지나는 날까지 계약을 해지할 수 있음

Q 19. 과세업체와 면세업체가 동시에 입찰 들어올 것으로 예상됨으로 부가가치세를 제외하고 입찰하는 것이 가능한지 여부 ?

A 계약담당자가 예정가격 결정시 부가가치세를 포함하여 예정가격을 결정하도록 규정되어 있으므로, 면세 업체가 낙찰자 결정이 되면 부가가치세를 제외한다는 내용을 사전에 입찰 공고문에 명시한 경우에는 부가가치세를 제외하고 계약할 수 있을 것임

Q 20. 시설공사를 함에 있어 면허 없이 시공 가능한 공사의 범위는?

A ⇒ 지방계약법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 따라, 입찰(수의계약 포함)에 참가하고자 하는 자는 법령에 의한 허가·인가·면허·등록 등의 자격요건을 갖추어야 하는 바,

⇒ 공사업체를 체결함에 있어 건설산업기본법 제9조에 따라 일반건설업 또는 전문건설업을 영위하고자 하는 자는 업종별로 국토교통부장관의 면허를 받아야 하며, 같은 법 시행령 제8조에 정하는 경미한 공사에 해당하는 경우는 건설업 면허 없이 시공 가능한 바,

⇒ 경미한 공사의 범위는 (면허없이 시공 가능한 경미한 공사 범위)

- ▶ 일반공사 : 공사예정금액 5천만원 미만
- ▶ 전문공사 : 공사예정금액 1천5백만원 미만
- ▶ 공사예정금액은 추정가격이 아닌 추정가격, 부가가치세 및 관급자재금액(도급자설치 관급자재)을 모두 합산한 금액
- ▶ 따라서 위 경우는 사업자등록증만으로 입찰(시공) 참가 가능
- ▶ 단, 다음에 해당하는 공사는 공사금액에 관계없이 해당 업종 등록자가 수행 : 가스시설공사, 철강재설치공사 및 강구조물공사, 석도설치공사, 승강기설치공사, 철도·궤도공사, 난방공사

- ▶ 개별법의 적용을 받는 전기·정보통신은 금액기준이 아닌 공사내용에 따라 경미한 공사 여부를 판단(소방공사의 경우 경미한 공사 규정 없음.)
- ⇒ 따라서 위 경미한 공사에 해당하는 경우 외에는 해당 업종의 면허를 소지한 자에게 입찰 참가자격을 부여하여야 하며,
- ⇒ 무면허, 무자격 업체와 계약 체결하지 않도록 유의
- ▶ (사례) 학교에서 공사예정금액이 1천5백만원 이상 소요되는 교실 인테리어 공사, 동아리실 환경개선 공사 등을 실시하면서 전문건설업등록업체(실내건축공사업)가 아닌 면허가 없는 일반업체와 부적절하게 계약함
- ▶ 경미한 공사의 경우, 무면허업체(건설면허 없이 사업자만 등록한 업체)에서도 시공은 가능(사업자등록증 업종, 종목에 공사 관련 사항 등록)
- ▶ 다만, 경미한 공사일지라도 해당 공사의 내용, 시공상의 특성 및 작업 조건 등을 검토하여 시공능력이 우수한 업체와 계약 진행

Q 21. 창호설치공사를 위한 추정가격이 금12,000,000원으로 원가계산 되었고, 자재(창호)는 나라장터 도급자설치관급자재로 4백만원 상당 구매한다면 창호설치 공사는 경미한 공사에 해당하는지?(경남교육청 계약실무편람 발췌)

- A** ⇒ 건설산업기본법 제9조(건설업의 등록 등) 및 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사 등)에 따르면 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 건설공사는 건설업을 등록하지 아니하고 건설공사를 할 수 있음. '공사예정금액은 재료를 제공하는 경우(도급자설치 관급자재)에는 시장가격 및 운임을 포함한 금액으로 한다'라고 규정하고 있으므로,
- ⇒ 추정가격 1천2백만원+부가가치세 1백2십만원+창호 4백만원=1천7백2십만원으로 공사예정금액이 1천5백만원을 초과함. 따라서 전문건설공종인 금속창호지붕건축물조립공사업을 등록한 업체에 발주하여야 함

Q 22. 1천5백만원 이하의 정보통신공사 시공 시 정보통신공사사업자가 아닌 일반공사업 면허업체와 계약을 체결할 수 있는 지?

- A** ⇒ 정보통신공사는, 전문공사의 경미한 공사 판단 기준인 금액기준이 아닌, 공사내용에 따라 판단함
- ⇒ 정보통신공사사업법 제3조 및 동법 시행령 제4조에서 나열한 경미한 공사의 범위를 벗어나는 공사의 경우, 정보통신공사사업자가 아니면 도급받거나 시공할 수 없음.

▶ 정보통신공사법 시행령 제4조(공사 제한의 예외) ① 법 제3조 제2호에 따라 정보통신공사업자(이하 "공사업자"라 한다) 외의 자가 도급받거나 시공할 수 있는 경미한 공사의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 간이무선국·아마추어국 및 실험국의 무선설비 설치공사
2. 연면적(둘 이상의 건축물에 설비를 연결하여 설치하는 경우에는 각 건축물의 연면적 합계를 말한다. 이하 같다) 1천 제곱미터 이하의 건축물의 자가 유선방송설비·구내방송설비 및 폐쇄회로 텔레비전의 설비공사
3. 건축물에 설치되는 5회선 이하의 구내통신선로 설비공사...(이하 생략)

▶ 종합공사, 전문공사의 경우, 무면허로 가능한 경미한 공사의 범위를 금액(공사예정금액)을 기준으로 정하였으나, 전기·정보통신공사는 금액기준이 아닌 공사내용에 따라 경미한 공사 여부를 판단

Q 23. 재공고 입찰 후 수의계약 시 공고문에 명시한 조건을 변경하여 계약가능한지 여부?

A ⇒ 계약담당자는 재공고입찰 시 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우, 수의계약을 할 수 있음. 단, 이 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없다.

▶ 재공고 입찰의 경우도 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없으며, 만약 가격 및 기타조건을 변경해야 할 경우에는 새로운 입찰 공고를 해야 함

Q 24. 환경부 미세먼지 경보·주의보 발령이 '불가항력' 사유에 해당하여 공사 계약기간 연장 또는 지연일수에 포함하지 아니 할 수 있는 여부?

A 계약일반조건, 제8절, "2"의 규정에 태풍·홍수·폭염, 그밖에 악천후 등 계약상대자의 통제 범위를 초월하는 사태의 발생 등 불가항력적인 사유로 인하여 누구의 책임에도 속하지 아니하는 경우는 공사기간 연장이 가능하고 해당 기간을 지연일수에 산입하지 않는 것이 타당할 것임.

Q 25. 발주기관의 사정으로 공사계약을 해지하고자 하였으나 계약상대자가 계약해지 합의서 제출을 거부하며 계약해지에 따른 위약금을 요구하는 경우, 위약금 지급 가능 여부?

A 발주기관 사정에 따른 계약의 해제·해지와 관련하여 위약금 지급, 합의서 작성 등에 대해서는 지방계약법령에 별도의 규정을 두고 있지 아니하므로 민법 및 민사소송법 등 관련 법령에 따라 처리하고, 계약담당자는 당해 계약의 해제·해지를 계약상대자에게 문서로 통지한 후 해제·해지 절차를 이행하는 것이 타당할 것임.

Q 26. 계약 체결된 후 착공을 위해 준비 중 전기, 통신공사는 분리발주 하여야 한다는 발주처의 문제 제기로 현재 계약진행이 안되고 있음. 전기·통신 공사의 분리 발주는 필수사항인지?

A 지방계약법 시행령 제77조제1항에 동일 구조물공사 및 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할수 없다고 규정하고 있으나, 다른 법령에 따라 다른 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사 등의 경우에는 분할하여 발주할 수 있도록 허용하고 있음.

Q 27. 물품 수의계약을 해지하고 계약보증금 납부를 독촉하였으나, 계약상대자가 계약보증금을 납부하지 않았을 때 처리방법은?

A 지방계약법 시행령 제54조제1항에 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하면 계약보증금을 지방계약법 제15조제3항에 따라 지방자치단체에 세입조치 하도록 규정하고 있고, 계약보증금을 지방자치단체에 세입조치할 때 그 계약보증금은 기성 부분에 대한 미지급액과 상계처리하지 못하도록 명시되어 있으므로 계약보증금은 지방자치단체 세외수입[잡수입]징수처리하여야 할 것임.

Q 28. 도서구매 계약시 지역서점 매장확인서를 발급 받은 업체로 입찰참가자격을 제한할 수 있는지 여부?

A 지방계약법 시행령 제20조제1항에서 입찰참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항을 규정하고 있음. 따라서 지방자치단체가 계약을 체결할 때 위에서 규정한 사항 외에는 임의로 입찰 참가자의 자격을 제한할 수는 없음.
단, 1인수의견적 제출공고의 경우 참가자격 제한이 가능함
(예 : 도서의 경우 지역서점 인증업체)

Q 29. '21년부터 건설공사 입찰공고 시 종합업종과 전문업종을 반드시 모두 참여시켜야 하는지?

A 발주자는 도급하려는 건설공사의 종합적인 계획·관리·조정 필요성, 전문분야에 대한 시공역량 시공기술상의 특성 및 현지여건 등을 고려하여 건산법 제16조의 시공자격을 갖춘 건설사업자를 입찰에 참여하게 하여야 함

Q 30. 종합·전문 상호시장 진출시 직접시공 확인 방법?

A 발주자는 종합건설사업자가 전문공사를 도급받아 시공하는 경우 또는 전문건설사업자가 종합공사를 도급받아 시공하는 경우에 직접시공하였는지 여부를 확인하여야 함
이때, 발주자는 건설산업기본법 제25조의6에서 정하는 바와 같이 해당 건설사업자의 노무비 지급, 자재납품, 장비사용 내역, 사회보험 및 소득세 납부내역 등 직접시공을 증빙할 수 있는 서류를 제출받아 판단해야 할 것임

Q 31. 종합건설사업자가 종합공사를 도급받아 전문공사에 해당하는 부분을 종합건설사업자에게 하도급 할수 있는지?

A 종합공사를 원도급 받은 종합건설사업자가 그 공사의 일부인 종합공사 또는 전문공사를 다른 종합건설사업자에게 하도급하는 것이 가능, 다만, 종합건설사업자가 도급받은 1건 공사의 도급금액이 10억원미만인 경우 그 건설공사의 일부를 하도급 하고자 할 때에는 전문건설사업자에게만 가능

Q 32. 전문공사 발주 시 주력분야 보유를 반드시 요구해야 하는지?

A 전문공사에 참여하는 전문건설사업자에게 주력분야를 요구할지 여부는 해당 발주자가 판단할 사안임
다만, 수중·준설공사업, 승강기·삭도공사업, 가스난방공사업 및 가스시설공사업(1종)은 반드시 주력분야를 요구하여야 함. 종합업종에는 주력분야가 도입되지 않았기 때문에 종합건설사업자에게는 주력분야를 요구할 수 없음

Q 33. 종합건설사업자가 유지보수공사에 참여할 경우 등록기준 확인 기준업종은 시설물유지관리업인지, 해당 전문공종인지?

A 해당공사의 주된 공사를 구성하는 전문업종을 기준으로 등록기준 확인